근로계약 및 취업규칙 실무

2019 문화예술 사회적경제

문화체육관광부

Korea Arts Management Service
예술경영지원센터

근로계약 및 취업규칙 실무

2019 문화예술 사회적경제

목 차

I 근로계약 실무

1. 근로계약의 의의 및 체결 8
2. 근로계약의 실제 16

II 취업규칙 실무

1. 취업규칙의 의의 및 작성 · 변경 34
2. 취업규칙 표준안 해설 40
제 1 장 총 칙 40
제 2 장 채용 및 근로계약 45
제 3 장 복 무 55
제 4 장 인 사 69
제 5 장 근로조건 84
제 6 장 임 금 118
제 7 장 퇴직 · 해고 등 126
제 8 장 퇴직급여 138
제 9 장 표창 및 징계 146
제10장 교육 및 직장 내 성희롱 · 괴롭힘 예방 151
제11장 안전보건 164
제12장 재해보상 178
제13장 복리후생 179
3. 취업규칙 Q & A 184

III 별첨1. 채용 필수사항 준비하기

1. 노동법 알기 196
2. 근로계약에 필요한 서식 챙기기 199
3. 필수 노무지식 익히기 202

별첨2. 근로기준법 관련 참고자료

공연 기획부터 렌털까지, 근본적인 접근이 필요하다 206

I

근로계약 실무

I

근로계약 실무

1. 근로계약의 의의 및 체결

(1) 근로계약이란?

① 의의

근로계약이란 근로자가 사용자에게 근로를 제공하고 사용자는 이에 대하여 임금을 지급하는 것을 목적으로 체결된 계약으로서(근로기준법 제2조 제1항제4호) 근로자와 사용자 간에 구두 또는 서면에 의하여 임금, 소정근로시간, 휴일, 연차 유급휴가 등 근로조건을 정하는 것을 말한다.

이러한 근로조건은 근로자와 사용자 간 동등한 지위에서 자유의사에 따라 결정되는 것이 원칙이나, 법 또는 취업규칙에서 정한 기준에 미달하는 근로조건을 정한 근로계약은 그 부분에 관하여 무효로 하고, 무효로 된 부분은 법 또는 취업규칙에 정한 기준에 따르도록 되어 있으며(근로기준법 제15조, 제97조), 또한 단체협약에 정한 근로조건 기타 근로자의 대우에 관한 기준에 위반하는 취업규칙 또는 근로계약의 부분은 무효로 하되, 무효로 된 부분은 단체협약에 정한 기준에 의하도록 되어 있다(노동조합 및 노동관계조정법 제33조).

즉, 당사자 간의 자유로운 의사에 따라 근로계약에 의해 근로조건을 결정하였다고 하더라도 법 또는 취업규칙과 단체협약에 의하여 그 내용의 제한이 가능하다. 다만, 법 또는 취업규칙의 경우 근로계약상의 근로조건 중 취업규칙에서 정한 기준에 미달하는 부분만 무효로 되는 반면, 단체협

약의 경우 단체협약에서 정한 기준과 배치되는 모든 부분이 무효가 되어 단체협약에 의한 집단적 근로조건 저하가 가능하다.

② 내용

근로계약의 내용은 근로자의 근로제공의무와 사용자의 임금지급의무를 기본으로 한다. 이에 따라 근로자의 근로제공의무를 구체화할 수 있는 종사업무, 근무장소, 근로시간, 휴일 · 휴가, 표창 및 제재, 퇴직 등에 관한 사항과 사용자의 임금지급의무를 구체화할 수 있는 임금, 퇴직금 등에 관한 사항이 근로계약의 주요 내용을 이룬다.

또한, 근로자와 사용자는 계속적 근로관계에 따라 여러 가지 부수적 의무를 지므로, 근로자의 사업장질서유지의무, 기밀유지의무, 겸업피지의무, 회사의 신용 · 명예를 훼손하지 않을 의무, 보고 · 대응조치의무와 사용자의 안전배려의무 등에 관한 사항도 근로계약의 내용을 이룬다.

(2) 근로계약 체결

① 근로조건의 명시 및 서면 교부

근로계약 체결 시 임금, 소정근로시간, 휴일, 연차 유급휴가, 근무장소, 종사업무, 취업규칙의 필요적 기재사항, 기숙사 규칙에서 정한 사항 등을 명시하여야 하며, 이 중 임금의 구성항목 · 계산방법 · 지급방법, 소정근로시간, 주휴일 및 연차 유급휴가는 서면으로 명시하여야 하고, 근로자가 요구 시 이를 교부하여야 한다.

특히, 기간제 및 단시간근로자의 경우 다음 사항 모두를 서면으로 명시하여야 한다.

- 임금의 구성항목 · 계산방법 · 지급방법
- 근로시간 · 휴게에 관한 사항
- 휴일에 관한 사항
- 휴가에 관한 사항
- 근무장소 및 종사업무에 관한 사항
- 근로계약기간
- 근로일 및 근로일별 근로시간(단시간근로자에 한함)

이와 같은 근로조건의 서면 명시 및 교부 의무를 위반하는 경우 사용자는 500만원 이하의 과태료에 처해지도록 되어 있다.

② 서면 명시의 방법

근로조건을 서면으로 명시하는 경우 이를 구체적으로 기재하는 것이 바람직하나, 휴일, 휴가 등 전체 인력에 동일하게 적용되는 사항에 대하여는 "취업규칙에 따른다"라고만 기재하여도 무방하다. 다만, 사업장 내 취업규칙이 없는 경우에는 근로계약서에 이를 구체적으로 명시하여야 한다.

③ 근로계약기간과 기간제근로자

기간을 정하여 인력을 채용하는 경우 2년을 초과하지 아니하는 범위 내에서(반복갱신의 경우 계속 근로한 총기간이 2년을 초과하지 아니하는 범위 내에서) 기간제 인력의 사용이 가능하나, 2년을 초과하여 계속 사용하는 경우 기간의 정함이 없는 근로계약으로 전환된다.(적용 범위 : 상시 5인 이상 사업장)

기간제 인력의 사용기간을 산정함에 있어 업무상 재해로 인한 요양을 위하여 휴업한 기간, 육아휴직 기간, 병역의무 이행을 위한 휴직기간, 업무외 부상, 질병 기타의 사유로 사용자 승인을 얻어 휴업한 기간은 그 기간에서 제외된다.

기간제 인력은 2년 이내에서 사용이 가능하나, 다음의 경우 2년을 초과하여 기간제 인력을 사용할 수 있으며, 그 사용기간이 2년을 초과하더라도 기간의 정함이 없는 근로계약으로 전환되지 않는다.

1. 사업의 완료 또는 특정 업무의 완성에 필요한 기간을 정한 경우
2. 휴직 · 파견 등으로 결원이 발생하여 해당 근로자가 복귀할 때까지 그 업무를 대신할 필요가 있는 경우
3. 근로자가 학업, 직업훈련 등을 이수함에 따라 그 이수에 필요한 기간을 정한 경우
4. 「고령자고용촉진법」 제2조제1호의 고령자와 근로계약을 체결하는 경우
5. 박사 학위(외국에서 수여받은 박사 학위를 포함한다)를 소지하고 해당 분야에 종사하는 경우
6. 「국가기술자격법」 제9조제1항제1호에 따른 기술사 등급의 국가기술자격을 소지하고 해당 분야에 종사하는 경우

7. 전문 자격(건축사, 공인노무사, 공인회계사, 관세사, 변리사, 변호사, 보험계리사, 손해사정사, 감정평가사, 수의사, 세무사, 약사, 한약사, 한약업사, 한약조제사, 의사, 치과의사, 한의사, 경영지도사, 기술지도사, 사업용조종사, 운송용조종사, 항공교통관제사, 항공기관사, 항공사)을 소지하고 해당 분야에 종사하는 경우
8. 다른 법령에서 기간제근로자의 사용기간을 법 제4조제1항과 달리 정하거나 별도의 기간을 정하여 근로계약을 체결할 수 있도록 한 경우
9. 국방부장관이 인정하는 군사적 전문 지식ㆍ기술을 가지고 관련 직업에 종사하거나 「고등교육법」 제2조제1호에 따른 대학에서 안보 및 군사학 과목을 강의하는 경우
10. 특수한 경력을 갖추고 국가안전보장, 국방ㆍ외교 또는 통일과 관련된 업무에 종사하는 경우
11. 「고등교육법」 제2조에 따른 학교(같은 법 제30조에 따른 대학원대학을 포함한다)에서 다음 각 목의 업무에 종사하는 경우

가. 「고등교육법」 제14조에 따른 강사, 조교의 업무

나. 「고등교육법 시행령」 제7조에 따른 명예교수, 겸임교원, 초빙교원 등의 업무

12. 「통계법」 제22조에 따라 고시한 한국표준직업분류의 대분류 1과 대분류 2 직업에 종사하는 자의 「소득세법」 제20조제1항에 따른 근로소득(최근 2년간의 연평균 근로소득을 말한다)이 고용노동부장관이 최근 조사한 고용형태별 근로실태조사의 한국표준직업분류 대분류 2 직업에 종사하는 자의 근로소득 상위 100분의 25에 해당하는 경우
13. 「근로기준법」 제18조제3항에 따른 1주 동안의 소정근로시간이 뚜렷하게 짧은 단시간근로자를 사용하는 경우
14. 「국민체육진흥법」 제2조제4호에 따른 선수와 같은 조 제6호에 따른 체육지도자 업무에 종사하는 경우
15. 다음 각 목의 연구기관에서 연구업무에 직접 종사하는 경우 또는 실험ㆍ조사 등을 수행하는 등 연구업무에 직접 관여하여 지원하는 업무에 종사하는 경우

가. 국공립연구기관

나. 「정부출연연구기관 등의 설립ㆍ운영 및 육성에 관한 법률」 또는 「과학기술분야 정

부출연연구기관 등의 설립 · 운영 및 육성에 관한 법률」에 따라 설립된 정부출연연구기관

다. 「특정연구기관 육성법」에 따른 특정연구기관

라. 「지방자치단체출연 연구원의 설립 및 운영에 관한 법률」에 따라 설립된 연구기관

마. 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따른 공공기관의 부설 연구기관

바. 기업 또는 대학의 부설 연구기관

사. 「민법」 또는 다른 법률에 따라 설립된 법인인 연구기관

판례 ▸ **근로계약기간과 무기근로계약으로의 전환**

- 2017.8.1. 입사자가 1년 단위로 근로계약을 반복 체결하는 경우
  - ⇨ 근로계약이 체결된 2017.8.1.로부터 2년이 지난 2019.8.1.에 기간의 정함이 없는 근로계약으로 전환됨
- 2017.8.1. 입사자가 1년 단위로 근로계약을 반복 체결하는 경우로서 2018.9.1.부터 6개월간 휴직한 경우
  - ⇨ 근로계약이 체결된 2007.8.1.로부터 기간제근로자의 사용기간에서 제외되는 6개월간의 휴직기간을 제외하고 2년이 되는 2020.2.1에 기간의 정함이 없는 근로계약으로 전환됨
- 업무상 재해로 인한 휴직자를 대신하여 2017.8.1.부터 2019.9.30까지 2년 2개월을 근무한 경우
  - ⇨ 2년을 초과하여 기간제근로자를 사용할 수 있는 경우에 해당해 기간의 정함이 없는 근로계약으로의 전환이 발생하지 않음

④ 위약예정 등의 금지

사용자는 근로계약을 체결하면서 이에 덧붙여 근로계약 불이행에 대한 위약금 또는 손해배상액을 예정하는 계약을 체결하지 못한다(근로기준법 제20조, 위반 시 500만원 이하의 벌금). 이는 강제근로나 인신구속의 폐단을 방지하기 위한 것으로 일정 기간 동안 근무하지 않는 경우 일정액의 위약금이나 손해배상금을 지급한다라는 약정을 하여서는 아니 된다라는 것을 의미한다.

이에 따라 연수기간 동안 임금을 지급받은 후 일정 기간 동안 복무하지 않은 경우 그 임금을 상환하여야 한다라고 하는 것은 위약금 또는 손해배상액을 예정한 것으로서 이 계약은 무효가 된다. 다만, 교육비용을 지급받

은 후 의무복무 기간 동안 근무하지 않은 경우 교육비용의 일부 또는 전부를 상환하도록 하는 것은 단순한 소비임대차계약으로서 유효하다.

실제 채무불이행 또는 불법행위로 인해 손해가 발생하여 손해배상청구를 하거나 위약금 또는 손해배상금을 예정하지 않은 신원보증계약을 체결하는 것은 위약예정 금지에 해당되지 않는다. 회계 · 재무담당자, 일정 직책 이상 수행자 등 고의 또는 과실로 회사에 손실을 끼칠 수 있는 자에 대해서는 근로계약 체결과 동시에 연대보증인의 신원보증서(신원보증기간 : 2년 이내) 제출을 요구할 수도 있으나, 인보증을 세우기가 어려운 현실을 감안하여 보증보험사의 신원보증 보험증서를 제출하도록 함으로써 이에 갈음할 수 있다.

한편, 사용자는 전차금이나 그 밖의 근로할 것을 조건으로 하는 전대채권과 임금을 상계하지 못하며(근로기준법 제21조, 위반 시 500만원 이하의 벌금), 근로계약에 덧붙여 강제저축 저축금의 관리를 규정하는 계약을 체결하지 못한다(근로기준법제22조, 위반 시 2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금). 다만, 근로자의 위탁으로 저축을 관리하는 경우로서 저축의 종류 · 기간 및 금융기관을 근로자가 결정하고 근로자 본인의 이름으로 저축하며, 근로자가 저축증서 등 관련 자료의 열람 또는 반환을 요구할 때 즉시 이에 따르도록 하는 경우에는 무방하다.

⑤ 수습 · 시용 · 채용 내정자의 근로계약

신규인력을 채용하는 경우 채용일로부터 일정 기간 동안을 수습기간으로 정하여 직무교육을 시킬 수 있다. 수습기간 동안에는 인력과의 약정에 따라 책정된 임금을 감액 지급(하한액 : 최저임금액의 90%)할 수는 있으나, 수습기간이라고 하여 정당한 사유 없이 채용된 인력을 해고할 수 없고, 최저임금법 개정에 따라 2018. 3. 20. 이후에 최초로 근로계약을 체결하는 단순노무직종 근로자(한국표준직업분류상 대분류 9)에 대하여는 수습기간 중이라도 임금을 감액 지급할 수 없다(고용노동부 고시 제2018-23호).

※한국표준직업분류 대분류 9 (단순노무 종사자)

91_ 건설 및 광업 관련 단순 노무직

910_건설 및 광업 단순 종사자

92_ 운송 관련 단순 노무직

921_ 하역 및 적재 단순 종사자

922_ 배달원

93_ 제조 관련 단순 노무직

930_ 제조 관련 단순 종사자

94_ 청소 및 경비 관련 단순 노무직

941_청소원 및 환경미화원

942_ 건물관리원 및 검표원

95_ 가사 · 음식 및 판매 관련 단순 노무직

951_ 가사 및 육아 도우미

952_ 음식 관련 단순 종사자

953_ 판매 관련 단순 종사자

99_ 농림 · 어업 및 기타 서비스 단순 노무직

991_ 농림 · 어업 관련 단순 종사자

992_ 계기 · 자판기 및 주차 관리 종사자

999_ 기타 서비스 관련 단순 종사자

이에 반해 신규인력의 업무수행능력을 판단하기 위하여 일정 기간의 시용기간(인턴기간)을 거친 후 채용을 확정하기로 한 경우로서 시용기간 동안 근무 성적이 불량하거나 업무수행능력이 부족하다고 판단되는 경우 그 채용을 취소할 수 있다. 이러한 시용기간은 수습기간과 달리 채용 취소에 관한 정당성을 판단함에 있어 해고 제한 규정의 적용이 완화된다.

수습 또는 시용기간은 직무교육 및 업무수행능력 판단에 필요한 기간을 고려하여 결정하되, 통상 3개월로 한다. 이러한 수습 또는 시용기간은 연차휴가, 퇴직금 등을 산정함에 있어 근속연수에 포함된다.

우수한 인력의 조기 확보를 위해 졸업 예정자를 대상으로 미리 인력을 선발하여 채용 내정을 할 수 있다. 채용 내정 후 인력이 졸업하지 못한 경우에는 채용이 취소되나, 단체 사정으로 채용이 취소되는 경우 손해배상의 대상이 될 수 있다.

판례 ▸ **시용기간과 해고**

시용(試用)기간 중에 있는 근로자를 해고하거나 시용기간 만료 시 본계약(本契約)의 체결을 거부하는 것은 사용자에게 유보된 해약권의 행사로서, 당해 근로자의 업무능력, 자질, 인품, 성실성 등 업무 적격성을 관찰 · 판단하려는 시용제도의 취지 · 목적에 비추어 볼 때 보통의 해고보다는 넓게 인정되나, 이 경우에도 객관적으로 합리적인 이유가 존재하여 사회통념상 상당하다고 인정되어야 할 것이다.

(대법원 2006.2.24. 선고 2002다62432 판결)

판례 ▸ **시용기간과 근로계약**

피고회사의 취업규칙이 유효함을 전제로 하여 피고회사의 취업규칙 중 이른바 시용기간의 적용에 관한 규정은 근로자에 대한 시용기간의 적용을 선택적 사항으로 규정하고 있으므로 근로자를 신규 채용하는 경우에는 그 근로자에 대하여 시용기간을 적용할 것인가의 여부를 근로계약에 명시하여야 하는데 원고와의 근로계약에는 시용기간이 적용된다고 명시되지 않았으며 원심이 믿지 아니하는 제1심 및 원심증인 최현희의 증언 외에는 원고에게 시용기간이 적용된다는 취지를 명시하였음을 인정할 수 있는 증거가 없다고 인정한 다음 거시 증거에 의하여 원고는 시용근로자가 아닌 정식직원으로 채용되었다고 인정하였는바, 기록에 비추어 보면 원심의 위 사실 인정은 옳고 거기에 소론이 주장하는 채증법칙 위반으로 인한 사실 오인의 위법이나 취업규칙의 법률적 성격과 근로조건의 주지의무에 관한 법리 오해의 위법이 있다고 할 수 없다.

(대법원 1991.11.26. 선고 90다4914 판결)

⑥ 외국인근로자의 근로계약

대한민국의 국적을 가지지 아니한 자로서 국내에 소재하고 있는 사업 또는 사업장에서 임금을 목적으로 근로를 제공하고 있거나 제공하고자 하는 자인 외국인 근로자에 대하여는 외국인근로자의 고용 등에 관한 법률에서 정한 절차에 따라 고용허가를 받은 후 동 법률에서 정하는 표준근로계약서를 사용하여 근로계약을 체결하여야 한다(외국인근로자의 고용 등에 관한 법률 제9조, 위반 시 500만원 이하의 벌금).

다만, 출입국관리법 시행령에 따르는 체류자격 중 단기취업(C-4), 교수(E-1), 회화지도(E-2), 연구(E-3), 기술지도(E-4), 전문직업(E-5),

예술흥행(E-6), 특정활동(E-7), 거주(F-2), 재외동포(F-4, 단, 단순노무 행위를 하는 경우, 선량한 풍속이나 그 밖의 사회질서에 반하는 행위를 하는 경우, 그 밖에 공공의 이익이나 국내 취업질서 등을 유지하기 위하여 그 취업을 제한할 필요가 있다고 인정되는 경우 등은 제외), 영주(F-5), 결혼(F-6), 관광취업(H-1)에 해당하는 자는 외국인근로자의 고용 등에 관한 법률의 적용이 제외되므로 내국인과 동일하게 근로계약을 체결한다.

외국인근로자는 입국한 날부터 3년의 범위에서 취업활동을 할 수 있다. 다만, 외국인근로자의 고용 등에 관한 법률 제18조의2에 해당하는 외국인근로자에 대하여는 1회에 한하여 2년 미만의 범위에서 취업활동 기간을 연장할 수 있으며, 이 경우 직업안정기관의 장에게 외국인근로자 고용허가기간 연장 허가를 받아야 한다.

외국인근로자의 근로계약은 한국산업인력공단으로 하여금 이를 대행하게 할 수 있다.

2. 근로계약의 실제

① 일반근로자의 근로계약서

일반근로자의 근로계약서에는 임금, 근로시간, 휴게, 휴일, 휴가, 근무장소, 종사업무, 퇴직에 관한 사항 등을 명시하는 것이 바람직하며, 특히 임금의 구성항목 · 계산방법 · 지급방법, 소정근로시간, 주휴일 및 연차 유급휴가는 반드시 서면으로 명시되어야 한다.

계약직 근로자인 경우 위의 서면 명시 사항 이외에 근로계약기간, 근무장소, 종사업무, 근로시간과 휴게시간, 휴일 및 휴가에 관한 사항을 명시하며, 아울러 "계약기간 만료와 동시에 근로관계는 자동 종료된다"라고 기재한다.

19세 미만의 미성년자라고 하더라도 본인과 직접 근로계약을 체결하여야 하며 친권자 또는 후견인과 근로계약을 체결하여서는 아니 된다. 다만, 18세 미만인 자의 경우 친권자 또는 후견인의 동의가 필요하며, 근로계약이 미성년자에게 불리하다고 판단되는 경우 노동부장관, 친권자 또는 후견인이 이를 해지할 수 있다.

표준근로계약서

_____대표 _____(이하 "갑"이라 함)와 근로자 _____(이하 "을"이라 함) 간에 다음과 같이 근로계약을 체결하고 이를 성실히 이행할 것을 약정한다.

제1조(계약기간) 본 계약의 계약기간은 ___년___월___일부터 효력을 발생한다.

> ※계약직 근로자인 경우
> 제1조(계약기간) 본 계약의 계약기간은 ___년___월___일부터 ___년___월___일까지이다. 동 계약기간의 만료로 근로관계는 자동 종료된다.

제2조(근무장소 및 종사업무) "을"의 근무장소는 _____이며, 종사하여야 할 업무는 _____이다. 다만, 업무상 필요한 경우 근무장소 또는 종사업무를 변경할 수 있다.

제3조(근로시간 및 휴게) "을"의 근무시간은 1주___시간, 1일___시간으로 하되, "을"의 출퇴근 및 휴게시간은 다음 각 호와 같다. 다만, 업무상 필요한 경우 그 시각은 변경될 수 있다.
1. 출퇴근시간 : __:__시~__:__시, 2. 휴게시간 : __:__시~__:__시

제4조(휴일 및 휴가) "을"의 주휴일, 연차 유급휴가 등 휴일 및 휴가에 관한 사항은 취업규칙, 근로기준법 등에서 정하는 바에 따른다.

제5조(임금) ①"을"의 임금은 월 _____원으로 하되, 그 구성항목별 금액 및 계산방법은 다음과 같다.

구 분	금 액	비 고
기 본 급	원	(209)시간분
○○수당	원	해당자에 한함
○○수당	원	
합 계	원	

②"을"이 제3조의 소정근로시간을 초과하여 시간 외 근무를 하거나 휴일에 근무하는 경우 제1항의 임금 이외에 별도로 수당을 지급한다. 이 경우 1주 40시간, 1일 8시간을 초과하는 연장근로 또는 야간근로(22:00~06:00)에 대하여는 통상임금의 50%를 각각 가산하여 지급하되, 8시간 이내의 휴일근로에 대하여는 통상임금의 50%를, 8시간을 초과하는 휴일근로에 대하여는 통상임금의 100%를 가산하여 지급한다.
③제1항 내지 제2항의 임금은 매월 _____일에 "을"의 명의로 된 예금통장으로 입금한다. 다만, 임금지급일이 공휴일인 경우에는 그 전일에 지급한다.

제6조(퇴직급여) 1년 이상 근무하고 퇴직하는 "을"에 대하여 근로자퇴직급여 보장법이 정하는 바에 따라 퇴직급여를 산정 · 지급한다.

제7조(기타 근로조건) 본 계약서상 명시되지 아니한 사항에 대하여는 취업규칙, 근로기준법 등 노동관계법령에 따른다.

본 계약을 증명하기 위하여 계약서 2통을 작성, 서명 날인하여 각각 1통씩 보관한다.

20 년 월 일

사용자(갑) 단 체 명 :
대 표 자 : (인)
소 재 지 :

근로자(을) 성 명 : (인)
생년월일 :
주 소 :

친권자(후견인) 동의서

○ **친권자(후견인) 인적사항**

성　명 :

생년월일 :

주　소 :

연 락 처 :

연소근로자와의 관계 :

○ **연소근로자 인적사항**

성　명 :　　(만　세)

생년월일 :

주　소 :

연 락 처 :

○ **사업장 개요**

회 사 명 :

회사주소 :

대 표 자 :

회사전화 :

본인은 위 연소근로자 _____가 위 사업장에서 근로를 하는 것에 대하여 동의합니다.

년　월　일

친권자(후견인)　　(인)

첨 부 : 가족관계증명서 1부

② 단시간근로자의 근로계약서

단시간근로자의 근로계약서에는 임금의 구성항목 · 계산방법 · 지급방법, 근로시간 · 휴게에 관한 사항, 휴일 및 휴가 이외에 근무장소 및 종사업무에 관한 사항, 근로계약기간, 근로일 및 근로일별 근로시간 모두를 서면 명시하여야 한다.

단시간근로자용 표준근로계약서

_____대표 _____(이하 "갑"이라 함)와 근로자 _____(이하 "을"이라 함) 간에 다음과 같이 단시간 근로계약을 체결하고 이를 성실히 이행할 것을 약정한다.

제1조(계약기간) 본 계약의 계약기간은 ___년___월___일부터 ___년___월___일까지로 한다.

제2조(근무장소 및 종사업무) "을"의 근무장소는 _____이며, 종사하여야 할 업무는 _____이다. 다만, 업무상 필요한 경우 근무장소 또는 종사업무를 변경할 수 있다.

제3조(근로시간 및 휴게) "을"의 근무시간은 1주___시간, 1일___시간으로 하되, "을"의 근무일과 근무일별 출퇴근 및 휴게시간은 다음 각 호와 같다. 다만, 업무상 필요한 경우 그 시각은 변경될 수 있다.

1. 월요일~수요일 : ___:___시~___:___시,(휴게시간 : ___:___시~___:___시)
2. 목요일~금요일 : ___:___시~___:___시,(휴게시간 : ___:___시~___:___시)

제4조(휴일 및 휴가) "을"의 주휴일은 매주 (일)요일로 하고, 근로자의 날(5월 1일), (일요일을 제외한 법정공휴일)을 유급휴일로 한다. 연차 유급휴가, 생리휴가, 출산전후휴가 등 휴가에 관한 사항은 근로기준법, 그 밖에 노동관계법령에서 정하는 바에 따른다.

※ 2020.1.1.부터 법정공휴일(일요일 제외)을 유급휴일로 의무적으로 부여하여야 함. 단, 상시 30인 이상 300인 미만 사업 또는 사업장은 2021.1.1.부터, 상시 5인 이상은 2022.1.1.부터 적용되며 상시 5인 미만 사업 또는 사업장은 의무 적용 대상 사업장에서 제외됨

※ 통상근로자의 근로시간에 비례하여 연차휴가를 산정하되, 연차휴가를 부여할 때는 다음 방식으로 계산한 시간 단위로 하며, 1시간 미만은 1시간으로 간주함(1주 평균 소정근로시간이 15시간 미만인 자 제외).

$$\text{통상근로자의 연차휴가일수} \times \frac{\text{단시간근로자의 소정근로시간}}{\text{통상근로자의 소정근로시간}} \times 8\text{시간}$$

※ 생리휴가 및 출산전후휴가 기간에 대하여 일급 통상임금을 지급함.

제5조(임금) ①"을"의 임금은 시급 _____원으로 하되, 주 소정일을 개근한 경우 주휴일에 대한 수당(통상시급*1일 소정근로시간 수)을 지급한다.
②"을"이 제3조의 소정근로시간을 초과하여 시간 외 근무를 하거나 휴일에 근무하는 경우 제1항의 임금 이외에 별도로 수당을 지급한다. 이 경우 제3조의 소정근로시간을 초과하는 연장근로 또는 야간근로(22:00~06:00)에 대하여는 통상임금의 50%를 각각 가산하여 지급하되, 8시간 이내의 휴일근로에 대하여는 통상임금의 50%를, 8시간을 초과하는 휴일근로에 대하여는 통상임금의 100%를 가산하여 지급한다.
③제1항 내지 제2항의 임금은 매월 _____일에 "을"의 명의로 된 예금통장으로 입금한다. 다만, 임금지급일이 공휴일인 경우에는 그 전일에 지급한다.

제6조(퇴직급여) 1년 이상 근무하고 퇴직하는 "을"에 대하여 근로자퇴직급여 보장법이 정하는 바에 따라 퇴직급여를 산정 · 지급한다. 다만, 4주간을 평균하여 1주간의 소정근로시간이 15시간 미만인 경우에는 그러하지 아니하다.

제7조(기타 근로조건) 본 계약서상 명시되지 아니한 사항에 대하여는 취업규칙, 근로기준법 등 노동관계법령에 따른다.

본 계약을 증명하기 위하여 계약서 2통을 작성, 서명 날인하여 각각 1통씩 보관한다.

20___년___월___일

사용자(갑) 단 체 명 :
대 표 자 : (인)
소 재 지 :

근로자(을) 성 명 : (인)
생년월일 :
주 소 :

③ 일용근로자의 근로계약서

일용근로자의 근로계약서에도 계약직 근로자와 마찬가지로 임금, 근로시간, 휴게, 휴일, 휴가, 근무장소, 종사업무, 퇴직에 관한 사항 등을 명시하는 것이 바람직하며, 근로계약기간, 근무장소, 종사업무, 임금의 구성항목 · 계산방법 · 지급방법, 근로시간, 휴게, 휴일 및 휴가는 반드시 서면으로 명시되어야 한다. 다만, 일용근로자의 임금은 그 특성상 일당(일급)제로 명시한다.

일용근로자용 표준근로계약서

_____대표 _____(이하 "갑"이라 함)와 근로자 _____(이하 "을"이라 함) 간에 다음과 같이 단시간 근로계약을 체결하고 이를 성실히 이행할 것을 약정한다.

제1조(계약기간) 본 계약의 계약기간은 ___년 ___월 ___일부터 ___년 ___월 ___일까지이다. 동 계약기간의 만료로 근로관계는 자동 종료된다.

제2조(근무장소 및 종사업무) "을"의 근무장소는 _____이며, 종사하여야 할 업무는 _____이다. 다만, 업무상 필요한 경우 근무장소 또는 종사업무를 변경할 수 있다.

제3조(근로시간 및 휴게) "을"의 근무시간은 1일 ___시간으로 하되, "을"의 출퇴근 및 휴게시간은 다음 각 호와 같다. 다만, 업무상 필요한 경우 그 시각은 변경될 수 있다.

1. 출퇴근시간 : ___ : ___ 시~ ___ : ___ 시 2. 휴게시간 : ___ : ___ 시~ ___ : ___ 시

제4조(휴일 및 휴가) "을"의 주휴일, 연차 유급휴가 등 휴일 및 휴가에 관한 사항은 근로기준법, 그 밖에 노동관계법령에서 정하는 바에 따른다.

제5조(임금) ①"을"의 임금은 일당 _____원으로 하되, 1일 8시간을 초과하는 근로에 대한 연장근로수당(_____시간분) 및 야간근로수당(_____시간분)이 포함되어 있다.
②"을"이 제3조의 근로시간을 초과하여 시간 외 근무를 하거나 휴일에 근무하는 경우 제1항의 임금 이외에 별도로 수당을 지급한다. 이 경우 제3조의 근로시간을 초과하는 연장근로 또는 야간근로(22:00~06:00)에 대하여는 통상임금의 50%를 각각 가산하여 지급하되, 8시간 이내의 휴일근로에 대하여는 통상임금의 50%를, 8

시간을 초과하는 휴일근로에 대하여는 통상임금의 100%를 가산하여 지급한다.
③"을"이 계속해서 근무함으로써 유급 주휴일 부여 요건을 충족한 경우에는 주휴일에 대한 수당(통상시급*1일 소정근로시간 수)을 지급한다.
③제1항 내지 제3항의 임금은 계약 만료일에 "을"에게 직접 지급하거나 "을"의 명의로 된 예금통장으로 입금한다.

제6조(기타 근로조건) 본 계약서상 명시되지 아니한 사항에 대하여는 취업규칙, 근로기준법 등 노동관계법령에 따른다.

본 계약을 증명하기 위하여 계약서 2통을 작성, 서명 날인하여 각각 1통씩 보관한다.

20 년 월 일

사용자(갑) 단 체 명 :
대 표 자 : (인)
소 재 지 :

근로자(을) 성 명 : (인)
생년월일 :
주 소 :

④ 시용제 근로계약서

시용제 근로계약은 시용기간이 명시되고 "시용기간 동안 근무성적이 불량하거나 향후 업무에 부적당하다고 판단되는 경우 그 채용이 취소될 수 있다"라고 규정하는 것을 제외하고 일반근로자의 근로계약서와 동일하게 임금의 구성항목 · 계산방법 · 지급방법, 소정근로시간, 주휴일 및 연차 유급휴가 등을 명시하여야 한다.

시용제 근로계약서

_____대표 _____(이하 "갑"이라 함)와 근로자 _____(이하 "을"이라 함) 간에 "을"의 업무수행능력을 판단하고자 다음과 같이 시용제 근로계약을 체결하고 이를 성실히 이행할 것을 약정한다.

제1조(계약기간) 본 계약의 계약기간은 ___년 ___월 ___일부터 ___년 ___월 ___일까지로 한다. 동 계약기간 중 "을"의 근무성적이 불량하거나 업무수행능력이 향후 회사업무에 부적당하다고 인정되는 경우 "갑"은 언제든지 채용을 취소할 수 있다. 만일 "을"의 업무수행능력이 향후 회사업무에 적당하다고 판단되는 경우에는 정규근로자로 전환하여 해당 근로계약을 체결한다.

제2조(근무장소 및 종사업무) "을"의 근무장소는 _____이며, 종사하여야 할 업무는 _____이다. 다

만, 업무상 필요한 경우 근무장소 또는 종사업무를 변경할 수 있다.

제3조(근로시간 및 휴게) "을"의 근무시간은 1주 시간, 1일 시간으로 하되, "을"의 출퇴근 및 휴게시간은 다음 각 호와 같다. 다만, 업무상 필요한 경우 그 시각은 변경될 수 있다.

1. 출퇴근시간 : : 시~ : 시 2. 휴게시간 : : 시~ : 시

제4조(휴일 및 휴가) "을"의 주휴일, 연차 유급휴가 등 휴일 및 휴가에 관한 사항은 취업규칙, 근로기준법 등에서 정하는 바에 따른다.

제5조(임금) ①"을"의 임금은 월 _____원으로 하되, 그 구성항목별 금액 및 계산방법은 다음과 같다.

구 분	금 액	비 고
기본급	원	(209)시간분
○○수당	원	해당자에 한함
○○수당	원	
합 계	원	

②"을"이 제3조의 소정근로시간을 초과하여 시간 외 근무를 하거나 휴일에 근무하는 경우 제1항의 임금 이외에 별도로 수당을 지급한다. 이 경우 1주 40시간, 1일 8시간을 초과하는 연장근로 또는 야간근로(22:00~06:00)에 대하여는 통상임금의 50%를 각각 가산하여 지급하되, 8시간 이내의 휴일근로에 대하여는 통상임금의 50%를, 8시간을 초과하는 휴일근로에 대하여는 통상임금의 100%를 가산하여 지급한다.
③제1항 내지 제2항의 임금은 매월 ___일에 "을"의 명의로 된 예금통장으로 입금한다. 다만, 임금지급일이 공휴일인 경우에는 그 전일에 지급한다.

제6조(퇴직급여) 1년 이상 근무하고 퇴직하는 "을"에 대하여 근로자퇴직급여 보장법이 정하는 바에 따라 퇴직급여를 산정 · 지급한다.

제7조(기타 근로조건) 본 계약서상 명시되지 아니한 사항에 대하여는 취업규칙, 근로기준법 등 노동관계법령에 따른다.

본 계약을 증명하기 위하여 계약서 2통을 작성, 서명 날인하여 각각 1통씩 보관한다.

20 년 월 일

사용자(갑) 단체명 :
대표자 : (인)
소재지 :

근로자(을) 성 명 : (인)
생년월일 :
주 소 :

⑤ 포괄임금제 근로계약서

근로계약을 체결함에 있어서 기본임금을 결정하고 이를 기초로 제 수당을 가산하여 이를 합산 · 지급함이 원칙이나, 감시단속적 근로 등과 같이 근로시간, 근로형태와 업무의 성질을 고려할 때 근로시간 산정이 어려운 것으로 인정되는 경우에는 사용자와 근로자 사이에 기본임금을 미리 산정하지 아니한 채 법정수당까지 포함된 금액을 월급여액이나 일당임금으로 정

하거나 기본임금을 미리 산정하면서도 법정 제 수당을 구분하지 아니한 채 일정액을 법정 제 수당으로 정하여 이를 근로시간 수에 상관없이 지급하기로 약정하는 내용의 이른바 '포괄임금제에 의한 임금 지급계약'을 체결하더라도 그것이 달리 근로자에게 불이익이 없고 여러 사정에 비추어 정당하다고 인정될 때는 그 효력이 인정된다는 것이 대법원의 견해이다.

한편, 대법원에서는 근로시간의 산정이 어려운 경우에 해당하지 아니하나 계산의 편의와 직원의 근무의욕을 고취하는 뜻에서 이른바 '포괄임금제 방식의 임금 지급계약'을 체결한 때에는 근로기준법이 정한 기준에 따라 산정된 법정수당에 미달되는 수당을 추가 지급할 의무가 있다고 본다.

따라서, 감시단속적 근로나 운전직 등과 같이 근로시간 산정이 어려운 경우에는 기본임금을 포함하여 임금의 구성항목별 금액을 명시하지 않고 임금 총액만을 명시한 채 이에 법정 제 수당이 포함된 것으로 근로계약을 체결할 수 있으며, 근로시간 산정이 어려운 경우에 해당하지 않더라도 계산의 편의와 직원의 근무의욕을 고취하기 위하여 포괄임금제 방식의 임금 지급 계약을 체결할 수 있다.

포괄임금제 근로계약서

_____대표 _____(이하 "갑"이라 함)와 근로자 _____(이하 "을"이라 함) 간에 근로형태와 업무의 성질을 고려하여 다음과 같이 포괄임금제 근로계약을 체결하고 이를 성실히 이행할 것을 약정한다.

제1조(계약기간) 본 계약의 계약기간은 ____년 ___월 ___일부터 ____년 ___월 ___일부터 효력을 발생한다.

제2조(근무장소 및 종사업무) "을"의 근무장소는 _____이며, 종사하여야 할 업무는 _____이다. 다만, 업무상 필요한 경우 근무장소 또는 종사업무를 변경할 수 있다.

제3조(근로시간 및 휴게) "을"의 출퇴근 및 휴게시간은 다음 각 호와 같이 운영하는 것을 원칙으로 하되, 업무상 필요한 경우 그 시각을 달리하거나 이에 추가하여 시간외 근로를 하는 것으로 한다.

1. 출퇴근시간 : __ : __ 시~ __ : __ 시　　2. 휴게시간 : __ : __ 시~ __ : __ 시

제4조(휴일 및 휴가) "을"의 주휴일, 연차 유급휴가 등 휴일 및 휴가에 관한 사항은 취업규칙, 근로기준법 등에서 정하는 바에 따른다.

제5조(임금) ①"을"의 임금은 월 _____원으로 한다.
②제1항의 임금에는 연장 · 야간 · 휴일 근로수당 등 법정 제 수당으로서 고정수당 _____원이 포함되어 있다.

③제1항의 임금은 매월 _____일에 "을"의 명의로 된 예금통장으로 입금한다. 다만, 임금지급일이 공휴일인 경우에는 그 전일에 지급한다.

제6조(퇴직급여) 1년 이상 근무하고 퇴직하는 "을"에 대하여 근로자퇴직급여 보장법이 정하는 바에 따라 퇴직급여를 산정 · 지급한다.

제7조(기타 근로조건) 본 계약서상 명시되지 아니한 사항에 대하여는 취업규칙, 근로기준법 등 노동관계법령에 따른다.

본 계약을 증명하기 위하여 계약서 2통을 작성, 서명 날인하여 각각 1통씩 보관한다.

20 년 월 일

사용자(갑) 단 체 명 :
대 표 자 : (인)
소 재 지 :

근로자(을) 성 명 : (인)
생년월일 :
주 소 :

포괄임금제 방식의 근로계약서

_____대표 _____(이하 "갑"이라 함)와 근로자 _____(이하 "을"이라 함) 간에 계산의 편의 및 근로의욕 고취를 위해 다음과 같이 포괄임금제 근로계약을 체결하고 이를 성실히 이행할 것을 약정한다.

제1조(계약기간) 본 계약의 계약기간은 ___년___월___일부터 효력을 발생한다.

제2조(근무장소 및 종사업무) "을"의 근무장소는 _____이며, 종사하여야 할 업무는 _____이다. 다만, 업무상 필요한 경우 근무장소 또는 종사업무를 변경할 수 있다.

제3조(근로시간 및 휴게) ①"을"의 근무시간은 1주___시간, 1일___시간으로 하되, "을"의 출퇴근 및 휴게시간은 다음 각 호와 같다. 다만, 업무상 필요한 경우 그 시각은 변경될 수 있다.
1. 출퇴근시간 : __:__시~__:__시 2. 휴게시간 : __:__시~__:__시
②제1항에도 불구하고 업무상 필요한 경우 "을"은 1주 (12)시간까지 시간 외 근로를 하는 것으로 한다.

제4조(휴일 및 휴가) "을"의 주휴일, 연차 유급휴가 등 휴일 및 휴가에 관한 사항은 취업규칙, 근로기준법 등에서 정하는 바에 따른다.

제5조(임금) ①"을"의 임금은 월 _____원으로 한다.
②제1항의 임금에는 ○○수당과 상시적으로 존재하는 연장 · 야간 · 휴일 근로에 대한 대가가 포함되어 있으며, 그 구성항목별 금액 및 계산방법은 다음과 같다.

구 분	금 액	비 고
기본급	원	(209)시간분
○○수당	원	
시간외수당	원	통상시급×(12)시간×4.3452주×1.5
합 계	원	

※ 통상시급 = 통상임금(기본급+○○수당)/209시간
③제1항의 임금은 매월 _____일에 "을"의 명의로 된 예금통장으로 입금한다. 다만, 임금지급일이 공휴일인 경우에는 그 전일에 지급한다.

제6조(퇴직급여) 1년 이상 근무하고 퇴직하는 "을"에 대하여 근로자퇴직급여 보장법이 정하는 바에 따라 퇴직

급여를 산정 · 지급한다.

제7조(기타 근로조건) 본 계약서상 명시되지 아니한 사항에 대하여는 취업규칙, 근로기준법 등 노동관계법령에 따른다.

본 계약을 증명하기 위하여 계약서 2통을 작성, 서명 날인하여 각각 1통씩 보관한다.

20 년 월 일

사용자(갑) 단 체 명 :
대 표 자 : (인)
소 재 지 :

근로자(을) 성 명 : (인)
생년월일 :
주 소 :

판례 ▸ 포괄임금제 근로계약의 효력

사용자는 근로계약을 체결함에 있어서 근로자에 대하여 기본임금을 결정하고 이를 기초로 제 수당을 가산하여 이를 합산, 지급함이 원칙이라 할 것이나, 근로시간, 근로형태와 업무의 성질 등을 참작하여 계산의 편의와 직원의 근무의욕을 고취하는 뜻에서 기본임금을 미리 산정하지 아니한 채 제 수당을 합한 금액을 월급여액이나 일당임금으로 정하거나 매월 일정액을 제 수당으로 지급하는 내용의 이른바 포괄임금제에 의한 임금 지급계약을 체결한 경우에 그것이 근로자에게 불이익이 없고 제반 사정에 비추어 정당하다고 인정될 때는 이를 무효라고 할 수 없을 것인바,....(중략)....

주휴수당이나 연월차휴가수당이 구 근로기준법에서 정한 기간을 근로하였을 때 비로소 발생하는 것이라 할지라도 당사자 사이에 미리 그러한 소정기간의 근로를 전제로 하여 주휴수당이나 연월차휴가수당을 일당임금이나 매월 일정액에 포함하여 지급하는 것이 불가능한 것이 아니며, 포괄임금제란 각종 수당의 지급방법에 관한 것으로서 근로자의 연월차휴가권의 행사 여부와는 관계가 없으므로 포괄임금제가 근로자의 연월차휴가권을 박탈하는 것이라고 할 수도 없다.

그러나 원심 판결이 원고가 수령한 생산수당 속에 퇴직금까지 포함되어 있다고 본 것은 수긍할 수 없다. 구 근로기준법 제28조 제1항은 사용자에 대하여 '퇴직하는' 근로자에게 반드시 퇴직금을 지급할 수 있는 제도를 마련할 것을 규

정하고 있고, 퇴직금이란 퇴직이라는 근로관계의 종료를 요건으로 하여 비로소 발생하는 것으로 근로계약이 존속하는 한 퇴직금 지급의무는 발생할 여지가 없는 것이다. 따라서 매일 지급받는 일당임금 속에 퇴직금이란 명목으로 일정한 금원을 지급하였다고 하여도 그것은 구 근로기준법 제28조에서 정하는 퇴직금 지급으로서의 효력은 없다고 할 것이다.

(대법원 1998.3.24. 선고 96다24699 판결)

판례 ▸ 포괄임금제 유효요건

사용자는 근로계약을 체결함에 있어 기본임금을 결정하고 이를 기초로 하여 근로자가 실제로 근무한 시간에 따라 시간외근로 · 야간근로 · 휴일근로 등이 있으면 그에 상응하는 시간외근로수당 · 야간근로수당 · 휴일근로수당 등의 법정수당을 산정하여 지급함이 원칙이라 할 것이다.

이러한 원칙적인 지급방법은 근로시간 수의 산정을 전제로 한 것인데, 예외적으로 감시단속적 근로 등과 같이 근로시간, 근로형태와 업무의 성질을 고려할 때 근로시간의 산정이 어려운 것으로 인정되는 경우가 있을 수 있고, 이러한 경우에는 사용자와 근로자 사이에 기본임금을 미리 산정하지 아니한 채 법정수당까지 포함된 금액을 월급여액이나 일당임금으로 정하거나 기본임금을 미리 산정하면서도 법정 제 수당을 구분하지 아니한 채 일정액을 법정 제 수당으로 정하여 이를 근로시간 수에 상관없이 지급하기로 약정하는 내용의 이른바 포괄임금제에 의한 임금 지급계약을 체결하더라도 그것이 달리 근로자에게 불이익이 없고 여러 사정에 비추어 정당하다고 인정될 때에는 유효하다 할 것이다.

그러나 위와 같이 근로시간의 산정이 어려운 경우가 아니라면 달리 근로기준법상의 근로시간에 관한 규정을 그대로 적용할 수 없다고 볼 만한 특별한 사정이 없는 한 앞서 본 바와 같은 근로기준법상의 근로시간에 따른 임금지급의 원칙이 적용되어야 할 것이므로, 이러한 경우에도 근로시간 수에 상관없이 일정액을 법정수당으로 지급하는 내용의 이른바 포괄임금제 방식의 임금 지급계약을 체결하는 것은 그것이 근로기준법이 정한 근로시간에 관한 규제를 위반하는 이상 허용될 수 없다.

(대법원 2010.5.13. 선고 2008다6052 판결)

판례 ▸ 포괄임금제와 근로기준법의 강행성과 보충성

근로시간의 산정이 어려운 경우가 아니라면 근로기준법상의 근로시간에 관한 규정을 그대로 적용할 수 없다고 볼 만한 특별한 사정이 없는 한 근로기준법상

의 근로시간에 따른 임금지급의 원칙이 적용되어야 하므로, 이러한 경우에 포괄임금제 방식의 임금 지급계약을 체결한 때에는 그것이 근로기준법이 정한 기준에 따라 산정된 법정수당에 미달하면 그에 해당하는 포괄임금제에 의한 임금지급 계약 분은 근로자에게 불이익하여 무효라 할 것이고, 사용자는 근로기준법의 강행성과 보충성 원칙에 의하여 근로자에게 그 미달되는 법정수당을 지급할 의무가 있다.

(대법원 2016.9.8. 선고 2014도8873 판결)

⑥ 외국인근로자의 표준근로계약서

외국인근로자의 고용 등에 관한 법률에 적용을 받는 외국인근로자에 대하여는 동법에서 정한 표준근로계약에 따라 근로계약서를 작성하여야 한다.

이에 따라 외국인근로자에 대하여는 근로계약기간, 근무장소, 업무내용, 근무시간, 휴게시간, 휴일, 임금, 임금지급일 · 지급방법, 기숙사 제공 여부, 식사 제공 여부 등에 관한 사항을 서면 명시하여야 한다.

■ 외국인근로자의 고용 등에 관한 법률 시행규칙 [별지 제6호서식] 〈개정 2017. 2. 28.〉

표준근로계약서
Standard Labor Contract

(앞쪽)

아래 당사자는 다음과 같이 근로계약을 체결하고 이를 성실히 이행할 것을 약정한다.
The following parties to the contract agree to fully comply with the terms of the contract stated hereinafter.

사용자 Employer	업체명 Name of the enterprise	전화번호 Ph ne number
	소재지 Location of the enterprise	
	성명 Name of the employer	사업자등록번호(주민등록번호) Identification number
근로자 Employee	업체명 Name of the enterprise	생년월일 Birthdate
	본국주소 Address(Home Country)	
1. 근로계약 기간	–신규 또는 재입국자: (　　) 개월 –사업장 변경자:　년　월　일～　년　월　일 ＊ 수습기간: [　]활용(입국일부터 [　]1개월 [　]2개월 [　]3개월 [　]개월) [　]미활용 ※ 신규 또는 재입국자의 근로계약기간은 입국일부터 기산함(다만,「외국인근로자의 고용 등에 관한 법률」제18조의4제1항에 따라 재입국(성실재입국)한 경우는 입국하여 근로를 시작한 날부터 기산함).	

1. Term of Labor contract	– Newcomers or Re–entering employee: ( ) month(s) – Employee who changed workplace: from (YY/MM/DD) to (YY/MM/DD) ∗ Probation period: [ ] Included (for [ ] 1 month [ ] 2 months [ ] 3 months from entry date – or specify other: _____.), [ ] Not included ※ The employment term for newcomers and re–entering employees will begin on their date of arrival in Korea, while the employment of those who re–entered through the committed workers' system will commence on their first day of work as stipulated in Article 18–4 (1) of Act on Foreign Workers' Employment, etc.	
2. 근무장소	※ 근로자를 이 계약서에서 정한 장소 외에서 근로하게 해서는 안 됨	
2. Place of employment	※ The undersigned employee is not allowed to work apart from the contract enterprise.	
3. 업무내용	– 업종: – 사업내용: – 직무내용: (외국인근로자가 사업장에서 수행할 구체적인 업무를 반드시 기재)	
3. Description of work	– Industry: – Business description: – Job description: (Detailed duties and responsibilities of the employee must be stated)	
4. 근로시간	시 분 ~ 시 분 – 1일 평균 시간 외 근로시간: 시간(사업장 사정에 따라 변동 가능: 시간 이내) – 교대제 ([ ]2조 2교대, [ ]3조 3교대, [ ]4조 3교대, [ ]기타)	※ 가사사용인, 개인간병인의 경우에는 기재를 생략할 수 있음. ※ An employer of workers in domestic help, nursing can omit the working hours
4. Working hours	from ( ) to ( ) – average daily over time: hours (changeable depending on the condition of a company): up to hours) – shift system ([ ]2groups 2shifts, [ ]3groups 3shifts, [ ]4groups 3shifts, [ ]etc.)	
5. 휴게시간	1일 분	
5. Recess hours	( ) minutes per day	
6. 휴일	[ ]일요일 [ ]공휴일([ ]유급 [ ]무급) [ ]매주 토요일 [ ]격주 토요일, [ ]기타( )	
6. Holidays	[ ]Sunday [ ]Legal holiday([ ]Paid [ ]Unpaid) [ ]Every saturday [ ]Every other Saturday [ ]etc.( )	

210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

(뒤쪽)

7. 임금	1) [ ]시간급, [ ]일급, [ ]월급: 원 2) 상여금 및 수당: [ ]지급(상여금: 원, 수당: 원), [ ]미지급 ∗ 수습기간 중 임금 ( )원, 수습 시작일부터 3개월 이내 근무기간 ( )원 ∗ 근로시간에서 정한 시간을 넘는 연장근로에 대해 시간당 ( )원을 지급함. ※ 야간근로(당일 22:00~다음 날 06:00)에 대해서는 통상임금의 50%를 가산 임금으로 지급해야 함(상시근로자 4인 이하 사업장에는 해당되지 않음).
7. Payment	1) Wage: won / ([ ]Hour /[ ]Day /[ ]Month) 2) Bonus or extra pay: [ ]Paid, [ ]Unpaid If paid, (bonus: won, extra pay: won) ∗ Wage during probation period: ( )won, but for up to the first 3 months of probation period: ( ) won ∗ The employee will be paid at the overtime rate of ( ) won/hour. ※ A Night shift (from 10PM to 6AM on the next day) will be paid 50% more than the employee's regular rate of pay (This is not applicable to businesses with 4 or less employees).
8. 임금 지급일	매월 ( )일 또는 매주 ( )요일. 다만, 임금지급일이 공휴일인 경우에는 전날에 지급함.
8. Payment date	Every ( )th day of the month or every (day) of the week. If the payment day falls on a holiday, the payment will be made one day before the holiday.
9. 지급방법	[ ]직접 지급, [ ]통장 입금 ※ 사용자는 근로자 명의로 된 예금통장 및 도장을 관리해서는 안 됨.
9. Payment methods	[ ] In person, [ ] By direct deposit transfer into the employee's account ※ The employer will not retain the bank book and the seal of the employee.
10. 숙식제공	1) 숙박시설 제공 – 숙박시설 제공 여부: [ ]제공 [ ]미제공 제공 시, 숙박시설의 유형([ ]주택, [ ]고시원, [ ]오피스텔, [ ]숙박시설(여관, 호스텔, 펜션 등), [ ]컨테이너, [ ]조립식 패널, [ ]사업장 건물, 기타 주택 형태 시설( )) – 숙박시설 제공 시 근로자 부담 금액: 매월 원 2) 식사 제공 – 식사 제공 여부: 제공([ ]조식, [ ]중식, [ ]석식), [ ]미제공 – 식사 제공 시 근로자 부담 금액: 매월 원 ※ 근로자의 비용 부담 수준은 사용자와 근로자 간 협의(신규 또는 재입국자의 경우 입국 이후)에 따라 별도로 결정.
	1) Provision of accommodation – Provision of accommodation: [ ]Provided, [ ]Not provided (If provided, accommodation types: [ ]Detached houses, [ ]Goshiwans, [ ]Studio flats, [ ]Lodging facility (such as a motel, hostel, pension hotel, etc.), [ ]Container boxes, [ ]SIP panel constructions, [ ]Rooms within the business building – or specify other housing or boarding facilities _____.) – Cost of accommodation paid by employee: won/month 2) Provision of meals – Provision of meals: [ ]Provided([ ]breakfast, [ ]lunch, [ ]dinner),

1. Term of Labor contract	[ ] Not provided – Cost of meals paid by employee: won/month ※ The amount of costs paid by employee, will be determined by mutual consultation between the employer and employee (Newcomers and re-entering employees will consult with their employers after arrival in Korea).

11. 사용자와 근로자는 각자가 근로계약, 취업규칙, 단체협약을 지키고 성실하게 이행하여야 한다.

11. Both employees and employers shall comply with collective agreements, rules of employment, and terms of labor contracts and be obliged to fulfill them in good faith.

12. 이 계약에서 정하지 않은 사항은「근로기준법」에서 정하는 바에 따른다.

12. Other matters not regulated in this contract will follow provisions of the Labor Standards Act.

년 월 일

_____ (YY/MM/DD)

사용자: (서명 또는 인)

Employer: (signature)

근로자: (서명 또는 인)

Employee: (signature)

II

취업규칙 실무

II

취업규칙 실무

1. 취업규칙의 의의 및 작성 · 변경

(1) 취업규칙이란?

① 의의

취업규칙이란 근로계약 관계에 적용되는 근로조건이나 복무규율 등에 대하여 사용자가 일방적으로 작성하여 소속 근로자들에게 공통적으로 적용하는 규칙으로서 복무규정, 인사규정 등 그 명칭에 상관없이 복무규율과 임금 등 근로조건에 관한 준칙의 내용을 담고 있는 것은 취업규칙에 해당된다.

② 기재사항

취업규칙에는 근로기준법 제93조에 따라 사용자가 반드시 기재하여야 할 필요적 기재사항과 그 밖에 사용자가 임의로 기재할 수 있는 임의적 기재사항이 있다. 사용자는 법령이나 단체협약에 위배되지 않는 한 어떠한 사항도 취업규칙에 기재할 수 있으나, 다음 사항은 반드시 기재하여야 한다.

- 업무의 시작과 종료시각, 휴게시각, 휴일, 휴가 및 교대근로에 관한 사항
- 임금의 결정 · 계산 · 지급방법, 임금의 산정 기간 · 지급시기 및 승급에 관한 사항
- 가족수당의 계산 · 지급방법에 관한 사항
- 퇴직에 관한 사항

– 근로자퇴직급여 보장법 제4조에 따른 퇴직금, 상여 및 최저임금에 관한 사항
– 근로자의 식비, 작업용품 등의 부담에 관한 사항
– 근로자를 위한 교육시설에 관한 사항
– 출산전후휴가 · 육아휴직 등 근로자의 모성보호 및 일 · 가정 양립 지원에 관한 사항
– 안전과 보건에 관한 사항
– 성별 · 연령 · 사회적 신분 등의 특성에 따른 사업장 환경개선에 관한 사항
– 업무상과 업무 외의 재해부조에 관한 사항
– 직장 내 괴롭힘 예방 및 발생 시 조치 등에 관한 사항
– 표창과 제재에 관한 사항
– 그 밖에 해당 사업 또는 사업장의 근로자 전체에 적용될 사항

③ 구성

취업규칙은 법에 의한 필요적 기재사항과 규정 체계 등을 고려하여 다음과 같은 장으로 구성되는 것이 일반적이다.

제1장 총칙
: 취업규칙의 목적, 용어의 정의, 적용범위 등 취업규칙 체계상 필요한 사항을 규정함.

제2장 채용 및 근로계약
: 채용원칙, 전형방법, 채용 제한 사유, 채용 시 제출 서류, 근로계약 체결방법, 수습 및 시용기간 등 고용과 관련된 제반 사항을 규정함.

제3장 복무
: 복무의무, 출근 · 결근, 지각 · 조퇴 · 외출, 근로시간 중 공민권 행사시간 · 태아검진시간 · 육아시간 부여, 육아기 근로시간 단축, 출장, 비상시 출근, 신상변동 신고의무 등 근로 제공과 관련된 복무규율을 규정함.

제4장 인사
: 인사위원회의 구성 · 기능 및 운영방법, 배치 · 전직 · 승진 · 대기발령 등 인사이동의 원칙, 휴직사유 및 기간, 휴직기간의 처우, 복직, 육아휴직, 가족돌봄휴직 등 회사 인사권과 관련된 사항을 규정함.

제5장 근로조건
: 근무형태, 근로시간 및 휴게시간, 각종 근로시간 유연화제도, 연

장 · 야간 · 휴일근로 제한 및 보상, 휴일, 연차휴가 · 출산전후휴가 · 배우자 출산휴가 · 생리휴가 · 난임치료휴가 · 병가 · 가족돌봄휴가 · 경조휴가 등 근로자에게 공통적으로 적용될 근로시간 및 휴일 · 휴가 등의 근로조건에 관한 사항을 규정함.

제6장 임금

: 임금 결정의 원칙, 구성항목, 계산 및 지급방법, 비상시 지급 및 휴업수당 등 근로조건 중 가장 중요한 임금에 관한 사항을 규정함.

제7장 퇴직 · 해고 등

: 퇴직사유 및 시기, 사직의 절차, 정년 및 재고용, 해고 사유 및 시기 제한, 해고 예고 및 서면 통지 등 퇴직에 관련된 사항을 규정함.

제8장 퇴직급여

: 퇴직급여제도의 설정, 퇴직금 및 퇴직연금제도의 운영 등 퇴직 시 지급되는 퇴직급여에 관한 사항을 규정함.

제9장 표창 및 징계

: 표창대상, 징계사유, 징계종류, 징계절차 등 근로자의 사기 진작을 위한 표창 및 사업장 질서유지를 위한 징계에 관한 사항을 규정함.

제10장 교육 및 직장 내 성희롱 · 괴롭힘 예방

: 직무교육, 장애인인식개선교육, 사외위탁교육, 직장 내 성희롱 예방교육 및 성희롱 발생 시 조치사항, 직장 내 괴롭힘 금지 및 직장 내 괴롭힘 발생 시 조치 등 직무능력 향상과 안전한 근무환경 조성을 위해 실시하는 각종 교육훈련과 조치에 관한 사항을 규정함.

제11장 안전보건

: 사업주의 안전보건상의 의무, 산업안전보건법령의 요지 게시 및 안전보건표지 부착, 관리감독자의 의무, 안전보건교육, 건강진단, 질병자의 취업 제한 등 사업장 내에서 발생할 수 있는 위험 및 건강장해를 예방하기 위한 안전보건에 관한 사항을 규정함.

제12장 재해보상

: 산업재해에 대한 보상, 업무 외 재해에 대한 사업주 책임 등 재해보상에 관한 사항을 규정함.

제13장 복리후생

: 복리후생시설 운영, 체육문예활동 지원, 경조금 지급, 식사 제공, 재해부조 등 근로자의 사기 진작을 위해 행해지는 각종 복리후생제도에 관한 사항을 규정함.

보칙

: 취업규칙의 비치, 변경절차 등에 관한 사항을 규정함.

부칙

: 시행일, 경과조치 등에 관한 사항을 규정함.

(2) 취업규칙의 작성 · 신고

① 작성 · 신고의무

상시 10인 이상의 근로자를 사용하는 사용자는 법소정의 필요적 기재사항을 기재한 취업규칙을 작성하여 노동부장관에게 신고하여야 하며, 이를 위반하는 경우 500만원 이하의 과태료에 처해진다.

여기서 상시 10인 이상의 근로자를 사용한다라고 함은 근로기준법의 전부 또는 일부를 적용받는 근로자가 상태적으로 보아 10인 이상인 경우를 의미하는 것으로 해당 사업 또는 사업장에서 법 적용 사유 발생일 전 1개월(사업이 성립한 날부터 1개월 미만인 경우에는 그 사업이 성립한 날 이후의 기간을 말한다) 동안 사용한 근로자의 연인원을 같은 기간 중의 가동일수로 나누어 산정한다. 다만, 그 결과가 상시 10인 미만인 경우에도 산정기간에 속하는 일별로 근로자 수를 파악하였을 때 법 적용 기준에 미달한 일수가 2분의 1 미만인 경우에는 취업규칙 작성 의무가 있는 반면, 상시 10인 이상인 경우라 하더라도 산정 기간에 속하는 일별로 근로자 수를 파악하였을 때 법 적용 기준에 미달한 일수가 2분의 1 이상인 경우에는 취업규칙 작성 의무가 없다.

취업규칙 작성의 장소적 기준은 사업장 단위로 보아야 하지만 사업의 종류에 따라 수개의 사업장이 동질성을 가지고 있는 경우에는 두 개 이상의 사업장에서 사용하는 근로자가 10인 이상인 경우에도 작성 의무를 갖는다.

하나의 사업장이라고 하더라도 근로기준법 제5조 균등처우와 기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률 제8조 차별적 처우의 금지에 저촉되지 않는다면 직종, 고용형태별 등에 따라 별도의 취업규칙을 작성할 수도 있고, 하나의 사업에 수개의 사업장이 있는 경우 모든 사업장에 적용할 통일된 취업규칙을 작성할 수도 있다.

② 작성 · 신고의 절차

취업규칙의 작성 · 변경에 관한 권한은 원칙적으로 사용자에게 있으므로

단체협약 또는 노사협의회에서 다른 정함이 없는 한 사용자 단독으로 작성하고 변경할 수 있다. 다만, 취업규칙이 근로자의 근로조건에 직접 영향을 미치는 규범이기 때문에 근로기준법 제94조에서는 그 작성 또는 변경에 있어 근로자대표의 의견 청취 또는 동의를 요구(위반 시 500만원 이하의 벌금)하고 있다.

따라서, 사용자가 취업규칙을 작성 · 신고하고자 한다면 우선 사용자가 취업규칙을 작성하여 노동조합 또는 근로자에게 제시하고 근로자 과반수로 조직된 노동조합이 있는 경우에는 그 노동조합, 근로자 과반수로 조직된 노동조합이 없는 경우에는 근로자 과반수(이하 "근로자대표"라 한다)의 의견을 들은 후 그 의견을 적은 서면을 첨부하여 노동부장관에게 신고하여야 한다.(별지 취업규칙(변경)신고서, 취업규칙 의견서 참조)

(3) 취업규칙의 변경

① 변경의 절차

취업규칙의 작성 · 변경에 관한 권한은 원칙적으로 사용자에 있으므로, 취업규칙의 변경은 사용자에 의해 일방적으로 이루어질 수 있다. 다만, 그 변경은 근로자의 근로조건의 변동, 특히 불이익 변경은 근로조건의 저하를 초래하므로, 근로자대표의 의견 청취 또는 동의를 받아 노동부장관에게 신고하여야 한다.

따라서, 사용자가 취업규칙을 변경하고자 하는 경우 취업규칙 변경안을 노동조합 또는 근로자에게 제시하여 불이익하지 않은 변경에는 근로자대표의 의견을 듣고, 불이익한 변경에는 근로자대표의 동의를 받아 그 의견 또는 동의 여부를 적은 서면을 첨부하여 노동부장관에게 신고하여야 한다.(별지 취업규칙(변경)신고서, 취업규칙 동의서 참조)

② 불이익 변경과 근로자 동의

통상근무를 하여 온 특정 직종 근로자를 교대제 근무자로 변경할 경우, 인사고과에 따라 임금이 삭감될 수도 있는 형태의 연봉제를 도입할 경우 등은 불이익 변경에 해당하며, 일부 근로자에게 유리하고 일부 근로자에게 불이익한 경우에도 전체적으로 보아 불이익 변경으로 본다. 이러한 불이익 여부의 판단 시점은 취업규칙의 변경이 이루어진 시점이다.

불이익 변경 시 근로자대표의 동의는 해당 사업장에 근로자의 과반수

로 조직된 노동조합이 있는 경우에는 그 노동조합, 근로자의 과반수로 조직된 노동조합이 없는 경우에는 근로자들의 집단적 의사결정방법(회의, 기타 이에 준하는 방법 등)에 의한 근로자 과반수의 동의를 얻어야 한다. 회람 형식의 동의서에 개별적으로 동의의 내용을 기재하거나 노사협의회에서 근로자위원의 동의가 있다고 하여 근로자 과반수의 동의가 있었다고 할 수는 없다.

일부 직종 또는 고용형태에만 적용되는 취업규칙 변경이 불이익할 경우 그 적용을 받는 근로자 과반수의 동의를 얻는 외에 그 외의 근로자 과반수나 노동조합의 의견도 청취하여야 한다.

(4) 취업규칙의 효력

① 효력 발생 시기와 범위

취업규칙을 작성 · 변경할 권한은 기본적으로 사용자에게 있으나, 사용자는 각 사업장에 취업규칙을 게시 또는 비치하여 근로자에게 주지시킬 의무가 있으므로, 취업규칙은 이러한 주지 상태가 되면 그 효력이 발생한다. 이 경우 취업규칙에 효력 발생 시기에 대한 명문 규정이 별도로 있으면 그에 따른다.

물론, 사용자는 취업규칙을 작성할 때 근로자대표의 의견 청취 또는 동의 등의 절차를 거쳐야 하나, 이러한 절차를 거치지 아니하였다고 하여 취업규칙의 효력이 없다고 할 수는 없다. (대법원 1989.05.09. 선고 88다카4277 판결)

따라서, 사용자가 일방적으로 취업규칙을 작성 또는 변경하면서 근로자대표의 의견 청취 또는 동의 등의 절차를 거치지 않았다고 하더라도 법규적 효력을 가진 취업규칙은 사용자에 의해 작성 또는 변경된 취업규칙이다. 다만, 불이익 변경의 경우 변경 후의 취업 근로자와 달리 그 변경으로 기득이익이 침해되는 기존 근로자에 대해서는 종전 취업규칙이 적용되며 (대법원 전원합의체 1992.12.22. 선고 91다45165 판결, 대법원 1996.12.23. 선고 95다32631 판결), 불이익 변경이라 해도 사회통념상 합리성이 있다고 인정되는 경우에는 기존 근로자에 대하여도 변경된 취업규칙이 적용된다. (대법원 2001.01.05. 선고 99다70846 판결)

취업규칙은 원칙적으로 사업 또는 사업장 단위의 모든 근로자에게 적용되며, 취업규칙 시행 당시에 근무하고 있는 근로자에게만 적용되는 것이지 이미 퇴직한 근로자에게까지 소급 적용되지 않는다.(대법원 1991.4.9.

선고 90다16245 판결) 일부 근로자에 대한 특별대우를 하고자 할 때에는 취업규칙에서 특별규정을 두거나 또는 그들에게 적용되는 다른 취업규칙을 작성하여야 한다.

② 취업규칙과 법령 · 단체협약 및 근로계약과의 관계

취업규칙은 법령 또는 해당 사업이나 사업장에 대하여 적용되는 단체협약에 반할 수 없으며, 취업규칙이 법령 또는 단체협약에 저촉되는 경우 고용노동부장관은 이의 변경을 명할 수 있다.

취업규칙에 정한 기준에 미달하는 근로조건을 정한 근로계약은 그 부분에 관하여는 무효로 하며, 이 경우 무효로 된 부분은 취업규칙에 정한 기준에 의한다.

단체협약에 정한 기준에 위반하는 취업규칙 또는 근로계약의 부분은 무효로 하며, 근로계약에 규정되지 아니하거나 무효로 된 부분은 단체협약에 정한 기준에 의한다.

근로조건의 기준을 정하는 것에는 법령, 단체협약, 취업규칙, 근로계약이 있으며, 일반적인 우선순위는 법령, 단체협약, 취업규칙, 근로계약 순이나, 이러한 우선순위에 관계없이 근로자에게 유리한 조건이 우선하여 적용되며, 단체협약과 취업규칙 또는 근로계약에 있어서는 단체협약의 기준이 우선적으로 적용된다.

2. 취업규칙 표준안 해설

제1장 총 칙

제1조(정의) 이 규칙은 ○○주식회사(이하 "회사"라 한다)에서 근로하는 사원의 채용 · 복무 및 근로조건에 관한 사항을 정함으로써 회사 발전과 사원의 기본적 생활을 향상시킴을 목적으로 한다.

[해 설]

모든 법이나 규정은 그 체계상 제1조에 법 또는 규정의 목적을 명시하고 있다. 이에 따라 취업규칙 역시 제1조에 그 목적을 명시하는 것이 바람직하

다. 취업규칙이란 사원의 채용과 복무 및 근로조건에 관한 사항을 규정하는 회사규정을 의미하므로, 취업규칙은 사원의 채용과 복무 및 근로조건에 관한 사항을 정함으로써 회사 발전과 사원의 기본적 생활을 향상시키는 것에 그 목적이 있다고 할 수 있다.

제2조(정의) 이 규칙에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "사원"이란 제2장에서 정한 채용 절차에 의하여 채용된 자로서 기간제 사원, 단시간 사원, 일용직 사원 등을 포함한다.
2. "기간제 사원"이란 기간의 정함이 있는 근로계약을 체결한 사원을 말한다.
3. "단시간 사원"이란 1주 동안의 소정근로시간이 그 사업장에서 같은 종류의 업무에 종사하는 통상근로 사원의 1주 동안의 소정근로시간에 비하여 짧은 사원을 말한다.
4. "일용직 사원"이란 그날 채용되어 당일에 근로계약이 해지되는 사원을 말한다.
5. "통상임금"이란 정기적이고 일률적으로 소정근로 또는 총 근로에 대하여 지급하기로 사전에 정하여진 고정임금을 말한다.
6. "평균임금"이란 이를 산정하여야 할 사유가 발생한 이전 3개월(취업기간이 3개월 미만인 경우 그 기간) 동안에 그 사원에 지급된 임금의 총액을 그 기간의 총일수로 나눈 금액을 말한다. 다만, 그 금액이 통상임금보다 적으면 그 통상임금액을 평균임금으로 한다.

[관련 규정]

기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률 제2조(정의)

이 법에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "기간제근로자"라 함은 기간의 정함이 있는 근로계약(이하 "기간제근로계약"이라 한다)을 체결한 근로자를 말한다.
2. "단시간근로자"라 함은 「근로기준법」 제2조의 단시간근로자를 말한다.
3. "차별적 처우"라 함은 다음 각 목의 사항에 있어서 합리적인 이유 없이 불리하게 처우하는 것을 말한다.
   가. 「근로기준법」 제2조제1항제5호에 따른 임금
   나. 정기상여금, 명절상여금 등 정기적으로 지급되는 상여금
   다. 경영성과에 따른 성과금

라. 그 밖에 근로조건 및 복리후생 등에 관한 사항

근로기준법 제2조(정의)

① 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

6. "평균임금"이란 이를 산정하여야 할 사유가 발생한 날 이전 3개월 동안에 그 근로자에게 지급된 임금의 총액을 그 기간의 총일수로 나눈 금액을 말한다. 근로자가 취업한 후 3개월 미만인 경우도 이에 준한다.

9. "단시간근로자"란 1주 동안의 소정근로시간이 그 사업장에서 같은 종류의 업무에 종사하는 통상근로자의 1주 동안의 소정근로시간에 비하여 짧은 근로자를 말한다.

② 제1항제6호에 따라 산출된 금액이 그 근로자의 통상임금보다 적으면 그 통상임금액을 평균임금으로 한다.

근로기준법 시행령 제6조(통상임금)

① 법과 이 영에서 "통상임금"이란 근로자에게 정기적이고 일률적으로 소정(所定)근로 또는 총 근로에 대하여 지급하기로 정한 시간급 금액, 일급 금액, 주급 금액, 월급 금액 또는 도급 금액을 말한다.

[해 설]

제1조에서 취업규칙의 목적을 제시하였다면 제2조에서 취업규칙에서 사용되는 용어에 관해 정의를 내리는 것이 일반적이다. 이는 사용되는 용어의 정의를 명확히 함으로써 취업규칙을 적용함에 있어 그 혼란을 최소화하기 위한 것이다.

취업규칙과 관계 법령의 적용 관계를 명확히 하기 위해서는 취업규칙에 사용되는 용어는 가급적 근로기준법 등에서 정한 용어의 정의를 그대로 사용하는 것이 바람직하다.

제3조(적용 범위)

① 사원의 복무 및 근로조건에 관하여 법령, 단체협약, 근로계약, 그 밖에 회사규정에 별도로 정함이 있는 경우를 제외하고는 이 규칙이 정하는 바에 의한다.

② 제9조 내지 제10조의 수습 · 시용기간에 관한 규정, 제27조 중 승진에 관한 사항 및 제4장제3절 휴직 및 복직에 관한 규정(육아휴직, 가족돌봄휴직에 관한 규정 제외)은 기간제 사원 및 단시간 사원에게는 적용하지 않는다.

③ 제5장제2절 휴일 및 휴가에 관한 규정(근로자의 날, 공휴일, 출산전후휴가, 배우자 출산휴가, 생리휴가, 난임치료휴가 및 가족돌봄휴가에 관한 규정 제외), 제8장 퇴직급여에 관한 규정, 제13장 복리후생에 관한 규정은 4주 동안을 평균하여 1주 동안의 소정근로시간이 15시간 미만인 단시간 사원에게는 적용하지 않는다.

④ 제5조 전형에 관한 규정, 제7조 채용서류에 관한 규정, 제9조 내지 제10조의 수습 · 시용기간에 관한 규정, 제27조 중 승진에 관한 사항, 제4장제3절 휴직 및 복직에 관한 규정, 제5장제2절 휴일 및 휴가에 관한 규정, 제57조 임금의 구성항목에 관한 규정, 제60조 휴업수당에 관한 규정, 제63조 퇴직신고에 관한 규정, 제64조 정년에 관한 규정, 제13장 복리후생에 관한 규정은 일용직 사원에게는 적용하지 않는다.

[관련 규정]

기기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률 제8조(차별적 처우의 금지)

① 사용자는 기간제근로자임을 이유로 해당 사업 또는 사업장에서 동종 또는 유사한 업무에 종사하는 기간의 정함이 없는 근로계약을 체결한 근로자에 비하여 차별적 처우를 하여서는 아니 된다.

② 사용자는 단시간근로자임을 이유로 해당 사업 또는 사업장의 동종 또는 유사한 업무에 종사하는 통상근로자에 비하여 차별적 처우를 하여서는 아니 된다.

기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률 제9조(차별적 처우의 시정신청)

① 기간제근로자 또는 단시간근로자는 차별적 처우를 받은 경우 「노동위원회법」 제1조의 규정에 따른 노동위원회(이하 "노동위원회"라 한다)에 그 시정을 신청할 수 있다. 다만, 차별적 처우가 있은 날(계속되는 차별적 처우는 그 종료일)부터 3월이 경과한 때에는 그러하지 아니하다.

② 기간제근로자 또는 단시간근로자가 제1항의 규정에 따른 시정신청을 하는 때에는 차별적 처우의 내용을 구체적으로 명시하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 규정에 따른 시정신청의 절차 · 방법 등에 관하여 필요한 사항은 「노동위원회법」 제2조제1항의 규정에 따른 중앙노동위원회(이하 "중앙노동위원회"라 한다)가 따로 정한다.

④ 제8조 및 제1항 내지 제3항과 관련한 분쟁에 있어서 입증 책임은 사용자가 부담한다.

[해 설]

제1조에서 취업규칙의 목적을 제시하고 제2조에서 사용되는 용어를 정의하였다면 제3조에서는 취업규칙이 적용되는 범위를 명시하는 것이 일반적이다. 취업규칙의 적용 범위에는 관련 법령, 단체협약, 근로계약, 그 밖에 회사규정과의 적용 관계에 관한 사항과 기간제, 단시간제, 일용제 등 고용형태별 각 규정의 적용 여부에 관한 사항이 있다.

특히, 고용형태별로 실제 근로조건에 차이를 두고자 한다면 취업규칙에 이를 별도로 명시하여야 한다. 만일 이를 명시하지 않은 채 개별 근로계약만을 체결하는 경우 "유리한 조건의 우선적용 원칙"에 따라 개별 근로계약보다 유리한 취업규칙의 규정이 우선 적용될 수 있음에 유의하여야 한다.

기간제 또는 단시간근로자임을 이유로 정규직 사원에 비하여 근로조건에 차별을 두는 것은 금지되고, 노동위원회의 차별 시정신청의 대상이 될 수 있으므로, 고용형태별로 근로조건의 차이를 두고자 하는 경우 사회통념상 합리적인 이유가 있어야 한다.

수습기간(또는 시용기간)에 관한 사항, 승진에 관한 사항, 휴직 및 복직에 관한 사항은 정규직을 제외한 기간제 및 단시간 사원에 대하여 이를 적용하지 않는 것이 일반적이다. 다만, 육아휴직과 가족돌봄휴직은 관련 법에 의하여 고용형태에 상관없이 모든 근로자에게 적용된다.

4주간을 평균하여 1주간의 소정근로시간이 15시간 미만인 단시간근로자에 대하여는 근로기준법에 의해 주휴일, 연차휴가 및 퇴직급여에 관한 규정의 적용이 배제될 수 있으므로, 사업장 실정에 따라 관련 규정의 적용 여부를 정하도록 한다. 근로시간이 현저히 짧은 단시간근로자에 대하여는 근로자의 날과 법정공휴일을 제외한 휴일과 모성보호휴가 및 가족돌봄휴가를 제외한 휴가, 퇴직급여, 복리후생에 관한 사항을 적용하지 않는 것이 일반적이다.

일용근로자는 그날 채용이 되어 당일에 근로계약이 해지되는 자로서 그 성격상 전형 또는 채용서류, 수습 또는 시용기간, 승진, 휴직 및 복직, 휴일 및 휴가, 임금의 구성항목, 휴업수당, 상여금, 퇴직신고, 정년, 복리후생에 관한 사항이 적용되지 않는 것이 일반적이다.

[잘못된 사례]

취업규칙의 인적 적용 범위를 불분명하게 한 경우

제3조(적용 범위)

① (생략)

② 이 규칙은 취업에 관하여 따로 정한 사항을 제외하고는 회사에 근무하는 전 사원에게 적용된다. 다만, 기간제근로자나 단시간근로자 또는 일용직 근로자의 경우에는 별도의 정함에 의한다.

직종 또는 고용형태별로 근로조건을 달리하고자 하는 경우 취업규칙에서 특별규정을 두거나 또는 그들에게 적용되는 다른 취업규칙을 작성하여야 한다. 따라서, 취업규칙에 "기간제근로자나 단시간근로자에 대하여는 별도의 정함에 의한다"고 명시해놓고 실제로는 별도의 규정이 존재하지 않는 경우 정규직의 취업규칙이 그대로 적용된다.

제2장 채용 및 근로계약

제4조(채용 원칙)

① 사원의 채용은 공개채용을 원칙으로 한다. 다만, 필요한 경우에 한하여 대표이사의 결정으로 특별채용할 수 있다.

② 회사는 사원의 모집 및 채용에 있어서 합리적인 이유 없이 성별, 연령, 신앙, 사회적 신분, 출신지역, 학력, 출신학교, 혼인 · 임신 또는 병력(病歷), 신체조건 및 국적 등에 의한 차별을 하지 않는다. 이 경우 직무의 성격에 비추어 특정 성 또는 연령 기준이 불가피하게 요구되거나 현존하는 차별을 해소하기 위하여 특정 성 또는 연령을 우대하는 조치를 취하는 것은 차별로 보지 않는다.

[관련 규정]

남녀고용평등과 일 · 가정 양립 지원에 관한 법률 제7조(모집과 채용)

① 사업주는 근로자를 모집하거나 채용할 때 남녀를 차별하여서는 아니 된다.

② 사업주는 여성 근로자를 모집 · 채용할 때 그 직무의 수행에 필요하지 아니한 용모 · 키 · 체중 등의 신체적 조건, 미혼 조건, 그 밖에 고용노동부령으로 정하는 조건을 제시하거나 요구하여서는 아니 된다.

고용정책 기본법 제7조(취업기회의 균등한 보장)

① 사업주는 근로자를 모집 · 채용할 때 합리적인 이유 없이 성별, 신

앙, 연령, 신체조건, 사회적 신분, 출신지역, 학력, 출신학교, 혼인 · 임신 또는 병력(病歷) 등(이하 "성별등"이라 한다)을 이유로 차별을 하여서는 아니 되며, 균등한 취업기회를 보장하여야 한다.

고용상 연령차별금지 및 고령자고용촉진에 관한 법률 제4조의4(모집 · 채용 등에서의 연령차별금지)

① 사업주는 다음 각 호의 분야에서 합리적인 이유 없이 연령을 이유로 근로자 또는 근로자가 되려는 자를 차별하여서는 아니 된다.

1. 모집 · 채용

② 제1항을 적용할 때 합리적인 이유 없이 연령 외의 기준을 적용하여 특정 연령집단에 특히 불리한 결과를 초래하는 경우에는 연령차별로 본다.

고용상 연령차별금지 및 고령자고용촉진에 관한 법률 제4조의5(차별금지의 예외)

다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제4조의4에 따른 연령차별로 보지 아니한다.

1. 직무의 성격에 비추어 특정 연령 기준이 불가피하게 요구되는 경우
2. 근속기간의 차이를 고려하여 임금이나 임금 외의 금품과 복리후생에서 합리적인 차등을 두는 경우
3. 이 법이나 다른 법률에 따라 근로계약, 취업규칙, 단체협약 등에서 정년을 설정하는 경우
4. 이 법이나 다른 법률에 따라 특정 연령집단의 고용유지 · 촉진을 위한 지원조치를 하는 경우

장애인 고용촉진 및 직업재활법 제5조(사업주의 책임)

② 사업주는 장애인의 고용에 관한 정부의 시책에 협조하여야 하고, 장애인이 가진 능력을 정당하게 평가하여 고용의 기회를 제공함과 동시에 적정한 고용관리를 할 의무를 가진다.

② 사업주는 근로자가 장애인이라는 이유로 채용 · 승진 · 전보 및 교육훈련 등 인사관리상의 차별대우를 하여서는 아니 된다.

[해 설]

어떠한 자를 어떠한 방법으로 채용할 것인지를 정하는 것은 회사의 고유권한에 해당하나, 모집 및 채용과정에서 합리적인 이유 없이 성별, 연령, 신앙, 사회적 신분, 출신지역, 학력, 출신학교, 혼인 · 임신 또는 병력, 신체조건 및 국적 등을 이유로 차별을 하여서는 아니 되며, 특히, 남녀의 성별

을 이유로 차별을 하는 경우 500만원 이하 벌금에 처해진다. 따라서, 법의 취지를 명확히 하고 이를 확인하기 위하여 모집 및 채용에 있어서 합리적인 이유 없는 차별금지를 취업규칙에 명문화할 필요가 있다.

모집 및 채용 광고 시 남성(여성)만을 대상으로 하거나 "남성(여성) 환영"으로 표시하는 등 특정 성을 배제하는 경우, 직종별로 남녀를 분리 모집하거나 모집인원수를 남녀에게 달리 정하는 경우, 학력 · 경력 등 자격이 같음에도 불구하고 여성을 남성보다 낮은 직급 또는 직위에 채용하거나 여성을 남성보다 불리한 고용형태로 채용하는 경우, 직무수행상 필요하지 않은 용모, 키, 체중 등의 채용조건을 부과하는 경우, 채용시험 등에서 여성 · 남성을 다르게 적용하는 경우 남녀차별로 보므로 이에 유념하여야 한다.

다만, 예술 · 예능 분야에서 신체적 특성 또는 역할이 그 분야의 핵심적인 요소가 되어 어느 한 성만을 고용해야 하는 등 직무의 성격에 비추어 특정 성이 불가피하게 요구되는 경우, 성비를 맞추고자 구인정보를 한 성에게 유리하게 제공하거나 채용할당제 · 채용 시 가산점을 부여하는 등 현존하는 차별을 해소하기 위하여 특정 성을 우대하는 조치를 취하는 것은 합리적인 이유가 있는 것으로 본다.

제5조(전형)

① 회사에 입사를 지원하는 자는 다음 각 호의 서류를 제출하여 전형을 받아야 한다.

1. 자필이력서 1통
2. 자기소개서 1통

② 전항의 이력서에는 1개월 이상의 경력을 빠짐없이 기록하여야 한다. 학력, 경력 등에 허위의 기재가 있는 경우에는 입사완료 후에도 그 채용이 취소될 수 있다.

③ 사원이 될 자는 회사에서 실시하는 신체검사 및 적성검사에 합격하여야 한다. 다만, 해당 연도 중에 건강진단을 받은 경우 그 결과가 기재된 서류를 제출하여 신체검사에 갈음할 수 있다.

[관련 규정]

채용절차의 공정화에 관한 법률 제4조의3(출신지역 등 개인정보 요구 금지)

구인자는 구직자에 대하여 그 직무의 수행에 필요하지 아니한 다음 각 호의 정보를 기초심사자료에 기재하도록 요구하거나 입증자료로 수집하여서는 아니 된다.

1. 구직자 본인의 용모 · 키 · 체중 등의 신체적 조건
2. 구직자 본인의 출신지역 · 혼인여부 · 재산
3. 구직자 본인의 직계 존비속 및 형제자매의 학력 · 직업 · 재산

[해 설]

합리적인 이유 없는 차별금지(제4조 제2항) 및 개인 정보보호 원칙에 따라 입사지원 시 제출 서류는 최소한도로 하고 채용이 결정된 이후 필요한 서류를 제출받도록 한다. 다만, 허위 기재 시 채용이 취소될 수 있음을 취업규칙에 명시하는 것이 바람직하다.

참고로, 입사지원서에 성별을 인식할 수 있는 사진 부착(수험표로 사용 시 사진 부착 가능)이나 주민등록 앞 · 뒷자리 번호 기재가 이루어지지 않도록 하며, 합리적 이유 없이 용모 · 키 · 체중 등의 신체적 조건, 출신지역 · 혼인여부 · 재산, 직계 존비속 및 형제자매의 학력 · 직업 · 재산, 임신 또는 출산여부 · 종교 · 연령 등의 기재를 요구하여서는 아니 된다.

신체검사 또는 적성검사를 실시하여 최종 합격 여부를 결정하는 경우 이에 관해 취업규칙에 명시하도록 한다. 이 경우 그 검사에 필요한 비용은 회사가 부담하며, 해당 연도 중에 건강진단을 받은 경우 그 건강진단서로 신체검사를 갈음할 수 있도록 한다.

제6조(채용의 제한 및 취소) 회사는 다음 각 호 1에 해당하는 자를 채용하지 않는다. 사원으로 채용된 후 그 사실을 발견한 경우 채용을 취소할 수 있다.

1. 정신질환자, 전염병환자, 약물중독자 기타 회사업무에 부적합한 신체 및 정신 장애가 있다고 판단되는 자
2. 피성년후견인 · 피한정후견인
3. 금고 이상의 실형을 선고받고 그 집행이 종료되거나 집행을 받지 않기로 확정된 후 2년이 경과되지 아니한 자
5. 금고 이상의 형의 선고유예기간 중이거나 형의 집행유예기간 중에 있는 자
6. 법원의 판결 또는 법률에 의하여 자격이 정지 또는 상실된 자

[해 설]

사원으로서 회사가 필요로 하는 근로를 제공하기 어렵거나 부적당하다고 판단되는 자에 대해서는 취업규칙에서 그 기준을 정하여 채용을 제한하는

것이 바람직하며, 모집 및 채용 시 채용 제한 사유를 제시하도록 한다.

제7조(채용서류) 채용이 결정된 자는 다음 각 호의 서류를 채용 결정일로부터 (14)일 이내에 제출하여야 하며, 동 기한 내 서류를 제출하지 않을 경우 그 채용은 취소될 수 있다. 다만, 부득이한 사정이 있어 사전승인을 받은 경우에 제출기한을 연장할 수 있다.

1. 주민등록등본 1통
2. 최종학교 졸업증명서 1통
3. 면허 또는 자격증 사본(해당자에 한함) 1통
4. 경력증명서(경력사원에 한함) 1통
5. 신원증명서 또는 신원보증보험증권(해당자에 한함) 1통
6. 전 직장 원천징수영수증(경력사원에 한함) 1통
7. 기타 회사가 필요하여 요구하는 서류

[해 설]

채용이 결정된 자에 대해서는 이력서에 기재된 학력 또는 경력 등을 확인하기 위한 서류 및 회사 인사노무관리에 필요한 서류를 제출받도록 하며, 이때 제출할 서류를 취업규칙에 명시하도록 한다.

향후 분쟁에 대비하여 기한 내 서류 제출을 하지 않거나 학력 또는 경력 등에 허위 기재가 있는 경우 채용이 취소될 수 있음을 취업규칙에 명시하는 것이 바람직하다. 이 경우 서류 제출기한은 사업장 상황에 맞춰 달리 정할 수 있으나, 서류를 준비할 수 있는 충분한 시간을 부여하여야 한다.

신원증명서 또는 신원보증보험증권은 사원이 업무 중 과실로 회사에 손실을 끼쳤을 경우 그에 대한 손해배상 채권을 확보하기 위하여 제출토록 하는 서류이다. 종전에는 연대보증인을 세우는 신원증명서를 제출토록 하는 회사가 많았으나, 최근에는 보험회사에 신원보증보험에 가입하여 그 증권을 제출토록 하는 회사가 늘어나고 있다. 신원증명서상 연대보증인의 재산세 납부 실적 또는 신원보증보험 가입금액은 담당업무 또는 직책 등을 고려하여 별도로 정해놓도록 한다.

제8조(근로계약)

① 회사는 채용이 확정된 자와 서면으로 근로계약을 체결하고, 해당자에게 근

로계약서 사본 1부를 내어준다.

② 회사는 근로계약 체결 또는 변경 시 사원에게 임금, 소정근로시간, 휴일, 연차 유급휴가, 취업의 장소와 종사하여야 할 업무에 관한 사항, 근로기준법 제93조제1호부터 제12호까지의 규정(취업규칙의 작성 · 신고사항)에서 정한 사항, 근로기준법 제10장의 기숙사에 관한 사항(기숙사가 있는 경우에 한함)을 명확히 제시한다.

③ 회사는 제2항의 내용 중 임금의 구성항목 · 계산방법 · 지급방법, 소정근로시간, 휴일, 연차 유급휴가에 관한 사항을 서면으로 명확히 제시한다. 다만, 기간제 또는 단시간 사원에게는 근로계약기간에 관한 사항, 근로시간 · 휴게에 관한 사항, 임금의 구성항목 · 계산방법 및 지불방법에 관한 사항, 휴일 · 휴가에 관한 사항, 취업의 장소와 종사하여야 할 업무에 관한 사항, 근로일 및 근로일별 근로시간에 관한 사항(단시간 사원에 한함)을 서면으로 명확히 제시한다.

④ 회사는 근로계약 체결 시 제2항 및 제3항의 사항이 적시된 취업규칙을 제시하거나 교부함으로써 제2항의 명시 및 제3항의 서면 명시를 대신할 수 있다.

⑤ 외국인근로자의 고용 등에 관한 법률의 적용을 받는 외국인 사원에 대하여는 동 법률이 정하는 표준근로계약서를 사용하여 근로계약을 체결한다.

⑥ 회사는 근로계약 불이행에 대한 위약금 또는 손해배상액을 예정하는 계약을 체결하지 못한다.

⑦ 제3항의 서면 명시 사항이 변경된 경우 회사는 이를 서면으로 교부하여야 한다. 다만, 법령, 단체협약 또는 취업규칙의 변경 등으로 인한 변경이 있는 경우에는 사원의 요구가 있으면 교부한다.

[관련 규정]

근로기준법 제17조(근로조건의 명시)

① 사용자는 근로계약을 체결할 때 근로자에게 다음 각 호의 사항을 명시하여야 한다. 근로계약 체결 후 다음 각 호의 사항을 변경하는 경우에도 또한 같다.

1. 임금
2. 소정근로시간
3. 제55조에 따른 휴일
4. 제60조에 따른 연차 유급휴가
5. 그 밖에 대통령령으로 정하는 근로조건

② 사용자는 제1항제1호와 관련한 임금의 구성항목 · 계산방법 · 지급

방법 및 제2호부터 제4호까지의 사항이 명시된 서면을 근로자에게 교부하여야 한다. 다만, 본문에 따른 사항이 단체협약 또는 취업규칙의 변경 등 대통령령으로 정하는 사유로 인하여 변경되는 경우에는 근로자의 요구가 있으면 그 근로자에게 교부하여야 한다.

근로기준법 시행령 제8조(명시하여야 할 근로조건)

① 법 제17조제1항제5호에서 "대통령령으로 정하는 근로조건"이란 다음 각 호의 사항을 말한다.

1. 취업의 장소와 종사하여야 할 업무에 관한 사항
2. 법 제93조제1호부터 제12호까지의 규정에서 정한 사항
3. 사업장의 부속 기숙사에 근로자를 기숙하게 하는 경우에는 기숙사 규칙에서 정한 사항

근로기준법 시행령 제9조(단시간근로자의 근로조건 기준 등)

① 법 제18조제2항에 따른 단시간근로자의 근로조건을 결정할 때에 기준이 되는 사항이나 그 밖에 필요한 사항은 별표 2와 같다.

[별표 2] 단시간근로자의 근로조건 결정기준 등에 관한 사항(제9조제1항 관련)

1. 근로계약의 체결
   가. 사용자는 단시간근로자를 고용할 경우에 임금, 근로시간, 그 밖의 근로조건을 명확히 적은 근로계약서를 작성하여 근로자에게 내주어야 한다.
   나. 단시간근로자의 근로계약서에는 계약기간, 근로일, 근로시간의 시작과 종료 시각, 시간급 임금, 그 밖에 고용노동부장관이 정하는 사항이 명시되어야 한다.

기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률 제17조(근로조건의 서면 명시)

사용자는 기간제근로자 또는 단시간근로자와 근로계약을 체결하는 때에는 다음 각 호의 모든 사항을 서면으로 명시하여야 한다. 다만, 제6호는 단시간근로자에 한한다.

1. 근로계약기간에 관한 사항
2. 근로시간 · 휴게에 관한 사항
3. 임금의 구성항목 · 계산방법 및 지불방법에 관한 사항
4. 휴일 · 휴가에 관한 사항
5. 취업의 장소와 종사하여야 할 업무에 관한 사항
6. 근로일 및 근로일별 근로시간

외국인근로자의 고용 등에 관한 법률 제9조(근로계약)

① 사용자가 제8조제4항에 따라 선정한 외국인근로자를 고용하려면 고용노동부령으로 정하는 표준근로계약서를 사용하여 근로계약을 체결하여야 한다.

근로기준법 제20조(위약 예정의 금지)

사용자는 근로계약 불이행에 대한 위약금 또는 손해배상액을 예정하는 계약을 체결하지 못한다.

[해 설]

회사는 채용이 확정된 자와 법소정의 근로조건에 관한 사항을 서면으로 제시하여 근로계약을 체결하도록 되어 있고, 그 근로자가 요구 시 서면 교부를 하여야 하므로(위반 시 500만원 이하의 벌금), 취업규칙에 이에 관한 사항을 규정하도록 한다. 이 경우 근로조건 명시 사항, 특히 서면 명시 사항을 고용형태별로 구체적으로 명시하는 것이 바람직하다.

근로계약 체결 시 근로조건 명시는 그 명시 사항이 기재된 취업규칙을 교부함으로써 그 절차를 간소화할 수 있다. 다만, 근로계약서에 적어도 "휴일 및 휴가에 관한 사항은 취업규칙에 따른다"라고 기재한 상태에서 취업규칙을 교부하도록 한다.

근로기준법에서는 근로자에 대한 강제근로나 인신구속의 폐단을 방지하기 위하여 사용자가 근로계약을 체결하면서 이에 덧붙여 근로계약 불이행에 대한 위약금 또는 손해배상액을 예정하는 계약을 체결하는 것을 금지하고 있다(위반 시 500만원 이하의 벌금).

[잘못된 사례]

취업규칙과 근로계약 간의 효력 관계를 잘못 설정한 경우

제8조(근로계약)

① 사원으로 채용된 자는 근로계약서에 서명 날인하여 근로계약을 체결한다. 다만, 근로계약서에 명시된 사항 중 본 규칙과 상충되는 경우 근로계약서에 따른다.

②~④ (생 략)

– 일반적으로 법령, 단체협약, 취업규칙, 근로계약 등의 순서로 근로조건의 기준이 정해지나, 이 경우 근로자에게 유리한 조건이 우선하여 적용되

므로, 위의 규정은 "근로계약서에 명시된 사항 중 취업규칙과 상충되는 내용이 있는 경우 근로자에게 유리한 조건이 우선 적용된다"라는 취지로 규정되어야 한다.

제9조(수습기간)

① 신규로 채용된 자는 최초로 근무를 개시한 날부터 (3)개월간을 수습기간으로 한다. 다만, 경력직으로 입사하는 등 특별한 경우로서 대표이사가 인정하는 경우 수습기간을 거치지 않는다.

② 제1항의 수습기간은 근속연수에 포함하며, 수습기간에는 약정된 임금의 (90)%를 지급한다. 다만, 그 금액이 최저임금에 미달하는 경우 최저임금액을 지급한다.

[관련 규정]

최저임금법 제5조(최저임금액)

① 최저임금액(최저임금으로 정한 금액을 말한다. 이하 같다)은 시간 · 일(日) · 주(週) 또는 월(月)을 단위로 하여 정한다. 이 경우 일 · 주 또는 월 단위로 하여 최저임금액을 정할 때에는 시간급(時間給)으로 표시하여야 한다.

② 1년 이상의 기간을 정하여 근로계약을 체결하고 수습 중에 있는 근로자로서 수습을 시작한 날로부터 3개월 이내인 자에 대하여는 대통령령으로 정하는 바에 따라 제1항에 따른 최저임금액과 다른 금액으로 최저임금액을 정할 수 있다. 다만, 단순노무업무로 고용노동부장관이 정하여 고시한 직종에 종사하는 근로자는 제외한다.

[해 설]

수습기간을 반드시 설정하여야 하는 것은 아니지만, 사업장에 수습기간이 존재하는 경우 그 기간 및 처우에 관한 사항을 취업규칙에 명확히 함으로써 그 논란을 최소화할 수 있다.

수습기간을 얼마로 할지는 사업장 형편에 따라 달리할 수 있으나, 해고 예고의 적용이 제외되는 기간은 계속 근로한 기간이 3개월 미만인 경우이므로 수습기간을 3개월로 하는 것이 바람직하다. 대개 경력직으로 입사한 자에 대하여는 수습기간을 적용하지 않으나, 경력직이라도 수습기

간을 거치게 할 수 있다.

수습기간이라도 퇴직금 또는 연차휴가 등을 산정함에 있어 계속 근속연수에 포함된다. 또한 필요에 따라 수습기간에 근로계약에 의해 정해진 임금을 감액 지급할 수도 있는바, 얼마를 감액할 것인지는 사업장에서 별도로 정하도록 한다.

1년 이상의 기간을 정하여 근로계약을 체결하고 수습기간 중에 있는 근로자로서 수습을 시작한 날로부터 3개월 이내인 자에 대하여는 최저임금의 10%까지 감액할 수 있으므로, 매년 고용노동부장관이 정하는 최저임금을 고려하여 그 감액의 범위를 정하도록 한다. 다만, 한국표준직업분류상 대분류 9(단순노무 종사자)에 해당하는 근로자에 대하여는 수습기간 중이라도 감액이 불가하므로 유의하여야 한다.

[잘못된 사례]

수습기간과 시용기간의 구분을 잘못한 경우

> **제8조(근로계약)**
>
> ① (생략)
>
> ② 수습기간 중 또는 수습기간이 만료된 자로서 근무성적, 기능정도, 회사의 적응능력 등을 관찰하여 계속근로가 부적당하다고 인정되는 자는 본 채용을 거부할 수 있다.
>
> ③ (생략)

– 일반적으로 수습기간은 직무 오리엔테이션 기간인 데 비해 시용기간은 일정 기간 동안 직무수행능력을 판단해본 후 본 채용 여부를 확정짓는 제도이므로, 수습기간과 시용기간을 구분하여 명시하는 것이 바람직하다. 다만, 명칭만 수습기간일 뿐 실제 시용기간에 해당하고 별도의 직무 오리엔테이션 기간을 운용하고 있지 않다면 취업규칙에서 그 개념을 명확히 한 후 수습기간이라는 명칭을 사용하는 것은 무방하다.

> **제10조(시용기간)**
>
> ① 회사는 신규 채용하는 사원에 대하여 명시적 의사표시로 (3)개월간의 시용기간을 둘 수 있다.

② 시용기간 중 근무성적이 불량하거나 직무수행능력이 향후 회사업무에 부적당하다고 인정되는 자에 대하여는 언제든지 채용을 취소할 수 있다.

③ 시용기간을 거쳐 채용이 확정된 자에 대하여는 별도로 전조의 수습기간을 두지 않는다. 시용기간은 근속연수에 산입되며, 시용기간에는 약정된 임금의 (90)%를 지급한다. 다만, 그 금액이 최저임금에 미달되는 경우 최저임금액을 지급한다.

[해 설]

사업장에서 일정 기간 동안 근무성적을 바탕으로 직무수행능력을 평가해 본 후 본 채용 여부를 확정짓는 시용제도(인턴제)를 활용할 수 있으며, 이를 위해서는 모집 및 채용과정에서 시용기간(인턴기간)을 거쳐 채용이 확정됨을 명시적으로 의사표시를 하여야 하고, 근로계약서 및 이를 보충하는 취업규칙에 이에 관한 사항을 명시하여야 한다. 따라서 사업장에서 시용기간을 설정하여 인사제도로 활용하는 경우 이를 취업규칙에 명시토록 한다.

시용기간은 수습기간과 그 법률적 성격을 달리하나, 수습기간과 마찬가지로 근속연수에 포함되며 동 기간에 근로계약에 의해 정해진 임금을 감액 지급할 수도 있다.

참고로 시용기간에 대해 명시한 근로계약을 체결한 경우 시용제도의 취지상 근로기준법 제23조 제1항의 해고 제한 규정이 완화되어 적용되나, 이 경우에도 근로계약을 해지하기 위해서는 사회통념상 상당하다고 인정되는 정도의 객관적이고 합리적인 이유가 존재하여야 한다.

제3장 복 무

제11조(복무의무) 사원은 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다. 이를 위반하는 경우 징계규정에 의하여 징계조치될 수 있다.

1. 회사 설립 목적과 경영목표 달성에 적극 노력하여야 한다.
2. 사원은 맡은바 직무를 충실히 수행하여야 한다.
3. 사원은 회사의 제반 규정을 준수하고 상사의 정당한 직무상 지시에 따라야 한다.
4. 상사는 항상 그 소속 사원의 인격을 존중하여 지휘 · 감독함과 동시에 직무수행에 있어 솔선수범하여야 한다.

5. 사원은 공사의 구별을 명확히 하고 상호 인격을 존중하여 예의와 우애를 지켜야 한다.
6. 사원은 항상 시간과 규율을 존중 · 엄수하고 업무를 신중, 신속, 정확히 처리하여야 한다.
7. 사원은 직무상 지득한 비밀을 엄수하고 회사 기밀을 누설해서는 아니 되며, 이를 이용하여 동종업체에 취직하거나 경쟁사업을 하여서는 안 된다.
8. 사원은 사원으로서 품위를 손상하거나 회사의 명예를 실추시키는 행위를 하여서는 안 된다.
9. 회사의 사전승인 없이 회사업무 이외의 다른 직무나 영리사업에 종사해서는 안 된다.
10. 회사의 승인 없이 무단이탈 또는 결근해서는 안 된다.
11. 근무상황 실적을 조작하거나 허위서류를 작성하여서는 안 된다.
12. 회사의 제반 물품 및 시설을 사적으로 사용하거나 불법 반출하여서는 안 된다.
13. 직무와 관련하여 부당한 금품 또는 향응을 받아서는 안 된다.
14. 회사의 공금을 착복, 유용, 횡령하거나 업무상 배임을 하여서는 안 된다.
15. 회사의 규율 및 질서를 지키고 근무 중에 음주, 도박, 기타 등의 문란한 행위를 해서는 안 된다.
16. 개인의 이익을 위하여 직무상의 권한을 남용해서는 안 된다.
17. 문서 또는 인쇄물을 배포하거나 게시하고자 할 때에는 사전에 회사의 승인을 받아야 한다.
18. 허위 사실을 날조하여 유포하거나 불법 집단행동을 하여서는 안 된다.
19. 회사의 안전수칙을 준수하고 보건관리에 적극 협조하여야 한다.
20. 회사에서 실시하는 직무교육, 안전보건교육 등 각종 교육을 성실히 받아야 한다.
21. 회사에서 지위를 이용하거나 업무와 관련하여 성희롱 또는 괴롭힘 행위를 하여서는 안 된다.
22. 사원이 업무상 필요에 따라 거래처 등으로 파견근무를 하는 경우 파견회사의 복무규율 및 업무상 지시나 명령을 준수하고 품위를 유지하며, 회사의 명예를 훼손하는 행동을 하여서는 안 된다.
23. 사원은 그 밖에 위의 각 호에 준하는 행위를 하여서는 안 된다.

[해 설]

사원은 근로계약의 당사자로서 근로제공의무와 함께 부수 의무로서 기밀유지의무, 품위유지의무, 영리사업 종사금지의무 등을 준수하여야 한다. 이에 사업장 질서유지 차원에서 취업규칙에 사원이 준수하여야 할 복무의

무를 구체적으로 명시하는 것이 바람직하다.

사원이 이러한 복무의무를 위반하는 경우 해고 등의 징계조치가 취해질 수 있음을 취업규칙에 명시함으로써 징계의 근거 조항을 마련하도록 한다.

제12조(출근, 결근)

① 사원은 업무시작 시각 전까지 출근하여 업무에 임할 준비를 하여 정상적인 업무수행에 차질이 없도록 하여야 한다.

② 질병이나 그 밖의 부득이한 사유로 결근하고자 하는 경우에는 사전에 소속 부서의 장의 승인을 받아야 한다. 다만, 불가피한 사유로 사전에 승인을 받을 수 없는 경우에는 결근 당일에라도 우선 그 사유를 명확히 하여 유선으로 통보하고 사후 승인을 받아야 한다.

③ 상해나 질병 등으로 3일 이상 계속 결근 시에는 검진의사의 진단서를 제출하여야 한다.

④ 정당한 이유 없이 제2항의 절차를 이행하지 아니한 경우 무단결근을 한 것으로 본다.

[해 설]

사원은 주된 의무로서 근로계약상 약정된 근로를 성실히 제공할 의무를 진다. 이에 따라 취업규칙에 출근 및 결근에 관한 사항, 지각 · 조퇴 및 외출에 관한 사항, 근로시간 중 공민권 행사에 관한 사항, 출장에 관한 사항 등을 명확히 함으로써 근로제공의무를 구체화할 필요가 있다.

사원은 근로제공을 위하여 업무시작 시각 전에 출근하여 업무에 임하도록 하며, 부득이한 사유로 결근하고자 하는 때는 회사의 승인을 받도록 한다. 만일 회사의 승인을 받지 않은 채 결근하는 경우 무단결근으로 처리하여 징계조치 등의 제재를 한다.

제13조(지각 · 조퇴 및 외출)

① 사원은 질병 및 그 밖의 부득이한 사유로 지각하게 되는 경우에는 사전에 부서의 장 또는 직근 상급자에게 알려야 하며, 부득이한 사정으로 사전에 알릴 수 없는 경우에는 사후에라도 지체 없이 이 사실을 알려야 한다.

② 사원은 근로시간 중에 사적으로 근무 장소를 이탈할 수 없다. 다만, 질병이나

그 밖의 부득이한 사유로 인하여 조퇴 또는 외출하고자 할 경우에는 소속 부서의 장의 승인을 받아야 한다.

③ 사원이 지각 · 조퇴 및 외출한 시간은 무급으로 처리함을 원칙으로 하며, 사원이 동의할 경우 누계 8시간을 연차휴가 1일을 사용한 것으로 할 수 있다.

[해 설]

사원이 부득이하게 지각하게 되는 경우 사전에 회사에 이를 통지하여야 하며, 조퇴 또는 외출을 하고자 하는 경우 사전에 회사의 승인을 얻도록 한다.

무노동무임금원칙에 따라 지각 · 조퇴 및 외출시간은 해당 시간 분만큼 무급으로 처리하는 것이 원칙이다. 다만, 당사자 간 특약으로 누계 8시간을 연차휴가 1일을 사용한 것으로 하여 연차휴가일수에서 이를 공제할 수도 있다.

[잘못된 사례]

지각 · 조퇴 및 외출을 결근으로 취급하는 경우

제13조(지각 · 조퇴 · 외출)

①~② (생략)

② 지각 · 조퇴 및 외출 3회는 1일의 결근으로 본다.

지각 · 조퇴 및 외출 3회를 1일의 결근으로 보거나, 누계 8시간을 결근으로 취급하는 것은 연차휴가 산정상에 불리하게 영향을 주므로, 허용되지 않는다.

제14조(공민권 행사)

① 회사는 사원이 근무시간 중 선거권, 그 밖의 공민권을 행사하거나 공(公)의 직무를 수행하기 위하여 청구할 경우에는 필요한 시간을 부여한다. 이 경우 공직선거법에 따른 선거권 행사시간 또는 예비군법 및 민방위기본법에 따른 동원 또는 훈련시간은 유급 처리한다.

② 회사는 제1항의 권리 행사나 공(公)의 직무를 수행하는 데 지장이 없는 범위 내에서 사원이 청구한 시간을 변경할 수 있다.

[관련 규정]

근로기준법 제10조(공민권 행사의 보장)

사용자는 근로자가 근로시간 중에 선거권, 그 밖의 공민권(公民權) 행사 또는 공(公)의 직무를 집행하기 위하여 필요한 시간을 청구하면 거부하지 못한다. 다만, 그 권리 행사나 공(公)의 직무를 수행하는 데에 지장이 없으면 청구한 시간을 변경할 수 있다.

공직선거법 제6조(선거권 행사의 보장)

③ 공무원 · 학생 또는 다른 사람에게 고용된 자가 선거인명부를 열람하거나 투표하기 위하여 필요한 시간은 보장되어야 하며, 이를 휴무 또는 휴업으로 보지 아니한다.

예비군법 제10조(직장 보장)

다른 사람을 사용하는 자는 그가 고용한 사람이 예비군대원으로 동원되거나 훈련을 받을 때에는 그 기간을 휴무로 처리하거나 그 동원이나 훈련을 이유로 불리한 처우를 하여서는 아니 된다.

민방위기본법 제27조(직장 보장)

타인을 고용하는 자는 고용하는 자가 민방위 대원으로 동원되거나 교육 또는 훈련을 받은 때에는 그 기간을 휴무로 하거나 이를 이유로 불이익이 되는 처우(處遇)를 하여서는 아니 된다.

[해 설]

근로기준법 제10조에 의하면 근로시간 중이라도 공민권 행사 또는 공의 직무를 집행하기 위하여 필요한 시간을 청구하는 경우 이를 부여하여야 하며, 이를 위반하는 경우 2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금에 처해지므로, 법 취지를 명확히 하기 위해 취업규칙에 관련 규정을 마련해두는 것이 바람직하다.

참고로 공직선거법에 따라 대통령선거, 국회의원선거, 지방의원선거, 지방자치단체장선거에 참여한 시간은 유급으로 처리하여야 하며, 예비군법 또는 민방위기본법에 따라 동원 또는 훈련 기간도 유급으로 처리하여야 하나, 그 밖에 법원에 증인이나 배심원 등으로 참여한 시간은 무급으로 처리하여도 무방하다.

제15조(태아검진 시간 부여)

임신한 사원이 모자보건법 제10조에 따른 임산부 정기건강진단(임신 28주까지는 4주마다 1회, 임신 29주에서 36주까지는 2주마다 1회, 임신 37주 이후에는 1

주마다 1회. 단, 장애인, 만 35세 이상, 다태아를 임신한 경우 또는 의사가 고위험 임신으로 판단한 경우에는 그 횟수를 넘어 실시 가능)을 받는 데 필요한 시간을 청구하는 경우 이를 유급으로 허용한다.

[관련 규정]

근로기준법 제74조의2(태아검진 시간의 허용 등)

① 사용자는 임신한 여성근로자가「모자보건법」 제10조에 따른 임산부 정기건강진단을 받는 데 필요한 시간을 청구하는 경우 이를 허용하여 주어「야 한다.

② 사용자는 제1항에 따른 건강진단 시간을 이유로 그 근로자의 임금을 삭감하여서는 아니 된다.

모자보건법 시행규칙 제5조제1항 [별표1] 임산부 · 영유아 및 미숙아 등의 정기 건강진단 실시기준

1. 임산부
   가. 임신 28주까지 : 4주마다 1회
   나. 임신 29주에서 36주까지 : 2주마다 1회
   다. 임신 37주 이후 : 1주마다 1회
   라. 특별자치시장, 특별자치도지사 또는 시장 · 군수 · 구청장은 임산부가「장애인복지법」에 따른 장애인인 경우, 만 35세 이상인 경우, 다태아를 임신한 경우 또는 의사가 고위험 임신으로 판단한 경우에는 가목부터 다목까지에 따른 건강진단 횟수를 넘어 건강진단을 실시할 수 있다.

[해 설]

모성보호에 관한 사항은 취업규칙의 필수적 기재사항으로서 근로시간 중이라도 임신한 여성근로자가 임산부 정기 건강진단 시간을 청구하는 경우 모성보호를 위해 이를 유급으로 부여하여야 하므로, 취업규칙에 관련 규정을 명시하도록 한다.

제16조(육아시간) 생후 1년 미만의 유아를 가진 여성 사원의 청구가 있는 경우 제36조의 휴게시간 외에 1일 2회 각 30분씩 유급 수유시간을 준다.

[관련 규정]

근로기준법 제75조(육아시간)

생후 1년 미만의 유아(乳兒)를 가진 여성근로자가 청구하면 1일 2회 각각 30분 이상의 유급 수유시간을 주어야 한다.

[해 설]

모성보호에 관한 사항은 취업규칙의 필수적 기재사항으로서 생후 1년 미만의 유아를 가진 여성근로자가 수유를 위해 청구하는 경우 1일 2회 각각 30분 이상씩 수유시간을 유급으로 부여하여야 하며, 이를 위반하는 경우 2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금에 처해지므로, 취업규칙에 관련 규정을 명시하도록 한다.

제17조(임신기 근로시간 단축)

① 회사는 임신 후 12주 이내 또는 36주 이후에 있는 여성 사원이 1일 2시간의 근로시간 단축을 신청하는 경우 임금의 삭감 없이 이를 허용한다. 다만, 1일 근로시간이 8시간 미만인 경우에는 1일 근로시간이 6시간이 되도록 근로시간을 단축할 수 있다.

② 회사는 제1항의 근로시간 단축을 이유로 해당 여성 사원의 임금을 삭감하지 않는다.

[관련 규정]

근로기준법 제74조(임산부의 보호)

⑦ 사용자는 임신 후 12주 이내 또는 36주 이후에 있는 여성근로자가 1일 2시간의 근로시간 단축을 신청하는 경우 이를 허용하여야 한다. 다만, 1일 근로시간이 8시간 미만인 근로자에 대하여는 1일 근로시간이 6시간이 되도록 근로시간 단축을 허용할 수 있다.

⑧ 사용자는 제7항에 따른 근로시간 단축을 이유로 해당 근로자의 임금을 삭감하여서는 아니 된다.

[해 설]

모성보호에 관한 사항은 취업규칙의 필수적 기재사항으로서 임신 후 12주 이내 또는 36주 이후에 있는 여성 사원이 1일 2시간의 근로시간 단축을 신

청하는 경우 임금의 삭감 없이 이를 허용하여야 하며, 이를 위반하는 경우 500만원 이하의 과태료가 부과되므로, 취업규칙에 관련 규정을 명시하도록 한다.

제18조(육아기 근로시간 단축)

① 회사는 사원이 만 8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하의 자녀(입양한 자녀 포함)를 양육하기 위하여 근로시간의 단축(이하 "육아기 근로시간 단축"이라 한다)을 신청하는 경우 이를 허용한다. 다만, 대체인력 채용이 불가능한 경우, 정상적인 사업 운영에 중대한 지장을 초래하는 경우 등 남녀고용평등과 일 · 가정 양립 지원에 관한 법률 시행령이 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

② 제1항 단서에 따라 회사가 육아기 근로시간 단축을 허용하지 아니하는 경우에는 해당 사원에게 그 사유를 서면으로 통보하고 육아휴직을 사용하게 하거나 출근 및 퇴근 시간의 조정 등 다른 조치를 통하여 지원할 수 있는지를 해당 사원과 협의한다.

③ 제1항에 따라 회사가 육아기 근로시간 단축을 허용하는 경우 단축 후 근로시간은 주당 15시간 이상이어야 하고, 35시간을 넘어서는 아니 된다.

④ 육아기 근로시간 단축의 기간은 1년 이내로 하되, 육아휴직을 신청할 수 있는 자가 사용하지 아니한 육아휴직 기간이 있으면 그 기간을 가산한 기간 이내로 한다. 이 경우 1회의 기간을 3개월(근로계약기간 만료로 3개월 이상 근로시간 단축을 사용할 수 없는 기간제 사원에 대해서는 남은 근로계약기간을 말한다) 이상으로 하여 육아기 근로시간 단축을 나누어 사용할 수 있다.

⑤ 회사는 육아기 근로시간 단축을 하고 있는 사원에 대하여 근로시간에 비례하여 적용하는 경우 외에는 육아기 근로시간 단축을 이유로 그 근로조건을 불리하게 하지 아니하며, 육아기 근로시간 단축을 이유로 해당 사원에게 해고나 그 밖의 불리한 처우를 하지 아니한다. 육아기 근로시간 단축기간은 평균임금 산정 기간에서 제외한다.

⑥ 회사는 육아기 근로시간 단축을 하고 있는 사원에게 단축된 근로시간 외에 연장근로를 요구하지 아니한다. 다만, 해당 사원이 명시적으로 청구하는 경우에는 주 12시간 이내에서 연장근로를 시킬 수 있다.

⑦ 회사는 육아기 근로시간 단축기간이 끝난 후에 육아기 근로시간 단축 전과 동일한 업무 또는 동등한 수준의 임금을 지급하는 직무에 복귀시킨다.

⑧ 회사는 사원이 육아기 근로시간 단축을 사용할 경우 고용보험법령이 정하는

육아기 근로시간 단축 급여를 받을 수 있도록 증빙 서류를 제공하는 등 적극 협조한다.

[관련 규정]

남녀고용평등과 일 · 가정 양립 지원에 관한 법률 제19조의2(육아기 근로시간 단축)

① 사업주는 근로자가 만 8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하의 자녀를 양육하기 위하여 근로시간의 단축(이하 "육아기 근로시간 단축"이라 한다)을 신청하는 경우에 이를 허용하여야 한다. 다만, 대체인력 채용이 불가능한 경우, 정상적인 사업 운영에 중대한 지장을 초래하는 경우 등 대통령령으로 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

② 제1항 단서에 따라 사업주가 육아기 근로시간 단축을 허용하지 아니하는 경우에는 해당 근로자에게 그 사유를 서면으로 통보하고 육아휴직을 사용하게 하거나 출근 및 퇴근 시간 조정 등 다른 조치를 통하여 지원할 수 있는지를 해당 근로자와 협의하여야 한다.

③ 사업주가 제1항에 따라 해당 근로자에게 육아기 근로시간 단축을 허용하는 경우 단축 후 근로시간은 주당 15시간 이상이어야 하고 35시간을 넘어서는 아니 된다.

④ 육아기 근로시간 단축의 기간은 1년 이내로 한다. 다만, 제19조제1항에 따라 육아휴직을 신청할 수 있는 근로자가 제19조제2항에 따른 육아휴직 기간 중 사용하지 아니한 기간이 있으면 그 기간을 가산한 기간 이내로 한다.

⑤ 사업주는 육아기 근로시간 단축을 이유로 해당 근로자에게 해고나 그 밖의 불리한 처우를 하여서는 아니 된다.

⑥ 사업주는 근로자의 육아기 근로시간 단축기간이 끝난 후에 그 근로자를 육아기 근로시간 단축 전과 같은 업무 또는 같은 수준의 임금을 지급하는 직무에 복귀시켜야 한다.

⑦ 육아기 근로시간 단축의 신청방법 및 절차 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

남녀고용평등과 일 · 가정 양립 지원에 관한 법률 제19조의3(육아기 근로시간 단축 중 근로조건 등)

① 사업주는 제19조의2에 따라 육아기 근로시간 단축을 하고 있는

근로자에 대하여 근로시간에 비례하여 적용하는 경우 외에는 육아기 근로시간 단축을 이유로 그 근로조건을 불리하게 하여서는 아니 된다.

② 제19조의2에 따라 육아기 근로시간 단축을 한 근로자의 근로조건(육아기 근로시간 단축 후 근로시간을 포함한다)은 사업주와 그 근로자 간에 서면으로 정한다.

③ 사업주는 제19조의2에 따라 육아기 근로시간 단축을 하고 있는 근로자에게 단축된 근로시간 외에 연장근로를 요구할 수 없다. 다만, 그 근로자가 명시적으로 청구하는 경우에는 사업주는 주 12시간 이내에서 연장근로를 시킬 수 있다.

④ 육아기 근로시간 단축을 한 근로자에 대하여 「근로기준법」 제2조 제6호에 따른 평균임금을 산정하는 경우에는 그 근로자의 육아기 근로시간 단축 기간을 평균임금 산정 기간에서 제외한다.

남녀고용평등과 일 · 가정 양립 지원에 관한 법률 제19조의4(육아휴직과 육아기 근로시간 단축의 사용 형태)

① 근로자는 제19조에 따른 육아휴직을 1회에 한정하여 나누어 사용할 수 있다.

② 근로자는 제19조의2에 따른 육아기 근로시간 단축을 나누어 사용할 수 있다. 이 경우 나누어 사용한 1회의 기간은 3개월(근로계약기간의 만료로 3개월 이상 근로시간 단축을 사용할 수 없는 기간제근로자에 대해서는 남은 근로계약기간을 말한다) 이상이 되어야 한다.

[시행일] 제19조의2 및 제19조의4의 개정규정은 이 법 시행(2019년 10월 1일) 이후 육아휴직 또는 육아기 근로시간 단축을 사용하는 근로자부터 적용한다.

[해 설]

육아기 근로시간 단축은 취업규칙의 필수적 기재사항인 육아휴직제도의 일환으로서 취업규칙에 육아기 근로시간 단축의 정도, 그 기간, 처우, 사용방법 등 그 구체적 운영방법에 대해 기재토록 한다.

제19조(가족돌봄 등을 위한 근로시간 단축)

① 사원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 근로시간의 단축을 신청

하는 경우 회사는 이를 허용한다. 다만, 대체인력 채용이 불가능한 경우, 정상적인 사업 운영에 중대한 지장을 초래하는 경우 등 관계 법령이 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 사원이 조부모, 부모, 배우자, 배우자의 부모, 자녀 또는 손자(이하 "가족"이라 한다)의 질병, 사고, 노령으로 인하여 그 가족을 돌보기 위한 경우
2. 사원이 자신의 질병이나 사고로 인한 부상 등의 사유로 자신의 건강을 돌보기 위한 경우
3. 55세 이상의 사원이 은퇴를 준비하기 위한 경우
4. 사원의 학업을 위한 경우

② 제1항 단서에 따라 회사가 근로시간 단축을 허용하지 아니하는 경우에는 해당 사원에게 그 사유를 서면으로 통보하고 휴직을 사용하게 하거나 그 밖의 조치를 통하여 지원할 수 있는지를 해당 사원과 협의한다.

③ 제1항에 따라 회사가 해당 사원에게 근로시간 단축을 허용하는 경우 단축 후 근로시간은 주당 15시간 이상이어야 하고 30시간을 넘어서는 아니 된다.

④ 근로시간 단축의 기간은 1년 이내로 한다. 다만, 제1항제1호부터 제3호까지에 해당하는 사원은 합리적인 이유가 있는 경우에 추가로 2년의 범위 안에서 근로시간 단축의 기간을 연장할 수 있다.

⑤ 회사는 가족돌봄 등을 위한 근로시간 단축을 하고 있는 사원에 대하여 근로시간에 비례하여 적용하는 경우 외에는 가족돌봄 등을 위한 근로시간 단축을 이유로 그 근로조건을 불리하게 하지 아니하며, 가족돌봄 등을 위한 근로시간 단축을 이유로 해당 사원에게 해고나 그 밖의 불리한 처우를 하지 아니한다. 가족돌봄 등을 위한 근로시간 단축기간은 평균임금 산정 기간에서 제외한다.

⑥ 회사는 가족돌봄 등을 위한 근로시간 단축을 하고 있는 사원에게 단축된 근로시간 외에 연장근로를 요구하지 아니한다. 다만, 해당 사원이 명시적으로 청구하는 경우에는 주 12시간 이내에서 연장근로를 시킬 수 있다.

[관련 규정]

남녀고용평등과 일 · 가정 양립 지원에 관한 법률 제22조의3(가족돌봄 등을 위한 근로시간 단축)

① 사업주는 근로자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 근로시간의 단축을 신청하는 경우에 이를 허용하여야 한다. 다만, 대체인력 채용이 불가능한 경우, 정상적인 사업 운영에 중대한 지장을 초래하는 경우 등 대통령령으로 정하는 경우에는 그러하지

아니하다.

1. 근로자가 가족의 질병, 사고, 노령으로 인하여 그 가족을 돌보기 위한 경우
2. 근로자 자신의 질병이나 사고로 인한 부상 등의 사유로 자신의 건강을 돌보기 위한 경우
3. 55세 이상의 근로자가 은퇴를 준비하기 위한 경우
4. 근로자의 학업을 위한 경우

② 제1항 단서에 따라 사업주가 근로시간 단축을 허용하지 아니하는 경우에는 해당 근로자에게 그 사유를 서면으로 통보하고 휴직을 사용하게 하거나 그 밖의 조치를 통하여 지원할 수 있는지를 해당 근로자와 협의하여야 한다.

③ 사업주가 제1항에 따라 해당 근로자에게 근로시간 단축을 허용하는 경우 단축 후 근로시간은 주당 15시간 이상이어야 하고 30시간을 넘어서는 아니 된다.

④ 근로시간 단축의 기간은 1년 이내로 한다. 다만, 제1항제1호부터 제3호까지에 해당하는 근로자는 합리적 이유가 있는 경우에 추가로 2년의 범위 안에서 근로시간 단축의 기간을 연장할 수 있다.

⑤ 사업주는 근로시간 단축을 이유로 해당 근로자에게 해고나 그 밖의 불리한 처우를 하여서는 아니 된다.

⑥ 사업주는 근로자의 근로시간 단축기간이 끝난 후에 그 근로자를 근로시간 단축 전과 같은 업무 또는 같은 수준의 임금을 지급하는 직무에 복귀시켜야 한다.

⑦ 근로시간 단축의 신청방법 및 절차 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

남녀고용평등과 일 · 가정 양립 지원에 관한 법률 제22조의4(가족돌봄 등을 위한 근로시간 단축 중 근로조건 등)

① 사업주는 제22조의3에 따라 근로시간 단축을 하고 있는 근로자에 대하여 근로시간에 비례하여 적용하는 경우 외에는 가족돌봄 등을 위한 근로시간 단축을 이유로 그 근로조건을 불리하게 하여서는 아니 된다.

② 제22조의3에 따라 근로시간 단축을 한 근로자의 근로조건(근로시간 단축 후 근로시간을 포함한다)은 사업주와 그 근로자 간에 서면으로 정한다.

③ 사업주는 제22조의3에 따라 근로시간 단축을 하고 있는 근로자에게 단축된 근로시간 외에 연장근로를 요구할 수 없다. 다만, 그 근로자가 명시적으로 청구하는 경우에는 사업주는 주 12시간 이내에서 연장근로를 시킬 수 있다.

④ 근로시간 단축을 한 근로자에 대하여 「근로기준법」 제2조제6호에 따른 평균임금을 산정하는 경우에는 그 근로자의 근로시간 단축 기간을 평균임금 산정 기간에서 제외한다.

[시행일] 제22조의3, 제22조의4, 제37조제2항제7호 · 제8호 및 제37조제3항의 개정규정은 다음 각 호의 구분에 따른 날부터 시행한다.

1. 상시 300명 이상의 근로자를 사용하는 사업 또는 사업장, 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조에 따른 공공기관, 「지방공기업법」 제49조 및 같은 법 제76조에 따른 지방공사 및 지방공단, 국가 · 지방자치단체 또는 정부투자기관이 자본금의 2분의 1 이상을 출자하거나 기본재산의 2분의 1 이상을 출연한 기관 · 단체와 그 기관 · 단체가 자본금의 2분의 1 이상을 출자하거나 기본재산의 2분의 1 이상을 출연한 기관 · 단체, 국가 및 지방자치단체의 기관: 2020년 1월 1일
2. 상시 30명 이상 300명 미만의 근로자를 사용하는 사업 또는 사업장: 2021년 1월 1일
3. 상시 30명 미만의 근로자를 사용하는 사업 또는 사업장: 2022년 1월 1일

[해 설]

가족돌봄 등을 위한 근로시간 단축 규정은 취업규칙에 필수적으로 기재하여야 하는 사항으로서 신청요건, 단축시간, 처우 등에 대해 구체적으로 기재한다.

제20조(출장)

① 회사는 업무수행을 위하여 필요한 경우 사원에게 출장을 명할 수 있으며, 사원은 정당한 이유 없이 이를 거부하지 못한다.

② 회사는 행선지별 여비, 숙박비, 현지 교통비 등 실비에 충당될 수 있는 비용을 지급한다.

[해 설]

업무상 필요에 따라 사업장 밖으로 출장을 가게 되는 경우에 대비하여 출장 명령 및 출장 시 비용 지급 등에 관한 규정을 취업규칙에 명시하는 것이 바람직하다.

제21조(비상시 출근)

천재지변, 재해, 그 밖의 이에 준하는 상황이 발생한 경우 사원은 회사 보호에 적극 협력해야 하며, 근무시간 내외를 막론하고 휴일 또는 휴가 중이라도 회사의 비상 출근명령을 받은 자는 출근하여 회사의 지시에 따라 업무처리에 임하여야 한다.

[해 설]

천재지변, 재해 등이 발생하는 경우로서 회사가 비상출근명령을 내린 경우 근로계약상의 부수 의무로서 사원은 휴일 또는 휴가 중이라도 출근하여 회사 지시에 따라 재해복구 등의 업무를 수행하여야 할 의무가 있으므로, 이를 명확히 하기 위하여 취업규칙에 관련 규정을 마련해두도록 한다.

제22조(신상 변동의 신고)

사원은 본적, 주소, 성명, 기타 인적사항에 변동이 있을 경우 그 사유 발생일부터 (7일) 내에 관계 서류를 첨부하여 그 변동 내용을 회사에 신고하여야 한다.

[해 설]

관계 기관에의 신고 등 원활한 인사노무관리를 위해 사원은 인적 사항에 중대한 변화가 있는 경우 회사에 이를 통보하여야 할 의무를 지닌다. 이에 따라 취업규칙에 신상 변동의 신고절차 등에 관한 사항을 명시하도록 하되, 건강보험의 자격 변동 신고기일을 감안하여 그 신고기한은 14일 이내에서 적절한 기한을 정한다.

제23조(손해배상)

사원이 고의 또는 업무상 과실로 회사에 유 · 무형의 재산상 손해를 끼쳤을 경우에는 손해배상을 하여야 한다.

[해 설]

업무수행 중 고의 또는 중과실로 회사에 손해가 발생한 경우에 대비하여 확인 차원에서 발생한 손해액에 대한 배상의무가 사원에게 있음을 취업규칙에 명시하는 것이 바람직하다.

제4장 인 사

제1절 인사위원회

제24조(인사위원회의 구성)

① 인사위원회(이하 "위원회"라 한다)는 대표이사와 임원 · 부서장 또는 그에 준하는 직급의 사원 중 대표이사가 임명하는 자로 총 (3)명 이상 (5)명 이내로 구성한다.

② 위원회의 위원장은 대표이사 또는 대표이사가 위임한 자로 한다.

③ 위원회에는 인사(총무)담당자 1명을 간사로 둔다.

[해 설]

인사위원회를 반드시 설치할 필요는 없으나, 합리적이고 공정한 인사를 행하기 위하여 회사에 인사위원회를 설치 · 운영하는 것이 바람직하다. 인사위원회를 설치하는 경우 취업규칙 또는 별도의 인사규정에 인사위원회의 구성, 기능, 소집 절차 및 운영 등에 관한 사항을 명시하는 것이 일반적이다.

인사위원회를 두는 경우 위원은 몇 명으로 하고, 어떻게 구성하며, 위원장을 누구로 할 것인지에 대해서는 사업장 실정에 따라 정하도록 한다. 다만, 인사위원회의 위원은 최소 3인 이상으로 하고, 위원장은 인사권자인 회사의 대표이사 또는 인사담당 임원이 직접 맡는 것이 일반적이다.

제25조(위원회의 기능) 위원회는 다음 각 호의 사항을 의결한다.

1. 사원의 포상에 관한 사항
2. 사원의 징계에 관한 사항
3. 그 밖에 사원의 인사에 관한 중요한 사항으로서 위원회의 의결이 필요한 사항

[해 설]

인사위원회를 두는 경우 위원회의 기능을 무엇으로 할 것인지는 사업장 사정에 따라 달리 정할 수 있으나, 일반적으로 사원의 포상이나 징계에 관한 사항 등 사원의 인사에 관한 중요한 사항은 심의 · 의결하도록 한다.

제26조(위원회의 소집 및 운영)

① 위원회는 제25조의 의결사항이 있을 경우 위원장이 소집한다.

② 위원장은 회의를 소집하고자 하는 경우 원칙적으로 회의 개최 (7)일 전에 회의 일시, 장소, 의제 등을 각 위원에게 통보한다.

③ 위원회는 재적위원 과반수의 출석과 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다. 다만, 징계에 관한 사항은 재적위원 (3분의 2) 이상의 찬성으로 의결한다.

④ 위원장은 표결권을 가지며 가부동수일 때에는 결정권을 가진다.

⑤ 위원회의 회의는 공개하지 아니하며 회의 내용과 관련된 사항은 누설하여서는 아니 된다. 다만, 위원회의 의결로 공개할 수 있다.

⑥ 위원회의 의결사항이 특정위원에 관한 사항일 경우 당해 위원은 그 건의 의결에 참여할 수 없다.

⑦ 위원회의 운영방법 등 기타 필요한 사항에 대하여는 별도의 규정으로 정할 수 있다.

[해 설]

위원회의 소집권자 및 소집 절차, 의결정족수, 회의 공개 여부, 위원의 제척 등 위원회 운영에 관한 사항을 취업규칙에 명시하거나 또는 별도의 규정으로 구체화하여 위원회가 투명하게 운영될 수 있도록 한다.

의결정족수는 민주적인 의사결정 원칙에 맞게 정하되, 사원의 신분 및 처우에 불이익을 주는 징계의 경우 의결정족수를 보다 강화하는 것이 일반적이다.

인사위원회의 회의가 공개되는 경우 인사에 관한 회사의 기밀이 노출될 수 있고 위원들의 의결권 행사가 위축될 수도 있어 비공개를 원칙으로 하는 것이 바람직하다. 다만, 필요한 경우 위원회의 의결로 이를 공개하도록 한다.

제2절 인사이동

제27조(배치 · 전직 및 승진)

① 회사는 사원의 능력, 적성, 경력 등을 고려하여 부서의 배치, 전직, 승진 등 인사발령을 하며, 사원은 정당한 사유 없이 이를 거부할 수 없다.

② 회사는 제1항의 인사발령을 함에 있어서 합리적인 이유 없이 성별, 국적, 신앙, 사회적 신분, 연령 등을 이유로 차별하지 아니한다.

③ 승진 등 인사발령과 관련하여 필요한 사항에 대하여는 별도의 규정으로 정한다.

[관련 규정]

근로기준법 제23조(해고 등의 제한)

① 사용자는 근로자에게 정당한 이유 없이 해고, 휴직, 정직, 전직, 감봉, 그 밖의 징벌(懲罰)(이하 "부당해고등"이라 한다)을 하지 못한다.

근로기준법 제6조(균등한 처우)

사용자는 근로자에 대하여 남녀의 성(性)을 이유로 차별적 대우를 하지 못하고, 국적 · 신앙 또는 사회적 신분을 이유로 근로조건에 대한 차별적 처우를 하지 못한다.

남녀고용평등과 일 · 가정 양립 지원에 관한 법률 제10조(교육 · 배치 및 승진)

사업주는 근로자의 교육 · 배치 및 승진에서 남녀를 차별하여서는 아니 된다.

고용상 연령차별금지 및 고령자고용촉진에 관한 법률 제4조의4(모집 · 채용 등에서의 연령차별 금지)

① 사업주는 다음 각 호의 분야에서 합리적인 이유 없이 연령을 이유로 근로자 또는 근로자가 되려는 자를 차별하여서는 아니 된다.

1. 모집 · 채용
2. 임금, 임금 외의 금품 지급 및 복리후생
3. 교육 · 훈련
4. 배치 · 전보 · 승진
5. 퇴직 · 해고

② 제1항을 적용할 때 합리적인 이유 없이 연령 외의 기준을 적용하여 특정 연령집단에 특히 불리한 결과를 초래하는 경우에는 연령차별로 본다.

고용상 연령차별금지 및 고령자고용촉진에 관한 법률 제4조의5(차별금지의 예외)

다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제4조의4에 따른 연령차별로 보지 아니한다.

1. 직무의 성격에 비추어 특정 연령기준이 불가피하게 요구되는 경우
2. 근속기간의 차이를 고려하여 임금이나 임금 외의 금품과 복리후생에서 합리적인 차등을 두는 경우
3. 이 법이나 다른 법률에 따라 근로계약, 취업규칙, 단체협약 등에서 정년을 설정하는 경우
4. 이 법이나 다른 법률에 따라 특정 연령집단의 고용유지 · 촉진을 위한 지원조치를 하는 경우

장애인고용촉진 및 직업재활법 제5조(사업주의 책임)

① 사업주는 장애인의 고용에 관한 정부의 시책에 협조하여야 하고, 장애인이 가진 능력을 정당하게 평가하여 고용의 기회를 제공함과 동시에 적정한 고용관리를 할 의무를 가진다.

② 사업주는 근로자가 장애인이라는 이유로 채용 · 승진 · 전보 및 교육훈련 등 인사관리상의 차별 대우를 하여서는 아니 된다.

외국인근로자의 고용 등에 관한 법률 제22조(차별금지)

사용자는 외국인근로자라는 이유로 부당한 차별적 처우를 하여서는 아니 된다.

[해 설]

배치, 전직, 승진 등 인사이동에 관한 사항을 취업규칙에 반드시 기재할 필요는 없으나, 정당한 이유 없이 인사이동을 시키거나 인사이동에 있어 성별, 국적, 신앙, 사회적 신분 등을 이유로 차별하는 것은 법에 의해 금지(500만원 이하의 벌금)되는바, 인사이동에 관한 원칙 규정을 취업규칙에 두는 것이 바람직하다.

참고로 배치, 전직, 승진 등 인사이동 명령이 정당성을 가지기 위해서는 업무상 필요성이 인정되어야 하고, 이로 인한 근로자의 생활상의 불이익이 크지 않아야 하며, 남녀 차별이 있어서는 아니 된다.

제28조(대기발령)

① 사원이 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 직무를 부여하지 않고 대기발령

을 명할 수 있다.

1. 직무수행 능력이 현저히 부족하거나 근무성적이 극히 불량한 경우
2. 조직개편, 정원감축 등으로 인하여 직무를 부여받지 못하는 경우
3. 징계사유 발생으로 인사위원회에 회부된 자에 대하여 필요하다고 인정되는 경우
4. 형사사건으로 기소된 경우

② 대기발령기간은 3개월 이내로 하며, 그 기간 동안에는 제60조의 휴업수당을 지급한다.

③ 대기발령의 사유가 소멸되거나 해소된 때에는 회사는 지체 없이 대기발령을 종료하고 사원에게 직무를 부여한다.

[관련 규정]

근로기준법 제23조(해고 등의 제한)

① 사용자는 근로자에게 정당한 이유 없이 해고, 휴직, 정직, 전직, 감봉, 그 밖의 징벌을 하지 못한다.

[해 설]

대기발령에 관한 사항을 취업규칙의 필요적 기재사항은 아니나, 정당한 이유 없이 대기발령 등 인사이동을 시켜서는 아니 되는바, 대기발령의 요건, 기간, 처우 등에 관한 규정을 취업규칙에 두는 것이 바람직하다.

대기발령의 경우에도 배치, 전직, 승진 등 다른 인사이동과 마찬가지로 업무상 필요성이 인정되고, 이로 인한 근로자의 생활상의 불이익이 크지 않아야 그 정당성이 인정된다.

제3절 휴직 및 복직

제29조(휴직)

① 회사는 사원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 휴직을 명할 수 있다.

1. 업무 외 질병, 부상 등으로 직무수행이 어렵다고 인정되는 경우 : (3)개월 이내
2. 업무상 질병, 부상 등으로 직무수행이 어렵다고 인정되는 경우 : 필요하다고 인정되는 기간

3. 병역법, 그 밖의 법령에 의해 징집 및 소집되었을 때 : 징집 및 소집기간
4. 연수, 직무 등의 사유로 회사가 휴직이 필요하다고 하는 경우 : 필요하다고 인정되는 기간
5. 형사사건으로 구속 기소되었을 경우 : (3)개월 이내
6. 육아휴직 신청을 한 경우 : 1년 이내
7. 가족돌봄휴직 신청을 한 경우 : 연간 90일 이내

② 제1항의 제1호 및 제5호에 의해 휴직 중인 사원이 휴직기간의 연장을 신청하는 경우로서 부득이한 사유가 인정되는 경우 1회에 한하여 동 기간을 (3)개월 연장할 수 있다.

③ 제1항 제4호의 휴직 외에는 무급을 원칙으로 한다. 다만, 제1항 제2호의 휴직기간 동안에 산업재해보상보험법상의 휴업급여를 지급받지 못한 경우 회사는 사원에게 평균임금의 70%를 지급한다.

④ 휴직자는 휴직기간 중 거주지의 변동 등의 사유가 있을 때에는 회사에 즉시 그 사실을 알려야 하며, 휴직 중이라도 회사의 제 규정을 준수하여야 하고, 회사의 허가 없이 타사 및 다른 직업에 종사하여서는 아니 된다.

[관련 규정]

근로기준법 제23조(해고 등의 제한)

① 사용자는 근로자에게 정당한 이유 없이 해고, 휴직, 정직, 전직, 감봉, 그 밖의 징벌을 하지 못한다.

[해 설]

사업장 내 형편에 따라 육아휴직, 가족돌봄휴직 등 법정휴직을 제외한 휴직제도를 두지 않을 수 있으나, 합리적인 복무관리를 위해 그 밖의 휴직제도를 운영하는 것이 일반적이다. 이 경우 정당한 이유 없이 휴직을 시키는 것은 법에 의해 금지되는바, 취업규칙에 휴직사유 및 기간, 휴직기간 동안의 처우 등을 명확히 하는 것이 바람직하다.

휴직 사유를 무엇으로 하고, 휴직기간을 얼마로 할지는 사업장 실정에 따라 달리 정할 수 있다. 일반적인 휴직 사유로는 육아휴직, 가족돌봄휴직 외에 부상 또는 질병으로 인한 휴직, 의무복무를 위한 병휴직, 연수 또는 직무상 사유로 인한 휴직, 형사상 구속 기소로 인한 휴직 등이 있다.

휴직기간 동안에는 급여를 지급하지 않는 것이 원칙이나, 연수 또는 직무상 사유로 휴직하는 경우에는 그 성격상 유급 처리하는 것이 일반적

이다. 다만, 업무상 재해로 인한 휴직으로서 산재보험에 의해 휴업급여가 지급되지 않은 경우에는 휴업보상(평균임금의 70%) 이상의 급여를 지급하여야 한다.

휴직기간 중 연락이 되지 않음으로써 발생할 수 있는 문제를 미연에 방지하고 휴직기간 중 제 규정을 준수토록 하고 다른 직업에 종사는 것을 방지하기 위하여 확인 차원에서 휴직기간 동안의 신상 변동 신고의무 · 제 규정 준수의무 및 겸직 금지를 명시적으로 규정한다.

제30조(육아휴직)

① 만 8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하의 자녀(입양한 자녀 포함)를 가진 사원이 그 자녀의 양육을 위하여 휴직을 신청하는 경우에 이를 허용한다. 다만, 육아휴직을 개시하고자 하는 날 이전에 계속 근로기간이 6개월 미만인 경우 등 남녀고용평등과 일 · 가정 양립 지원에 관한 법률 시행령이 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

② 육아휴직기간은 1년 이내로 하며, 1회에 한하여 분할하여 사용할 수 있다.

③ 만 8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하의 자녀 양육을 위해 육아휴직을 개시하면 만 8세 또는 초등학교 2학년을 경과하더라도 1년을 모두 사용할 수 있다.

④ 육아휴직을 이유로 해고 그 밖의 불리한 처우를 하여서는 아니 되며, 육아휴직기간 동안은 해당 사원을 해고하지 못한다. 다만, 사업을 계속할 수 없는 경우는 그러하지 아니하다.

⑤ 육아휴직 종료 후에는 휴직 전과 동일한 업무 또는 동등한 수준의 임금을 지급하는 직무에 복귀시킨다.

⑥ 육아휴직기간은 무급으로 하며 근속기간에 포함한다. 사원이 국가로부터 관계 법령에 의한 육아휴직급여를 지급받고자 하는 경우 회사는 관계 서류의 작성, 확인 등 제반 절차에 적극 협력한다.

⑦ 사원은 육아휴직을 개시하고자 하는 날의 30일 전까지 자녀의 출생을 증명할 수 있는 서류를 첨부하여 신청서를 제출해야 한다. 다만 출산예정일 이전에 출생하거나 배우자의 사망 · 부상 · 질병 및 신체적 · 정신적 장애 또는 이혼 등으로 인하여 해당 영유아의 양육이 곤란하게 된 경우 7일 전까지 신청서를 제출할 수 있다.

⑧ 육아휴직을 신청한 사원은 휴직개시예정일의 7일 전까지 그 사유를 명시하

여 해당 육아휴직 신청을 철회할 수 있다.

⑨ 휴직종료예정일을 연기하려는 경우에는 한 번만 연기할 수 있다. 이 경우 당초의 휴직종료예정일 30일 전(제7항 단서의 사유로 휴직종료예정일을 연기하려는 경우에는 당초의 예정일 7일 전)까지 신청하여야 한다.

⑩ 육아휴직 중인 사원은 그 자녀가 사망하거나 자녀와 동거하지 아니하게 된 경우 그 사유가 발생한 날부터 7일 이내에 그 사실을 회사에 통지하여야 한다.

⑪ 기타 육아휴직 운영 등에 관하여는 관계 법령에 따른다.

[관련 규정]

남녀고용평등과 일 · 가정 양립 지원에 관한 법률 제19조(육아휴직)

① 사업주는 근로자가 만 8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하의 자녀(입양한 자녀를 포함한다.이하 같다)를 양육하기 위하여 휴직(이하 "육아휴직"이라 한다)을 신청하는 경우에 이를 허용하여야 한다. 다만, 대통령령으로 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

② 육아휴직의 기간은 1년 이내로 한다.

③ 사업주는 육아휴직을 이유로 해고나 그 밖의 불리한 처우를 하여서는 아니 되며, 육아휴직 기간에는 그 근로자를 해고하지 못한다. 다만, 사업을 계속할 수 없는 경우에는 그러하지 아니하다.

④ 사업주는 육아휴직을 마친 후에는 휴직 전과 같은 업무 또는 같은 수준의 임금을 지급하는 직무에 복귀시켜야 한다. 또 제2항의 육아휴직 기간은 근속기간에 포함한다.

⑤ 기간제근로자 또는 파견근로자의 육아휴직 기간은 「기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률」 제4조에 따른 사용기간 또는 「파견근로자 보호 등에 관한 법률」 제6조에 따른 근로자 파견기간에 산입하지 아니한다.

⑥ 육아휴직의 신청방법 및 절차 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

[부대의견] 같은 영유아에 대하여 배우자가 육아휴직(다른 법령에 따른 육아휴직을 포함한다)을 하고 있는 근로자에 대해서도 사업주가 육아휴직을 허용하도록 고용노동부가 올해(2019년) 안으로 법 시행령을 개정하여 그 취지를 달성할 수 있도록 할 것

남녀고용평등과 일 · 가정 양립 지원에 관한 법률 시행령 제10조(육아휴직의

적용 제외)

법 제19조제1항 단서에 따라 사업주가 육아휴직을 허용하지 아니할 수 있는 경우는 다음 각 호와 같다.

1. 육아휴직을 시작하려는 날(이하 "휴직개시예정일"이라 한다)의 전날까지 해당 사업에서 계속 근로한 기간이 6개월 미만인 근로자
2. 같은 영유아에 대하여 배우자가 육아휴직(다른 법령에 따른 육아휴직을 포함한다)을 하고 있는 근로자

남녀고용평등과 일 · 가정 양립 지원에 관한 법률 시행령 제11조(육아휴직의 신청 등)

① 법 제19조제1항에 따라 육아휴직을 신청하려는 근로자는 휴직개시예정일의 30일 전까지 육아휴직 대상인 영유아의 성명, 생년월일, 휴직개시예정일, 육아휴직을 종료하려는 날(이하 "휴직종료예정일"이라 한다), 육아휴직 신청 연월일, 신청인 등에 대한 사항을 신청서에 적어 사업주에게 제출하여야 한다.

② 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 휴직개시예정일 7일 전까지 육아휴직을 신청할 수 있다.

1. 출산예정일 이전에 자녀가 출생한 경우
2. 배우자의 사망, 부상, 질병 또는 신체적 · 정신적 장애나 배우자와의 이혼 등으로 해당 영유아를 양육하기 곤란한 경우

③ 사업주는 근로자가 제1항에 따른 기한이 지난 뒤에 육아휴직을 신청한 경우에는 그 신청일부터 30일 이내에, 제2항에 따른 기한이 지난 뒤에 육아휴직을 신청한 경우에는 그 신청일부터 7일 이내에 육아휴직 개시일을 지정하여 육아휴직을 허용하여야 한다.

④ 사업주는 육아휴직을 신청한 근로자에게 해당 자녀의 출생 등을 증명할 수 있는 서류의 제출을 요구할 수 있다.

남녀고용평등과 일 · 가정 양립 지원에 관한 법률 시행령 제12조(육아휴직의 변경신청 등)

① 육아휴직을 신청한 근로자는 휴직개시예정일 전에 제11조제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생한 경우에는 사업주에게 그 사유를 명시하여 휴직개시예정일을 당초의 예정일 전으로 변경하여줄 것을 신청할 수 있다.

② 근로자는 휴직종료예정일을 연기하려는 경우에는 한 번만 연기할 수 있다. 이 경우 당초의 휴직종료예정일 30일 전(제11조제2항제2

호의 사유로 휴직종료예정일을 연기하려는 경우에는 당초의 예정일 7일 전)까지 사업주에게 신청하여야 한다.

남녀고용평등과 일 · 가정 양립 지원에 관한 법률 시행령 제13조(육아휴직 신청의 철회 등)

① 육아휴직을 신청한 근로자는 휴직개시예정일의 7일 전까지 사유를 밝혀 그 신청을 철회할 수 있다.

② 근로자가 육아휴직을 신청한 후 휴직개시예정일 전에 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생하면 그 육아휴직 신청은 없었던 것으로 본다. 이 경우 근로자는 지체 없이 그 사실을 사업주에게 알려야 한다.

1. 해당 영유아의 사망
2. 양자인 영유아의 파양 또는 입양의 취소
3. 육아휴직을 신청한 근로자가 부상, 질병 또는 신체적 · 정신적 장애나 배우자와의 이혼 등으로 해당 영유아를 양육할 수 없게 된 경우

남녀고용평등과 일 · 가정 양립 지원에 관한 법률 시행령 제14조(영유아의 사망 등에 따른 육아휴직의 종료)

① 육아휴직 중인 근로자는 그 영유아가 사망하거나 영유아와 동거하지 아니하게 된 경우에는 그 사유가 발생한 날부터 7일 이내에 그 사실을 사업주에게 알려야 한다.

② 사업주는 제1항에 따라 육아휴직 중인 근로자로부터 영유아의 사망 등에 대한 사실을 통지받은 경우에는 통지받은 날부터 30일 이내로 근무개시일을 지정하여 그 근로자에게 알려야 한다.

③ 근로자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 날에 육아휴직이 끝난 것으로 본다.

1. 제1항에 따라 통지를 하고 제2항에 따른 근무개시일을 통지받은 경우에는 그 근무개시일의 전날
2. 제1항에 따라 통지를 하였으나 제2항에 따른 근무개시일을 통지받지 못한 경우에는 제1항에 따라 통지를 한 날부터 30일이 되는 날
3. 제1항에 따른 통지를 하지 아니한 경우에는 영유아의 사망 등의 사유가 발생한 날부터 37일이 되는 날

④ 육아휴직 중인 근로자가 새로운 육아휴직을 시작하거나 「근로기

준법」 제74조에 따른 출산전후휴가 또는 법 제19조의2에 따른 육아기 근로시간 단축(이하 "육아기 근로시간 단축"이라 한다)을 시작하는 경우에는 그 새로운 육아휴직, 출산전후휴가 또는 육아기 근로시간 단축 개시일의 전날에 육아휴직이 끝난 것으로 본다.

[해 설]

육아휴직은 취업규칙에 필수적으로 기재하여야 하는 사항으로서 육아휴직의 신청요건, 육아휴직기간, 육아휴직기간의 처우, 육아휴직 신청 · 연기 · 철회 등에 대해 구체적으로 기재한다.

참고로 육아휴직 신청을 받고 이를 허용하지 않거나 육아휴직을 마치고 휴직 전과 같은 업무 또는 같은 수준의 임금을 지급하는 직무에 복귀시키지 않는 경우 500만원 이하의 벌금에 처해지며, 육아휴직을 이유로 해고나 그 밖의 불리한 처우를 하거나 육아휴직기간 동안 해고하는 경우 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처해진다.

제31조(가족돌봄휴직)

① 사원이 조부모, 부모, 배우자, 자녀, 배우자의 부모, 자녀 또는 손자녀의 질병, 사고, 노령으로 인하여 그 가족을 돌보기 위한 휴직을 신청하는 경우 회사는 이를 허용한다. 다만, 대체인력 채용이 불가능한 경우, 정상적인 사업 운영에 중대한 지장을 초래하는 경우, 본인 외에도 조부모의 직계비속 또는 손자녀의 직계존속이 있는 경우 등 남녀고용평등과 일 · 가정 양립 지원에 관한 법률 시행령이 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

② 제1항 단서에 따라 가족돌봄휴직을 허용하지 아니하는 경우에는 해당 사원에게 그 사유를 서면으로 통보하고, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 조치를 하도록 노력한다.

1. 업무를 시작하고 마치는 시간 조정
2. 연장근로의 제한
3. 근로시간의 단축, 탄력적 운영 등 근로시간의 조정
4. 그 밖에 사업장 사정에 맞는 지원 조치

③ 가족돌봄휴직 기간은 연장 최장 90일로 하되, 이를 나누어 사용할 수 있다. 이 경우 나누어 사용하는 1회의 기간은 30일 이상이 되어야 한다.

④ 회사는 가족돌봄휴직을 이유로 해당 사원을 해고하거나 근로조건을 악화시

키는 등 불리한 처우를 하여서는 아니 된다.

⑤ 가족돌봄휴직 기간은 무급으로 하며 근속기간에 포함한다.

[관련 규정]

남녀고용평등과 일 · 가정 양립 지원에 관한 법률 제22조의2(근로자의 가족돌봄 등을 위한 지원)

① 사업주는 근로자가 조부모, 부모, 배우자, 배우자의 부모, 자녀 또는 손자녀(이하 "가족"이라 한다)의 질병, 사고, 노령으로 인하여 그 가족을 돌보기 위한 휴직(이하 "가족돌봄휴직"이라 한다)을 신청하는 경우 이를 허용하여야 한다. 다만, 대체인력 채용이 불가능한 경우, 정상적인 사업 운영에 중대한 지장을 초래하는 경우, 본인 외에도 조부모의 직계비속 또는 손자녀의 직계존속이 있는 경우 등 대통령령으로 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

② 사업주는 근로자가 가족(조부모 또는 손자녀의 경우 본인 외에도 직계비속 또는 직계존속이 있는 등 대통령령으로 정하는 경우는 제외한다)의 질병, 사고, 노령 또는 자녀의 양육으로 인하여 긴급하게 그 가족을 돌보기 위한 휴가(이하 "가족돌봄휴가"라 한다)를 신청하는 경우 이를 허용하여야 한다. 다만, 근로자가 청구한 시기에 휴가를 주는 것이 정상적인 사업 운영에 중대한 지장을 초래하는 경우에는 근로자와 협의하여 그 시기를 변경할 수 있다.

③ 제1항 단서에 따라 사업주가 가족돌봄휴직을 허용하지 아니하는 경우에는 해당 근로자에게 그 사유를 서면으로 통보하고, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 조치를 하도록 노력하여야 한다.

1. 업무를 시작하고 마치는 시간 조정
2. 연장근로의 제한
3. 근로시간의 단축, 탄력적 운영 등 근로시간의 조정
4. 그 밖에 사업장 사정에 맞는 지원 조치

④ 가족돌봄휴직 및 가족돌봄휴가의 사용기간과 분할 횟수는 다음 각 호에 따른다.

1. 가족돌봄휴직 기간은 연간 최장 90일로 하며, 이를 나누어 사용할 수 있을 것. 이 경우 나누어 사용하는 1회의 기간은 30일 이상이 되어야 한다.
2. 가족돌봄휴가 기간은 연간 최장 10일로 하며, 일 단위로 사용

할 수 있을 것. 다만, 가족돌봄휴가 기간은 가족돌봄휴직 기간에 포함된다.

⑤ 사업주는 가족돌봄휴직 또는 가족돌봄휴가를 이유로 해당 근로자를 해고하거나 근로조건을 악화시키는 등 불리한 처우를 하여서는 아니 된다.

⑥ 가족돌봄휴직 및 가족돌봄휴가 기간은 근속기간에 포함한다. 다만, 「근로기준법」제2조제1항제6호에 따른 평균임금 산정 기간에서는 제외한다.

⑦ 사업주는 소속 근로자가 건전하게 직장과 가정을 유지하는 데에 도움이 될 수 있도록 필요한 심리상담 서비스를 제공하도록 노력하여야 한다.

⑧ 고용노동부장관은 사업주가 제1항 또는 제2항에 따른 조치를 하는 경우에는 고용 효과 등을 고려하여 필요한 지원을 할 수 있다.

⑨ 가족돌봄휴직 또는 가족돌봄휴가 신청방법 및 절차 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

[시행일] 제22조의2, 제37조제2항제6호 및 제39조제2항제8호의 개정규정은 2020년 1월 1일부터 시행한다.

[해 설]

가족돌봄휴직은 취업규칙에 필수적으로 기재하여야 하는 사항으로서 가족돌봄휴직의 신청요건, 가족돌봄휴직기간, 가족돌봄휴직기간의 처우 등에 대해 구체적으로 기재한다.

제32조(복직)

① 사원은 휴직사유가 소멸되었을 때에는 지체 없이, 휴직기간이 만료된 때에는 그 만료일 (7)일 전까지 복직원을 제출하여야 한다. 이 경우 제29조 제1항 제1호 내지 제2호에 의해 휴직한 자는 의사진단서를 제출하여 심사를 받아야 한다.

② 정당한 사유 없이 휴직사유 소멸일 또는 휴직기간 만료일로부터 (7)일 이내에 복직원을 제출하지 아니한 경우 근로 의사가 없다고 보아 퇴직 처리한다.

③ 휴직기간 내에 휴직 사유가 해소되지 아니하여 복귀시킬 수 없는 경우 퇴직 처리한다.

④ 회사는 휴직 중인 사원으로부터 복직원을 제출받은 경우에는 최대한 빠른 시

일 내에 휴직 전의 직무에 복직시키도록 노력하되, 부득이한 경우에는 그와 유사한 업무나 동등한 수준의 급여가 지급되는 직무로 복귀시키도록 노력한다.

[관련 규정]

남녀고용평등과 일 · 가정 양립 지원에 관한 법률 제19조(육아휴직)

④ 사업주는 육아휴직을 마친 후에는 휴직 전과 같은 업무 또는 같은 수준의 임금을 지급하는 직무에 복귀시켜야 한다. 또한 제2항의 육아휴직기간은 근속기간에 포함한다.

병역법 제74조(복직 보장 등)

① 국가기관, 지방자치단체의 장 또는 고용주는 소속 공무원이나 임직원이 징집 · 소집 또는 지원에 의하여 입영하거나 소집 등에 의한 승선근무예비역 또는 보충역 복무(해당 기관 등에서 재직하면서 승선근무예비역 또는 보충역 복무를 하는 사람은 제외한다)를 하게 된 경우에는 휴직하게 하고, 그 복무를 마치면 복직시켜야 한다. 다만, 그 공무원이나 임직원이 복무 중 범죄행위로 인하여 제적 · 전역 또는 소집해제된 경우에는 그러하지 아니하다.

[해 설]

사업장 내에서 휴직제도를 운영하는 경우 취업규칙에 휴직기간 중 휴직 사유 소멸 또는 휴직기간 만료로 인한 복직 절차 및 복직 시 처우 등을 명시하는 것이 바람직하다.

업무 외 또는 업무상 부상 또는 질병으로 휴직한 자가 복직하고자 할 경우에는 의사진단서를 제출받아 근무가 가능한지 여부에 대해 사전 심사를 받도록 하는 것이 바람직하다.

일정 기한 내에 복직원을 제출하지 않을 경우 징계 절차를 밟을 수도 있으나, 이 경우 근로 의사가 없는 것으로 간주하여 별도의 징계 절차 없이 퇴직(해고) 처리하는 것이 일반적이다. 이 경우 복직원 제출기한을 언제까지로 할 것인지는 사업장 실정에 따라 달리 정한다.

휴직기간 내 휴직 사유가 해소되지 아니하여 복직 시킬 수 없는 경우에도 별도의 징계 절차 없이 퇴직(해고) 처리하는 것이 일반적이다.

제33조(근속기간의 계산) 휴직기간은 근속기간에 산입한다. 다만, 제29조 제1항 제3

호의 병역법에 의한 의무복무기간은 승진에 있어 근속기간에 포함하는 것 외에는 계속근로연수에서 제외한다.

[관련 규정]

남녀고용평등과 일 · 가정 양립 지원에 관한 법률 제19조(육아휴직)

④ 사업주는 육아휴직을 마친 후에는 휴직 전과 같은 업무 또는 같은 수준의 임금을 지급하는 직무에 복귀시켜야 한다. 또한 제2항의 육아휴직 기간은 근속기간에 포함한다.

병역법 제74조(복직보장 등)

② 국가기관, 지방자치단체의 장 또는 고용주는 제1항에 따라 휴직한 사람에 대하여는 승진에서 의무복무기간을 실제근무기간으로 산정(刪定)하여야 하며, 군(軍)이나 의무복무기관에서 지급하는 보수와 입영 또는 소집 등에 의한 승선근무예비역 또는 보충역 복무 전(前) 보수의 차액의 범위에서 상당한 보수를 지급할 수 있다. 다만, 소집 등에 의한 승선근무예비역 또는 보충역의 의무복무기간을 마친 사람의 의무복무기간을 실제근무기간으로 산정하여야 할 기간은 징집에 의하여 입영한 육군 현역병의 복무기간의 범위에서 대통령령으로 정한다.

③ 국가기관, 지방자치단체의 장 또는 고용주는 공무원이나 임직원의 임용 · 소집 등 병역의무를 이행할 것, 이행하고 있는 것(재직하면서 승선근무예비역 또는 보충역 복무를 하는 사람만 해당한다) 또는 이행하였던 것을 이유로 불이익한 처우를 하지 못한다.

[해 설]

사원의 신분을 보유하는 휴직기간은 당연히 근속기간에 포함된다. 다만, 의무복무기간은 병역법에 따라 승진에 있어 근속기간에 포함하는 것 외에는 계속근로연수에 포함할 의무가 없다고 보는 것이 법원 및 고용노동부의 입장이다.

[잘못된 사례]

휴직기간을 근속기간에서 제외하는 경우

제28조(근속기간의 계산) 휴직기간은 근속연수에 포함된다. 다만, 업무 외

부상 또는 질병으로 인한 휴직기간 또는 형사사건으로 구속 기소되어 휴직한 기간은 근속연수에서 제외한다.

고용노동부의 입장과 달리 휴직기간은 사원의 신분을 보유하는 기간으로서 휴직사유에 상관없이 퇴직금 또는 연차휴가를 산정함에 있어 근속기간에 포함된다고 보는 것이 대법원의 입장이므로(대법원 2007.11.29. 선고 2005다28358 판결), 개인 질병이나 형사사건으로 인한 구속 기소로 휴직한 기간도 근속연수에 포함된다고 보아야 할 것이다. 다만, 승진 · 호봉승급 등에 있어서는 동 기간을 근속기간에서 제외할 수 있다.

제5장 근로조건

제1절 근로시간

제34조(근무형태) 근무형태는 주간 근무를 원칙으로 한다. 다만, 업무상 필요할 경우 교대근무제를 시행할 수 있다.

[해 설]

교대근로에 대한 사항은 취업규칙에 필수적으로 기재하여야 하므로, 근무형태를 어떻게 가져갈 것인지에 대해 취업규칙에 명시하도록 한다.

근무형태를 어떻게 가져갈 것인지는 인사권에 해당되는 사안으로서 회사가 자유로이 정할 수 있으나, 이러한 근무형태의 변경은 중대한 근로조건의 변화를 가져오므로 사원의 대표와 합의하거나 과반수의 동의를 얻어 시행하는 것이 바람직하다.

제35조(근로시간)

① 1주간의 근무일은 (월요일)부터 (금요일)까지 (5)일로 하고, 이 경우 매주 (토요일)은 무급휴무일로 한다.

② 1주간의 근로시간은 휴게시간을 제외하고 (40)시간으로 한다.

③ 1일의 근로시간은 (8)시간으로 하되, 제36조의 휴게시간을 제외하고 (09:00)부터 (18:00)까지로 한다. 다만, 업무 사정을 감안하여 그 시각을 달리 정하여

운영할 수 있다.

④ 제2항 및 제3항에도 불구하고, 15세 이상 18세 미만 사원의 근로시간은 1주 (35)시간, 1일 (7)시간으로 한다.

⑤ 제1항 내지 제3항에도 불구하고, 단시간 사원의 1주간의 근무일은 (월, 수, 금요일)로 하고, 1일의 근로시간은 제36조의 휴게시간을 제외하고 (09:00)부터 (16:00)까지 (6)시간으로 하며, 1주 근로시간은 (18)시간으로 함을 원칙으로 한다. 다만, 해당 사원과의 근로계약으로 이와 달리 정할 수 있다.

[관련 규정]

근로기준법 제50조(근로시간)

① 1주간의 근로시간은 휴게시간을 제외하고 40시간을 초과할 수 없다.

② 1일의 근로시간은 휴게시간을 제외하고 8시간을 초과할 수 없다.

근로기준법 제69조(근로시간)

15세 이상 18세 미만인 자의 근로시간은 1일에 7시간, 1주에 35시간을 초과하지 못한다. 다만, 당사자 사이의 합의에 따라 1일에 1시간, 1주일에 5시간을 한도로 연장할 수 있다.

[해 설]

업무 시작과 종료 시각은 취업규칙에 필수적으로 기재하여야 할 사항으로서 취업규칙에 업무 시작 및 종료 시각은 물론, 1주 및 1일 소정근로시간을 명시하도록 한다. 이 경우 근무요일별 업무 시작과 종료 시각이 다른 경우 사업장 실정에 맞춰 이를 구체적으로 기재한다.

사업장에서 통상근로자의 근로시간보다 짧은 단시간근로자를 사용하는 경우에는 단시간근로자의 근로시간에 관한 사항도 취업규칙에 기재하도록 한다. 단시간근로자의 근로시간이 개인별로 달라 취업규칙에서 통일적으로 규정하기 어려운 경우에는 근로시간의 원칙 규정과 함께 개별근로계약에 의해 달리 정할 수 있음을 명시하는 것이 바람직하다.

주 40시간제 사업장으로서 1일 근무시간이 8시간인 경우 대개 주 5일 근무를 하고 2일을 휴무한다. 이 경우 2일의 휴무일 중 주휴일에 해당되는 날을 제외한 1일을 근로제공의무가 없는 휴일로 볼 것인지 아니면 당초 근로제공의무는 있으나 당사자 간 약정에 의해 근로를 제공하지 않는 휴무일로 볼 것인지, 또는 유급으로 할 것인지 아니면 무급으로 할 것인지 여부

를 취업규칙에서 정하는 것이 바람직하다.

참고로 주 40시간, 1일 8시간제 하에 주 5일 근무를 실시하는 사업장에서 주휴일을 제외한 나머지 휴무일을 어떻게 가져갈 것인지에 따라 다음과 같이 근로조건에 있어 차이가 발생한다.

구 분	통상임금 산정기준 시간 수	당일 근로의 성격
유급휴일	243시간[=(40+8+8)×4.3452주]	휴일근로, 가산임금지급
무급휴일	209시간[=(40+8)×4.3452주]	휴일근로, 가산임금지급
유급(4시간)휴무	226시간[=(40+4+8)×4.3452주]	연장근로, 가산임금지급
무급휴무	209시간[=(40+8)×4.3452주]	연장근로, 가산임금지급

[적용 사례]

1일 7시간(10:00~18:00, 토요일 10:00~15:00), 1주 39시간, 주 6일 근무 사업장의 경우

> **제32조(근로시간)**
>
> ① 1주간의 근무일은 월요일부터 토요일까지 6일로 한다.
>
> ② 1주간의 근로시간은 휴게시간을 제외하고 39시간으로 한다.
>
> ③ 1일의 근로시간은 7시간으로 하되, 제32조의 휴게시간을 제외하고 10:00부터 18:00까지(토요일 10:00~15:00)로 한다. 다만, 업무 사정을 감안하여 그 시각을 달리 정하여 운영할 수 있다.

[잘못된 사례]

근로시간을 1일 및 1주 단위로 정하지 않은 경우

> **제32조(근로시간)**
>
> ① 근로시간은 휴식시간을 제외하고는 2주일에 80시간을 기준으로 한다. 다만, 당사자 간의 합의에 의해 1주일에 12시간 한도로 연장할 수 있다.
>
> ② 업무 형편상 사장은 토요일에 소속 직원을 2개조로 나누어 교대로 전일 근무하게 할 수 있다.
>
> ③ 제1항의 근로시간 범위 내에서 계절 또는 업무 형편에 따라 시업 및 종업 시각을 정한다.

업무 시작 및 종료 시각은 취업규칙에 필수적으로 기재하여야 할 뿐만 아니라, 근로시간은 1일 및 1주 단위로 정하여야 하므로, 2주 단위의 근로시간

만을 기재한 위의 사례는 근로기준법의 취지에 맞춰 이를 변경해야 한다.

만일 2주 단위의 탄력적 근로시간제를 규정한 것이라면 대상 근로자의 범위, 단위기간, 단위기간의 근로일과 그 근로일별 근로시간을 취업규칙에 명시하여야 한다. 이 경우 특정 주의 근로시간이 48시간을 초과하여서는 아니 된다.

제36조(휴게) 휴게시간은 제35조 제3항의 근로시간 중 (12:00)부터 (13:00)시까지로 한다. 다만, 업무 사정을 감안하여 휴게시간을 달리 정하여 운영할 수 있다.

[관련 규정]

근로기준법 제54조(휴게)

① 사용자는 근로시간이 4시간인 경우에는 30분 이상, 8시간인 경우에는 1시간 이상의 휴게시간을 근로시간 도중에 주어야 한다.

② 휴게시간은 근로자가 자유롭게 이용할 수 있다.

[해 설]

휴게시간은 취업규칙의 필수적 기재사항으로서 사업장 실정에 맞춰 취업규칙에 이를 구체적으로 명시한다. 이 경우 휴게시간은 근로시간 4시간에 대하여 30분 이상, 8시간에 대하여 1시간 이상 부여하되, 근로시간 도중에 배치될 수 있도록 하여야 한다.

휴게시간은 반드시 30분 또는 1시간 단위로 부여하여야 하는 것은 아니며, 사업장 실정에 따라 2시간마다 15분을 부여하는 형태 등으로 배분할 수 있다. 휴게시간은 사업주의 지배관리를 벗어나 자유롭게 사용할 수 있게 하여야 한다.

제37조(선택적 근로시간제)

① 회사는 제35조 제3항에도 불구하고 업무의 시작과 종료 시각을 사원의 결정에 맡기기로 한 사원에 대하여 사원 대표와 서면 합의에 따라 다음 각 호의 사항을 정하는 경우, 1개월 이내의 정산기간을 평균하여 1주간의 근로시간이 1주 40시간을 초과하지 아니하는 범위 내에서 1주간에 40시간을, 1일에 8시간을 초과하더라도 제41조 제4항의 가산임금을 지급하지 않는다.

1. 대상 사원의 범위(15세 이상 18세 미만의 근로자 제외)
2. 정산기간(1개월 이내의 일정한 기간으로 정함)
3. 정산기간의 총 근로시간
4. 반드시 근로하여야 할 시간대를 정한 경우에는 그 시작과 종료 시각
5. 사원의 결정에 따라 근로할 수 있는 시간대를 정한 경우에는 그 시작과 종료 시각
6. 표준근로시간(유급휴가 등의 계산 기준으로 정한 1일의 근로시간)

② 사원 대표와 서면 합의로 제1항 제4호에 관한 사항을 정한 경우 대상 사원은 반드시 해당 시간을 준수하여 근무하여야 한다.

[관련 규정]

근로기준법 제52조(선택적 근로시간제)

사용자는 취업규칙(취업규칙에 준하는 것을 포함한다)에 따라 업무의 시작 및 종료 시각을 근로자의 결정에 맡기기로 한 근로자에 대하여 근로자대표와의 서면 합의에 따라 다음 각 호의 사항을 정하면 1개월 이내의 정산기간을 평균하여 1주간의 근로시간이 제50조제1항의 근로시간을 초과하지 아니하는 범위에서 1주간에 제50조제1항의 근로시간을, 1일에 제50조제2항의 근로시간을 초과하여 근로하게 할 수 있다.

1. 대상 근로자의 범위(15세 이상 18세 미만의 근로자는 제외한다)
2. 정산기간(1개월 이내의 일정한 기간으로 정하여야 한다)
3. 정산기간의 총 근로시간
4. 반드시 근로하여야 할 시간대를 정하는 경우에는 그 시작 및 종료 시각
5. 근로자가 그의 결정에 따라 근로할 수 있는 시간대를 정하는 경우에는 그 시작 및 종료 시각
6. 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항

근로기준법 시행령 제29조(선택적 근로시간제에 관한 합의사항)

법 제52조제6호에서 "그 밖에 대통령령으로 정하는 사항"이란 표준근로시간(유급휴가 등의 계산 기준으로 사용자와 근로자대표가 합의하여 정한 1일의 근로시간)을 말한다.

[해 설]

출퇴근시간을 근로자의 결정에 맡기기로 하는 선택적 근로시간제를 도입하기 위해서는 취업규칙에 관련 규정을 반드시 마련하여야 하므로, 선택적 근로시간제를 도입한 사업장이라면 이에 관한 사항을 취업규칙에 명시하도록 한다.

근로자대표와의 서면 합의로 선택적 근로시간제를 도입한 경우 정산기간을 평균하여 1주간의 근로시간이 소정근로시간을 초과하지 않는 범위 내에서 1주간 및 1일의 소정근로시간을 초과하여 근로시키더라도 법정 가산임금을 지급할 의무가 없다.

제38조(탄력적 근로시간제)

① 회사는 (6)월부터 (9)월까지 (4)개월 동안 (관리직) 사원에 대하여 다음 각 호에 정하는 바에 따라 (2)주 단위의 탄력적 근로시간제를 시행한다. 이 경우 특정 주 또는 특정 일의 근로시간이 1주 40시간, 1일 8시간을 초과하더라도 제41조 제4항의 가산임금을 지급하지 않는다.

1. 주당 근무시간 : 첫째 주 (45)시간, 둘째 주 (35)시간
2. 첫 주의 1일 근무시간 : (월요일)부터 (금요일)까지 (9)시간((09:00)부터 (19:00)까지, 휴게시간은 (12:00)부터 (13:00)까지
3. 둘째 주의 1일 근무시간 : (월요일)부터 (금요일)까지 (7)시간((09:00)부터 (17:00)까지, 휴게시간은 (12:00)부터 (13:00)까지

② 사원대표와 서면 합의로 다음 각 호의 사항을 정하는 경우 3개월 이내의 단위 기간을 평균하여 1주간의 근로시간이 제35조 제2항의 근로시간을 초과하지 아니하는 범위에서 특정 주에 제35조 제2항의 근로시간을, 특정 일에 제35조 제3항의 근로시간을 초과(단, 1주 52시간 1일 12시간 이내)하여 근로하게 할 수 있다. 이 경우 특정 주 또는 특정 일의 근로시간이 1주 40시간, 1일 8시간을 초과하더라도 제41조 제4항의 가산임금을 지급하지 않는다.

1. 대상 사원의 범위(15세 이상 18세 미만 및 임신 중의 사원 제외)
2. 단위기간(3개월 이내의 일정한 기간으로 정함)
3. 단위기간의 근로일과 그 근로일별 근로시간
4. 서면 합의의 유효기간

③ 제1항 내지 제2항은 15세 이상 18세 미만의 사원과 임신 중인 여성 사원에 대하여는 적용하지 아니한다.

④ 제1항 내지 제2항에 따라 탄력적 근로시간제를 시행하더라도 회사는 기존의

임금 수준을 저하시키지 않는다.

[관련 규정]

근로기준법 제51조(탄력적 근로시간제)

① 사용자는 취업규칙(취업규칙에 준하는 것을 포함한다)에서 정하는 바에 따라 2주 이내의 일정한 단위기간을 평균하여 1주간의 근로시간이 제50조제1항의 근로시간을 초과하지 아니하는 범위에서 특정한 주에 제50조제1항의 근로시간을, 특정한 날에 제50조제2항의 근로시간을 초과하여 근로하게 할 수 있다. 다만, 특정한 주의 근로시간은 48시간을 초과할 수 없다.

② 사용자는 근로자대표와의 서면 합의에 따라 다음 각 호의 사항을 정하면 3개월 이내의 단위기간을 평균하여 1주간의 근로시간이 제50조제1항의 근로시간을 초과하지 아니하는 범위에서 특정한 주에 제50조제1항의 근로시간을, 특정한 날에 제50조제2항의 근로시간을 초과하여 근로하게 할 수 있다. 다만, 특정한 주의 근로시간은 52시간을, 특정한 날의 근로시간은 12시간을 초과할 수 없다.

1. 대상 근로자의 범위
2. 단위기간(3개월 이내의 일정한 기간으로 정하여야 한다)
3. 단위기간의 근로일과 그 근로일별 근로시간
4. 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항

③ 제1항과 제2항은 15세 이상 18세 미만의 근로자와 임신 중인 여성 근로자에 대하여는 적용하지 아니한다.

④ 사용자는 제1항 및 제2항에 따라 근로자를 근로시킬 경우에는 기존의 임금 수준이 낮아지지 아니하도록 임금보전방안(賃金補塡方案)을 강구하여야 한다.

근로기준법 시행령 제28조 (탄력적 근로시간제에 관한 합의사항 등)

① 법 제51조제2항 제4호에서 "그 밖에 대통령령으로 정하는 사항"이란 서면 합의의 유효기간을 말한다.

② 노동부장관은 법 제51조제4항에 따른 임금보전방안을 강구하게 하기 위하여 필요한 경우에는 사용자에게 그 보전방안의 내용을 제출하도록 명하거나 직접 확인할 수 있다.

[해 설]

사업장 실정에 따라 2주 이내 단위의 탄력적 근로시간제 도입이 필요한 사업장의 경우 취업규칙에 이를 반드시 명시하여야 한다. 이 경우 사업장 상황에 맞춰 대상사원의 범위, 단위기간, 단위기간 내 근로일별 근로시간, 실시기간 등을 명확히 하여 논란을 최소화할 필요가 있다. 단위기간 내 근로일별 근로시간을 정함에 있어 1주간의 근로시간이 48시간을 초과하지 않도록 유의하여야 한다.

3개월 이내 단위의 탄력적 근로시간제를 도입하기 위해서는 2주 이내 단위의 탄력적 근로시간제와 달리 근로자대표와의 서면 합의가 전제되어야 한다. 근로자대표와의 서면 합의로 3개월 이내 단위의 탄력적 근로시간제가 도입된 경우 2주 단위의 탄력적 근로시간제와 마찬가지로 특정한 주 또는 특정일에 법정근로시간을 초과하여 근로시키더라도 법정 가산임금을 지급할 의무가 없다.

제39조(간주근로시간제)

① 사원이 출장, 파견 등의 이유로 근로시간의 일부 또는 전부를 사업장 밖에서 근로하여 근로시간을 산정하기 어려운 경우에는 1일 (8)시간을 근로한 것으로 본다.

② 사원이 출장, 파견 등의 업무를 수행하기 위하여 통상적으로 1일 8시간을 초과하여 근로할 필요가 있는 경우에는 1일 (10)시간을 근로한 것으로 본다. 다만, 사원 대표와 서면 합의를 통하여 이를 달리 정할 수 있다.

[관련 규정]

근로기준법 제58조(근로시간 계산의 특례)

① 근로자가 출장이나 그 밖의 사유로 근로시간의 전부 또는 일부를 사업장 밖에서 근로하여 근로시간을 산정하기 어려운 경우에는 소정근로시간을 근로한 것으로 본다. 다만, 그 업무를 수행하기 위하여 통상적으로 소정근로시간을 초과하여 근로할 필요가 있는 경우에는 그 업무의 수행에 통상 필요한 시간을 근로한 것으로 본다.

② 제1항 단서에도 불구하고 그 업무에 관하여 근로자대표와의 서면 합의를 한 경우에는 그 합의에서 정하는 시간을 그 업무의 수행에 통상 필요한 시간으로 본다.

[해 설]

출장, 파견, 외부 영업 등으로 인해 근로시간 산정이 어려운 경우에 대비하여 그 근로시간 산정 방법에 관해 사업장 실정을 고려하여 취업규칙에 명시할 필요가 있다. 이러한 사항을 취업규칙에 명시하였더라도 근로자대표와의 서면 합의를 통해 달리 정하는 경우 이에 따르도록 한다.

제40조(재량근로시간제)

① 기사의 취재 · 편성 또는 편집 업무, 방송 프로그램 · 영화 등의 제작 사업에서의 프로듀서나 감독업무 등 그 업무 특성상 업무 수행 방법을 사원 재량에 위임할 필요가 있는 경우 사원대표와의 서면 합의로 정한 시간을 근로한 것으로 본다.

② 사원 대표와의 서면 합의에는 다음 각 호의 사항을 명시한다.

1. 대상 업무
2. 회사가 업무의 수행 수단 및 시간 배분 등에 관하여 근로자에게 구체적인 지시를 하지 아니한다는 내용
3. 근로시간의 산정은 그 서면 합의로 정하는 바에 따른다는 내용

[관련 규정]

근로기준법 제58조(근로시간 계산의 특례)

③ 업무의 성질에 비추어 업무 수행 방법을 근로자의 재량에 위임할 필요가 있는 업무로서 대통령령으로 정하는 업무는 사용자가 근로자대표와 서면 합의로 정한 시간을 근로한 것으로 본다. 이 경우 그 서면 합의에는 다음 각 호의 사항을 명시하여야 한다.

1. 대상 업무
2. 사용자가 업무의 수행 수단 및 시간 배분 등에 관하여 근로자에게 구체적인 지시를 하지 아니한다는 내용
3. 근로시간의 산정은 그 서면 합의로 정하는 바에 따른다는 내용

근로기준법 시행령 제31조(재량근로의 대상 업무)

법 제58조제3항 전단에서 "대통령령으로 정하는 업무"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 업무를 말한다.

1. 신상품 또는 신기술의 연구개발이나 인문사회과학 또는 자연과학 분야의 연구 업무

2. 정보처리시스템의 설계 또는 분석 업무
3. 신문, 방송 또는 출판 사업에서의 기사의 취재, 편성 또는 편집 업무
4. 의복 · 실내장식 · 공업제품 · 광고 등의 디자인 또는 고안 업무
5. 방송 프로그램 · 영화 등의 제작 사업에서의 프로듀서나 감독 업무
6. 그 밖에 고용노동부장관이 정하는 업무

[해 설]

사업장 내 업무 특성상 업무 수행 방법을 근로자 재량에 위임할 필요가 있는 업무가 존재하는 경우 취업규칙에 재량근로제에 관한 규정을 두는 것이 바람직하다. 이 경우 대상 업무의 근로시간은 근로자대표와 합의로 정한 시간으로 한다.

제41조(연장 · 야간 및 휴일근로)

① 회사는 사원의 동의하에 1주간 12시간을 한도로 연장근로를 실시할 수 있다.

② 사업장에 자연재해, 재난관리법에 의한 재난 또는 이에 준하는 사고가 발생하여 이를 수습하기 위한 연장근로를 피할 수 없는 경우 고용노동부장관의 인가와 사원의 동의를 받아 제1항의 연장근로시간 한도를 초과하여 연장근로를 시킬 수 있다. 다만, 단시간 사원에 대하여는 그러하지 아니하다.

③ 제1항 내지 제2항에도 불구하고, 임신 중인 사원에 대하여는 연장근로를 시킬 수 없으며, 18세 미만인 사원은 1일에 1시간, 1주일에 5시간 한도 내에서, 산후 1년이 지나지 아니한 사원에 대하여는 단체협약이 있는 경우라도 1일에 2시간, 1주일에 6시간, 1년에 150시간 한도 내에서 연장근로를 시킬 수 있다.

④ 연장 및 야간근로(22:00~06:00 사이의 근로)에 대하여는 통상임금의 50%를 각각 가산하여 지급한다. 다만, 제35조 제2항 및 제3항의 소정근로시간을 초과하여 근로한 시간 중 1주 40시간, 1일 8시간 이내의 연장근로에 대하여는 가산임금을 지급하지 않는다.

⑤ 제4항 본문에도 불구하고, 연장근로 중 휴일근로에 대하여는 다음 각 호의 기준에 따른 금액을 가산하여 지급한다.

1. 8시간 이내의 휴일근로 : 통상임금의 50%
2. 8시간을 초과한 휴일근로 : 통상임금의 100%

⑥ 회사는 사원 대표와의 서면 합의에 따라 연장 · 야간 및 휴일근로에 대하여 임금을 지급하는 것을 대신하여 휴가를 줄 수 있다. 다만, 소정근로시간 중에 발생한 야간근로에 대하여는 그러하지 아니하다.

⑦ 제6항의 보상휴가를 사용하지 않을 경우 회사는 휴가를 사용할 수 없게 된 것이 확정된 날의 다음 날부터 최초로 도래하는 임금 정기지급일에 해당 임금을 지급한다.

[관련 규정]

근로기준법 제53조(연장근로의 제한)

① 당사자 간에 합의하면 1주간에 12시간을 한도로 제50조의 근로시간을 연장할 수 있다.

② 당사자 간에 합의하면 1주간에 12시간을 한도로 제51조의 근로시간을 연장할 수 있고, 제52조제2호의 정산기간을 평균하여 1주간에 12시간을 초과하지 아니하는 범위에서 제52조의 근로시간을 연장할 수 있다.

③ 상시 30명 미만의 근로자를 사용하는 사용자는 다음 각 호에 대하여 근로자대표와 서면으로 합의한 경우 제1항 또는 제2항에 따라 연장된 근로시간에 더하여 1주간에 8시간을 초과하지 아니하는 범위에서 근로시간을 연장할 수 있다.

1. 제1항 또는 제2항에 따라 연장된 근로시간을 초과할 필요가 있는 사유 및 그 기간
2. 대상 근로자의 범위

④ 사용자는 특별한 사정이 있으면 고용노동부장관의 인가와 근로자의 동의를 받아 제1항과 제2항의 근로시간을 연장할 수 있다. 다만, 사태가 급박하여 고용노동부장관의 인가를 받을 시간이 없는 경우에는 사후에 지체 없이 승인을 받아야 한다.

⑤ 고용노동부장관은 제3항에 따른 근로시간의 연장이 부적당하다고 인정하면 그 후 연장시간에 상당하는 휴게시간이나 휴일을 줄 것을 명할 수 있다.

⑥ 제3항은 15세 이상 18세 미만의 근로자에 대하여는 적용하지 아니한다.

근로기준법 제56조(연장 · 야간 및 휴일근로)

① 사용자는 연장근로(제53조 · 제59조 및 제69조 단서에 따라 연장된 시간의 근로를 말한다)에 대하여는 통상임금의 100분의 50 이

상을 가산하여 근로자에게 지급하여야 한다.

② 제1항에도 불구하고 사용자는 휴일근로에 대하여는 다음 각 호의 기준에 따른 금액 이상을 가산하여 근로자에게 지급하여야 한다.

1. 8시간 이내의 휴일근로: 통상임금의 100분의 50
2. 8시간을 초과한 휴일근로: 통상임금의 100분의 100

③ 사용자는 야간근로(오후 10시부터 다음 날 오전 6시 사이의 근로를 말한다)에 대하여는 통상임금의 100분의 50 이상을 가산하여 근로자에게 지급하여야 한다.

근로기준법 제57조(보상 휴가제)

사용자는 근로자대표와의 서면 합의에 따라 제56조에 따른 연장근로 · 야간근로 및 휴일근로에 대하여 임금을 지급하는 것을 갈음하여 휴가를 줄 수 있다.

근로기준법 제59조(근로시간 및 휴게시간의 특례)

①「통계법」 제22조제1항에 따라 통계청장이 고시하는 산업에 관한 표준의 중분류 또는 소분류 중 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사업에 대하여 사용자가 근로자대표와 서면으로 합의한 경우에는 제53조제1항에 따른 주(週) 12시간을 초과하여 연장근로를 하게 하거나 제54조에 따른 휴게시간을 변경할 수 있다.

1. 육상운송 및 파이프라인 운송업. 다만,「여객자동차 운수사업법」 제3조제1항제1호에 따른 노선(路線) 여객자동차운송사업은 제외한다.
2. 수상운송업
3. 항공운송업
4. 기타 운송 관련 서비스업
5. 보건업

② 제1항의 경우 사용자는 근로일 종료 후 다음 근로일 개시 전까지 근로자에게 연속하여 11시간 이상의 휴식시간을 주어야 한다.

근로기준법 제69조(근로시간)

15세 이상 18세 미만인 자의 근로시간은 1일에 7시간, 1주일에 35시간을 초과하지 못한다. 다만, 당사자 사이의 합의에 따라 1일에 1시간, 1주일에 5시간을 한도로 연장할 수 있다.

근로기준법 제71조(시간외근로)

사용자는 산후 1년이 지나지 아니한 여성에 대하여는 단체협약이 있

는 경우라도 1일에 2시간, 1주에 6시간, 1년에 150시간을 초과하는 시간외근로를 시키지 못한다.

근로기준법 제74조(임산부의 보호)

⑤ 사용자는 임신 중의 여성 근로자에게 시간외근로를 하게 하여서는 아니 되며, 그 근로자의 요구가 있는 경우에는 쉬운 종류의 근로로 전환하여야 한다.

근로기준법 시행령 제9조(단시간근로자의 근로조건 기준 등)

① 법 제18조제2항에 따른 단시간근로자의 근로조건을 결정할 때에 기준이 되는 사항이나 그 밖에 필요한 사항은 별표 2와 같다.

[별표 2] 단시간근로자의 근로조건 결정기준 등에 관한 사항(제9조제1항 관련)

3. 초과근로

가. 사용자는 단시간근로자를 소정근로일이 아닌 날에 근로시키거나 소정근로시간을 초과하여 근로시키고자 하는 경우에는 근로계약서나 취업규칙 등에 그 내용 및 정도를 명시하여야 하며, 초과근로에 대하여 가산임금을 지급하기로 한 경우에는 그 지급률을 명시하여야 한다.

나. 사용자는 근로자와 합의한 경우에만 초과근로를 시킬 수 있다.

기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률 제6조(단시간근로자의 초과근로 제한)

① 사용자는 단시간근로자에 대하여 「근로기준법」 제2조의 소정근로시간을 초과하여 근로하게 하는 경우에는 해당 근로자의 동의를 얻어야 한다. 이 경우 1주간에 12시간을 초과하여 근로하게 할 수 없다.

② 단시간근로자는 사용자가 제1항의 규정에 따른 동의를 얻지 아니하고 초과근로를 하게 하는 경우에는 이를 거부할 수 있다.

③ 사용자는 제1항에 따른 초과근로에 대하여 통상임금의 100분의 50 이상을 가산하여 지급하여야 한다.

[해 설]

근로시간은 취업규칙의 필수적 기재사항이고, 연장근로 제한 규정에 반하여 연장근로를 시킨 경우 2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금에, 연장 · 야간 · 휴일근로에 대한 가산임금을 지급하지 않는 경우 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처해지며, 특히 단시간근로자를 소정근

로시간을 초과하여 근로시키고자 하는 경우에는 취업규칙 등에 그 내용 및 정도를 명시하도록 되어 있는바, 법 취지를 명확히 하기 위하여 연장 · 야간 및 휴일근로에 관한 규정을 취업규칙에 명시하는 것이 바람직하다.

연소자보호 및 모성보호를 위해 18세 미만인 자, 임신 중인 자 및 산후 1년이 경과되지 아니한 자에 대하여는 연장근로에 대해 특별 제한을 둔다.

종전에는 단시간근로자의 경우 법정근로시간 이내의 연장근로(이를 '법내연장근로'라 함)에 대하여는 가산임금을 지급하지 않아도 무방하였으나, 2014.3.18. 「기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률」이 개정된 이후부터는 법정근로시간 이내라도 단시간근로자의 소정근로시간 초과근로에 대하여는 가산임금(50%)을 지급하여야 한다. 다만, 단시간근로자가 아닌 통상근로자의 법내연장근로에 대하여는 가산임금을 지급하지 않아도 무방하다.

연장 · 야간 · 휴일근로에 대한 임금을 지급하는 것에 갈음하여 근로자 대표와의 서면 합의에 따라 보상휴가를 실시할 수 있다. 이 경우 그 휴가일수는 할증률을 적용하여 산정한다. 즉, 8시간의 휴일근로를 한 경우 1.5일(=8시간×150%=12시간)의 보상휴가를 부여하여야 한다.

제42조(야간 및 휴일근로의 제한)

① 18세 이상의 여성 사원을 오후 10시부터 오전 6시까지 근로하게 하거나 휴일에 근로를 시킬 경우 해당 사원의 동의를 얻어 실시한다.

② 임산부와 18세 미만인 사원에 대하여는 오후 10시부터 오전 6시까지의 시간 및 휴일에 근로를 시키지 않는 것을 원칙으로 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 시행 여부와 방법 등에 관하여 사원 대표와 성실히 협의한 후 노동부장관의 인가를 받아 야간 및 휴일근로를 실시할 수 있다.

1. 18세 미만자의 동의가 있는 경우
2. 산후 1년이 지나지 아니한 여성의 동의가 있는 경우
3. 임신 중의 여성이 명시적으로 청구하는 경우

[관련 규정]

근로기준법 제70조(야간근로와 휴일근로의 제한)

① 사용자는 18세 이상의 여성을 오후 10시부터 오전 6시까지의 시간 및 휴일에 근로시키려면 그 근로자의 동의를 받아야 한다.

② 사용자는 임산부와 18세 미만자를 오후 10시부터 오전 6시까지의 시간 및 휴일에 근로시키지 못한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우로서 고용노동부장관의 인가를 받으면 그러하지 아니하다.

1. 18세 미만자의 동의가 있는 경우
2. 산후 1년이 지나지 아니한 여성의 동의가 있는 경우
3. 임신 중의 여성이 명시적으로 청구하는 경우

③ 사용자는 제2항의 경우 고용노동부장관의 인가를 받기 전에 근로자의 건강 및 모성보호를 위하여 그 시행 여부와 방법 등에 관하여 그 사업 또는 사업장의 근로자대표와 성실하게 협의하여야 한다.

[해 설]

여성 및 연소 근로자의 야간 · 휴일근로 제한 규정은 모성보호에 관한 규정으로서 취업규칙에 필수적 기재사항이고 18세 이상의 여성근로자의 동의를 받지 않거나 18세 미만인 자 및 임산부의 동의 또는 명시적 청구와 고용노동부장관 인가 없이 휴일 또는 야간근로를 시키는 경우 2년 이하의 징역 또는 2천만원 이상의 벌금에 처해지므로, 취업규칙에 관련 규정을 명시하도록 한다.

제43조(근로시간 및 휴게 · 휴일의 적용 제외)

① 다음 각 호의 하나에 해당하는 사원에 대하여는 이 규칙의 근로시간 · 휴게 및 휴일(단, 근로자의 날 제외)에 관한 규정을 적용하지 않는다.

1. 감시 · 단속적 업무로서 고용노동부장관의 승인을 받은 경우
2. 관리 · 감독 업무에 종사하는 경우
3. 기밀 취급 업무에 종사하는 경우

② 제1항 각 호에 해당하는 사원이 1주 40시간, 1일 8시간을 초과하여 연장근로하거나 근로자의 날을 제외한 휴일에 근로하더라도 연장근로수당 및 휴일근로수당을 지급하지 않는다. 다만, 야간에 근로한 경우 야간근로수당을 지급한다.

[관련 규정]

근로기준법 제63조(적용의 제외)

이 장과 제5장에서 정한 근로시간, 휴게와 휴일에 관한 규정은 다

음 각 호의 어느 하나에 해당하는 근로자에 대하여는 적용하지 아니한다.

1. 토지의 경작 · 개간, 식물의 재식(栽植) · 재배 · 채취 사업, 그 밖의 농림 사업
2. 동물의 사육, 수산 동식물의 채포(採捕) · 양식 사업, 그 밖의 축산, 양잠, 수산 사업
3. 감시(監視) 또는 단속적(斷續的)으로 근로에 종사하는 자로서 사용자가 고용노동부장관의 승인을 받은 자
4. 대통령령으로 정하는 업무에 종사하는 근로자

근로기준법 시행령 제34조(근로시간 등의 적용 제외 근로자)

법 제63조제4호에서 "대통령령으로 정한 업무"란 사업의 종류에 관계없이 관리 · 감독 업무 또는 기밀을 취급하는 업무를 말한다.

[해 설]

취업규칙에 필수적 기재사항은 아니나, 사업장 내 법에 의한 근로시간 · 휴게 · 휴일의 적용 제외자가 존재하는 경우 이를 명확히 하기 위하여 취업규칙에 관련 규정을 마련하는 것이 바람직하다.

근로기준법에서 정한 근로시간, 휴게 및 휴일 규정의 적용이 제외되는 것이므로, 근로자의 날 제정에 관한 법률에 의한 근로자의 날은 휴일로 적용받으며, 야간근로에 대한 수당은 지급해야 한다.

제2절 휴일 · 휴가

제44조(유급휴일)

① 1주 동안 소정근로일을 개근한 사원에 대하여는 (일요일)을 유급주휴일로 부여하되, 소정근로일을 개근하지 못한 사원에 대하여는 무급으로 부여한다. 다만, 업무의 특수성을 고려하여 부서별로 주휴일을 다른 요일로 조정하여 실시할 수 있다.

② 근로자의 날(5월 1일)은 유급휴일로 한다.

③ (일요일을 제외한 법정공휴일)과 (회사창립기념일)은 (유급)휴일로 한다. 다만, 관공서 공휴일에 관한 규정의 개정으로 법정공휴일이 변경되는 경우 그에 따른다.

④ 제1항의 주휴일과 제2항 및 제3항의 휴일이 중복되는 경우 (하나)의 휴일로 보며, 이 규칙 소정의 휴가기간 중 휴일이 포함된 경우 휴일을 휴가일수에 통산한다. 다만, 제45조 연차유급휴가 및 제50조 배우자 출산휴가기간 중 휴일은 휴가일수에 산입하지 않는다.

⑤ 회사는 사원의 동의를 얻어 제1항의 유급휴일을 다른 날로 대체할 수 있으며, 사원 대표와의 서면 합의에 따라 제3항의 유급휴일을 다른 날로 대체할 수 있다.

[관련 규정]

근로기준법 제55조(휴일)

① 사용자는 근로자에게 1주에 평균 1회 이상의 유급휴일을 보장하여야 한다.

② 사용자는 근로자에게 대통령령으로 정하는 휴일을 유급으로 보장하여야 한다. 다만, 근로자대표와 서면으로 합의한 경우 특정한 근로일로 대체할 수 있다.

[시행일] 제55조제2항의 개정규정은 다음 각 호의 구분에 따른 날부터 시행한다.

1. 상시 300명 이상의 근로자를 사용하는 사업 또는 사업장, 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조에 따른 공공기관, 「지방공기업법」 제49조 및 같은 법 제76조에 따른 지방공사 및 지방공단, 국가 · 지방자치단체 또는 정부투자기관이 자본금의 2분의 1 이상을 출자하거나 기본재산의 2분의 1 이상을 출연한 기관 · 단체와 그 기관 · 단체가 자본금의 2분의 1 이상을 출자하거나 기본재산의 2분의 1 이상을 출연한 기관 · 단체, 국가 및 지방자치단체의 기관: 2020년 1월 1일
2. 상시 30명 이상 300명 미만의 근로자를 사용하는 사업 또는 사업장: 2021년 1월 1일
3. 상시 5인 이상 30명 미만의 근로자를 사용하는 사업 또는 사업장: 2022년 1월 1일

근로기준법 시행령 제30조(휴일)

법 제55조제1항에 따른 유급휴일은 1주 동안의 소정근로일을 개근한 자에게 주어야 한다.

근로기준법시행령 제9조(단시간근로자의 근로조건 기준 등)

① 법 제18조제2항에 따른 단시간근로자의 근로조건을 결정할 때

에 기준이 되는 사항이나 그 밖에 필요한 사항은 별표 2와 같다.

[별표 2] 단시간 근로자의 근로조건 결정기준 등에 관한 사항(제9조제1항 관련)

2. 임금의 계산

가. 단시간근로자의 임금 산정 단위는 시간급을 원칙으로 하며, 시간급 임금을 일급 통상임금으로 산정할 경우에는 나목에 따른 1일 소정근로시간 수에 시간급 임금을 곱하여 산정한다.

나. 단시간근로자의 1일 소정근로시간 수는 4주 동안의 소정근로시간을 그 기간의 통상근로자의 총 소정근로일 수로 나눈 시간 수로 한다.

4. 휴일 · 휴가의 적용

가. 사용자는 단시간근로자에게 법 제55조에 따른 유급휴일을 주어야 한다.

라. 가목 및 다목의 경우에 사용자가 지급하여야 하는 임금은 제2호 가목에 따른 일급 통상임금을 기준으로 한다.

근로자의 날 제정에 관한 법률

5월 1일을 근로자의 날로 하고, 이 날을 「근로기준법」에 따른 유급휴일(有給休日)로 한다.

관공서의 공휴일에 관한 규정 제2조(공휴일)

관공서의 공휴일은 다음 각 호와 같다. 다만, 재외공관의 공휴일은 우리나라의 국경일 중 공휴일과 주재국의 공휴일로 한다.

1. 일요일
2. 국경일 중 3 · 1절, 광복절, 개천절 및 한글날
3. 1월 1일
4. 설날 전날, 설날, 설날 다음날(음력 12월 말일, 1월 1일, 2일)
5. 삭제 〈2005.6.30〉
6. 부처님오신날(음력 4월 8일)
7. 5월 5일(어린이날)
8. 6월 6일(현충일)
9. 추석 전날, 추석, 추석 다음날(음력 8월 14일, 15일, 16일)
10. 12월 25일(기독탄신일)

10의2. 「공직선거법」 제34조에 따른 임기만료에 의한 선거의 선거일

11. 기타 정부에서 수시 지정하는 날

관공서의 공휴일에 관한 규정 제3조(대체공휴일)

① 제2조제4호 또는 제9호에 따른 공휴일이 다른 공휴일과 겹칠 경우 제2조제4호 또는 제9호에 따른 공휴일 다음의 첫 번째 비공휴일을 공휴일로 한다.

② 제2조제7호에 따른 공휴일이 토요일이나 다른 공휴일과 겹칠 경우 제2조제7호에 따른 공휴일 다음의 첫 번째 비공휴일을 공휴일로 한다.

[해 설]

휴일에 관한 사항은 취업규칙에 필수적인 기재사항으로 취업규칙에 이를 명시하여야 한다. 이 경우 관련법에 의해 당연히 부여되는 주휴일 및 근로자의 날뿐만 아니라 사업장 실정에 따라 법정공휴일 또는 회사창립기념일 등을 휴일로 정할 수 있다. 다만, 개정 근로기준법에 의거 2020.1.1.부터는 (상시 근로자 수 30인 이상 300인 미만은 2021.1.1.부터, 상시 근로자 수 5인 이상 30인 미만은 2022.1.1.부터) 민간 기업의 경우에도 '관공서의 공휴일에 관한 규정 제2호에 따른 공휴일 및 같은 영 제3조에 따른 대체공휴일'을 유급휴일로 부여하여야 한다(위반 시 2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금)

소정근로일을 개근한 자에 대하여는 1주간 1회의 유급주휴일을 부여하여야 하며,소정근로일을 개근하지 못한 경우에도 무급으로 부여하여야 한다. 이 경우 주휴일을 반드시 일요일로 부여하여야 하는 것은 아니며, 사업장 상황에 따라 다른 요일로 정할 수 있다.

단시간근로자에 대하여도 주휴일을 유급으로 부여한다. 다만, 이 경우 시간급 임금에 1일의 소정근로시간 수(4주간의 소정근로시간을 그 기간의 통상근로자의 총 소정근로일 수로 나눈 시간 수)를 곱한 임금을 지급한다.

근로자의 날은 법에 의한 부여되는 유급휴일이나, 법정공휴일은 개정 근로기준법의 시행일 전까지는 당사자 간 약정에 따라 휴일로 지정할 수 있다. 이 경우 근로자의 날을 제외한 법정공휴일 등을 유급으로 할 것인지 아니면 무급으로 할 것인지는 사업장 실정에 따라 달리 정할 수 있다.

휴일 운영에 대해 명확히 하고자 주휴일과 다른 휴일이 중복되거나 휴일과 휴가기간이 중복되는 경우 어떻게 취급할 것인지 여부 및 휴일의 대체 등에 관한 사항을 취업규칙에 명시하는 것이 바람직하다.

휴일과 휴가기간이 중복된 경우 연차휴가 및 배우자 출산휴가를 제외

하고는 휴일을 휴가일수에 산입하여 계산하여야 한다(근로조건지도과-2127, 2008.12.17. 여성고용정책과-843, 2019.6.14.).

휴일 대체를 하고자 하는 경우에는 적어도 24시간 이전에 휴일에 근로하는 대신 근로일 중 대체할 휴일을 정하여 근로자의 동의를 얻어야 하나(대법원 2008.11.13. 선고 2007다590판결), 개정 근로기준법이 시행일 이후에는 법정공휴일의 휴일 대체는 근로자대표와의 서면 합의가 필요하다. 근로자의 날은 그 제정 취지상 다른 날로 휴일 대체할 수 없음에 유의한다.

[잘못된 사례]

국경일과 법정공휴일의 용어를 잘못 사용하는 경우

제41조(휴일)

①~② (생 략)

③ 국경일과 법정공휴일은 유급휴일로 한다.

④ 휴일이 중복되는 경우 하나의 휴일로 보며, 연차휴가, 산전후휴가, 경조휴가, 병가 등 휴가기간 중 휴일이 포함된 경우 그 휴일은 휴가일수에 산입한다.

⑤ (생 략)

관공서의 휴무일인 공휴일과 달리 3 · 1절, 제헌절, 광복절, 개천절, 한글날 등 국경일은 국가의 경사로운 날을 기념하기 위한 날로서 국경일 중 제헌절은 현재 공휴일이 아니므로, 실제로 법정공휴일만 유급휴일로 하는 사업장인 경우 국경일과 공휴일 모두를 유급휴일로 명시하여서는 아니 된다.

휴일과 휴가가 중복되는 경우 그 휴일을 휴가일수에 통산하는 것이 원칙이나, 연차휴가와 배우자 출산휴가의 경우 휴일을 연차휴가 일수 및 배우자 출산휴가 일수에 산입하지 않음에 유의하여야 한다.

제45조(연차 유급휴가)

① 1년간 80% 이상 출근한 사원에게는 15일의 휴가를 주되, 그 기간에 대하여는 통상임금을 지급한다.

② 계속근로연수가 1년 미만인 사원 또는 1년간 80% 미만 출근한 사원에 대하여는 1월간 개근 시 1일의 유급휴가를 준다.

③ 3년 이상 근속한 사원에 대하여는 제1항 규정에 의한 휴가에 최초 1년을 초과

하는 계속근로연수 매 2년에 대하여 1일을 가산한 유급휴가를 주며, 가산휴가를 포함한 총 휴가 일수는 25일을 한도로 한다.

④ 제1항의 연차휴가 산정을 위한 근무기간은 회계연도(1월 1일~12월 31일)를 기준으로 한다. 이 경우 중도 입사자에 대하여는 일할 계산하여 부여(소수점 이하 절상)하되, 퇴직 시 입사일을 기준으로 최종 정산하여 연차휴가 또는 수당을 추가 부여 · 지급하거나 임금에 공제한다.

⑤ 제1항 내지 제2항에 의한 연차 유급휴가의 소정근로일 수 및 출근율을 산정함에 있어 유급휴일, 회사 귀책사유로 인한 휴업기간, 적법한 쟁의행위 기간, 가족돌봄휴직 기간 등 법령상 사전에 근로하기로 정할 수 없거나 또는 약정에 의하여 사전에 근로하지 않기로 한 날은 소정근로일 수 계산에서 제외하며, 업무상 재해로 인한 휴업기간, 출산전후휴가 기간(유 · 사산 휴가 기간 포함), 난임치료휴가 기간, 육아휴직 기간, 예비군훈련 기간, 민방위훈련 또는 동원 기간, 공민권 행사를 위한 휴무일, 연차휴가, 경조휴가 등 그 성질상 결근한 것으로 처리할 수 없는 날 또는 기간은 출근하는 것으로 본다. 다만, 회사의 귀책사유로 인한 휴업기간, 적법한 쟁의행위 기간, 가족돌봄휴직 기간을 제외한 나머지 소정근로일 수에 대한 출근율에 따라 산출된 일수에 해당 사업장의 연간 총 소정근로일 수에 대한 출근일 수 비율을 곱하여 연차 유급휴가 일수를 산정한다.

⑥ 연차 유급휴가 기간 중 휴일 또는 휴무일이 포함되어 있는 경우에는 이를 제외하고 휴가기간을 계산한다.

⑦ 제1항 내지 제3항에도 불구하고 단시간 사원에게는 통상근로 사원의 근로시간에 비례하여 연차휴가를 부여한다. 이 경우 다음 방식으로 계산한 시간 단위로 부여하며, 1시간 미만은 1시간으로 간주한다.

통상근로 사원의 연차휴가 일수×(단시간 사원의 소정근로시간/통상근로 사원의 소정근로시간)×8

[관련 규정]

근로기준법 제60조(연차 유급휴가)

① 사용자는 1년간 80퍼센트 이상 출근한 근로자에게 15일의 유급휴가를 주어야 한다.

② 사용자는 계속하여 근로한 기간이 1년 미만인 근로자 또는 1년간 80퍼센트 미만 출근한 근로자에게 1개월 개근 시 1일의 유급휴가를 주어야 한다.

③ 삭제 〈2017. 11. 28〉

④ 사용자는 3년 이상 계속하여 근로한 근로자에게는 제1항에 따른 휴가에 최초 1년을 초과하는 계속 근로 연수 매 2년에 대하여 1일을 가산한 유급휴가를 주어야 한다. 이 경우 가산휴가를 포함한 총 휴가 일수는 25일을 한도로 한다.

⑤ (생략)

⑥ 제1항 및 제2항을 적용하는 경우 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간은 출근한 것으로 본다.

1. 근로자가 업무상의 부상 또는 질병으로 휴업한 기간
2. 임신 중의 여성이 제74조제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 휴가로 휴업한 기간
3. 「남녀고용평등과 일 · 가정 양립지원에 관한 법률」 제19조제1항에 따른 육아휴직으로 휴업한 기간

근로기준법 시행령 제9조(단시간근로자의 근로조건 기준 등)

① 법 제18조제2항에 따른 단시간근로자의 근로조건을 결정할 때에 기준이 되는 사항이나 그 밖에 필요한 사항은 별표 2와 같다.

[별표 2] 단시간근로자의 근로조건 결정기준 등에 관한 사항(제9조제1항 관련)

4. 휴일 · 휴가의 적용

나. 사용자는 단시간근로자에게 법 제60조에 따른 연차 유급휴가를 주어야 한다. 이 경우 유급휴가는 다음의 방식으로 계산한 시간 단위로 하며, 1시간 미만은 1시간으로 본다.

통상근로자의 연차휴가일수×(단시간근로자의 소정근로시간/통상근로자의 소정근로시간)×8시간

마. 나목의 경우에 사용자가 지급하여야 하는 임금은 시간급을 기준으로 한다.

[해 설]

휴가에 관한 사항은 취업규칙의 필수적 기재사항이므로, 연차휴가, 출산전후휴가, 배우자의 출산휴가, 생리휴가 등 법정휴가와 병가, 경조휴가 등 당사자 약정에 의한 휴가 등 사업장 내에서 실시하는 모든 휴가에 대해 취업규칙에 명시하도록 한다. 이 경우 법에서 정한 기준을 충족하여야 한다.

취업규칙에 연차 유급휴가의 발생 요건, 휴가일수 등을 규정할 뿐만 아니라, 그 산정 기간 및 출근율 산정 방법, 휴가 사용 절차, 시기 변경권 등에

관해 구체적으로 규정하는 것이 바람직하다.

연차휴가의 산정 기간은 입사일을 기준으로 하는 것이 원칙이나 인사노무 관리상의 편의를 위해 회계연도를 기준으로 할 수 있다. 이 경우 중도입사자에 대해서는 입사일로부터 12월 31일까지의 기간을 대상 기간으로 하여 일할 계산하여 산정한다.

회사의 귀책사유로 인한 휴업기간, 적법한 쟁의행위 기간, 가족돌봄휴직 기간 등은 연차휴가의 소정근로일 수 계산에서 제외하여 출근율을 산정하되, 해당 사업장의 연간 총 소정근로일 수에 대한 출근 일수에 비례하여 휴가 일수를 산정한다.

연차휴가 기간 및 배우자출산휴가 기간 중 휴일 또는 휴무일이 포함되어 있는 경우 이를 제외하고 휴가기간을 산정한다. 이에 반해 출산전후휴가(유 · 사산 휴가 기간 포함) 또는 경조휴가 기간 중 휴일 또는 휴무일이 포함되어 있는 경우에는 이를 포함하여 휴가기간을 산정하는 것이 일반적이다.

단시간근로자의 경우에도 통상근로 사원의 근로시간에 비례하여 연차휴가를 부여한다. 즉, 1주 소정근로시간이 18시간인 단시간근로자의 경우 54시간[=15일×(18시간/40시간)×8시간]의 연차휴가를 부여한다.

[적용 사례]

연차휴가의 산정 기간을 입사일 기준으로 하는 경우

제42조(연차휴가)

①~③ (생 략)

④ 제1항의 연차 유급휴가 산정을 위한 근무기간은 입사일을 기준으로 한다.

⑤~⑦ (생 략)

제46조(연차 유급휴가의 사용)

① 사원이 연차 유급휴가를 사용하고자 할 경우에는 부득이한 사유가 없는 한 적어도 (3)일 전에 소속 부서의 장에게 승인을 얻어야 한다.

② 회사는 사원의 연차 유급휴가 사용으로 인해 업무에 차질이 예상되는 경우 그 시기를 변경할 수 있다.

③ 사원의 연차 유급휴가 청구권은 회사의 귀책사유로 휴가를 사용하지 못한

경우를 제외하고는 발생한 날로부터 1년간 행사하지 아니할 경우 소멸한다. 다만, 이 경우 미사용 휴가 일수에 대하여 통상임금을 지급한다.

④ 제3항 본문에도 불구하고, 제45조 제2항에 따라 계속 근로한 기간이 1년 미만인 사원에게 부여되는 연차 유급휴가는 각각의 휴가 발생일의 다음 회계연도 말일까지 이월하여 사용하는 것으로 한다.

⑤ 회사는 근로기준법 제61조에 따라 연차 유급휴가 사용을 촉진할 수 있다. 회사의 사용 촉진 조치에도 불구하고 사용하지 아니한 연차 유급휴가에 대하여는 제3항 단서 규정에 의한 금전 보상을 하지 아니한다.

[관련 규정]

근로기준법 제60조(연차 유급휴가)

⑤ 사용자는 제1항부터 제4항까지의 규정에 따른 휴가를 근로자가 청구한 시기에 주어야 하고, 그 기간에 대하여는 취업규칙 등에서 정하는 통상임금 또는 평균임금을 지급하여야 한다. 다만, 근로자가 청구한 시기에 휴가를 주는 것이 사업 운영에 막대한 지장이 있는 경우에는 그 시기를 변경할 수 있다.

⑦ 제1항부터 제4항까지의 규정에 따른 휴가는 1년간 행사하지 아니하면 소멸된다. 다만, 사용자의 귀책사유로 사용하지 못한 경우에는 그러하지 아니하다.

근로기준법 제61조(연차 유급휴가의 사용 촉진)

사용자가 제60조제1항 및 제4항에 따른 유급휴가의 사용을 촉진하기 위하여 다음 각 호의 조치를 하였음에도 불구하고 근로자가 휴가를 사용하지 아니하여 제60조제7항 본문에 따라 소멸된 경우에는 사용자는 그 사용하지 아니한 휴가에 대하여 보상할 의무가 없고, 제60조제7항 단서에 따른 사용자의 귀책사유에 해당하지 아니하는 것으로 본다.

1. 제60조제7항 본문에 따른 기간이 끝나기 6개월 전을 기준으로 10일 이내에 사용자가 근로자별로 사용하지 아니한 휴가 일수를 알려주고, 근로자가 그 사용 시기를 정하여 사용자에게 통보하도록 서면으로 촉구할 것
2. 제1호에 따른 촉구에도 불구하고 근로자가 촉구를 받은 때부터 10일 이내에 사용하지 아니한 휴가의 전부 또는 일부의 사용 시기를 정하여 사용자에게 통보하지 아니하면 제60조제7항 본문

에 따른 기간이 끝나기 2개월 전까지 사용자가 사용하지 아니한 휴가의 사용 시기를 정하여 근로자에게 서면으로 통보할 것

[해 설]

연차휴가의 사용 방법을 명확히 하기 위해 연차휴가의 사용 절차와 시기 변경권, 휴가권 소멸 및 금전 보상, 연차휴가의 사용 촉진제 등을 취업규칙에 구체적으로 명시하는 것이 바람직하다.

연차휴가는 근로자별로 입사일을 기준으로 산정하는 것이 원칙이나, 판례와 행정 해석은 노무관리 편의상 노사가 합의할 경우(취업규칙, 단체협약) 회계연도 기준으로 모든 근로자에게 일괄 부여하는 것도 허용된다고 보고 있다. 이 경우 중도 입사자에 대해서는 입사일로부터 12월 31일까지의 기간을 대상 기간으로 하여 일할 계산하여 산정한다.

계속 근로한 기간이 1년 미만인 기간 동안 매월 개근 시 발생하는 연차휴가(최대 11일)는 발생일로부터 1년간 그 청구권을 행사할 수 있고 휴가 발생일부터 1년이 될 때마다 미사용 휴가에 대한 정산을 실시하여 수당을 지급하여야 한다. 이와 같이 매월마다 연차수당을 정산 · 지급하여야 하는 번거로움을 감안하여 미사용 연차휴가를 다음 회계연도 말일까지 이월하여 사용할 수 있도록 규정하는 것이 바람직하다.

[잘못된 사례]

미사용 연차휴가 일수에 대한 보상에 제한을 두는 경우

제43조(연차휴가의 사용)

①~② (생 략)

③ 사원의 연차 유급휴가 청구권은 회사의 귀책사유로 휴가를 사용하지 못한 경우를 제외하고는 발생한 날로부터 1년간 행사하지 아니할 경우 소멸한다. 다만, 이 경우 미사용 휴가 일수에 대하여 예산의 범위 내에서 통상임금을 지급하되, 그 보상 일수는 20일을 초과할 수 없다.

④ (생 략)

회사의 귀책사유로 연차휴가를 사용하지 못하는 경우에는 그 미사용 휴가 일수에 대하여 그 전체 일수에 대하여 통상임금 또는 평균임금을 지급하도록 되어 있으므로, 예산의 범위 내에서 보상을 실시하거나 보상한도에 제

한을 두어서는 아니 된다.

제47조(연차 유급휴가의 대체)

① 회사는 사원 대표와 서면 합의에 의하여 연차유급 휴가일에 대신하여 특정한 근로일에 사원을 휴무시킬 수 있다.

② 제1항의 사원 대표와의 서면 합의는 적어도 휴무시키고자 하는 날 (3)일 전에 이루어지도록 노력한다.

[관련 규정]

근로기준법 제62조(유급휴가의 대체)

사용자는 근로자대표와의 서면 합의에 따라 제60조에 따른 연차 유급휴가일을 갈음하여 특정한 근로일에 근로자를 휴무시킬 수 있다.

[해 설]

사업장 실정에 따라 특정 근로일에 집단적으로 연차휴가를 사용할 수 있도록 하기 위해 연차 유급휴가의 대체에 관한 규정을 취업규칙에 마련하는 것이 바람직하다. 이 경우 근로자가 사전에 충분히 알고 휴가 사용을 준비할 수 있도록 사원 대표와의 합의는 사전에 이루어질 수 있도록 한다.

제48조(하기휴가)

① 사원은 (7월 15일)부터 (8월 15일)까지 사이에 (5일)간의 하기휴가를 사용할 수 있다. 이 경우 휴가개시일 (3)일 전에 부서의 장에게 승인을 받아야 한다.

② 이 휴가기간은 연차휴가를 사용한 것으로 한다.

[해 설]

당사자 간의 약정에 의하여 하기휴가를 별도로 부여할 수 있으나, 사업장 실정에 따라서는 연차휴가를 사용하는 것으로 할 수 있다.

제49조(출산전후휴가 등)

① 임신 중의 여성 사원에게 출산 전과 출산 후를 통하여 90일(한 번에 둘 이상

자녀를 임신한 경우 120일)의 보호휴가를 준다. 이 경우 반드시 출산 후에 45일(한 번에 둘 이상 자녀를 임신한 경우 60일) 이상 부여한다.

② 임신 중인 여성 사원이 유산 경험 등 근로기준법이 정하는 사유로 제1항의 휴가를 청구하는 경우 출산 전 어느 때라도 휴가를 나누어 사용할 수 있다. 이 경우 출산 후의 휴가 기간은 연속하여 45일(한 번에 둘 이상 자녀를 임신한 경우 60일) 이상이 되어야 한다.

③ 임신 중인 여성 사원이 유산 또는 사산한 경우로서 해당 사원이 청구하는 경우에는 다음 각 호에 따른 휴가를 부여한다. 다만, 모자보건법에서 허용되지 않는 인공중절 수술은 제외한다.

1. 유산 또는 사산한 여성 사원의 임신기간이 11주 이내인 경우 : 유산 또는 사산한 날로부터 5일까지
2. 유산 또는 사산한 여성 사원의 임신기간이 12주 이상 15주 이내인 경우 : 유산 또는 사산한 날로부터 10일까지
3. 유산 또는 사산한 여성 사원의 임신기간이 16주 이상 21주 이내인 경우 : 유산 또는 사산한 날로부터 30일까지
4. 유산 또는 사산한 여성 사원의 임신기간이 22주 이상 27주 이내인 경우 : 유산 또는 사산한 날로부터 60일까지
5. 임신기간이 28주 이상인 경우 : 유산 또는 사산한 날로부터 90일까지

④ 제1항 내지 제3항에 의한 휴가 중 최초 60일(한 번에 둘 이상 자녀를 임신한 경우에는 75일)은 회사가 통상임금을 지급하되, 고용보험법 등에 의해 출산전후휴가급여 등이 지급된 때에는 그 금액의 한도 내에서 지급 책임을 면한다.

⑤ 회사는 사원이 출산전후휴가급여를 신청할 경우 고용보험법에 따라 출산전후휴가급여를 받을 수 있도록 증빙 서류를 제공하는 등 적극 협조한다.

⑥ 제1항 내지 제3항의 휴가기간 중 휴일 또는 휴무일이 포함되어 있는 경우에는 이를 포함하여 휴가기간을 계산한다.

[관련 규정]

근로기준법 제74조(임산부의 보호)

① 사용자는 임신 중의 여성에게 출산 전과 출산 후를 통하여 90일(한 번에 둘 이상의 자녀를 임신한 경우에는 120일)의 출산전후휴가를 주어야 한다. 이 경우 휴가 기간의 배정은 출산 후에 45일(한 번에 둘 이상 자녀를 임신한 경우에는 60일) 이상이 되어야 한다.

② 사용자는 임신 중인 여성 근로자가 유산의 경험 등 대통령령으로

정하는 사유로 제1항의 휴가를 청구하는 경우 출산 전 어느 때라도 휴가를 나누어 사용할 수 있도록 하여야 한다. 이 경우 출산 후의 휴가 기간은 연속하여 45일(한 번에 둘 이상의 자녀를 임신한 경우에는 60일) 이상이 되어야 한다.

③ 사용자는 임신 중인 여성이 유산 또는 사산한 경우로서 그 근로자가 청구하면 대통령령으로 정하는 바에 따라 유산 · 사산 휴가를 주어야 한다. 다만, 인공 임신중절 수술(「모자보건법」 제14조제1항에 따른 경우는 제외한다)에 따른 유산의 경우에는 그러하지 아니하다.

④ 제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 휴가 중 최초 60일(한 번에 둘 이상 자녀를 임신한 경우에는 75일)은 유급으로 한다. 다만, 「남녀고용평등과 일 · 가정 양립 지원에 관한 법률」 제18조에 따라 출산전후휴가급여 등이 지급된 경우에는 그 금액의 한도에서 지급의 책임을 면한다.

근로기준법 시행령 제43조(유산 · 사산휴가의 청구 등)

① 법 제74조제2항 전단에서 "대통령령으로 정하는 사유"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.

1. 임신한 근로자에게 유산 · 사산의 경험이 있는 경우
2. 임신한 근로자가 출산전후휴가를 청구할 당시 연령이 만 40세 이상인 경우
3. 임신한 근로자가 유산 · 사산의 위험이 있다는 의료기관의 진단서를 제출한 경우

② 법 제74조제3항에 따라 유산 또는 사산한 근로자가 유산 · 사산휴가를 청구하는 경우에는 휴가 청구 사유, 유산 · 사산 발생일 및 임신기간 등을 적은 유산 · 사산휴가 신청서에 의료기관의 진단서를 첨부하여 사업주에게 제출하여야 한다.

③ 사업주는 제2항에 따라 유산 · 사산휴가를 청구한 근로자에게 다음 각 호의 기준에 따라 유산 · 사산휴가를 주어야 한다.

1. 유산 또는 사산한 근로자의 임신기간(이하 "임신기간"이라 한다)이 11주 이내인 경우: 유산 또는 사산한 날부터 5일까지
2. 임신기간이 12주 이상 15주 이내인 경우: 유산 또는 사산한 날부터 10일까지
3. 임신기간이 16주 이상 21주 이내인 경우: 유산 또는 사산한 날부터 30일까지

4. 임신기간이 22주 이상 27주 이내인 경우: 유산 또는 사산한 날부터 60일까지

5. 임신기간이 28주 이상인 경우: 유산 또는 사산한 날부터 90일까지

근로기준법 시행령 제9조(단시간근로자의 근로조건 기준 등)

① 법 제18조제2항에 따른 단시간근로자의 근로조건을 결정할 때에 기준이 되는 사항이나 그 밖에 필요한 사항은 별표 2와 같다.

[별표 2] 단시간근로자의 근로조건 결정 기준 등에 관한 사항(제9조제1항 관련)

4. 휴일 · 휴가의 적용

다. 사용자는 여성인 단시간근로자에 대하여 법 제73조에 따른 생리휴가 및 법 제74조에 따른 산전후휴가를 주어야 한다.

라. 가목 및 다목의 경우에 사용자가 지급하여야 하는 임금은 제2호 가목에 따른 일급 통상임금을 기준으로 한다.

남녀고용평등과 일 · 가정 양립 지원에 관한 법률 제18조(출산전후휴가에 대한 지원)

② 제1항에 따라 지급된 출산전후휴가 급여 등은 그 금액의 한도에서 제18조의제1항 또는 「근로기준법」 제74조제4항에 따라 사업주가 지급한 것으로 본다.

④ 여성 근로자가 출산전후휴가급여 등을 받으려는 경우 사업주는 관계 서류의 작성 · 확인 등 모든 절차에 적극 협력하여야 한다.

[해 설]

출산전후휴가(유산 · 사산휴가 포함)는 취업규칙의 필수적 기재사항이므로, 취업규칙에 출산전후휴가의 발생 요건 및 일수, 출산전후휴가 기간 동안의 처우 등에 관해 명시한다. 이 경우 출산전후휴가 기간을 얼마로 할 것인지, 출산전후휴가 기간 중 유급 처리 기간을 얼마로 할 것인지 여부는 법의 최저기준을 고려하여 사업장 실정에 따라 정하도록 한다.

고용보험법상 우선지원 대상 기업인 경우(예술, 스포츠 및 여가 관련 서비스업 200인 이하)에는 출산전후휴가(유산 · 사산휴가 포함)에 대하여 통상임금의 90일분이 국가로부터 지급되나, 출산전후휴가급여의 한도가 월 180만원(90일간 540만원, 19.1.1.기준)이므로 근로자의 통상임금이 산전후휴가급여보다 많을 경우에는 회사가 유급 처리하기로 한 기간에 대하여 그 차액을 지급하여야 한다.

단시간근로자에 대하여도 출산전후휴가를 부여한다. 다만, 이 경우 유

급 처리되는 기간에 대하여 시간급 임금에 1일의 소정근로시간 수(4주간의 소정근로시간을 그 기간의 통상근로자의 총 소정근로일 수로 나눈 시간 수)를 곱한 임금을 지급한다.

제50조(배우자 출산휴가)

① 회사는 사원이 배우자의 출산을 이유로 휴가를 청구하는 경우 10일의 휴가를 준다. 이 경우 사용한 휴가기간은 유급으로 하되, 고용보험법 등에 의해 출산휴가급여 등이 지급된 때에는 그 금액의 한도 내에서 지급 책임을 면한다.

② 제1항에 따른 휴가는 사원의 배우자가 출산한 날부터 90일이 지나면 청구할 수 없다.

③ 제1항에 따른 휴가는 1회에 한정하여 나누어 사용할 수 있다.

④ 회사는 배우자 출산휴가를 이유로 사원을 해고하거나 그 밖의 불리한 처우를 하여서는 아니 된다.

[관련 규정]

남녀고용평등과 일 · 가정 양립 지원에 관한 법률 제18조의2(배우자의 출산휴가)

① 사업주는 근로자가 배우자의 출산을 이유로 휴가(이하 "배우자 출산휴가"라 한다)를 청구하는 경우에 10일의 휴가를 주어야 한다. 이 경우 사용한 휴가기간은 유급으로 한다.

② 제1항 후단에도 불구하고 출산휴가급여 등이 지급된 경우에는 그 금액의 한도에서 지급의 책임을 면한다.

③ 배우자 출산휴가는 근로자의 배우자가 출산한 날부터 90일이 지나면 청구할 수 없다.

④ 배우자 출산휴가는 1회에 한정하여 나누어 사용할 수 있다.

⑤ 사업주는 배우자 출산휴가를 이유로 근로자를 해고하거나 그 밖의 불리한 처우를 하여서는 아니 된다.

[시행일] 제18조 및 제18조의2, 제37조제2항제2호의2 및 제39조제2항제3호의 개정규정은 이 법 시행(2019년 10월 1일) 후 최초로 배우자 출산휴가를 사용하는 근로자부터 적용한다.

[해 설]

휴가에 관한 사항, 특히 모성보호에 관한 사항은 취업규칙의 필수적 기재사항으로서 배우자의 출산을 이유로 휴가를 청구하는 경우 휴가를 부여하

도록 되어 있는 배우자 출산휴가를 취업규칙에 명시하도록 한다. 이 경우 휴가기간을 얼마로 할 것인지는 사업장 실정에 따라 달리 정할 수 있으나, 법 규정에 따라 5일의 범위에서 3일 이상의 휴가를 부여해야 하며, 그중 최초 3일은 유급으로 하여야 한다.

제51조(생리휴가) 회사는 여성 사원이 청구하는 경우 월 1일의 무급 생리휴가를 부여한다.

[관련 규정]

근로기준법 제73조(생리휴가)

사용자는 여성 근로자가 청구하면 월 1일의 생리휴가를 주어야 한다.

근로기준법 시행령 제9조(단시간근로자의 근로조건 기준 등)

① 법 제18조제2항에 따른 단시간근로자의 근로조건을 결정할 때에 기준이 되는 사항이나 그 밖에 필요한 사항은 별표 2와 같다.

[별표 2] 단시간근로자의 근로조건 결정 기준 등에 관한 사항(제9조제1항 관련)

4. 휴일 · 휴가의 적용

다. 사용자는 여성인 단시간근로자에 대하여 법 제73조에 따른 생리휴가 및 법 제74조에 따른 산전후휴가를 주어야 한다.

라. 가목 및 다목의 경우에 사용자가 지급하여야 하는 임금은 제2호 가목에 따른 일급 통상임금을 기준으로 한다.

[해 설]

휴가에 관한 사항 및 모성보호에 관한 사항은 취업규칙에 필수적 기재사항에 해당되므로, 법의 취지에 맞춰 생리휴가에 관한 규정을 취업규칙에 두도록 한다.

생리휴가기간은 무급이 원칙이나, 사업장 실정에 따라 유급으로 부여할 수도 있다.

제52조(난임치료휴가)

① 회사는 사원이 인공수정 또는 체외수정 등 난임치료를 받기 위하여 휴가를 청구하는 경우에 연간 3일 이내의 휴가를 주어야 하며, 이 경우 최초 1일은

유급으로 한다. 다만, 사원이 청구한 시기에 휴가를 주는 것이 정상적인 사업 운영에 중대한 지장을 초래하는 경우에는 사원과 협의하여 그 시기를 변경할 수 있다.

② 회사는 난임치료휴가를 이유로 해고, 징계 등 불리한 처우를 하여서는 아니 된다.

[관련 규정]

남녀고용평등과 일 · 가정 양립 지원에 관한 법률 제18조의3(난임치료휴가)

① 사업주는 근로자가 인공수정 또는 체외수정 등 난임치료를 받기 위하여 휴가(이하 "난임치료휴가"라 한다)를 청구하는 경우에 연간 3일 이내의 휴가를 주어야 하며, 이 경우 최초 1일은 유급으로 한다. 다만, 근로자가 청구한 시기에 휴가를 주는 것이 정상적인 사업 운영에 중대한 지장을 초래하는 경우에는 근로자와 협의하여 그 시기를 변경할 수 있다.

② 사업주는 난임치료휴가를 이유로 해고, 징계 등 불리한 처우를 하여서는 아니 된다.

③ 난임치료휴가의 신청 방법 및 절차 등은 대통령령으로 정한다.

[해 설]

모성보호에 관한 사항은 취업규칙에 필수적 기재사항에 해당되므로, 법의 취지에 맞춰 난임치료휴가에 관한 규정을 취업규칙에 두도록 한다.

제53조(가족돌봄휴가)

① 사원이 조부모, 부모, 배우자, 자녀, 배우자의 부모, 자녀 또는 손자녀의 질병, 사고, 노령 또는 자녀의 양육으로 긴급하게 그 가족을 돌보기 위한 휴가를 신청하는 경우 회사는 이를 허용한다. 다만, 조부모 또는 손자녀의 경우 본인 외에도 직계비속 또는 직계존속이 있는 등 남녀고용평등과 일 · 가정 양립 지원에 관한 법률 시행령이 정하는 경우에는 그러하지 아니하며, 사원이 청구한 시기에 휴가를 주는 것이 정상적인 사업 운영에 중대한 지장을 초래하는 경우에는 사원과 협의하여 그 시기를 변경할 수 있다.

② 가족돌봄휴가 기간은 연간 최장 10일로 하되 일 단위로 사용할 수 있다. 다만, 가족돌봄휴가 기간은 가족돌봄휴직 기간에 포함된다.

③ 회사는 가족돌봄휴가를 이유로 해당 사원을 해고하거나 근로조건을 악화

시키는 등 불리한 처우를 하여서는 아니 된다.

④ 가족돌봄휴가 기간은 무급으로 하며 근속기간에 포함한다. 다만, 평균임금 산정 기간에서는 제외한다.

[관련 규정]

남녀고용평등과 일 · 가정 양립 지원에 관한 법률 제22조의2(근로자의 가족돌봄 등을 위한 지원)

② 사업주는 근로자가 가족(조부모 또는 손자녀의 경우 근로자 본인 외에도 직계비속 또는 직계존속이 있는 등 대통령령으로 정하는 경우는 제외한다)의 질병, 사고, 노령 또는 자녀의 양육으로 인하여 긴급하게 그 가족을 돌보기 위한 휴가(이하 "가족돌봄휴가"라 한다)를 신청하는 경우 이를 허용하여야 한다. 다만, 근로자가 청구한 시기에 가족돌봄휴가를 주는 것이 정상적인 사업 운영에 중대한 지장을 초래하는 경우에는 근로자와 협의하여 그 시기를 변경할 수 있다.

④ 가족돌봄휴직 및 가족돌봄휴가의 사용기간과 분할 횟수는 다음 각 호에 따른다.

1. 가족돌봄휴직 기간은 연간 최장 90일로 하며, 이를 나누어 사용할 수 있을 것. 이 경우 나누어 사용하는 1회의 기간은 30일 이상이 되어야 한다.
2. 가족돌봄휴가 기간은 연간 최장 10일로 하며, 일 단위로 사용할 수 있을 것. 다만, 가족돌봄휴가 기간은 가족돌봄휴직 기간에 포함된다.

⑤ 사업주는 가족돌봄휴직 또는 가족돌봄휴가를 이유로 해당 근로자를 해고하거나 근로조건을 악화시키는 등 불리한 처우를 하여서는 아니 된다.

⑥ 가족돌봄휴직 및 가족돌봄휴가 기간은 근속기간에 포함한다. 다만, 「근로기준법」 제2조제1항제6호에 따른 평균임금 산정기간에서는 제외한다.

[해 설]

가족돌봄휴가는 취업규칙에 필수적으로 기재하여야 하는 사항으로서 가족돌봄휴가의 신청 요건, 가족돌봄휴가 기간, 가족돌봄휴가 기간의 처우

등에 대해 구체적으로 기재한다.

제54조(병가)

① 회사는 사원이 업무 외 질병 · 부상 등으로 병가를 신청하는 경우에는 연간 (30)일을 초과하지 않는 범위 내에서 병가를 허가할 수 있다. 이 경우 병가 기간은 (무급)으로 한다.

② 업무 외 질병 · 부상 등으로 병가를 신청하는 경우 진단서를 첨부하여야 한다.

③ 제1항의 병가기간 중 휴일 또는 휴무일이 포함되어 있는 경우에는 이를 포함하여 휴가기간을 계산한다.

[해 설]

병가를 둘 것인지 여부는 사업장 실정에 따라 다르나, 병가 제도를 운영하고자 하는 경우에는 취업규칙에 이를 명시하도록 한다. 이 경우 병가 일수를 얼마로 할 것인지 또는 유급으로 할 것인지, 병가기간 중 휴일 또는 휴무일 포함 여부 등은 사업장 상황에 맞게 정한다.

[적용 사례]

병가 부여 시 연차휴가 우선 사용 원칙을 적용하는 경우

제49조(병가)

① 회사는 사원이 업무 외 질병 · 부상 등으로 병가를 신청하는 경우에는 우선 연차휴가를 사용하도록 하되, 추가기간이 필요한 경우 연간 (30)일을 초과하지 않는 범위 내에서 병가를 허가할 수 있다. 이 경우 병가기간은 무급으로 한다.

② (생 략)

제55조(경조휴가)

① 회사는 다음 각 호의 사유가 발생하는 경우 사원의 신청에 따라 유급의 경조휴가를 부여한다.

1. 본인의 결혼 : 5일

2. 자녀, 형제자매 또는 배우자의 형제자매의 결혼 : 1일
3. 본인 · 배우자의 부모 , 배우자 또는 자녀의 사망 : 5일
4. 본인 · 배우자의 조부모 또는 외조부모의 사망 : 3일
5. 본인 · 배우자의 형제자매 또는 그 배우자의 사망 : 3일
6. 본인 · 배우자의 백숙부모의 사망 : 1일

② 제1항에 따른 경조휴가 기간 중 휴일 또는 휴무일이 포함되어 있는 경우에는 이를 포함하여 휴가기간을 계산한다.

[해 설]

경조휴가를 부여할 것인지 여부 또는 부여한다면 유급으로 부여할 것인지 여부는 사업장 형편에 따라 달리 정할 사항이나, 일반적으로 사회통념상 필요로 하는 기간을 고려하여 경조휴가를 유급으로 부여하며, 이 경우 경조휴가의 사유 및 기간, 유급 여부 등에 관해 취업규칙에 명시한다.

제6장 임 금

제56조(임금의 결정)

① 사원의 임금은 다음 각 호의 사항을 고려하여 정한다.
1. 경력, 연령, 학력, 실무능력, 기능도, 자격
2. 근태, 인사고과, 징계 및 표창
3. 해당 현장 및 타현장 또는 타사의 동일 또는 유사 직종의 임금 수준
4. 경력자의 타사 근무 시 임금 수준
5. 최저임금의 수준

② 사원의 임금은 고용노동부장관이 매년 고시하는 최저임금 이상이어야 한다.

③ 사원의 임금은 매년 노동생산성 증가율, 물가 인상률, 인사고과 등을 고려하여 그 인상률을 회사에서 정한다.

[관련 규정]

최저임금법 제6조(최저임금의 효력)

① 사용자는 최저임금의 적용을 받는 근로자에 대하여 최저임금 이상의 임금을 지급하여야 한다.

② 사용자는 이 법에 의한 최저임금을 이유로 종전의 임금 수준을 저

하시켜서는 아니 된다.

③ 최저임금의 적용을 받는 근로자와 사용자 사이의 근로계약 중 최저임금액에 미치치 못하는 임금을 정한 부분은 무효로 하며, 이 경우 무효로 된 부분은 이 법으로 정한 최저임금액과 동일한 임금을 지급하기로 한 것으로 본다.

최저임금법 시행령 제3조(수습 중에 있는 근로자에 대한 최저임금액)

「최저임금법」(이하 "법"이라 한다) 제5조제2항 본문에 따라 1년 이상의 기간을 정하여 근로계약을 체결하고 수습 중에 있는 근로자로서 수습을 시작한 날로부터 3개월 이내인 사람에 대해서는 같은 조 제1항 후단에 따른 시간급 최저임금액(최저임금으로 정한 금액을 말한다. 이하 같다)에서 100분의 10을 뺀 금액을 그 근로자의 시간급 최저임금액으로 한다.

[해설]

임금의 결정 · 승급 및 최저임금에 관한 사항은 취업규칙의 필수적 기재사항으로서 임금 결정 및 승급의 원리와 최저임금에 대해 취업규칙에 명시하도록 한다. 일반적으로 임금은 업무 수행 능력, 근무성적, 동일 또는 유사 직종의 임금 수준, 최저임금 등을 고려하여 결정한다.

2019년도 최저임금은 시간급 8,350원이며(월 1,745,150원), 2020년도 최저임금은 시간급 8,590원(월 1,795,310원)으로 최저임금에 미달하는 근로계약을 체결한 경우 그 부분에 한하여 무효로 하며 최저임금액과 동일한 임금을 지급하기로 정한 것으로 간주된다. 다만, 1년 이상의 기간을 정하여 근로계약을 체결하고, 수습 중에 있는 근로자로서 수습을 시작한 날로부터 3개월 이내인 사람에 대해서는 최저임금의 90%를 적용한다.

호봉제를 채택하고 있는 사업장의 경우 호봉 승급에 관한 사항을 취업규칙에 구체적으로 명시하도록 한다.

제57조(임금의 구성항목)

① 사원에 대한 임금은 기본급, (직책수당), (공연수당) 및 연장 · 야간 · 휴일 근로수당 등 법정수당으로 구성된다.

② 담당하는 직책에 따라 다음 각 호의 수당을 지급한다.

1. 이사 (200,000)원
2. 부장 (150,000)원
3. 과장 (100,000)원
4. 대리 (50,000)원

③ 공연에 출연하는 사원에 대하여는 출연 횟수당 (10,000)원의 공연수당을 지급한다.

④ 제35조 제2항 내지 제4항의 근로시간을 초과하여 근로하거나 야간(22:00~06:00)에 근로한 경우 각각 시간급 통상임금의 50%를 가산하여 지급하되, 연장근로 중 휴일근로에 대하여는 다음 각 호의 기준에 따른 금액을 가산하여 지급한다.

1. 8시간 이내의 휴일근로 : 통상임금의 50%
2. 8시간을 초과한 휴일근로 : 통상임금의 100%

⑤ 제4항의 통상임금에 산입하는 임금의 범위는 변동임금인 (공연수당)과 법정수당을 제외한 기본급 및 (직책수당)으로 하되, 시간급 통상임금은 월 통상임금을 (209)시간으로 나누어 계산한다.

[관련 규정]

근로기준법 제56조(연장 · 야간 및 휴일근로)

① 사용자는 연장근로(제53조 · 제59조 및 제69조 단서에 따라 연장된 시간의 근로를 말한다)에 대하여는 통상임금의 100분의 50 이상을 가산하여 근로자에게 지급하여야 한다.

② 제1항에도 불구하고 사용자는 휴일근로에 대하여는 다음 각 호의 기준에 따른 금액 이상을 가산하여 근로자에게 지급하여야 한다.

1. 8시간 이내의 휴일근로: 통상임금의 100분의 50
2. 8시간을 초과한 휴일근로: 통상임금의 100분의 100

③ 사용자는 야간근로(오후 10시부터 다음 날 오전 6시 사이의 근로를 말한다)에 대하여는 통상임금의 100분의 50 이상을 가산하여 근로자에게 지급하여야 한다.

근로기준법 시행령 제6조(통상임금)

① 법과 이 영에서 "통상임금"이란 근로자에게 정기적이고 일률적으로 소정(所定)근로 또는 총 근로에 대하여 지급하기로 정한 시간급 금액, 일급 금액, 주급 금액, 월급 금액 또는 도급 금액을 말한다.

② 제1항에 따른 통상임금을 시간급 금액으로 산정할 경우에는 다음

각 호의 방법에 따라 산정된 금액으로 한다.

1. 시간급 금액으로 정한 임금은 그 금액
2. 일급 금액으로 정한 임금은 그 금액을 1일의 소정근로시간 수로 나눈 금액
3. 주급 금액으로 정한 임금은 그 금액을 1주의 통상임금 산정 기준시간 수(1주의 소정근로시간과 소정근로시간 외에 유급으로 처리되는 시간을 합산한 시간)로 나눈 금액
4. 월급 금액으로 정한 임금은 그 금액을 월의 통상임금 산정 기준시간 수(1주의 통상임금 산정 기준시간 수에 1년 동안의 평균 주의 수를 곱한 시간을 12로 나눈 시간)로 나눈 금액
5. 일 · 주 · 월 외의 일정한 기간으로 정한 임금은 제2호부터 제4호까지의 규정에 준하여 산정된 금액
6. 도급 금액으로 정한 임금은 그 임금 산정 기간에서 도급제에 따라 계산된 임금의 총액을 해당 임금 산정 기간(임금 마감일이 있는 경우에는 임금 마감 기간을 말한다)의 총 근로시간 수로 나눈 금액
7. 근로자가 받는 임금이 제1호부터 제6호까지의 규정에서 정한 둘 이상의 임금으로 되어 있는 경우에는 제1호부터 제6호까지의 규정에 따라 각각 산정된 금액을 합산한 금액

③ 제1항에 따른 통상임금을 일급 금액으로 산정할 때에는 제2항에 따른 시간급 금액에 1일의 소정근로시간 수를 곱하여 계산한다.

[시행일] 제6조제2항제3호 및 제4호의 개정규정: 다음 각 목의 구분에 따른 날

가. 상시 300명 이상의 근로자를 사용하는 사업 또는 사업장, 「공공기관 운영에 관한 법률」 제4조에 따른 공공기관, 「지방공기업법」 제49조 및 같은 법 제76조에 따른 지방공사 및 지방공단, 국가 · 지방자치단체 또는 자본금의 2분의 1 이상을 출자하거나 기본재산의 2분의 1 이상을 출연한 기관 · 단체와 그 기관 · 단체가 자본금의 2분의 1 이상을 출자하거나 기본재산의 2분의 1 이상을 출연한 기관 · 단체, 국가 및 지방자치단체의 기관: 2018년 7월 1일(법률 제15513호 근로기준법 일부개정법률 제59조의 개정규정에 따라 근로시간 및 휴게시간의 특례를 적용받지 아니하게 되는 업종의 경우는 2019년 7월 1일)

나. 상시 50명 이상 300명 미만의 근로자를 사용하는 사업 또는 사업장: 2020년 1월 1일

다. 상시 5명 이상 50명 미만의 근로자를 사용하는 사업 또는 사업장: 2021년 7월 1일

[해설]

임금의 구성항목은 취업규칙에 필요적으로 기재할 사항으로서 임금 구성항목을 명확히 하여 임금에 관한 논란을 최소할 필요가 있다. 이 경우 사업장 실정에 따라 법정수당 외에 직책수당, 공연수당 등 당사자 간 약정에 의해 지급되는 수당 전체를 명시한다. 특히, 가족수당의 계산 · 지급 방법은 취업규칙의 필수적 기재사항이므로 가족수당이 지급되는 경우 이에 대해 명시한다.

연장 · 야간 · 휴일근로수당, 해고수당 등의 산정 기초가 되는 통상임금은 정기적이고 일률적으로 소정근로 또는 총 근로에 대하여 지급하기로 사전에 정하여진 고정임금으로서 공연 출연 횟수에 따라 금액이 변동되는 공연수당 등 변동임금과 소정근로 외의 근로에 대하여 지급되는 연장 · 야간 · 휴일근로수당 등 법정수당은 통상임금에 포함되지 않는다.

월급으로 정하여진 통상임금은 그 금액을 월 통상임금산정기준시간수로 나누어 시간급 금액으로 환산한다. 여기서 월 통상임금산정기준시간수란 주의 통상임금 산정 기준시간 수(1주의 소정근로시간과 소정근로시간 외에 유급으로 처리되는 시간을 합산한 시간)에 1년 동안의 평균 주의 수를 곱한 시간을 12로 나눈 시간을 말하는 것으로서 다음과 같다.

– 주 소정근로시간 40시간, 유급주휴일 1일인 경우 :
월 통상임금산정기준시간수={(주 소정근로시간+유급주휴일)×1년간의 평균 주수÷12월}={(40+8)×365/7÷12}≒209시간

– 주 소정근로시간 40시간, 유급주휴일 2일인 경우 :
월 통상임금산정기준시간수={(주 소정근로시간+유급주휴일)×1년간의 평균 주수÷12월}={(40+8+8)×365/7÷12}≒243시간

– 주 소정근로시간 44시간, 유급주휴일 1일인 경우 :
월 통상임금산정기준시간수={(주 소정근로시간+유급주휴일)×1년간의 평균 주수÷12월}={(44+8)×365/7÷12}≒226시간

제58조(임금의 계산 및 지급 방법)

① 임금은 (월급제)를 원칙으로 하되, 결근일에 대하여는 해당 일분을 감하여

지급한다. 다만, 필요한 경우 (일급제) 또는 (연봉제)를 시행할 수 있다.

② 임금은 매월 (초일)부터 (말일)까지를 산정 기간으로 하여 (다음 달 5)일에 사원에게 직접 지급하거나 사원이 지정한 사원 명의의 예금계좌에 입금하여 지급한다. 다만, 지급일이 토요일 또는 공휴일인 경우에는 그 전일에 지급한다.

③ 임금은 통화로 그 전액을 지급하되, 법령 또는 단체협약에 특별한 규정이 있는 경우에는 임금의 일부를 공제하거나 또는 통화 이외의 것으로 지급할 수 있으며, 계산의 착오로 임금이 초과 지급되는 경우에도 이를 임금에서 공제할 수 있다.

④ 신규 채용, 승진, 전보, 정직, 휴직, 퇴직 등의 사유로 임금을 정산하는 경우에는 발령일을 기준으로 그 월액을 일할 계산하여 지급한다.

⑤ 수습기간 또는 시용기간 동안에는 약정된 임금의 70~90%를 지급한다. 다만, 그 금액은 최저임금법상 최저임금 이상이어야 한다.

[관련 규정]

근로기준법 제43조(임금지급)

① 임금은 통화(通話)로 직접 근로자에게 그 전액을 지급하여야 한다. 다만, 법령 또는 단체협약에 특별한 규정이 있는 경우에는 임금의 일부를 공제하거나 통화 이외의 것으로 지급할 수 있다.

② 임금은 매월 1회 이상 일정한 날짜를 정하여 지급하여야 한다. 다만, 임시로 지급하는 임금, 수당, 그 밖에 이에 준하는 것 또는 대통령령으로 정하는 임금에 대하여는 그러하지 아니하다.

근로기준법 시행령 제23조(매월 1회 이상 지급하여야 할 임금의 예외)

법 제43조제2항 단서에서 "임시로 지급하는 임금, 수당, 그 밖에 이에 준하는 것 또는 대통령령으로 정하는 임금"이란 다음 각 호의 것을 말한다.

1. 1개월을 초과하는 기간의 출근 성적에 따라 지급하는 정근수당
2. 1개월을 초과하는 일정 기간을 계속하여 근무한 경우에 지급되는 근속수당
3. 1개월을 초과하는 기간에 걸친 사유에 따라 산정되는 장려금, 능률수당 또는 상여금
4. 그 밖의 부정기적으로 지급되는 모든 수당

[해설]

임금의 계산 · 지급 방법, 임금의 산정 기간 · 지급 시기 및 승급에 관한 사

항, 가족수당의 계산 · 지급 방법에 관한 사항은 취업규칙의 필수적 기재사항이므로, 사업장 실정에 따라 취업규칙에 이를 구체적으로 명시한다.

임금은 통화불, 직접불, 전액불 및 정기지불 원칙에 따라 법령 또는 단체협약에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고 그 일부를 공제하거나 통화 이외의 것으로 지급할 수 없으며, 본인에게 직접 매월 일정 기일에 지급하여야 한다. 다만, 사원 명의의 예금계좌로 지급 가능하며, 계산의 착오로 초과 지급되는 경우에도 임금 공제가 가능하다.

신규 채용, 승진, 전보, 정직, 휴직, 퇴직 등의 사유가 발생하는 경우 해당 월의 임금은 일할 계산하는 것이 일반적이다. 여기서 일할 계산이란 약정된 임금을 해당 월의 산정 기간 총 일수로 나누어 산정된 금액에 산정 기간 초일부터 발령일까지 또는 발령일로부터 산정 기간 말일까지의 일수를 곱하는 것을 말한다.

제59조(비상시 지급) 사원이 다음 각 호의 사유로 청구하는 경우에는 지급기일 전이라도 이미 제공한 근로에 대한 임금을 지급한다.

1. 사원 또는 그의 수입에 의하여 생계를 유지하는 자가 출산, 질병 또는 재해를 당한 경우
2. 사원 또는 그의 수입에 의하여 생계를 유지하는 자가 혼인 또는 사망한 경우
3. 사원 또는 그의 수입에 의하여 생계를 유지하는 자가 부득이한 사정으로 1주일 이상 귀향하는 경우

[관련 규정]

근로기준법 제45조(비상시 지급)

사용자는 근로자가 출산, 질병, 재해, 그 밖에 대통령령으로 정하는 비상(非常)한 경우의 비용에 충당하기 위하여 임금 지급을 청구하면 지급기일 전이라도 이미 제공한 근로에 대한 임금을 지급하여야 한다.

근로기준법 시행령 제25조(지급기일 전의 임금 지급)

법 제45조에서 "그 밖에 대통령령으로 정한 비상(非常)한 경우"란 근로자나 그의 수입으로 생계를 유지하는 자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하게 되는 경우를 말한다.

1. 출산하거나 질병에 걸리거나 재해를 당한 경우
2. 혼인 또는 사망한 경우

3. 부득이한 사유로 1주 이상 귀향하게 되는 경우

[해설]

임금은 매월 정기적으로 지급하는 것이 원칙이나, 출산, 질병, 재해, 혼인 또는 사망 등 비상한 사유가 발생한 경우 근로자가 청구하면 지급 기일 전이라도 이미 제공한 근로에 대한 임금을 지급하여야 하므로, 이에 관한 법 취지를 명확히 하고자 취업규칙에 이를 명시하도록 한다.

제60조(휴업수당)

① 회사의 귀책사유로 휴업하는 경우에는 휴업기간 동안 사원에게 평균임금의 (100분의 70)의 수당을 지급한다. 다만, 평균임금의 (100분의 70)에 해당하는 금액이 통상임금을 초과하는 경우에는 통상임금을 지급한다.

② 부득이한 사유로 사업을 계속하는 것이 불가능한 경우에는 노동위원회의 승인을 받아 제1항에 정한 금액에 못 미치는 휴업수당을 지급할 수 있다.

[관련 규정]

근로기준법 제46조(휴업수당)

① 사용자의 귀책사유로 휴업하는 경우에 사용자는 휴업기간 동안 그 근로자에게 평균임금의 100분의 70 이상의 수당을 지급하여야 한다. 다만, 평균임금의 100분의 70에 해당하는 금액이 통상임금을 초과하는 경우에는 통상임금을 휴업수당으로 지급할 수 있다.

② 제1항에도 불구하고 부득이한 사유로 사업을 계속하는 것이 불가능하여 노동위원회의 승인을 받은 경우에는 제1항의 기준에 못 미치는 휴업수당을 지급할 수 있다.

근로기준법 시행령 제26조(휴업수당의 산출)

사용자의 귀책사유로 휴업한 기간 중에 근로자가 임금의 일부를 지급받은 경우에는 사용자는 법 제46조제1항 본문에 따라 그 근로자에게 평균임금에서 그 지급받은 임금을 뺀 금액을 계산하여 그 금액의 100분의 70 이상에 해당하는 수당을 지급하여야 한다. 다만, 법 제46조제1항 단서에 따라 통상임금을 휴업수당으로 지급하는 경우에는 통상임금에서 휴업한 기간 중에 지급받은 임금을 뺀 금액을 지급하여야 한다.

[해설]

사용자의 귀책사유로 휴업하는 경우에 사용자는 휴업기간 동안 그 근로자에게 평균임금의 70% 이상을 휴업수당으로 지급하여야 하며, 이를 위반 시 3년 이하의 징역 또는 3천만원 미만의 벌금에 처해지므로, 사용자의 귀책사유로 근로를 제공하지 못하게 되는 경우에 대비하여 그 기간 동안의 처우 등을 법 취지에 따라 취업규칙에 명시하는 것이 바람직하다.

제61조(상여금 지급)

① 회사는 (지급일 현재 재직 중인) 사원에게 연간 월 기본급의 (300)%를 상여금으로 지급하되, (설날, 하기휴가 및 추석)에 각각 (100)%씩 지급한다.

② 제1항에도 불구하고 상여금 지급일 현재 (정직 중인 자) 또는 (휴직 중인 자)에 대하여는 해당 상여금을 지급하지 않는다.

[해설]

상여금 지급 자체는 의무사항이 아니나, 사업장 내에서 상여금 제도를 운영하는 경우 취업규칙에 필수적으로 명시하여야 한다. 이 경우 사업장 사정에 따라 상여금의 지급대상, 지급기준, 지급기일, 지급률 등을 달리 정할 수 있다.

참고로 과거 고용노동부에서는 상여금이 연간 단위로 정하여진 임금이므로 매월 균등하게 나누어 지급되더라도 통상임금으로 볼 수 없다고 보았으나, 대법원 전원합의체에서는 매월 1회 이상 지급되지 않더라도 근무성적에 관계없이 전 직원에게 정기적, 일률적으로 지급되고 그 지급 여부 및 지급액이 사전에 확정된다면 통상임금에 해당한다고 판단한 바 있다. 따라서, 상여금이 통상임금에 해당되지 않게 하기 위해서는 지급일 현재 재직 중인 자에 한하여 지급하거나 아니면 최소 근무요건을 충족하는 자에 한하여 지급하는 등 상여금 지급 여부와 지급액이 사후적으로 결정될 수 있도록 상여금 지급체계를 가져가는 것이 바람직하다.

제7장 퇴직 · 해고 등

제62조(퇴직 및 퇴직일)

① 회사는 사원에게 다음 각 호에 해당하는 사유가 발생할 때에는 그 사원을 퇴

직 처리한다.

1. 본인이 퇴직을 원하여 수리된 경우. 단, 사직원을 제출하였으나, 수리가 되지 않은 경우 사직원 제출일로부터 1월이 경과한 시점에 사직원이 수리된 것으로 봄.
2. 사망하였을 경우
3. 정년에 도달하였을 경우
4. 근로계약기간이 만료된 경우
5. 해고가 결정된 경우

② 제1항에 의한 퇴직의 퇴직일은 다음 각 호와 같다.

1. 사원이 퇴직 일자를 명시한 사직원을 제출하여 수리되었을 경우 그날
2. 사원이 퇴직 일자를 명시하지 아니하고 사직원을 제출하였을 경우 이를 수리한 날. 단, 회사는 업무의 인수인계를 위하여 사직원을 제출한 날로부터 1월을 넘지 않는 범위 내에서 퇴직 일자를 지정하여 수리할 수 있다.
3. 사원이 사직원을 제출하였으나, 수리가 되지 않은 경우 사직원 제출일로부터 1월이 되는 날의 다음 날
4. 사망한 날. 단, 당일 출근 후 사망한 경우에는 그 다음 날
5. 정년에 도달한 날의 다음 날
6. 근로계약기간이 만료된 날의 다음 날
7. 해고가 결정 · 통보된 경우 해고일

[관련 규정]

민법 제660조(기간의 약정이 없는 고용의 해지 통고)

① 고용기간의 약정이 없는 때에는 당사자는 언제든지 계약해지의 통고를 할 수 있다.

② 전항의 경우에는 상대방이 해지의 통고를 받은 날로부터 1월이 경과하면 해지의 효력이 생긴다.

③ 기간으로 보수를 정한 때에는 상대방이 해지의 통고를 받은 당기 후의 일기를 경과함으로써 해지의 효력이 생긴다.

[해설]

퇴직에 관한 사항은 취업규칙의 필수 기재사항으로서 퇴직 사유 및 사유별 퇴직일을 명확히 함으로써 근속기간 등에 관한 다툼이 발생하지 않도록 한다.

퇴직은 그 사유에 따라 의원퇴직, 당연퇴직, 해고로 나눌 수 있다. 여기

서 의원퇴직은 근로자의 퇴직 의사에 따라 퇴직 처리하는 것을 말하며, 당연퇴직은 사망, 정년 도달, 계약기간 만료 등의 사유 발생으로 인해 특별한 절차 없이 자연 퇴직 처리하는 것을 말하고, 해고는 통상 또는 징계 해고 사유 발생으로 인해 근로자의 의사에 반하여 퇴직 처리하는 것을 말한다.

퇴직일을 마지막 근무일로 보는 경우가 많으나, 퇴직일은 근로관계 종료일로서 통상 마지막 근로 제공을 한 날의 다음 날을 의미한다. 다만, 그 날이 휴무일 또는 휴일인 경우 그 다음 날이 퇴직일이 될 수 있다.

제63조(퇴직 신고)

① 사원이 퇴직을 원하는 경우 퇴직일 (1월) 전에 사직원을 제출하여 회사의 승인을 받아야 한다. 다만, 회사의 승인이 없더라도 사직원 제출일로부터 1월이 되는 날의 다음 날에 퇴직한 것으로 본다.

② 사직원을 제출한 자는 퇴직하는 날까지 출근하여 업무 인수인계 등 제반 사항을 성실히 이행하여야 한다.

[관련 규정]

민법 제660조(기간의 약정이 없는 고용의 해지 통고)

① 고용기간의 약정이 없는 때에는 당사자는 언제든지 계약해지의 통고를 할 수 있다.

② 전항의 경우에는 상대방이 해지의 통고를 받은 날로부터 1월이 경과하면 해지의 효력이 생긴다.

③ 기간으로 보수를 정한 때에는 상대방이 해지의 통고를 받은 당기 후의 일기를 경과함으로써 해지의 효력이 생긴다.

[해설]

의원퇴직에 관한 사항을 취업규칙에 반드시 규정할 필요는 없으나, 사직서 제출 기한, 사직서 미수리 시 퇴직의 효력 등에 관하여 취업규칙에 명시하는 것이 바람직하다.

사직서는 퇴직하고자 하는 날부터 1월 전에 제출토록 함으로써 대체인력을 채용하고 업무 인수인계를 받기 위한 충분한 시간을 가질 수 있도록 하는 것이 바람직하다. 다만, 사업장 실정에 따라 그 제출 기한은 달리 정할 수 있다.

사직서가 수리되지 않은 경우라도 민법 제660조제2항 또는 제3항에 따라 사직서 제출일로부터 1월 또는 1임금 지급기를 경과하면 사직의 효력이 발생한다는 점에 유의할 필요가 있다.

제64조(정년)

① 정년은 만 60세에 도달한 날이 속하는 달의 말일로 한다.

② 정년에 도달한 사원 중 업무상 필요하다고 인정되는 자에 대하여는 (6개월) 단위 촉탁으로 재고용할 수 있다. 이 경우 퇴직금 및 연차 유급휴가 산정을 위한 계속근로연수는 새로이 기산하며, 당사자 간 합의로 임금을 종전과 달리 정할 수 있다.

[관련 규정]

고용상 연령차별금지 및 고령자고용촉진에 관한 법률 제19조(정년)

① 사업주는 근로자의 정년을 60세 이상으로 정하여야 한다.

② 사업주가 제1항에도 불구하고 근로자의 정년을 60세 미만으로 정한 경우에는 정년을 60세로 정한 것으로 본다.

고용상 연령차별금지 및 고령자고용촉진에 관한 법률 제21조(정년퇴직자의 재고용)

① 사업주는 정년에 도달한 자가 그 사업장에 다시 취업하기를 희망할 때 그 직무수행 능력에 맞는 직종에 재고용하도록 노력하여야 한다.

② 사업주는 고령자인 정년퇴직자를 재고용할 때 당사자 간의 합의에 의하여 「근로기준법」 제34조에 따른 퇴직금과 같은 법 제60조에 따른 연차유급(年次有給) 휴가일수 계산을 위한 계속근로기간을 산정할 때 종전의 근로기간을 제외할 수 있으며 임금의 결정을 종전과 달리할 수 있다.

남녀고용평등 및 일 · 가정 양립 지원에 관한 법률 제11조(정년 · 퇴직 및 해고)

① 사업주는 근로자의 정년 · 퇴직 및 해고에서 남녀를 차별하여서는 아니 된다.

근로기준법 제6조(균등한 처우)

사용자는 근로자에 대하여 남녀의 성(性)을 이유로 차별적 대우를 하지 못하고, 국적 · 신앙 또는 사회적 신분을 이유로 근로조건에 대한

차별적 처우를 하지 못한다.

[해설]

사업장 내 정년을 두는 경우 취업규칙에 이에 관한 사항을 명시하는 것이 바람직하다. 이 경우 정년 연령을 언제로 할 것인지는 사업장 실정에 따라 달리 정할 수 있으나, 남녀 간에 정년 연령을 달리 정하거나(위반 시 5년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처해짐) 합리적인 이유 없이 직급별 · 직종별로 정년 연령에 차등을 두어서는 아니 된다. 연령에 차등을 두는 것이 사회통념상 합리적인지 여부는 인력의 잉여 정도, 연령별 인원 구성, 정년 차이의 정도 등을 고려하여 판단한다.

고용상 연령차별금지 및 고령자고용촉진에 관한 법률에 의거 정년 연령은 만 60세 이상으로 정하여야 하며, 정년을 폐지하거나 기존에 정한 정년을 60세 이상으로 1년 이상 연장하는 경우 고령자 고용연장지원금이 지급되고, 정년 미설정 사업장에서 고용기간이 1년 이상인 60세 이상 고령자를 업종별 지원기준율(1~23%)을 초과하여 고용하는 경우 60세 이상 고령자 고용지원금이 지급된다는 점 등을 감안했을 때 정년을 폐지하거나 정년 연령을 높이는 것을 고려해볼 수 있다.

정년퇴직자를 재고용할 것인지 여부는 사업장의 필요에 따라 정할 수 있는 것으로 재고용 시 신분 및 처우 등에 관해 취업규칙에 명시하는 것이 바람직하다. 이 경우 6개월 또는 1년 단위의 촉탁직으로 계약하는 것이 일반적이나, 고령자 고용연장지원금을 지급받고자 하는 경우 1년을 초과하는 기간을 정하여 계속 고용하여야 한다.

정년퇴직자로서 재고용된 자에 대하여는 당사자 간 합의로 퇴직금 및 연차휴가 산정에 있어 종전의 근로기간을 계속근로기간에서 제외할 수 있고 임금의 결정을 달리할 수 있으므로, 취업규칙에 이에 관해 명확히 규정하는 것이 바람직하다.

[적용 사례]

정년 연령을 임금지급일에 맞추는 경우

제59조(정년)

① 정년은 만 60세에 도달한 날이 속한 달의 말일로 한다.

② (생략)

정년 연령을 회계연도에 맞추는 경우

제59조(정년)

① 정년은 만 60세에 도달한 날이 속한 해의 12월 31일로 한다.

② (생략)

정년 연령을 반기연도에 맞추는 경우

제59조(정년)

① 정년은 만 60세에 도달한 날이 1월과 6월 사이에 있는 경우에는 6월 30일, 7월과 12월 사이에 있는 경우에는 12월 31일로 한다.

② (생략)

제65조(해고) 사원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당할 경우에는 해고한다.

1. 피성년후견인 또는 피한정후견인 선고를 받은 경우
2. 금고 이상의 형이 확정된 경우
3. 법원의 판결 또는 법률에 의하여 자격이 정지 또는 상실된 경우
4. 신체 또는 정신상 장애로 직무를 감당할 수 없다고 인정되는 경우(의사의 소견이 있는 경우에 한함)
5. 정당한 사유 없이 휴직 사유 소멸일 또는 휴직기간 만료일 후 7일이 경과할 때까지 복직원을 제출하지 않은 경우
6. 휴직기간 내 휴직 사유가 해소되지 아니하여 복직시킬 수 없는 경우
7. 징계위원회에서 해고가 결정된 경우
8. 계속하여 5일 이상 무단결근을 한 경우로서 연락이 두절된 경우
9. 그 밖의 이에 준하는 경우

[해설]

해고는 취업규칙의 필요적 기재사항은 아니나, 퇴직 사유 중 하나로서 해고 사유, 해고의 제한, 해고의 통지, 해고 예고 등에 관하여 취업규칙에 명시하는 것이 바람직하다.

해고에는 근로계약상 근로 제공 의무를 이행할 수 없게 되어 별도의 징계 절차를 밟지 않고 근로계약 관계를 종료하는 통상해고와 근로계약

상 복무 의무를 제대로 이행하지 않음으로써 사업장 내 질서를 심히 문란하게 하여 징계 절차에 따라 근로계약 관계를 종료하는 징계해고로 나뉜다.

피성년후견 또는 피한정후견 선고를 받거나 신체 또는 정신상 장애로 직무를 감당할 수 없다고 의학적으로 인정되는 등 사실상 근로계약상 약정된 근로를 제공할 수 없게 된 경우, 금고 이상의 형이 확정되거나 법원의 판결 또는 법률에 의하여 자격이 정지 또는 상실되어 근로 제공이 불가능한 경우, 또는 휴직기간 내 휴직 사유가 해소되지 않아 복직을 통한 근로 제공이 불가능하거나 정당한 사유 없이 일정 기한 내 복직원을 제출하지 않아 근로 제공 의사가 없다고 간주되는 경우에는 통상해고가 가능하다.

근태불량, 회사 기밀 누설, 회사 명예훼손 또는 신용 손상, 업무상 배임 또는 횡령, 회사의 허가 없는 겸업 또는 겸직, 고의 또는 과실로 인한 막대한 손실 초래 등으로 회사의 질서를 심히 문란하게 한 자에 대하여는 인사위원회에 회부하여 소명의 기회를 부여하고 인사위원회의 결정에 따라 징계해고 조치할 수 있다.

제66조(해고의 제한)

① 회사는 정당한 이유 없이 사원을 해고할 수 없다.

② 사원이 업무상 부상 또는 질병의 요양을 위하여 휴업한 기간과 그 후 30일 동안은 해고하지 아니한다. 다만, 근로기준법 제84조에 따라 일시보상을 하였거나 요양 개시 후 3년이 지난 날 이후에 산업재해보상보험법 제66조에 따라 상병보상연금을 지급받고 있는 경우에는 해고할 수 있다.

③ 산전(産前) · 산후(産後)의 여성 사원이 근로기준법에 따라 휴업한 기간과 그 후 30일 동안 및 육아휴직기간 동안은 해고하지 아니한다.

④ 제2항 본문 및 제3항에도 불구하고 사업을 계속할 수 없게 된 경우에는 해당 사원을 해고할 수 있다.

[관련 규정]

근로기준법 제23조(해고 등의 제한)

① 사용자는 근로자에게 정당한 이유 없이 해고, 휴직, 정직, 전직, 감봉, 그 밖의 징벌(懲罰)(이하 "부당해고등"이라 한다)을 하지

못한다.

② 사용자는 근로자가 업무상 부상 또는 질병의 요양을 위하여 휴업한 기간과 그 후 30일 동안 또는 산전(産前) · 산후(産後)의 여성이 이 법에 따라 휴업한 기간과 그 후 30일 동안은 해고하지 못한다. 다만, 사용자가 제84조에 따라 일시보상을 하였을 경우 또는 사업을 계속할 수 없게 된 경우에는 그러하지 아니하다.

산업재해보상보험법 제80조(다른 보상이나 배상과의 관계)

④ 요양급여를 받는 근로자가 요양을 시작한 후 3년이 지난 날 이후에 상병보상연금을 지급받고 있으면 「근로기준법」 제23조제2항 단서를 적용할 때 그 사용자는 그 3년이 지난 날 이후에는 같은 법 제84조에 따른 일시보상을 지급한 것으로 본다.

남녀고용평등과 일 · 가정 양립 지원에 관한 법률 제19조(육아휴직)

③ 사업주는 육아휴직을 이유로 해고나 그 밖의 불리한 처우를 하여서는 아니 되며, 육아휴직 기간에는 그 근로자를 해고하지 못한다. 다만, 사업을 계속할 수 없는 경우에는 그러하지 아니하다.

[해설]

통상해고 또는 징계해고를 하기 위해서는 정당한 이유가 있어야 하며, 정당한 이유가 있더라도 업무상 재해로 인한 요양기간과 그 후 30일간, 출산전후휴가 기간과 그 후 30일간 및 육아휴직 기간은 해고할 수 없고, 이를 위반 시 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처해지므로, 법의 취지를 확인하기 위하여 해고 이유 및 시기의 제한에 관한 사항을 취업규칙에 명시하는 것이 바람직하다.

제67조(경영상 이유에 의한 해고)

① 회사는 긴박한 경영상의 필요성이 있는 경우 사원을 해고할 수 있다. 이 경우 경영 악화 방지를 위한 사업의 양도 · 인수 · 합병은 긴박한 경영상의 필요성이 있는 경우로 본다.

② 제1항의 경우에 회사는 사전 해고 회피 노력을 다하여야 하며, 합리적이고 공정한 해고 기준에 따라 대상자를 선정하여야 하고, 사원 대표에게 해고하려

는 날의 50일 전까지 해고 회피 노력과 해고 기준 등을 통보하고 성실히 협의하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 따라 사원을 해고한 경우 해고한 날부터 3년 이내에 해고 당시 담당 업무와 같은 업무를 할 사원을 채용하려고 할 경우 당시 해고된 사원이 원하면 그 사원을 우선적으로 고용하여야 한다.

[관련 규정]

근로기준법 제24조(경영상 이유에 의한 해고의 제한)

① 사용자가 경영상 이유에 의하여 근로자를 해고하려면 긴박한 경영상의 필요가 있어야 한다. 이 경우 경영 악화를 방지하기 위한 사업의 양도 · 인수 · 합병은 긴박한 경영상의 필요가 있는 것으로 본다.

② 제1항의 경우에 사용자는 해고를 피하기 위한 노력을 다하여야 하며, 합리적이고 공정한 해고의 기준을 정하고 이에 따라 그 대상자를 선정하여야 한다. 이 경우 남녀의 성을 이유로 차별하여서는 아니 된다.

③ 사용자는 제2항에 따른 해고를 피하기 위한 방법과 해고의 기준 등에 관하여 그 사업 또는 사업장에 근로자의 과반수로 조직된 노동조합이 있는 경우에는 그 노동조합(근로자의 과반수로 조직된 노동조합이 없는 경우에는 근로자의 과반수를 대표하는 자를 말한다. 이하 "근로자대표"라 한다)에 해고를 하려는 날의 50일 전까지 통보하고 성실하게 협의하여야 한다.

④ 사용자는 제1항에 따라 대통령령으로 정하는 일정한 규모 이상의 인원을 해고하려면 대통령령으로 정하는 바에 따라 고용노동부장관에게 신고하여야 한다.

⑤ 사용자가 제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 요건을 갖추어 근로자를 해고한 경우에는 제23조제1항에 따른 정당한 이유가 있는 해고를 한 것으로 본다.

근로기준법 시행령 제10조(경영상 이유에 의한 해고 계획의 신고)

① 법 제24조제4항에 따라 사용자는 1개월 동안에 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 인원을 해고하려면 최초로 해고하려는 날의 30일 전까지 고용노동부장관에게 신고하여야 한다.

1. 상시 근로자수가 99명 이하인 사업 또는 사업장 : 10명 이상
2. 상시 근로자수가 100명 이상 999명 이하인 사업 또는 사업장 :

상시 근로자수의 10퍼센트 이상

3. 상시 근로자수가 1,000명 이상 사업 또는 사업장 : 100명 이상

② 제1항에 따른 신고를 할 때에는 다음 각 호의 사항을 포함하여야 한다.

1. 해고 사유
2. 해고 예정 인원
3. 근로자대표와 협의한 내용
4. 해고 일정

근로기준법 제25조(우선 재고용 등)

① 제24조에 따라 근로자를 해고한 사용자는 근로자를 해고한 날부터 3년 이내에 해고된 근로자가 해고 당시 담당하였던 업무와 같은 업무를 할 근로자를 채용하려고 할 경우 제24조에 따라 해고된 근로자가 원하면 그 근로자를 우선적으로 고용하여야 한다.

[해설]

일반적으로 해고란 근로자의 귀책사유로 인하여 사용자가 근로자의 의사에 반하여 근로관계를 종료하는 것을 말하나, 근로자의 귀책사유가 없더라도 긴박한 경영상 필요성이 있는 경우 일정한 절차적 요건을 준수하여 근로자를 해고할 수 있다. 따라서 해고 일환으로서 경영상 이유에 의한 해고에 관하여 취업규칙에 명시하는 것이 바람직하다.

경영상 이유로 근로자를 해고하고자 하는 경우 배치전환, 명예퇴직, 임금 삭감 등의 사전 해고 회피 노력을 다하여야 하며, 연령 · 부양가족 · 근속연수 · 근태 · 인사고과 등 공정하고 합리적인 해고 대상자 선정 기준을 정하여야 하고, 사전 해고 회피 노력 및 해고 대상자 선정 기준에 관해 근로자대표와 성실한 협의를 거쳐야 한다.

경영상 이유에 의한 해고 후 3년 이내에 동일 업무에 근로자를 채용하고자 할 경우 당해 해고된 근로자가 원하면 우선적으로 고용하여야 할 의무가 있다.

제68조(해고의 통지)

① 회사는 사원을 해고하는 경우에는 서면으로 그 사유 및 날짜를 기재하여 통지한다.

② 회사는 제1항에 따라 해고를 통지하는 경우 해고일로부터 적어도 30일 전에 해고 예고를 하거나, 30일 전에 해고 예고를 하지 아니하였을 때에는 30일분의 통상임금을 지급한다.

[관련 규정]

근로기준법 제27조(해고사유 등의 서면 통지)

① 사용자는 근로자를 해고하려면 해고사유와 해고시기를 서면으로 통지하여야 한다.

② 근로자에 대한 해고는 제1항에 따라 서면으로 통지하여야 효력이 있다.

근로기준법 제26조(해고의 예고)

사용자는 근로자를 해고(경영상 이유에 의한 해고를 포함한다)하려면 적어도 30일 전에 예고를 하여야 하고, 30일 전에 예고를 하지 아니하였을 때에는 30일분 이상의 통상임금을 지급하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 근로자가 계속 근로한 기간이 3개월 미만인 경우
2. 천재 · 사변, 그 밖의 부득이한 사유로 사업을 계속하는 것이 불가능한 경우
3. 근로자가 고의로 사업에 막대한 지장을 초래하거나 재산상 손해를 끼친 경우로서 고용노동부령으로 정하는 사유에 해당하는 경우

근로기준법 시행규칙 제4조(해고 예고의 예외가 되는 근로자의 귀책사유)

법 제26조 단서에서 "노동부령으로 정하는 사유"란 별표와 같다.

[별표 2] 해고 예고의 예외가 되는 근로자의 귀책사유(제4조 관련)

1. 납품업체로부터 금품이나 향응을 제공받고 불량품을 납품받아 생산에 차질을 가져온 경우
2. 영업용 차량을 임의로 타인에게 대리운전하게 하여 교통사고를 일으킨 경우
3. 사업의 기밀이나 그 밖의 정보를 경쟁관계에 있는 다른 사업자 등에게 제공하여 사업에 지장을 가져온 경우
4. 허위 사실을 날조하여 유포하거나 불법 집단행동을 주도하여 사업에 막대한 지장을 가져온 경우
5. 영업용 차량 운송 수입금을 부당하게 착복하는 등 직책을 이용

하여 공금을 착복, 장기유용, 횡령 또는 배임한 경우

6. 제품 또는 원료 등을 몰래 훔치거나 불법 반출한 경우
7. 인사 · 경리 · 회계담당 직원이 근로자의 근무상황 실적을 조작하거나 허위 서류 등을 작성하여 사업에 손해를 끼친 경우
8. 사업장의 기물을 고의로 파손하여 생산에 막대한 지장을 가져온 경우
9. 그 밖에 사회통념상 고의로 사업에 막대한 지장을 가져오거나 재산상 손해를 끼쳤다고 인정되는 경우

[해설]

해고 사유 및 시기에 관하여 서면으로 통지하지 않으면 해고로서의 효력이 없고, 해고하고자 하는 날부터 30일 전에 예고를 하지 않으면 2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금에 처해지므로, 해고 통지에 관하여 취업규칙에 명시하도록 한다.

30일 전에 해고 예고를 하지 않은 경우 30일분의 통상임금을 지급하여야 한다. 다만, 천재 · 사변, 그 밖의 부득이한 사유로 전체적인 사업을 계속 수행하는 것이 상당 기간 동안 불가능하거나, 경쟁관계에 있는 사업체에 회사 기밀을 누설하거나 공금 착복 · 장기유용 · 횡령 또는 배임한 경우 등 근로자가 고의로 사업에 막대한 지장을 초래하거나 재산상 손해를 끼친 경우로서 근로기준법 시행규칙에 정한 사유에 해당되는 경우 및 계속 근로한 기간이 3개월 미만인 경우에는 즉시 해고가 가능하다.

제69조(해고 예고의 예외) 제68조제2항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해고 예고를 하지 아니한다.

1. 사원이 계속 근로한 기간이 3개월 미만인 경우
2. 천재 · 사변, 그 밖의 부득이한 사유로 사업을 계속하는 것이 불가능한 경우
3. 사원이 고의로 사업에 막대한 지장을 초래하거나 재산상 손해를 끼친 경우로서 근로기준법 시행규칙에서 정하는 사유에 해당하는 경우

[관련 규정]

근로기준법 제26조(해고의 예고)

사용자는 근로자를 해고(경영상 이유에 의한 해고를 포함한다)하려

면 적어도 30일 전에 예고를 하여야 하고, 30일 전에 예고를 하지 아니하였을 때에는 30일분 이상의 통상임금을 지급하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 근로자가 계속 근로한 기간이 3개월 미만인 경우
2. 천재 · 사변, 그 밖의 부득이한 사유로 사업을 계속하는 것이 불가능한 경우
3. 근로자가 고의로 사업에 막대한 지장을 초래하거나 재산상 손해를 끼친 경우로서 고용노동부령으로 정하는 사유에 해당하는 경우

[해설]

해고 예고는 근로자가 계속 근로한 기간이 3개월 미만인 경우, 천재 · 사변, 그 밖의 부득이한 사유로 사업을 계속하는 것이 불가능한 경우, 근로자가 고의로 사업에 막대한 지장을 초래하거나 재산상 손해를 끼친 경우로서 고용노동부령으로 정하는 사유에 해당하는 경우에 그 적용이 제외된다.

제8장 퇴직급여

제70조(퇴직급여제도의 설정)

① 회사는 1년 이상 근무한 사원이 퇴직할 경우에 퇴직 일시금 또는 연금을 지급하기 위하여 근로자퇴직급여 보장법에 의한 퇴직금제 또는 퇴직연금제 중 하나 이상의 제도를 설정한다. 다만, 회사가 별도의 퇴직급여제도를 설정하지 아니한 경우에는 제71조에 의한 퇴직금제가 설정된 것으로 본다.

② 제1항의 퇴직급여제도를 설정함에 있어 하나의 사업 안에 차등을 두지 않는다.

③ 회사가 퇴직급여제도의 종류를 선택하거나 선택한 퇴직급여제도를 다른 종류의 퇴직급여제도로 변경하고자 하는 경우에는 사원 과반수로 조직된 노동조합이 있는 경우에는 그 노동조합, 사원 과반수로 조직된 노동조합이 없는 경우에는 사원 과반수의 동의를 얻어야 한다.

④ 제3항에 의해 선택되거나 변경된 퇴직급여제도의 내용을 변경하고자 하는 경우에는 사원 과반수로 조직된 노동조합이 있는 경우에는 그 노동조합, 사원 과반수로 조직된 노동조합이 없는 경우에는 사원 과반수의 의견을 들어야 한다. 다만, 불이익하게 변경하고자 하는 경우에는 노동조합 또는 사원 과

반수의 동의를 얻어야 한다.

[관련 규정]

근로자퇴직급여 보장법 제2조(정의)

이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

5. "급여"란 퇴직급여제도나 제25조에 따른 개인형퇴직연금제도에 의하여 근로자에게 지급되는 연금 또는 일시금을 말한다.
6. "퇴직급여제도"란 확정급여형퇴직연금제도, 확정기여형퇴직연금제도 및 제8조에 따른 퇴직금제도를 말한다.

근로자퇴직급여 보장법 제4조(퇴직급여제도의 설정)

① 사용자는 퇴직하는 근로자에게 급여를 지급하기 위하여 퇴직급여제도 중 하나 이상의 제도를 설정하여야 한다. 다만, 계속근로기간이 1년 미만인 근로자, 4주간을 평균하여 1주간의 소정근로시간이 15시간 미만인 근로자에 대하여는 그러하지 아니하다.

② 제1항에 따라 퇴직급여제도를 설정하는 경우에 하나의 사업에서 급여 및 부담금 산정방법의 적용 등에 관하여 차등을 두어서는 아니 된다.

③ 사용자가 퇴직급여제도의 종류를 선택하거나 선택한 퇴직급여제도를 다른 종류의 퇴직급여제도로 변경하려는 경우에는 근로자의 과반수가 가입한 노동조합이 있는 경우에는 그 노동조합, 근로자의 과반수가 가입한 노동조합이 없는 경우에는 근로자의 과반수(이하 "근로자대표"라 한다)의 동의를 받아야 한다.

④ 사용자가 제3항에 따라 설정되거나 변경된 퇴직급여제도의 내용을 변경하려는 경우에는 근로자대표의 의견을 들어야 한다. 다만, 근로자에게 불리하게 변경하려는 경우에는 근로자대표의 동의를 얻어야 한다.

근로자퇴직급여 보장법 제11조(퇴직급여제도의 미설정에 따른 처리)

제4조제1항 본문 및 제5조에도 불구하고 사용자가 퇴직급여제도나 제25조제1항에 따른 개인형퇴직연금제도를 설정하지 아니한 경우에는 제8조제1항에 따른 퇴직금제도를 설정한 것으로 본다.

[해설]

퇴직급여에 관한 사항은 취업규칙에 필수적으로 기재하여야 하므로, 퇴직

급여제도 설정 방법, 퇴직금제 및 퇴직연금제 운영 등에 관하여 취업규칙에 명시적 규정을 마련한다.

1년 이상 근무하고 퇴직하는 근로자(단, 4주간을 평균하여 1주간의 소정근로시간이 15시간 미만인 자는 제외)에게 일시금 또는 연금을 지급하기 위해 퇴직금제도 또는 퇴직연금제도 중 하나 이상이 설정되어 있어야 하며, 만일 사용자가 퇴직급여제도를 별도로 설정하지 아니한 경우에는 퇴직금제도가 설정된 것으로 간주된다.

근로자에게 선택권을 부여하지 않은 채 직종 또는 직급별로 어느 한 종류의 퇴직급여제만을 적용한다든지 퇴직급여 수준 등을 직종별 또는 직급별로 다르게 한다든지 하는 경우 2년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처해질 수 있다. 따라서 법 규정의 취지를 확인하는 차원에서 퇴직급여제도 설정 시 차등 금지를 취업규칙에 명문화하는 것이 바람직하다.

퇴직급여제도의 종류를 선택하거나 다른 종류의 퇴직급여제도로 변경하려는 경우 근로자 과반수의 동의를 얻어야 하고, 퇴직급여제도의 내용을 변경하려는 경우에도 근로자 과반수의 의견(불이익 변경 시 근로자 과반수의 동의)을 들어야 한다. 만일 이를 위반하는 경우 500만원 이하의 벌금에 처해지므로, 퇴직급여제도 종류의 선택 및 변경, 그 내용 변경의 요건 및 절차 등에 관해 법 취지에 따라 취업규칙에 명시하는 것이 바람직하다.

제71조(퇴직금제)

① 회사는 제70조 제1항의 퇴직급여제도 중 1년 이상 근무하고 퇴직하는 사원에게 근속연수 1년에 대하여 평균임금 30일분을 일시금으로 지급하는 퇴직금제를 실시한다. 이 경우 근속연수는 입사일로부터 퇴직일까지로 하되, 병역법 등에 의한 징 · 소집기간 및 4주간을 평균하여 1주간의 소정근로시간이 15시간 미만인 기간을 제외한다.

② 회사는 사원이 주택 구입 등 관계 법령이 정하는 사유로 중간정산을 요구하는 경우 사원이 퇴직하기 전이라도 해당 사원이 계속 근로한 기간에 대한 퇴직금을 정산하여 지급할 수 있다. 이 경우 미리 정산하여 지급한 후의 퇴직금 산정을 위한 계속근로연수는 정산 시점부터 새로이 계산한다.

③ 제1항에 의한 퇴직금은 그 지급사유가 발생한 날부터 14일 이내에 지급한다. 다만, 특별한 사정이 있는 경우에는 사원과의 합의에 의하여 지급기일을 연장할 수 있다.

④ 외국인근로자의 고용 등에 관한 법률의 적용을 받는 외국인 사원에 대하여는 동 법률에서 정하는 출국만기보험 · 신탁에 가입하며, 이 경우 제1항의 퇴직금제도가 설정된 것으로 본다.

[관련 규정]

근로자퇴직급여 보장법 제8조(퇴직금제도의 설정 등)

① 퇴직금제도를 설정하려는 사용자는 계속근로기간 1년에 대하여 30일분 이상의 평균임금을 퇴직금으로 퇴직 근로자에게 지급할 수 있는 제도를 설정하여야 한다.

② 제1항에도 불구하고 사용자는 주택 구입 등 대통령령으로 정하는 사유로 근로자가 요구하는 경우에는 근로자가 퇴직하기 전에 해당 근로자의 계속근로기간에 대한 퇴직금을 미리 정산하여 지급할 수 있다. 단, 이 경우 미리 정산하여 지급한 후의 퇴직금 산정을 위한 계속근로기간은 정산 시점부터 새로이 계산한다.

근로자퇴직급여 보장법 제9조(퇴직금의 지급)

사용자는 근로자가 퇴직한 경우에는 그 지급사유가 발생한 날부터 14일 이내에 퇴직금을 지급하여야 한다. 다만, 특별한 사정이 있는 경우에는 당사자 간의 합의에 따라 지급기일을 연장할 수 있다.

[해설]

퇴직금에 관한 사항은 취업규칙의 필요적 기재사항이므로, 퇴직금의 지급 수준, 중간정산, 지급기일 등에 관해 취업규칙에 명시하도록 한다. 이 경우 퇴직금의 지급 수준을 얼마로 할 것인지, 장기근속자를 우대하는 누진제를 적용할 것인지 여부는 법의 최저기준을 충족하는 상태에서 사업장 실정에 따라 달리 정할 수 있다.

근로자가 퇴직금 중간정산을 요청하는 경우 사용자가 반드시 중간정산을 해주어야 하는 것은 아니며, 퇴직금 중간정산을 한 경우 퇴직금 산정을 위한 계속근로연수는 정산 시점부터 새로이 계산하나, 연차휴가 산정을 위한 계속근로연수 등은 입사일로부터 계산함에 유의한다.

퇴직금 산정에 있어 계속근로연수는 근로계약 체결 시부터 종료 시까지의 재직기간으로서 전체 재직기간 중에서 1주 소정근로시간이 15시간 미만인 기간 및 병역법에 의한 군복무기간을 제외한 기간으로 하며, 근로계약기간이 반복 갱신되거나 형식상 입 · 퇴사를 거친 경우에는 모든 기간은 근속

연수에 산입된다.

[적용 사례]

퇴직금 누진제를 적용하는 경우(※근속연수별 지급률은 사업장별로 달리 정함)

제66조(퇴직금제)

① 회사는 1년 이상 근무한 사원이 퇴직하는 경우 근속연수 1년에 대하여 평균임금의 30일분에 근속연수별 지급률을 곱하여 산정한 금액을 퇴직금으로 지급한다. 근속연수별 누진율은 다음과 같다.

근속연수	3년 미만	3년 이상	5년 이상	7년 이상	10년 이상
지 급 률	1.00	1.10	1.25	1.4	1.5

②~③ (생 략)

[잘못된 사례]

근속연수 및 퇴직금액 산정이 잘못된 경우

제66조(퇴직금제)

① 회사는 1년 이상 근무한 사원이 퇴직할 경우에는 근속연수 1년에 대하여 평균임금 (30)일분을 퇴직금으로 지급한다. 이 경우 근속연수는 입사일로부터 퇴직일까지로 하되, 무급휴직 또는 정직기간은 근속기간에 산입하지 아니한다.

② 근속연수 계산에 있어서 1년 미만의 단수가 있을 경우 월할 계산하며 월할 계산 시 15일 이상은 1월로 계산하고 15일 미만은 절사한다.

③ 징계처분에 의하여 해고되거나, 금고 이상의 형이 확정되어 해고된 자에게는 제1항 퇴직금의 2분의 1을 지급한다.

유 · 무급 여부에 상관없이 휴직기간 및 정직기간은 근속연수에 산입된다. 다만, 휴직기간 중 병역법 등에 의한 징 · 소집기간은 근속연수 계산에서 제외할 수 있다.

퇴직금을 산정함에 있어 근속연수는 재직기간을 365로 나누어 산정하여야 한다. 만일 1년 미만의 단수를 월할 계산하되 15일 미만을 절사하는 경

우 법에서 정하는 최소기준에 미달하게 된다.

퇴직금은 퇴직 사유를 불문하고 1년 이상 근무하고 퇴직하는 모든 근로자에 대하여 법에서 정한 기준 이상으로 지급해야 하며, 징계해고를 당하거나 금고 이상의 형의 확정으로 당연퇴직되었다 하여 법에서 정한 퇴직을 삭감하여 지급하여서는 아니 된다.

제72조(퇴직연금제)

① 회사는 사원 과반수로 조직된 노동조합이 있는 경우에는 그 노동조합, 사원 과반수로 조직된 노동조합이 없는 경우에는 사원 과반수의 동의를 얻어 확정급여형 또는 확정기여형 퇴직연금제를 설정할 수 있다. 이 경우 퇴직연금규약을 작성하여 고용노동부장관에게 신고한다.

② 확정급여형 퇴직연금제를 설정한 경우 회사는 근로자퇴직급여 보장법령에서 정한 수준을 적립금으로 퇴직연금사업자에게 적립하며, 확정기여형 퇴직연금제를 설정한 경우에는 연간 임금 총액의 1/12 이상을 부담금으로 부담한다.

③ 퇴직연금제를 설정한 경우 회사는 매년 1회 이상 사원에게 해당 사업의 퇴직연금 운영상황 등에 관한 교육을 실시한다. 다만, 퇴직연금사업자에게 그 교육의 실시를 위탁할 수 있다.

④ 퇴직연금제의 구체적 운영방안에 관하여는 퇴직연금규약에서 정한 바에 따른다.

[관련 규정]

근로자퇴직급여 보장법 제13조 (확정급여형퇴직연금제도의 설정)

확정급여형퇴직연금제도를 설정하려는 사용자는 제4조제3항 또는 제5조에 따라 근로자대표의 동의를 얻거나 의견을 들어 다음 각 호의 사항을 포함한 확정급여형퇴직연금규약을 작성하여 고용노동부장관에게 신고하여야 한다.

1. 퇴직연금사업자 선정에 관한 사항
2. 가입자에 관한 사항
3. 가입기간에 관한 사항
4. 급여 수준에 관한 사항
5. 급여 지급능력 확보에 관한 사항

6. 급여의 종류 및 수급요건 등에 관한 사항
7. 제28조에 따른 운용관리업무 및 제29조에 따른 자산관리업무의 수행을 내용으로 하는 계약의 체결 및 해지와 해지에 따른 계약의 이전(移轉)에 관한 사항
8. 운용현황의 통지에 관한 사항
9. 가입자의 퇴직 등 급여 지급사유 발생과 급여의 지급절차에 관한 사항
10. 퇴직연금제도의 폐지 · 중단 사유 및 절차 등에 관한 사항
11. 그 밖에 확정급여형퇴직연금제도의 운영을 위하여 대통령령으로 정하는 사항

근로자퇴직급여 보장법 시행령 제5조 (확정급여형퇴직연금의 최소적립금 수준)

① 법 제16조제1항 각 호 외의 부분 본문에서 "대통령령으로 정하는 비율"이란 법 제16조제1항에 따른 기준책임준비금(이하 "기준책임준비금"이라 한다) 대비 적립금 비율로 다음 각 호의 구분에 따른다.
1. 2012년 7월 26일부터 2013년 12월 31일까지의 기간: 100분의 60
2. 2014년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지의 기간: 100분의 70
3. 2016년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지의 기간: 100분의 80
4. 2018년 1월 1일 이후: 고용노동부령으로 정하는 100분의 80 이상의 비율

② 법 제16조제1항 각 호 외의 부분 단서에서 "대통령령으로 정하는 비율"이란 법 제14조제2항에 따라 해당 퇴직연금제도의 설정 전에 해당 사업에서 제공한 근로기간(이하 이 항에서 "과거근로기간"이라 한다)을 가입기간에 포함시키는 경우 해당 근로기간에 대한 기준책임준비금 대비 적립금 비율로서 과거근로기간의 연수(年數)와 가입 후 연차(年次)의 구분에 따라 고용노동부장관이 정하여 고시하는 비율을 말한다.

근로자퇴직급여 보장법 시행령 제4조 (확정급여형퇴직연금규약의 규정 사항)

① 법 제13조제11호에서 "대통령령으로 정하는 사항"이란 다음 각 호에 따른 사항을 말한다.
1. 부담금의 산정 및 납입에 관한 사항
2. 법 제28조에 따른 운용관리업무(이하 "운용관리업무"라 한다)와 법 제29조에 따른 자산관리업무(이하 "자산관리업무"라 한다)의 수행에 대한 수수료의 부담에 관한 사항

3. 가입자에 대한 교육의 방법 및 절차 등에 관한 사항
4. 복수의 퇴직연금사업자와 운용관리업무에 관한 계약을 체결한 경우 업무의 처리 방안에 관한 사항. 이 경우 법 제17조제5항에 따라 가입자가 개인형퇴직연금제도의 계정을 지정하지 아니하는 경우 급여를 이전(移轉)할 퇴직연금사업자의 지정에 관한 사항을 포함한다.

근로자퇴직급여 보장법 제19조 (확정기여형퇴직연금제도의 설정)

① 확정기여형퇴직연금제도를 설정하려는 사용자는 제4조제3항 또는 제5조에 따라 근로자대표의 동의를 얻거나 의견을 들어 다음 각 호의 사항을 포함한 확정기여형퇴직연금규약을 작성하여 고용노동부장관에게 신고하여야 한다

1. 부담금의 부담에 관한 사항
2. 부담금의 납입에 관한 사항
3. 적립금의 운용에 관한 사항
4. 적립금의 운용방법 및 정보의 제공 등에 관한 사항
5. 적립금의 중도인출에 관한 사항
6. 제13조제1호부터 제3호까지 및 제6호부터 제10호까지의 사항
7. 그 밖에 확정기여형퇴직연금제도의 운영에 필요한 사항으로서 대통령령으로 정하는 사항

① 제1항에 따라 확정기여형퇴직연금제도를 설정하는 경우 가입기간에 관하여는 제14조를, 급여의 종류, 수급요건과 급여 지급의 절차ㆍ방법에 관하여는 제17조제1항, 제4항 및 제5항을, 운용현황의 통지에 관하여는 제18조를 준용한다. 이 경우 제14조제1항 중 "제13조제3호"는 "제19조제6호"로, 제17조제1항 중 "확정급여형퇴직연금제도"는 "확정기여형퇴직연금제도"로 본다.

근로자퇴직급여 보장법 시행령 제10조 (확정급여형퇴직연금규약의 규정 사항)

① 법 제19조제1항제7호에서 "대통령령으로 정하는 사항"이란 다음 각 호의 사항을 말한다.

1. 운용관리업무 및 자산관리업무의 수행에 대한 수수료의 부담에 관한 사항
2. 가입자에 대한 교육의 방법 및 절차 등에 관한 사항

② 제1항제1호에 따른 수수료는 사용자가 부담한다. 다만, 법 제20조제2항에 따라 가입자가 스스로 부담하는 추가 부담금에 대한 수수

료는 가입자가 부담한다.

③ 제1항제2호에 따른 가입자 교육의 방법 및 절차 등에 관한 세부 사항은 고용노동부령으로 정한다.

근로자퇴직급여 보장법 제32조(사용자의 책무)

② 퇴직연금제도(개인형퇴직연금제도는 제외한다)를 설정한 사용자는 매년 1회 이상 가입자에게 해당 사업의 퇴직연금제도 운영 상황 등 대통령령으로 정하는 사항에 관한 교육을 하여야 한다. 이 경우 사용자는 퇴직연금사업자에게 그 교육의 실시를 위탁할 수 있다.

근로자퇴직급여 보장법 제5조(새로 성립된 사업의 퇴직급여제도)

법률 제10967호 근로자퇴직급여 보장법 전부개정법률 시행일 이후 새로 성립(합병 · 분할된 경우는 제외한다)된 사업의 사용자는 근로자대표의 의견을 들어 사업의 성립 후 1년 이내에 확정급여형퇴직연금제도나 확정기여형퇴직연금제도를 설정하여야 한다.

[해설]

사업장에 퇴직연금제를 반드시 설정하여야 하는 것은 아니나, 사업장 내 퇴직연금제가 도입된 경우라면 취업규칙에 퇴직연금제 도입 절차, 적립금 또는 부담금 수준, 퇴직연금 운영 상황 등에 관한 교육 등을 명시하고 나머지는 퇴직연금규약에서 구체적으로 명시하는 것이 바람직하다.

2012. 7. 26.(근로자퇴직급여 보장법 전부개정법률 시행일) 이후 새로 성립(합병 · 분할된 경우는 제외한다)된 사업의 사용자는 근로자대표의 의견을 들어 사업의 성립 후 1년 이내에 DB형퇴직연금제도나 DC형퇴직연금제도를 설정하여야 하나, 이에 대한 처벌 조항은 없다.

퇴직연금제를 도입하고자 하는 사용자는 사원 과반수로 조직된 노동조합이 있는 경우에는 그 노동조합, 사원 과반수로 조직된 노동조합이 없는 경우에는 사원 과반수의 동의를 얻어 퇴직연금규약을 마련하고 이를 고용노동부장관에게 신고하여야 한다.

제9장 표창 및 징계

제73조(표창)

① 회사는 사원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 표창 및 포상할 수 있다.

1. 회사의 업무 능률 향상에 현저한 공로가 인정된 자
2. 회사의 영업활동에 크게 기여한 자
3. 업무수행 성적이 우수한 자
4. 국가 또는 정부로부터 표창을 받아 회사의 명예를 높인 자
5. 재해 방지 및 비상사태 하에 공로가 인정되는 자
6. 그 밖의 표창이 필요하다고 인정되는 자

② 표창 및 포상의 기준, 대상자, 시기, 방법 등은 인사위원회를 거쳐 결정한다.

[해설]

표창에 관한 사항은 취업규칙에 필수적으로 기재하여야 하므로, 취업규칙에 표창 대상자, 표창 심의기관 등을 사업장 상황에 맞게 명시하도록 한다.

사업장 내 인사위원회가 구성되어 있다면 표창제도의 객관적이고 공정한 운영을 기하기 위하여 인사위원회에서 이를 다루도록 하는 것이 바람직하다.

제74조(징계) 회사는 다음 각 호에 해당하는 사원에 대하여 인사위원회의 의결을 거쳐 징계할 수 있다.

1. 부정 및 허위 등의 방법으로 채용된 자
2. 업무상 비밀 및 기밀을 누설하여 회사에 피해를 입힌 자
3. 회사의 명예 또는 신용에 손상을 입힌 자
4. 허위 사실 날조, 유포 또는 불법 집단행동으로 회사의 업무를 방해한 자
5. 회사의 규율과 상사의 정당한 지시를 어겨 질서를 문란하게 한 자
6. 정당한 이유 없이 회사의 물품 및 금품을 반출한 자
7. 직무를 이용하여 부당한 이익을 취한 자
8. 허위 서류 작성 또는 회사기물을 파손한 자
9. 회사 내에서 도박 또는 음주를 하거나 동료 사원을 폭행한 자
10. 사회통념상 비도덕적, 비윤리적 행위를 하여 회사 질서를 문란케 하거나 회사 명예를 손상시킨 자
11. 회사가 정한 복무규정을 위반한 자
12. 직장 내 성희롱 행위를 한 자
13. 직장 내 괴롭힘 행위를 한 자
14. 그 밖의 이에 준하는 행위로 직장 질서를 문란하게 한 자

[관련 규정]

근로기준법 제23조(해고 등의 제한)

① 사용자는 근로자에게 정당한 이유 없이 해고, 휴직, 정직, 전직, 감봉, 그 밖의 징벌(懲罰)(이하 "부당해고등"이라 한다)을 하지 못한다.

[해설]

징계에 관한 사항은 표창에 관한 사항과 마찬가지로 취업규칙의 필요적 기재사항으로서 취업규칙에 징계사유, 징계종류, 징계절차 등을 기재하도록 한다.

징계란 복무의무를 위반하는 등 직장 질서를 문란하게 하는 자에 대하여 인사상 제재를 가하는 것으로서 가급적이면 경력 사칭, 기밀 누설, 회사 명예 및 신용 손상, 허위 사실 유포, 회사 물품 반출 등 징계 대상이 되는 사유 전체를 취업규칙에 기재하는 것이 바람직하다.

제75조(징계의 종류) 사원에 대한 징계의 종류는 다음과 같다.

1. 견책 : 징계사유 발생자에 대하여 시말서를 받고 문서로 주의를 준다.
2. 감급 : 징계사유 발생자에 대하여 1회에 평균임금 1일분의 2분의 1을, 총액이 월 임금 총액의 10분의 1을 초과하지 않는 범위 내에서 임금을 감액하여 지급한다.
3. 정직 : 중대 징계사유 발생자에 대하여 3월 이내로 출근을 정지시키고, 그 기간 동안 임금을 지급하지 아니한다.
4. 해고 : 고용관계를 계속하기 어려워 근로관계를 종료시킨다.

[관련 규정]

근로기준법 제95조(제재 규정의 제한)

취업규칙에서 근로자에 대하여 감급(減給)의 제재를 정할 경우에 그 감액은 1회의 금액이 평균임금의 1일분의 2분의 1을, 총액이 1임금지급기의 임금 총액의 10분의 1을 초과하지 못한다.

[해설]

징계는 시말서를 받고 주의를 주는 견책, 임금을 감액하는 감급, 직무에 종사하지 못하게 하고 임금을 지급하지 않는 정직, 고용관계를 종료하는 해고로 구분하는 것이 일반적이다. 징계권은 사용자의 고유 권한이나, 권한을 남

용하여서는 아니 되므로, 징계양정상 징계사유의 정도에 맞는 징계 처분을 내려야 그 정당성을 인정받을 수 있다.

감급은 생활이 기초가 되는 임금을 감액하는 것이어서 근로기준법에서 그 감액의 범위를 제한하고 있고, 이를 위반하는 경우 500만원 이하의 벌금에 처해지므로, 감급 규정은 법의 취지에 반하지 않도록 하여야 한다. 참고로 월 임금 총액이 240만원이고 1일 평균임금이 8만원인 경우 1회에 4만원씩 6달에 걸쳐 6회 총 24만원까지 감급할 수 있다.

정직은 중대한 징계사유 발생자에 대하여 행하여지는 제재 중 하나로서 출근 정지와 함께 임금 지급이 중단된다. 이 경우 정직기간을 얼마로 할 것인지는 징계사유의 정도를 참작하여 정할 사항이나, 그 기간을 너무 장기간으로 하는 경우 해고와 다를 바가 없게 되므로, 그 기간을 6개월 이내로 하는 것이 일반적이다.

제76조(징계해고) 사원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당할 경우에는 인사위원회 의결을 거쳐 징계해고할 수 있다.

1. 업무와 관련하여 향응 또는 수뢰를 받은 자
2. 업무상 비밀을 누설하여 회사에 손해를 끼친 자
3. 허위 사실 날조, 유포 또는 불법 집단행동으로 회사에 손해를 끼친 자
4. 공금을 유용, 착복, 횡령하거나 배임한 자
5. 회사의 제품 또는 물품 등을 절취 또는 불법 반출한 자
6. 허위 서류 작성, 회사기물 파손으로 회사에 손해를 끼친 자
7. 회사의 허가 없이 다른 직업에 종사하는 자
8. 계속해서 5일 이상 또는 월간 7일 이상, 연간 15일 이상 무단결근한 자. 다만, 계속해서 5일 이상 무단결근한 자로서 연락이 두절된 경우 제65조제8호에 따라 제77조의 징계절차 없이 해고한다.
9. 회사 내 도박, 음주, 직장 내 성희롱, 직장 내 괴롭힘, 동료 사원 폭행 등으로 회사 질서를 문란케 한 자
10. 사회통념상 비도덕적, 비윤리적 행위를 하여 회사 질서를 문란케 하거나 회사의 명예를 손상시킨 자
11. 업무 수행 중 고의 또는 중대한 과실로 회사에 막대한 손해를 끼친 자
12. 직접적으로 회사의 명예 또는 신용을 손상케 하는 행위를 한 자
13. 상사의 업무상 정당한 명령에 불복하여 회사 질서를 문란케 한 자

14. 입사 시 학력, 경력을 속이거나 숨기고 입사하여 근로계약상 근로를 제대로 수행할 수 없는 자
15. 그 밖의 사회통념상 고용관계를 지속시킬 수 없다고 인정되는 자

[관련 규정]

근로기준법 제23조(해고 등의 제한)

① 사용자는 근로자에게 정당한 이유 없이 해고, 휴직, 정직, 전직, 감봉, 그 밖의 징벌(懲罰)(이하 "부당해고등"이라 한다)을 하지 못한다.

[해설]

징계사유가 취업규칙에 명시되어 있는 경우 징계해고 사유를 별도로 기재할 필요는 없으나, 징계 중 가장 중한 해고에 해당되는 사유를 취업규칙에 명시함으로써 징계 기준을 보다 명확히 제시할 필요가 있다.

제77조(징계절차)

① 징계사유가 발생하는 경우 해당 부서장은 주관 부서에 보고하여 협의한 후 사건경위서를 징구하고 관련 서류를 첨부하여 주관 부서에 제출한다.
② 주관 부서는 해당 부서로부터 받은 사건경위서 및 관련 서류를 첨부하여 대표이사에게 보고한 후 인사위원회에 회부한다.
③ 인사위원회의 위원장은 인사위원회 개최 일시를 정하여 인사위원회 개최 (5)일 전까지 인사위원회 위원들에게는 회의 일시, 장소, 의제 등을, 징계 대상 사원에게는 회의 일시, 장소, 징계사유, 소명서 제출 또는 출석 요구 등을 서면으로 각 통보한다.
④ 징계대상 사원은 소명서를 제출하거나 인사위원회에 출석하여 진술할 수 있다.
⑤ 인사위원회는 사건경위서 등 징계사유를 조사한 서류와 입증 자료 및 당사자의 진술 등을 바탕으로 공정하게 심의한다. 다만, 징계 대상자가 소명서를 제출하지 않거나 위원회에 출석하지 않은 경우 조사서류와 입증자료만을 바탕으로 징계의결을 할 수 있다.
⑥ 인사위원회의 위원이 징계 대상자와 친족관계에 있거나 그 징계사유와 관계가 있을 때에는 그 위원은 그 징계의결에 관여하지 못한다.

⑦ 대표이사는 인사위원회의 결정에 따라 해당 사원에게 징계 처분 사유 및 시기 등 징계 결과를 서면으로 통보한다.

[관련 규정]

근로기준법 제27조(해고사유 등의 서면통지)

① 사용자는 근로자를 해고하려면 해고사유와 해고시기를 서면으로 통지하여야 한다.

② 근로자에 대한 해고는 제1항에 따라 서면으로 통지하여야 효력이 있다.

[해설]

징계의 객관성과 공정성을 담보하기 위하여 사업장 실정에 맞는 합리적인 수준에서의 징계절차를 마련할 필요가 있다. 이 경우 징계 대상자에게 충분한 소명의 기회를 부여하고, 인사위원회 회부 통지 및 징계결과 통지는 서면으로 하도록 한다. 특히, 징계해고의 통지는 그 사유 및 시기를 서면으로 하여야 효력이 발생하므로, 이에 유념한다.

제78조(재심절차)

① 징계 처분을 받은 사원은 징계 결정이 부당하다고 판단될 때 징계 통보를 받은 날로부터 (5)일 이내에 서면으로 재심신청을 할 수 있다.

② 재심을 요청받은 경우 인사위원회는 (7)일 이내에 재심을 위한 회의를 개최하여야 하며 그 절차는 제77조를 준용한다.

[해설]

징계의 재심절차를 별도로 운영할 필요는 없으나, 투명하고 공정한 운영을 위해 가급적이면 재심절차를 두는 것이 바람직하다.

제10장 교육 및 직장 내 성희롱 · 괴롭힘 예방

제79조(직무교육)

① 회사는 사원의 직무 능력 향상을 위하여 필요한 경우 직무교육을 시킬 수 있

으며 사원은 교육과정에 성실히 임하여야 한다.

② 제1항의 직무교육은 고용보험법에 따라 지원하는 재직자 훈련, 수강 지원금 등 각종 훈련 지원 제도를 최대한 활용하여 실시한다.

③ 제1항의 직무교육은 근무시간 중에 실시하는 것을 원칙으로 하고 교육을 받는 시간은 근로를 제공한 것으로 본다. 다만, 사원과 합의로 근무시간 외에 직무교육을 받도록 할 수 있으며, 이 경우의 처우에 관하여는 교육의 장소 · 일정 등을 고려하여 따로 정한다.

④ 회사는 직무교육 등 회사 내에서 실시하는 교육을 원활히 수행하기 위하여 교육시설을 설치하여 운영할 수 있다.

[해설]

교육에 관한 사항은 취업규칙의 필요적 기재사항은 아니나, 직무능력 향상과 사원 사기 진작을 위하여 취업규칙에 이에 관한 규정을 두는 것이 바람직하다. 특히, 교육시설에 관한 사항은 취업규칙의 필요적 기재사항이므로, 사업장 내 교육시설을 설치, 운영하는 경우에는 합리적인 운영 기준 등을 설정할 필요가 있다.

소정근로시간 내에 사용자의 지시로 교육이 이루어진 경우 특별한 사정이 없는 한 근로를 제공한 것으로 본다.

제80조(직장 내 장애인 인식개선 교육)

① 회사는 장애인에 대한 직장 내 편견을 제거함으로써 장애인 사원의 안정적인 근무 여건을 조성하고 장애인 사원 채용이 확대될 수 있도록 장애인 인식개선 교육을 실시한다.

② 회사의 모든 임원 및 사원은 제1항에 따른 장애인 인식개선 교육을 받아야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 따른 장애인 인식개선 교육의 내용 · 방법 및 횟수 등은 장애인고용촉진 및 직업재활법 시행령에서 정하는 바에 따른다.

[관련 규정]

장애인고용촉진 및 직업재활법 제5조의2(직장 내 장애인 인식개선 교육)

① 사업주는 장애인에 대한 직장 내 편견을 제거함으로써 장애인 근로자의 안정적인 근무여건을 조성하고 장애인 근로자 채용이 확대될

수 있도록 장애인 인식개선 교육을 실시하여야 한다.

② 사업주 및 근로자는 제1항에 따른 장애인 인식개선 교육을 받아야 한다.

③ 고용노동부장관은 제1항 및 제2항에 따른 교육실시 결과에 대한 점검을 할 수 있다.

④ 고용노동부장관은 제1항에 따른 사업주의 장애인 인식개선 교육이 원활하게 이루어지도록 교육교재 등을 개발하여 보급하여야 한다.

⑤ 제1항 및 제2항에 따른 장애인 인식개선 교육의 내용、방법 및 횟수 등은 대통령령으로 정한다.

장애인고용촉진 및 직업재활법 시행령 제5조의2(직장 내 장애인 인식개선 교육)

① 사업주는 법 제5조의2에 따라 직장 내 장애인 인식개선 교육을 연 1회, 1시간 이상 실시하여야 한다.

② 제1항에 따른 교육에는 다음 각 호의 내용이 포함되어야 한다.

1. 장애의 정의 및 장애유형에 대한 이해
2. 직장 내 장애인의 인권, 장애인에 대한 차별금지 및 정당한 편의 제공
3. 장애인고용촉진 및 직업재활과 관련된 법과 제도
4. 그 밖에 직장 내 장애인 인식개선에 필요한 사항

③ 사업주는 사업의 규모나 특성을 고려하여 직원연수、조회、회의 등의 집합교육, 인터넷 등 정보통신망을 이용한 원격교육 또는 체험교육 등을 통하여 제1항에 따른 교육을 실시할 수 있다.

④ 사업주는 법 제5조의3제3항에 따른 강사를 활용하여 제1항에 따른 교육을 실시할 수 있다.

⑤ 법 제28조에 따른 장애인 고용 의무가 없는 사업주는 제1항에도 불구하고 고용노동부장관이 보급한 교육자료 등을 배포 · 게시하거나 전자우편을 보내는 등의 방법으로 장애인 인식개선 교육을 실시할 수 있다.

[해설]

2018년 5월 29일부터 '장애인 인식개선 교육'이 법정 의무교육에 포함되어 근로자를 사용하는 모든 사업장(5인 미만 사업장 포함)은 반드시 장애인 인식개선 교육을 연 1회, 1시간 이상 실시하여야 한다. 다만, 장애인 고

용의무가 없는 50인 미만 사업장의 경우 고용노동부장관이 보급한 교육자료 등을 배포 · 게시하거나 전자우편을 보내는 등의 방법으로 장애인 인식개선 교육을 실시할 수 있다.

제81조(사외위탁교육)

① 회사는 근속기간이 (1)년 이상인 사원으로서 부서장 및 대표이사가 직무와 관련하여 사외위탁교육이 필요하다고 인정한 자에 대하여 사외위탁 교육비 전액을 보조할 수 있다. 다만, 어학과 관련된 사외위탁 교육비는 총 교육비의 (50)% 내에서 보조할 수 있다.

② 사원이 직무에 종사하지 아니한 채 사외위탁교육을 받으면서 임금과 교육비를 지급받고 있는 경우 다음과 같이 교육 만료일로부터 일정 기간 동안 회사에 복무할 의무가 있다. 이때 의무복무기간 만료일 이전에 재차 위탁교육을 받은 경우에는 그 의무복무기간을 합산한다.

교육기간	의무복무기간
1개월 이상 ~ 3개월 이하	1.5년
4개월 이상 ~ 6개월 이하	3년
6개월 이상 ~ 12개월 이하	4년
12개월 초과	교육기간×4개월(단, 5년 한도)

③ 사원이 직무에 종사하면서 1일 4시간 이내의 장단기 위탁교육을 받을 경우에는 일정 기간 동안 회사에 복무할 의무가 없다. 다만, 위탁교육 비용이 (500)만원 이상인 경우에는 다음과 같이 의무복무기간을 갖는다.

교육비	의무복무기간
500만원 이상	2년
1,000만원 이상	3년
2,000만원 이상	5년

④ 위탁교육을 받은 사원이 제2항 또는 제3항의 복무의무를 이행하지 아니하고 본인의 의사에 의하여 퇴직할 경우에는 교육비를 전액 환수한다.

⑤ 직무와 관련된 자격증 취득을 목적으로 위탁교육을 받았으나, 자격증을 취득하지 못한 경우에는 회사가 지원한 교육비의 (50)%를 회사에 반환한다.

⑥ 위탁교육기간 중 신상에 중요한 변동이 발생하였거나 회사의 명예를 훼손한 경우 또는 이 규칙의 제반 규정을 위반하였을 경우 해당 사원을 소환하며, 이 경우 이미 지원된 교육비를 전액 반환한다.

⑦ 위탁교육을 받은 사원은 교육이수 후 (5)일 이내에 교재, 출석표, 수료증 등을 첨부한 교육결과 보고서를 작성하여 제출하며, 회사는 이를 평가하여 직무에

반영한다. 정당한 사유 없이 기일 내에 교육결과 보고서 등을 제출하지 않는 경우 그 교육을 이수하지 않은 것으로 보아 교육비를 반환하여야 하며, 위탁 교육기간에 대하여는 결근한 것으로 처리한다.

[해설]

사내 직무교육 외에 업무상 필요에 따라 사외위탁교육을 실시할 수 있으며, 이 경우 회사에서 교육비 전액을 보조하는 것이 일반적이다. 이 경우 교육비 보조 대상 및 금액한도, 의무복무기간, 교육비 환수 등을 사업장 실정에 맞춰 달리 정할 수 있다.

회사 비용으로 사외위탁교육을 받은 자가 교육 후 바로 퇴직하는 것을 방지하기 위하여 일정 기간 동안 복무의무를 부여하고 나아가 의무복무기간 전에 퇴직하는 경우 교육비를 환수 조치할 수 있다. 다만, 이것이 헌법상 직업 선택의 자유를 침해하여서는 아니 되므로, 의무복무기간 등을 합리적인 수준에서 결정하여야 한다.

의무복무기간은 교육기간 및 교육비 수준 등을 고려하여 정하되, 법률상 논란을 최소화하기 위하여 그 최대 기간은 5년을 초과하지 않도록 하는 것이 바람직하다.

제82조(성희롱의 예방)

① 회사는 직장 내 성희롱을 예방하고 사원이 안전한 근로환경에서 일할 수 있는 여건 조성을 위해 1년에 1회 이상 성희롱 관련 법령의 요지, 성희롱 발생 시 처리 절차와 조치 기준, 성희롱 피해자의 고충상담과 구제 절차 등을 내용으로 성희롱 예방교육을 실시한다.

② 회사의 모든 임원 및 사원은 남녀고용평등과 일 · 가정 양립 지원에 관한 법률에서 금지한 직장 내 성희롱에 해당하는 행위를 하여서는 안 된다.

③ 회사는 성희롱 예방교육의 내용을 사원이 자유롭게 열람할 수 있는 장소에 항상 게시하거나 갖추어 사원에게 널리 알리도록 한다.

④ 회사는 남녀고용평등과 일 · 가정 양립 지원에 관한 법률 시행규칙에서 정하는 기준에 따라 직장 내 성희롱 예방 및 금지를 위한 조치를 취하도록 한다.

[관련 규정]

남녀고용평등과 일 · 가정 양립 지원에 관한 법률 제2조(정의)

이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

2. "직장 내 성희롱"이란 사업주 · 상급자 또는 근로자가 직장 내의 지위를 이용하거나 업무와 관련하여 다른 근로자에게 성적 언동 등으로 성적 굴욕감 또는 혐오감을 느끼게 하거나 성적 언동 또는 그 밖의 요구 등에 따르지 아니하였다는 이유로 근로조건 및 고용에서 불이익을 주는 것을 말한다.

남녀고용평등과 일 · 가정 양립 지원에 관한 법률 제12조(직장 내 성희롱의 금지)

사업주, 상급자 또는 근로자는 직장 내 성희롱을 하여서는 아니 된다.

남녀고용평등과 일 · 가정 양립 지원에 관한 법률 제13조(직장 내 성희롱 예방 교육)

① 사업주는 직장 내 성희롱을 예방하고 근로자가 안전한 근로환경에서 일할 수 있는 여건을 조성하기 위하여 직장 내 성희롱의 예방을 위한 교육(이하 "성희롱 예방 교육"이라 한다)을 매년 실시하여야 한다.

② 사업주 및 근로자는 제1항에 따른 성희롱 예방 교육을 받아야 한다.

③ 사업주는 성희롱 예방 교육의 내용을 근로자가 자유롭게 열람할 수 있는 장소에 항상 게시하거나 갖추어 두어 근로자에게 널리 알려야 한다.

④ 사업주는 고용노동부령으로 정하는 기준에 따라 직장 내 성희롱 예방 및 금지를 위한 조치를 하여야 한다.

⑤ 제1항 및 제2항에 따른 성희롱 예방 교육의 내용 · 방법 및 횟수 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

남녀고용평등과 일 · 가정 양립 지원에 관한 법률 시행령 제3조(직장 내 성희롱 예방 교육)

① 사업주는 법 제13조에 따라 직장 내 성희롱 예방을 위한 교육을 연 1회 이상 하여야 한다.

② 제1항에 따른 예방 교육에는 다음 각 호의 내용이 포함되어야 한다.

1. 직장 내 성희롱에 관한 법령
2. 해당 사업장의 직장 내 성희롱 발생 시의 처리 절차와 조치 기준
3. 해당 사업장의 직장 내 성희롱 피해 근로자의 고충상담 및 구제 절차
4. 그 밖에 직장 내 성희롱 예방에 필요한 사항

③ 제1항에 따른 예방 교육은 사업의 규모나 특성 등을 고려하여 직원 연수 · 조회 · 회의, 인터넷 등 정보통신망을 이용한 사이버 교육 등

을 통하여 실시할 수 있다. 다만, 단순히 교육자료 등을 배포 · 게시하거나 전자우편을 보내거나 게시판에 공지하는 데 그치는 등 근로자에게 교육 내용이 제대로 전달되었는지 확인하기 곤란한 경우에는 예방 교육을 한 것으로 보지 아니한다.

④ 제2항 및 제3항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사업의 사업주는 제2항제1호부터 제4호까지의 내용을 근로자가 알 수 있도록 교육자료 또는 홍보물을 게시하거나 배포하는 방법으로 직장 내 성희롱 예방 교육을 할 수 있다.

1. 상시 10명 미만의 근로자를 고용하는 사업
2. 사업주 및 근로자 모두가 남성 또는 여성 중 어느 한 성(性)으로 구성된 사업

⑤ 사업주가 소속 근로자에게 「근로자직업능력 개발법」 제24조에 따라 인정받은 훈련과정 중 제2항 각 호의 내용이 포함되어 있는 훈련과정을 수료하게 한 경우에는 그 훈련과정을 마친 근로자에게는 제1항에 따른 예방 교육을 한 것으로 본다.

[해설]

직장 내 성희롱 예방교육 등은 취업규칙에 필요적 기재사항은 아니나, 직장 내 성희롱으로부터 안전한 근로환경 조성을 위하여 취업규칙에 직장 내 성희롱 예방교육 실시 방법 등을 명시적으로 규정하는 것이 바람직하다.

직장 내 성희롱 예방교육은 사원뿐만 아니라 대표이사를 비롯한 임원 모두를 대상으로 실시하여야 하며, 직원연수 · 조회 · 회의, 인터넷 등 정보통신망을 이용한 사이버 교육 등을 통하여 실시할 수 있다. 다만, 단순히 교육자료 등을 배포 · 게시하거나 전자우편을 보내거나 게시판에 공지하는 데 그치는 등 근로자에게 교육 내용이 제대로 전달되었는지 확인하기 곤란한 경우에는 예방 교육을 한 것으로 보지 아니한다.

제83조(직장 내 성희롱 발생 시 조치)

① 누구든지 직장 내 성희롱 발생 사실을 알게 된 경우 그 사실을 회사에 신고할 수 있다.

② 회사는 제1항에 따른 신고를 받거나 직장 내 성희롱 발생 사실을 알게 된 경우에는 지체 없이 그 사실 확인을 위한 조사를 실시한다. 이 경우 회사는 직

장 내 성희롱과 관련하여 피해를 입은 사원 또는 피해를 입었다고 주장하는 사원(이하 "피해사원등"이라 한다)이 조사 과정에서 성적 수치심 등을 느끼지 아니하도록 한다.

③ 회사는 제2항에 따른 조사 기간 동안 피해사원등을 보호하기 위하여 필요한 경우 해당 피해사원등에 대하여 근무장소의 변경, 유급휴가 명령 등 적절한 조치를 취할 수 있다. 이 경우 회사는 피해사원등의 의사에 반하는 조치를 하여서는 아니 된다.

④ 회사는 제2항에 따른 조사 결과 직장 내 성희롱 발생 사실이 확인된 때에는 피해 사원이 요청하면 근무장소의 변경, 배치전환, 유급휴가 명령 등 적절한 조치를 취하도록 한다.

⑤ 회사는 제2항에 따른 조사 결과 직장 내 성희롱 발생 사실이 확인된 때에는 지체 없이 직장 내 성희롱 행위를 한 사람에 대하여 징계, 근무장소의 변경 등 필요한 조치를 취하도록 한다. 이 경우 회사는 징계 등의 조치를 하기 전에 그 조치에 대하여 직장 내 성희롱 피해를 입은 사원의 의견을 들어야 한다.

⑥ 회사는 성희롱 발생 사실을 신고한 사원 및 피해사원등에게 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 불리한 처우를 하여서는 아니 된다.

1. 파면, 해임, 해고, 그 밖에 신분 상실에 해당하는 불이익 조치
2. 징계, 정직, 감봉, 강등, 승진 제한 등 부당한 인사조치
3. 직무 미부여, 직무 재배치, 그 밖에 본인의 의사에 반하는 인사조치
4. 성과평가 또는 동료평가 등에서 차별이나 그에 따른 임금 또는 상여금 등의 차별 지급
5. 직업능력 개발 및 향상을 위한 교육훈련 기회의 제한
6. 집단 따돌림, 폭행 또는 폭언 등 정신적 · 신체적 손상을 가져오는 행위를 하거나 그 행위의 발생을 방치하는 행위
7. 그 밖에 신고를 한 사원 및 피해사원등의 의사에 반하는 불리한 처우

⑦ 제2항에 따라 직장 내 성희롱 발생 사실을 조사한 사람, 조사 내용을 보고받은 사람 또는 그 밖에 조사 과정에 참여한 사람은 해당 조사 과정에서 알게 된 비밀을 피해사원등의 의사에 반하여 다른 사람에게 누설하여서는 아니 된다. 다만, 조사와 관련된 내용을 회사에 보고하거나 관계 기관의 요청에 따라 필요한 정보를 제공하는 경우는 제외한다.

[관련 규정]

남녀고용평등과 일 · 가정 양립 지원에 관한 법률 제14조(직장 내 성희롱 발

생 시 조치)

① 누구든지 직장 내 성희롱 발생 사실을 알게 된 경우 그 사실을 해당 사업주에게 신고할 수 있다.

② 사업주는 제1항에 따른 신고를 받거나 직장 내 성희롱 발생 사실을 알게 된 경우에는 지체 없이 그 사실 확인을 위한 조사를 하여야 한다. 이 경우 사업주는 직장 내 성희롱과 관련하여 피해를 입은 근로자 또는 피해를 입었다고 주장하는 근로자(이하 "피해근로자등"이라 한다)가 조사 과정에서 성적 수치심 등을 느끼지 아니하도록 하여야 한다.

③ 사업주는 제2항에 따른 조사 기간 동안 피해근로자 등을 보호하기 위하여 필요한 경우 해당 피해근로자 등에 대하여 근무장소의 변경, 유급휴가 명령 등 적절한 조치를 하여야 한다. 이 경우 사업주는 피해근로자 등의 의사에 반하는 조치를 하여서는 아니 된다.

④ 사업주는 제2항에 따른 조사 결과 직장 내 성희롱 발생 사실이 확인된 때에는 피해근로자가 요청하면 근무장소의 변경, 배치전환, 유급휴가 명령 등 적절한 조치를 하여야 한다.

⑤ 사업주는 제2항에 따른 조사 결과 직장 내 성희롱 발생 사실이 확인된 때에는 지체 없이 직장 내 성희롱 행위를 한 사람에 대하여 징계, 근무장소의 변경 등 필요한 조치를 하여야 한다. 이 경우 사업주는 징계 등의 조치를 하기 전에 그 조치에 대하여 직장 내 성희롱 피해를 입은 근로자의 의견을 들어야 한다.

⑥ 사업주는 성희롱 발생 사실을 신고한 근로자 및 피해근로자등에게 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 불리한 처우를 하여서는 아니 된다.

1. 파면, 해임, 해고, 그 밖에 신분 상실에 해당하는 불이익 조치
2. 징계, 정직, 감봉, 강등, 승진 제한 등 부당한 인사조치
3. 직무 미부여, 직무 재배치, 그 밖에 본인의 의사에 반하는 인사조치
4. 성과평가 또는 동료평가 등에서 차별이나 그에 따른 임금 또는 상여금 등의 차별 지급
5. 직업능력 개발 및 향상을 위한 교육훈련 기회의 제한
6. 집단 따돌림, 폭행 또는 폭언 등 정신적 · 신체적 손상을 가져오는 행위를 하거나 그 행위의 발생을 방치하는 행위
7. 그 밖에 신고를 한 근로자 및 피해근로자등의 의사에 반하는 불

리한 처우

⑦ 제2항에 따라 직장 내 성희롱 발생 사실을 조사한 사람, 조사 내용을 보고받은 사람 또는 그 밖에 조사 과정에 참여한 사람은 해당 조사 과정에서 알게 된 비밀을 피해근로자등의 의사에 반하여 다른 사람에게 누설하여서는 아니 된다. 다만, 조사와 관련된 내용을 사업주에게 보고하거나 관계 기관의 요청에 따라 필요한 정보를 제공하는 경우는 제외한다.

[해설]

직장 내 성희롱 발생 시 조치에 관한 사항은 취업규칙에 필요적 기재사항은 아니나, 남녀고용평등과 일 · 가정 양립 지원에 관한 법률에 의거하여 직장 내 성희롱 발생 시 조치사항을 구체적으로 기재하는 것이 바람직하다.

제84조(고객 등에 의한 성희롱 방지)

① 회사는 고객 등 업무와 밀접한 관련이 있는 자가 업무수행 과정에서 성적인 언동 등을 통하여 사원에게 성적 굴욕감 또는 혐오감 등을 느끼게 하여 해당 사원이 그로 인한 고충 해소를 요청할 경우 근무장소 변경, 배치전환, 유급휴가의 명령 등 적절한 조치를 취하도록 한다.

② 회사는 사원이 제1항에 따른 피해를 주장하거나 고객 등으로부터의 성적 요구 등에 불응한 것을 이유로 해고나 그 밖의 불이익한 조치를 하여서는 아니 된다.

[관련 규정]

남녀고용평등과 일 · 가정 양립 지원에 관한 법률 제14조의2(고객 등에 의한 성희롱 방지)

① 사업주는 고객 등 업무와 밀접한 관련이 있는 자가 업무수행 과정에서 성적인 언동 등을 통하여 근로자에게 성적 굴욕감 또는 혐오감 등을 느끼게 하여 해당 근로자가 그로 인한 고충 해소를 요청할 경우 근무장소 변경, 배치전환, 유급휴가의 명령 등 적절한 조치를 하여야 한다.

② 사업주는 근로자가 제1항에 따른 피해를 주장하거나 고객 등으로부터의 성적 요구 등에 불응한 것을 이유로 해고나 그 밖의 불이익한 조치를 하여서는 아니 된다.

[해설]

남녀고용평등과 일 · 가정 양립 지원에 관한 법률에 따라 고객 등에 의한 성희롱 발생 시 적절한 조치를 취할 의무가 있으므로 그에 관한 사항을 구체적으로 기재하는 것이 바람직하다.

제85조(직장 내 괴롭힘 행위의 금지)

① 회사의 모든 임원 및 사원은 직장에서의 지위 또는 관계 등의 우위를 이용하여 업무상 적정 범위를 넘어 다른 사원에게 신체적 · 정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위를 하여서는 아니 된다.

② 임원 및 사원은 다른 사원뿐만 아니라 협력사 사원에 대하여도 직장 내 괴롭힘 행위를 하여서는 아니 된다.

[관련 규정]

근로기준법 제76조의2(직장 내 괴롭힘의 금지)

사용자 또는 근로자는 직장에서의 지위 또는 관계 등의 우위를 이용하여 업무상 적정 범위를 넘어 다른 근로자에게 신체적 · 정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위(이하 "직장 내 괴롭힘"이라 한다)를 하여서는 아니 된다.

[해 설]

직장 내 괴롭힘 예방 및 발생 시 조치에 관한 사항은 취업규칙의 필수적 기재사항으로서 사내 임직원뿐만 아니라 협력사 사원에 대한 직장 내 괴롭힘 행위도 금지됨을 명확히 하는 것이 바람직하다.

제86조(금지되는 직장 내 괴롭힘 행위) 회사에서 금지되는 구체적인 직장 내 괴롭힘 행위는 다음과 같다.

1. 신체에 대하여 폭행하거나 협박하는 행위
2. 지속 · 반복적인 욕설이나 폭언
3. 다른 사원들 앞에서 또는 온라인상에서 모욕감을 주거나 개인사에 대한 소문을 퍼트리는 등 명예를 훼손하는 행위
4. 합리적 이유 없이 반복적으로 개인 심부름 등 사적인 용무를 지시하는 행위

5. 합리적 이유 없이 업무능력이나 성과를 인정하지 않거나 조롱하는 행위
6. 집단적으로 따돌리거나, 정당한 이유 없이 업무와 관련된 중요한 정보 또는 의사결정 과정에서 배제하거나 무시하는 행위
7. 정당한 이유 없이 상당 기간 동안 근로계약서 등에 명시되어 있는 업무와 무관한 일을 지시하거나 근로계약서 등에 명시되어 있는 업무와 무관한 허드렛일만 시키는 행위
8. 정당한 이유 없이 상당 기간 동안 일을 거의 주지 않는 행위
9. 그 밖에 업무의 적정 범위를 넘어 사원에게 신체적 · 정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위

[해 설]

'금지되는 직장 내 괴롭힘 행위'는 취업규칙에 필수적으로 기재하여야 하는 사항은 아니나, 고용노동부는 직장 내 괴롭힘으로 볼 수 있는 대표적인 최소한의 예시를 취업규칙에 기재할 것을 권고하고 있고, 조직 구성원들에게 행위 규범을 분명이 제시하여 바람직한 행위와 금지되는 행위를 명백하게 구분할 수 있도록 하는 것이 인사노무관리 측면에서도 바람직하다.

'금지되는 직장 내 괴롭힘 행위'를 규정하고자 하는 경우에는 법상 직장 내 괴롭힘 개념을 감안하여 사업장별로 발생 가능한 괴롭힘 유형을 충분히 명시하여, 조직 구성원들이 금지되는 행위가 무엇인지 인지할 수 있도록 규정한다.

제87조(직장 내 괴롭힘 예방교육) 회사는 직장 내 괴롭힘 예방을 위한 교육을 1년에 1회 이상 실시한다. 이 경우 모든 임원 및 사원은 해당 교육을 성실히 이수하여야 한다.

[해 설]

개정 근로기준법에 따라 취업규칙에 '직장 내 괴롭힘의 예방 및 발생 시 조치 등에 관한 사항'을 필수적으로 기재하여야 하므로, 직장 내 괴롭힘 예방 조치로서 직장 내 괴롭힘 예방교육, 직장 내 괴롭힘 발생 위험요인 점검, 최고경영자의 정책 선언 등을 명시하도록 한다.

직장 내 괴롭힘 예방교육은 직장 내 성희롱 교육 등과 같은 법정의무교육은 아니나 직장 내 괴롭힘 예방을 위한 조치의 하나로서 취업규칙에 근거

규정을 두는 것이 바람직하다. 기존에 실시하고 있는 성희롱 예방교육이나 산업안전보건 교육 또는 개인정보보호 교육 등에 콘텐츠와 시간 등을 확대 · 보완하여 진행하는 등 교육의 방식과 내용은 기업의 필요에 따라 유연하게 설계할 수 있다.

제88조(직장 내 괴롭힘 발생 시 조치)

① 누구든지 직장 내 괴롭힘 발생 사실을 알게 된 경우 그 사실을 회사에 신고할 수 있다.

② 회사는 제1항에 따른 신고를 접수하거나 직장 내 괴롭힘 발생 사실을 인지한 경우에는 지체 없이 그 사실 확인을 위한 조사를 실시한다.

③ 회사는 제2항에 따른 조사 기간 동안 직장 내 괴롭힘과 관련하여 피해를 입은 사원 또는 피해를 입었다고 주장하는 사원(이하 "피해사원등"이라 한다)을 보호하기 위하여 필요한 경우 근무장소의 변경, 유급휴가 명령 등 적절한 조치를 취할 수 있다. 이 경우 회사는 피해사원등의 의사에 반하는 조치를 하여서는 아니 된다.

④ 회사는 제2항에 따른 조사 결과 괴롭힘 발생 사실이 확인된 때에는 피해사원이 요청하면 근무장소의 변경, 배치전환, 유급휴가 명령 등 적절한 조치를 취하도록 한다.

⑤ 회사는 제2항에 따른 조사 결과 괴롭힘 발생 사실이 확인된 때에는 지체 없이 행위자에 대하여 징계, 근무장소의 변경 등 필요한 조치를 취하도록 한다. 이 경우 회사는 징계 등의 조치를 하기 전에 그 조치에 대하여 피해사원의 의견을 들어야 한다.

⑥ 회사는 직장 내 괴롭힘 발생 사실을 신고한 사원 및 피해사원등에게 해고나 그 밖의 불리한 처우를 하지 아니한다.

⑦ 회사는 직장 내 괴롭힘 행위에 관한 조사 및 조치에 관한 구체적인 절차를 별도로 정할 수 있다.

[관련 규정]

근로기준법 제76조의3(직장 내 괴롭힘 발생 시 조치)

① 누구든지 직장 내 괴롭힘 발생 사실을 알게 된 경우 그 사실을 사용자에게 신고할 수 있다.

② 사용자는 제1항에 따른 신고를 접수하거나 직장 내 괴롭힘 발생 사실을 인지한 경우에는 지체 없이 그 사실 확인을 위한 조사를 실시

하여야 한다.

③ 사용자는 제2항에 따른 조사 기간 동안 직장 내 괴롭힘과 관련하여 피해를 입은 근로자 또는 피해를 입었다고 주장하는 근로자(이하 "피해근로자등"이라 한다)를 보호하기 위하여 필요한 경우 해당 피해근로자등에 대하여 근무장소의 변경, 유급휴가 명령 등 적절한 조치를 하여야 한다. 이 경우 사용자는 피해근로자등의 의사에 반하는 조치를 하여서는 아니 된다.

④ 사용자는 제2항에 따른 조사 결과 직장 내 괴롭힘 발생 사실이 확인된 때에는 피해근로자가 요청하면 근무장소의 변경, 배치전환, 유급휴가 명령 등 적절한 조치를 하여야 한다.

⑤ 사용자는 제2항에 따른 조사 결과 직장 내 괴롭힘 발생 사실이 확인된 때에는 지체 없이 행위자에 대하여 징계, 근무장소의 변경 등 필요한 조치를 하여야 한다. 이 경우 사용자는 징계 등의 조치를 하기 전에 그 조치에 대하여 피해근로자의 의견을 들어야 한다.

⑥ 사용자는 직장 내 괴롭힘 발생 사실을 신고한 근로자 및 피해근로자등에게 해고나 그 밖의 불리한 처우를 하여서는 아니 된다.

[해설]

직장 내 괴롭힘 발생 시 조치사항은 취업규칙 필수적 기재사항으로서, 직장 내 괴롭힘 발생 시 조치사항을 구체적으로 명시하도록 한다.

직장 내 괴롭힘 발생 시 조치에 관한 사항은 직장 내 성희롱에 관한 조치 절차 등 기존의 고충처리 시스템을 활용할 수 있다. 다만, 행위자에 대한 조치는 괴롭힘 행위의 수위를 고려하여 적절하게 정하여야 한다.

직장 내 성희롱 예방 및 고충처리업무 담당자가 직장 내 괴롭힘 예방·대응 업무를 함께 수행할 수도 있으나, 직장 내 성희롱과 괴롭힘은 별개의 법률로 규율되어 있고 다른 측면이 존재하는 만큼 적절한 대응을 위해서는 직장 내 괴롭힘에 대한 전문성을 키울 수 있도록 지원하는 것이 필요하다.

제11장 안전보건

제89조(안전·보건의무)

① 회사는 사원의 안전 및 보건의 유지·증진을 위하여 산업안전보건법령에서 정

한 산업재해예방기준을 준수하고, 사업장의 안전 · 보건에 관한 정보를 사원에게 제공하며, 근로조건의 개선 및 성별 · 연령 · 신체적 조건 등의 특성에 따른 사업장 환경개선을 통하여 적절한 작업환경을 조성함은 물론, 사업을 행함에 있어 발생할 수 있는 위험 방지와 건강장해 예방에 필요한 조치를 강구한다.

② 사원은 위험 방지 및 보건위생을 위하여 다음 각 호에 해당하는 사항을 엄수하여야 한다.

1. 안전 및 보건관리에 관한 규칙과 기준을 준수하고 산업재해 방지에 관한 회사의 지시 및 조치에 따를 것
2. 항상 사업장 내 정리정돈을 하고 재해 발생을 사전에 방지하도록 노력할 것
3. 안전장치, 소화설비, 위생설비 기타 위험 방지를 위한 시설물을 허가 없이 제거 · 변경 또는 그 효력을 상실하게 하는 행위를 하지 말 것
4. 작업의 전후에는 사용장치나 기계기구의 점검을 하고, 작업 중에는 소정의 작업동작과 공정방법을 엄수할 것
5. 정하여진 장소 이외에서는 허가 없이 화기를 사용하거나 흡연하지 말 것
6. 항상 작업장을 청결히 하고 폐기물은 일정한 장소에 모아놓을 것
7. 회사에서 실시하는 건강진단 및 전염병 예방주사 등을 받을 것

[관련 규정]

산업안전보건법 제5조(사업주 등의 의무)

① 사업주(제77조에 따른 특수형태근로종사자로부터 노무를 제공받는 자와 제78조에 따른 물건의 수거 · 배달 등을 중개하는 자를 포함한다. 이하 이 조 및 제6조에서 같다)는 다음 각 호의 사항을 이행함으로써 근로자(제77조에 따른 특수형태근로종사자와 제78조에 따른 물건의 수거 · 배달 등을 하는 자를 포함한다. 이하 이 조 및 제6조에서 같다)의 안전 및 건강을 유지 · 증진시키고 국가의 산업재해 예방정책을 따라야 한다.

1. 이 법과 이 법에 따른 명령으로 정하는 산업재해 예방을 위한 기준
2. 근로자의 신체적 피로와 정신적 스트레스 등을 줄일 수 있는 쾌적한 작업환경의 조성 및 근로조건 개선
3. 해당 사업장의 안전 및 보건에 관한 정보를 근로자에게 제공

② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 발주 · 설계 · 제조 · 수입 또는 건설을 할 때 이 법과 이 법에 따른 명령으로 정하는 기준을 지켜야 하고, 발주 · 설계 · 제조 · 수입 또는 건설에 사용되는 물건으

로 인하여 발생하는 산업재해를 방지하기 위하여 필요한 조치를 하여야 한다.

1. 기계 · 기구와 그 밖의 설비를 설계 · 제조 또는 수입하는 자
2. 원재료 등을 제조 · 수입하는 자
3. 건설물을 발주 · 설계 · 건설하는 자

산업안전보건법 제23조(안전조치)

① 사업주는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 위험으로 인한 산업재해를 예방하기 위하여 필요한 조치를 하여야 한다.

1. 기계 · 기구, 그 밖의 설비에 의한 위험
2. 폭발성, 발화성 및 인화성 물질 등에 의한 위험
3. 전기, 열, 그 밖의 에너지에 의한 위험

② 사업주는 굴착, 채석, 하역, 벌목, 운송, 조작, 운반, 해체, 중량물 취급, 그 밖의 작업을 할 때 불량한 작업방법 등으로 인하여 발생하는 위험을 방지하기 위하여 필요한 조치를 하여야 한다.

③ 사업주는 근로자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 장소에서 작업을 할 때 발생할 수 있는 산업재해를 예방하기 위하여 필요한 조치를 하여야 한다.

1. 근로자가 추락할 위험이 있는 장소
2. 토사 · 구축물 등이 붕괴할 우려가 있는 장소
3. 물체가 떨어지거나 날아올 위험이 있는 장소
4. 천재지변으로 인한 위험이 발생할 우려가 있는 장소

④ 사업주가 제1항부터 제3항까지의 규정에 따라 하여야 하는 조치(이하 "안전조치"라 한다)에 관한 구체적인 사항은 고용노동부령으로 정한다.

산업안전보건법 제24조(보건조치)

① 사업주는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 건강장해를 예방하기 위하여 필요한 조치(이하 "보건조치"라 한다)를 하여야 한다.

1. 원재료 · 가스 · 증기 · 분진 · 흄(fume, 열이나 화학반응에 의하여 형성된 고체증기가 응축되어 생긴 미세입자를 말한다) · 미스트(mist, 공기 중에 떠다니는 작은 액체방울을 말한다) · 산소결핍 · 병원체 등에 의한 건강장해
2. 방사선 · 유해광선 · 고온 · 저온 · 초음파 · 소음 · 진동 · 이상기압 등에 의한 건강장해

3. 사업장에서 배출되는 기체 · 액체 또는 찌꺼기 등에 의한 건강장해
4. 계측감시(計測監視), 컴퓨터 단말기 조작, 정밀공작(精密工作) 등의 작업에 의한 건강장해
5. 단순반복작업 또는 인체에 과도한 부담을 주는 작업에 의한 건강장해
6. 환기 · 채광 · 조명 · 보온 · 방습 · 청결 등의 적정기준을 유지하지 아니하여 발생하는 건강장해

② 제1항에 따라 사업주가 하여야 하는 보건조치에 관한 구체적인 사항은 고용노동부령으로 정한다.

산업안전보건법 제6조(근로자의 의무)

근로자는 이 법과 이 법에 따른 명령으로 정하는 산업재해 예방을 위한 기준을 지켜야 하며, 사업주 또는 「근로기준법」 제101조에 따른 근로감독관, 공단 등 관계인이 실시하는 산업재해 예방에 관한 조치에 따라야 한다.

산업안전보건법 제40조(근로자의 안전조치 및 보건조치 준수)

근로자는 제38조 및 제39조에 따라 사업주가 한 조치로서 고용노동부령으로 정하는 조치 사항을 지켜야 한다.

[해설]

안전 및 보건에 관한 사항과 근로자의 성별 연령 또는 신체적 조건 등의 특성에 따른 사업장 환경의 개선에 관한 사항은 취업규칙의 필요적 기재사항이므로, 산업안전보건법령의 취지를 명확히 하고 근로자의 안전의식을 고취하기 위하여 산업안전 및 보건관리에 필요한 사항을 취업규칙에 명시하도록 한다.

참고로 사업주가 산업안전보건법령상의 안전 · 보건상의 조치를 취하지 않음으로써 근로자가 사망하게 된 경우 7년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금에 처해진다.

제90조(법령요지의 게시 및 안전 · 보건표지의 부착)

① 회사는 산업안전보건법령의 요지를 상시 사업장 내 잘 보이는 장소에 게시 또는 비치한다.

② 회사는 사업장의 유해 또는 위험한 시설 및 장소에 대한 경고, 비상시 조치의 안내 그 밖의 안전의식의 고취를 위하여 사원이 쉽게 식별할 수 있는 장소 ·

시설 또는 물체에 안전 · 보건표지를 설치하거나 부착한다.

[관련 규정]

산업안전보건법 제11조(법령 요지 등의 게시 등)

사업주는 이 법과 이 법에 따른 명령의 요지 및 안전보건관리규정을 각 사업장의 근로자가 쉽게 볼 수 있는 장소에 게시하거나 갖추어 두어 근로자에게 널리 알려야 한다.

산업안전보건법 제12조(안전보건표지의 설치 · 부착)

① 사업주는 유해하거나 위험한 장소 · 시설 · 물질에 대한 경고, 비상시에 대처하기 위한 지시 · 안내 또는 그 밖에 근로자의 안전 및 보건 의식을 고취하기 위한 사항 등을 그림, 기호 및 글자 등으로 나타낸 표지(이하 이 조에서 "안전보건표지"라 한다)를 근로자가 쉽게 알아 볼 수 있도록 설치하거나 부착하여야 한다. 이 경우 「외국인근로자의 고용 등에 관한 법률」 제2조에 따른 외국인근로자(같은 조 단서에 따른 사람을 포함한다)를 사용하는 사업주는 안전보건표지를 고용노동부장관이 정하는 바에 따라 해당 외국인근로자의 모국어로 작성하여야 한다.

② 안전보건표지의 종류, 형태, 색채, 용도 및 설치 · 부착 장소, 그 밖에 필요한 사항은 고용노동부령으로 정한다.

[해설]

산업안전보건법령의 요지와 안전 · 보건 표지는 사업장 내 잘 보이는 곳에 게시 또는 부착하도록 의무화(위반 시 500만원 이하의 과태료)되어 있으므로, 법의 취지를 명확히 하기 위해 이에 관한 규정을 취업규칙에 마련한다.

제91조(관리감독자의 안전 · 보건업무) 회사는 해당 업무와 소속 사원을 직접 지휘 · 감독하는 부서의 장이나 그 직위를 담당하는 자로 하여금 해당 업무와 관련되는 기계 · 기구 또는 설비의 안전 · 보건점검 및 이상 유무의 확인, 소속 사원의 작업복 · 보호구 및 방호장치의 점검과 그 착용 · 사용에 관한 교육 · 지도, 발생한 산업재해에 관한 보고 및 이에 대한 응급조치, 작업장의 정리정돈 및 통로 확보의 확인 · 감독 등을 수행하도록 하여야 한다.

[관련 규정]

산업안전보건법 제14조(관리감독자)

① 사업주는 사업장의 생산과 관련되는 업무와 그 소속 직원을 직접 지휘 · 감독하는 직위에 있는 사람(이하 "관리감독자"라 한다)에게 산업 안전 및 보건에 관한 업무로서 대통령령으로 정하는 업무를 수행하도록 하여야 한다.

② 관리감독자가 있는 경우에는 「건설기술 진흥법」 제64조제1항제2호에 따른 안전관리책임자 및 같은 항 제3호에 따른 안전관리담당자를 각각 둔 것으로 본다.

산업안전보건법 시행령 제10조(관리감독자의 업무 내용)

① 법 제14조제1항 본문에 따라 관리감독자가 수행하여야 할 업무내용은 다음 각 호와 같다.

1. 사업장 내 관리감독자가 지휘 · 감독하는 작업(이하 이 조에서 "해당 작업"이라 한다)과 관련된 기계 · 기구 또는 설비의 안전 · 보건 점검 및 이상 유무의 확인
2. 관리감독자에게 소속된 근로자의 작업복 · 보호구 및 방호장치의 점검과 그 착용 · 사용에 관한 교육 · 지도
3. 해당 작업에서 발생한 산업재해에 관한 보고 및 이에 대한 응 급조치
4. 해당 작업의 작업장 정리 · 정돈 및 통로확보에 대한 확인 · 감독
5. 해당 사업장의 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사람의 지도 · 조언에 대한 협조
   가. 산업보건의
   나. 안전관리자[법 제15조제4항에 따라 안전관리자의 업무를 같은 항에 따른 안전관리전문기관(이하 "안전관리전문기관"이라 한다)에 위탁한 사업장의 경우에는 그 전문기관의 해당 사업장 담당자]
   다. 보건관리자[법 제16조제3항에 따라 보건관리자의 업무를 같은 항에 따라 준용되는 법 제15조제4항에 따른 보건관리전문기관(이하 "보건관리전문기관"이라 한다)에 위탁한 사업장의 경우에는 그 전문기관의 해당 사업장 담당자]
   라. 안전보건관리담당자(법 제16조의3제3항에 따라 안전보건관리담당자의 업무를 안전관리전문기관 또는 보건관리전

문기관에 위탁한 사업장의 경우에는 그 전문기관의 해당 사업장 담당자)

6. 법 제41조의2에 따른 위험성평가를 위한 업무에 기인하는 유해 · 위험요인의 파악 및 그 결과에 따른 개선조치의 시행
7. 그 밖에 해당 작업의 안전 · 보건에 관한 사항으로서 고용노동부령으로 정하는 사항

② 사업주는 관리감독자에게 제1항의 규정에 의한 업무를 수행할 수 있도록 필요한 권한을 부여하고 시설 · 장비 · 예산 기타 업무수행에 필요한 지원을 하여야 한다.

[해설]

산업안전보건법령상의 안전 · 보건관리 체계상 소속 사원의 업무를 지휘 · 감독하는 부서장은 직무와 관련된 안전 · 보건에 관한 업무를 수행하도록 의무화되어 있으므로, 이를 확인하는 취지에서 취업규칙에 명시하는 것이 바람직하다.

제92조(작업중지)

① 회사는 산업재해 발생의 급박한 위험이 있을 때 또는 중대 재해가 발생하였을 때에는 즉시 작업을 중지시키고, 사원을 작업장소로부터 대피시키는 등 안전 및 보건에 관하여 필요한 조치를 취한다.

② 산업재해 발생의 급박한 위험이 있는 경우 사원은 작업을 중지하고 대피한 후 지체 없이 직상급자에게 보고하며, 직상급자는 이에 대한 적절한 조치를 취한다.

③ 회사는 산업재해 발생의 급박한 위험이 있다고 믿을 만한 합리적인 이유가 있을 때에는 제2항에 따라 작업을 중지하고 대피한 사원에 대하여 이를 이유로 해고 그 밖의 불리한 처우를 하여서는 아니 된다.

[관련 규정]

산업안전보건법 제26조(사업주의 작업중지 등)

① 사업주는 산업재해가 발생할 급박한 위험이 있을 때에는 즉시 작업을 중지시키고 근로자를 작업장소에서 대피시키는 등 안전 및 보건에 관하여 필요한 조치를 하여야 한다.

산업안전보건법 제52조(근로자의 작업중지)

② 근로자는 산업재해가 발생할 급박한 위험이 있는 경우에는 작업을 중지하고 대피할 수 있다. 제1항에 따라 작업을 중지하고 대피한 근로자는 지체 없이 그 사실을 관리감독자 또는 그 밖에 부서의 장(이하 "관리감독자등"이라 한다)에게 보고하여야 한다. 관리감독자등은 제2항에 따른 보고를 받으면 안전 및 보건에 관하여 필요한 조치를 하여야 한다.

③ 사업주는 산업재해가 발생할 급박한 위험이 있다고 근로자가 믿을 만한 합리적인 이유가 있을 때에는 제1항에 따라 작업을 중지하고 대피한 근로자에 대하여 해고나 그 밖의 불리한 처우를 해서는 아니 된다.

[해설]

산업재해 발생의 급박한 위험이 존재하거나 중대 재해가 발생한 경우 사업주는 작업을 중지시키고 필요한 안전 · 보건상의 조치를 하여야 하며(위반 시 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금), 근로자가 산업재해 발생의 급박한 위험으로 인하여 작업을 중지하고 대피한 때에는 지체 없이 직상급자에게 이를 보고하여 적절한 조치가 취해질 수 있도록 의무화되어 있으므로, 산업재해 발생의 급박한 위험이 있을 경우의 사업주 및 근로자의 조치사항에 대해 취업규칙에 명시하도록 한다.

제93조(안전 · 보건교육)

① 회사는 산업재해예방을 위하여 안전 및 보건에 관한 채용 시 교육, 정기교육, 작업내용 변경 시 교육, 유해위험작업 사용 시 특별교육 등 산업안전보건법령에 따른 제반 교육을 실시하며 사원은 이 교육에 성실하게 참여하여야 한다.

② 제1항의 안전 · 보건교육은 고용노동부장관이 지정하는 교육기관에 위탁하여 실시할 수 있다.

③ 산업안전보건법령에 의한 관리책임자 · 안전관리자 및 보건관리자는 고용노동부장관이 실시하는 안전 · 보건에 관한 직무교육을 받아야 한다.

[관련 규정]

산업안전보건법 제31조(근로자에 대한 안전 · 보건교육)

① 사업주는 소속 근로자에게 고용노동부령으로 정하는 바에 따라 정기적으로 안전보건교육을 하여야 한다.

② 사업주는 근로자(건설 일용근로자는 제외한다. 이하 이 조에서 같다)를 채용할 때와 작업내용을 변경할 때에는 그 근로자에게 고용노동부령으로 정하는 바에 따라 해당 작업에 필요한 안전보건교육을 하여야 한다.

③ 사업주는 근로자를 유해하거나 위험한 작업에 채용하거나 그 작업으로 작업내용을 변경할 때에는 제2항에 따른 안전보건교육 외에 고용노동부령으로 정하는 바에 따라 유해하거나 위험한 작업에 필요한 안전보건교육을 추가로 하여야 한다.

④ 사업주는 제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 안전보건교육을 제33조에 따라 고용노동부장관에게 등록한 안전보건교육기관에 위탁할 수 있다.

산업안전보건법 제32조(안전보건관리책임자 등에 대한 직무교육)

① 사업주(제5호의 경우는 같은 호 각 목에 따른 기관의 장을 말한다)는 다음 각 호에 해당하는 사람에게 제33조에 따른 안전보건교육기관에서 직무와 관련한 안전보건교육을 이수하도록 하여야 한다. 다만, 다음 각 호에 해당하는 사람이 다른 법령에 따라 안전 및 보건에 관한 교육을 받는 등 고용노동부령으로 정하는 경우에는 안전보건교육의 전부 또는 일부를 하지 아니할 수 있다.

1. 안전보건관리책임자
2. 안전관리자
3. 보건관리자
4. 안전보건관리담당자
5. 다음 각 목의 기관에서 안전과 보건에 관련된 업무에 종사하는 사람
   가. 안전관리전문기관
   나. 보건관리전문기관
   다. 제74조에 따라 지정받은 건설재해예방전문지도기관
   라. 제96조에 따라 지정받은 안전검사기관
   마. 제100조에 따라 지정받은 자율안전검사기관
   바. 제120조에 따라 지정받은 석면조사기관

② 제1항 각 호 외의 부분 본문에 따른 안전보건교육의 시간 · 내용 및 방법, 그 밖에 필요한 사항은 고용노동부령으로 정한다.

[해설]

사업주는 근로자에 대하여 정기적으로 안전 · 보건에 관한 교육을 실시하여야 하며(위반 시 500만원 이하의 과태료) , 채용 시 · 작업내용 변경 시(위반 시 500만원 이하의 과태료) 또는 유해위험작업 사용 시에도 안전 · 보건에 관한 교육을 실시하도록 의무화(위반 시 3천만원 이하의 과태료)되어 있으므로, 법 취지를 명확히 하기 위하여 취업규칙에 이에 관한 규정을 마련한다.

관리책임자 · 안전관리 등은 고용노동부장관이 실시하는 안전 · 보건에 관한 직무교육을 별도로 받도록 되어 있으므로, 이에 관하여도 취업규칙에 명시한다.

근로자 안전 · 보건교육 중 정기교육은 매분기 3시간 이상(판매업무에 직접 종사하는 근로자 외의 근로자 매분기 6시간 이상, 관리감독자 연간 16시간 이상), 채용 시 교육은 8시간 이상(일용근로자 1시간 이상), 작업내용 변경 시 교육은 2시간 이상(일용근로자 1시간 이상), 유해위험작업 사용 시 특별교육은 16시간 이상, 건설업 일용근로자에 대한 건설업 기초 안전 · 보건교육은 4시간 이상을 실시하도록 되어 있다.

안전보건관리책임자에 대한 교육은 신규 6시간 이상, 보수 6시간 이상, 안전관리자 · 안전관리전문기관의 종사자, 보건관리자 · 보건관리전문기관의 종사자, 재해예방 전문지도기관의 종사자, 석면조사기관의 종사자에 대한 교육은 신규 34시간 이상, 보수 24시간 이상, 안전보건관리담당자에 대한 교육은 보수교육 8시간 이상을 실시하여야 한다.

참고로 상시 근로자 100인 이상을 사용하는 문화예술단체의 경우 관리책임자를 의무적으로 선임하도록 되어 있고, 상시 근로자 50인 이상 1천명 미만 사용하는 경우 1명 이상의 안전관리자를 두도록 의무화되어 있다.

제94조(건강진단)

① 회사는 사원의 건강보호 · 유지를 위하여 산업안전보건법이 정하는 바에 따라 매년 1회 일반건강진단을 실시한다. 다만, 사무직은 매 2년에 1회 실시한다.

② 회사는 산업안전보건법이 정하는 바에 따라 필요한 경우 특수 · 배치 · 수시 · 임시건강진단 등을 실시한다.

③ 회사는 건강진단 결과를 지체 없이 사원에게 통보하며, 건강진단 결과 사원의 건강 유지를 위해 필요하다고 인정될 때에는 작업장소의 변경, 작업의 전환, 근로시간의 단축 및 작업환경 측정의 실시, 시설 · 설비의 설치 또는 개

선 기타 적절한 조치를 하고 그 내용을 사원에게 설명한다.

④ 사원은 회사가 실시하는 건강진단 및 의학적 조치에 적극 협조하여야 한다. 다만, 회사가 지정한 건강진단기관에서의 건강진단을 희망하지 아니하는 경우에는 다른 건강진단기관으로부터 이에 상응하는 건강진단을 받아 그 결과를 증명하는 서류를 제출할 수 있다.

[관련 규정]

산업안전보건법 제129조(건강진단)

① 사업주는 상시 사용하는 근로자의 건강관리를 위하여 건강진단(이하 "일반건강진단"이라 한다)을 실시하여야 한다. 다만, 사업주가 고용노동부령으로 정하는 건강진단을 실시한 경우에는 그 건강진단을 받은 근로자에 대하여 일반건강진단을 실시한 것으로 본다.

② 사업주는 제135조제1항에 따른 특수건강진단기관 또는 「건강검진기본법」 제3조제2호에 따른 건강검진기관(이하 "건강진단기관"이라 한다)에서 일반건강진단을 실시하여야 한다.

③ 일반건강진단의 주기 · 항목 · 방법 및 비용, 그 밖에 필요한 사항은 고용노동부령으로 정한다.

산업안전보건법 제130조(특수건강진단 등)

① 사업주는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 근로자의 건강관리를 위하여 건강진단(이하 "특수건강진단"이라 한다)을 실시하여야 한다. 다만, 사업주가 고용노동부령으로 정하는 건강진단을 실시한 경우에는 그 건강진단을 받은 근로자에 대하여 해당 유해인자에 대한 특수건강진단을 실시한 것으로 본다.

1. 고용노동부령으로 정하는 유해인자에 노출되는 업무(이하 "특수건강진단대상업무"라 한다)에 종사하는 근로자
2. 제1호, 제3항 및 제131조에 따른 건강진단 실시 결과 직업병 소견이 있는 근로자로 판정받아 작업 전환을 하거나 작업 장소를 변경하여 해당 판정의 원인이 된 특수건강진단대상업무에 종사하지 아니하는 사람으로서 해당 유해인자에 대한 건강진단이 필요하다는 「의료법」 제2조에 따른 의사의 소견이 있는 근로자

② 사업주는 특수건강진단대상업무에 종사할 근로자의 배치 예정 업무에 대한 적합성 평가를 위하여 건강진단(이하 "배치전건강진단"이라 한다)을 실시하여야 한다. 다만, 고용노동부령으로 정하는 근

로자에 대해서는 배치전건강진단을 실시하지 아니할 수 있다.

③ 사업주는 특수건강진단대상업무에 따른 유해인자로 인한 것이라고 의심되는 건강장해 증상을 보이거나 의학적 소견이 있는 근로자 중 보건관리자 등이 사업주에게 건강진단 실시를 건의하는 등 고용노동부령으로 정하는 근로자에 대하여 건강진단(이하 "수시건강진단"이라 한다)을 실시하여야 한다.

④ 사업주는 제135조제1항에 따른 특수건강진단기관에서 제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 건강진단을 실시하여야 한다.

⑤ 제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 건강진단의 시기 · 주기 · 항목 · 방법 및 비용, 그 밖에 필요한 사항은 고용노동부령으로 정한다.

[해설]

사업주는 근로자의 보건관리를 위하여 건강진단을 실시하도록 의무화되어 있고, 일반건강진단 등의 진단 실시 시기를 취업규칙에 명시하는 등 일반건강진단 또는 특수건강진단이 정기적으로 실시되도록 노력하여야 하므로, 취업규칙에 일반건강진단의 실시 시기, 건강진단 결과에 따른 의학적 조치 등에 관해 명시 규정을 두도록 한다.

참고로 산업안전보건법령상의 건강진단은 사업주의 비용으로 실시하도록 되어 있으나, 사업주가 국민건강보험법에 의한 건강검진, 학교보건법에 의한 신체검사 등에 의해 건강진단을 실시한 경우에는 산업안전보건법령상의 건강진단을 실시한 것으로 간주된다.

제95조(질병자의 취업 제한)

① 회사는 전염의 우려가 있는 질병에 걸린 자, 정신분열증 · 마비성 치매 등 정신질환에 걸린 자, 심장 · 신장 · 폐 등의 질환이 있는 자로서 근로로 인하여 병세 악화가 우려되는 자에 대하여는 의사의 진단에 따라 근로를 금지하거나 제한한다.

② 제1항에 의하여 근로를 금지 또는 제한받은 사원이 건강을 회복한 때에는 의사 의견을 들어 지체 없이 취업시킨다.

[관련 규정]

산업안전보건법 제45조(질병자의 근로 금지 · 제한)

① 사업주는 감염병, 정신질환 또는 근로로 인하여 병세가 크게 악화

될 우려가 있는 질병으로서 고용노동부령으로 정하는 질병에 걸린 사람에게는 「의료법」 제2조에 따른 의사의 진단에 따라 근로를 금지하거나 제한하여야 한다.

② 사업주는 제1항에 따라 근로가 금지되거나 제한된 근로자가 건강을 회복하였을 때에는 지체 없이 근로를 할 수 있도록 하여야 한다.

산업안전보건법 시행규칙 제116조(질병자의 근로 금지)

① 사업주는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람에 대해서는 법 제45조제1항에 따라 근로를 금지하여야 한다.

1. 전염될 우려가 있는 질병에 걸린 사람. 다만, 전염을 예방하기 위한 조치를 한 경우에는 그러하지 아니하다.
2. 정신분열증, 마비성 치매에 걸린 사람
3. 심장 · 신장 · 폐 등의 질환이 있는 사람으로서 근로에 의하여 병세가 악화될 우려가 있는 사람
4. 제1호부터 제3호까지의 규정에 준하는 질병으로서 고용노동부장관이 정하는 질병에 걸린 사람

② 사업주는 제1항에 따라 근로를 금지하거나 근로를 다시 시작하도록 하는 경우에는 미리 보건관리자(의사인 보건관리자만 해당한다), 산업보건의 또는 건강진단을 실시한 의사의 의견을 들어야 한다.

산업안전보건법 시행규칙 제117조(질병자 등의 취업 제한)

① 사업주는 제99조에 따른 건강진단 결과 유기화합물 · 금속류 등의 유해물질에 중독된 자, 해당 유해물질에 중독될 우려가 있다고 의사가 인정하는 자, 진폐의 소견이 있는 자 또는 방사선에 피폭된 자를 해당 유해물질 또는 방사선을 취급하거나 해당 유해물질의 분진 · 증기 또는 가스가 발산되는 업무 또는 해당 업무로 인하여 근로자의 건강을 악화시킬 우려가 있는 업무에 종사하도록 하여서는 아니 된다.

② 사업주는 다음 각 호의 1에 해당하는 질병이 있는 근로자를 고기압 업무에 종사하도록 하여서는 아니 된다.

1. 감압증이나 그 밖에 고기압에 의한 장해 또는 그 후유증
2. 결핵, 급성상기도감염, 진폐, 폐기종, 그 밖의 호흡기계의 질병
3. 빈혈증, 심장판막증, 관상동맥경화증, 고혈압증, 그 밖의 혈액 또는 순환기계의 질병
4. 정신신경증, 알코올중독, 신경통, 그 밖의 정신신경계의 질병

5. 메니에르씨병, 중이염, 그 밖의 이관협착을 수반하는 이질환
6. 관절염, 류마티스 그 밖의 운동기계의 질병
7. 천식, 비만증, 바세도우씨병, 그 밖의 알레르기성 · 내분비계 · 물질대사 또는 영양장해 등에 관련된 질병

[해설]

감염병, 전염병, 정신병, 근로로 인하여 병세가 현저히 악화될 우려가 있는 자에 대해서는 의사의 진단에 따라 근로를 금지 또는 제한시켜야 하며, 이를 위반 시 1천만원 이하의 벌금에 처해지므로, 법의 취지를 확인하는 차원에서 취업규칙에 이를 명시토록 한다.

근로가 금지 또는 제한된 질병자의 건강이 회복된 때에는 의사의 의견을 들어 지체 없이 취업시켜야 하며, 이를 위반 시 1천만원 이하의 벌금에 처해짐을 유념한다.

제96조(고객응대사원에 대한 조치의무)

① 회사는 주로 고객을 직접 대면하거나 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률에 따른 정보통신망을 통하여 상대하면서 상품을 판매하거나 서비스를 제공하는 업무에 종사하는 사원(이하 "고객응대사원"이라 한다)에 대하여 고객의 폭언, 폭행, 그 밖에 적정 범위를 벗어난 신체적 · 정신적 고통을 유발하는 행위(이하 "폭언등"이라 한다)로 인한 건강장해를 예방하기 위하여 폭언 등을 하지 아니하도록 요청하는 문구 게시 또는 음성 안내, 고객과의 문제상황 발생 시 대처 방법 등을 포함하는 고객응대업무 매뉴얼 마련 및 그 매뉴얼의 내용과 건강장해 예방 관련 교육 실시 등 필요한 조치를 취하도록 한다.

② 회사는 고객의 폭언 등으로 인하여 고객응대사원에게 건강장해가 발생하거나 발생할 현저한 우려가 있는 경우에는 업무의 일시적 중단 또는 전환, 휴게시간의 연장, 폭언 등으로 인한 건강장해 관련 치료 및 상담 지원, 관할 수사기관 또는 법원에 증거물 · 증거서류 제출 등 필요한 조치를 취하도록 한다.

③ 고객응대사원은 회사에 제2항에 따른 조치를 요구할 수 있고, 회사는 고객응대사원의 요구를 이유로 해고, 그 밖에 불리한 처우를 하지 아니한다.

[관련 규정]

산업안전보건법 제26조의2(고객의 폭언등으로 인한 건강장해 예방조치)

① 사업주는 주로 고객을 직접 대면하거나 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」에 따른 정보통신망을 통하여 상대하면서 상품을 판매하거나 서비스를 제공하는 업무에 종사하는 근로자(이하 "고객응대근로자"라 한다)에 대하여 고객의 폭언, 폭행, 그 밖에 적정 범위를 벗어난 신체적 · 정신적 고통을 유발하는 행위(이하 "폭언등"이라 한다)로 인한 건강장해를 예방하기 위하여 고용노동부령으로 정하는 바에 따라 필요한 조치를 하여야 한다.

② 사업주는 고객의 폭언등으로 인하여 고객응대근로자에게 건강장해가 발생하거나 발생할 현저한 우려가 있는 경우에는 업무의 일시적 중단 또는 전환 등 대통령령으로 정하는 필요한 조치를 하여야 한다.

③ 고객응대근로자는 사업주에게 제2항에 따른 조치를 요구할 수 있고 사업주는 고객응대근로자의 요구를 이유로 해고, 그 밖에 불리한 처우를 하여서는 아니 된다.

[해설]

취업규칙에 필수적으로 기재하여야 하는 사항은 아니나, 산업안전보건법 개정에 따라 사업주는 고객응대근로자의 건강장해 예방조치를 의무적으로 실시하여야 하므로 조직 구성원 중 고객응대 사원이 포함되어 있는 사업장의 경우에는 고객응대근로자에 대한 조치 의무를 구체적으로 명시하는 것이 바람직하다.

제12장 재해보상

제97조(재해보상)

① 사원이 업무상 부상 또는 질병에 걸리거나 사망하였을 경우에는 산업재해보상보험법에 의한 보상을 실시한다.

② 업무상 부상 또는 질병으로 3일 이내의 요양을 하거나 취업하지 못한 기간이 3일 이내여서 산업재해보상보험법의 요양급여 또는 휴업급여를 지급받지 못하는 경우에는 근로기준법이 정하는 바에 따라 회사가 보상한다.

③ 사원이 업무 외로 부상 또는 질병에 걸리거나 사망한 경우 이에 대해 회사는 별도의 보상 책임을 지지 않는다.

[관련 규정]

근로기준법 제78조(요양보상) 내지 제87조(다른 손해배상과의 관계)

산업재해보상보험법 제36조(보험급여의 종류와 산정 기준 등) 내지 제83조(보험급여 지급의 제한)

※산업재해보상보험법 제40조(요양급여)

③ 제1항의 경우에 부상 또는 질병이 3일 이내의 요양으로 치유될 수 있으면 요양급여를 지급하지 아니한다.

※산업재해보상보험법 제52조(휴업급여)

휴업급여는 업무상 사유로 부상을 당하거나 질병에 걸린 근로자에게 요양으로 취업하지 못한 기간에 대하여 지급하되, 1일당 지급액은 평균임금의 100분의 70에 상당하는 금액으로 한다. 다만, 취업하지 못한 기간이 3일 이내이면 지급하지 아니한다.

[해설]

업무상 재해보상과 업무 외의 재해부조에 관한 사항은 취업규칙의 필요적 기재사항이므로, 이에 관한 명시적 규정을 취업규칙에 둔다.

업무상 재해는 산업재해보상보험법에 의해 보상이 실시되는 것이 원칙이나, 3일 이내의 요양으로 완치되는 경우 또는 취업하지 못한 기간이 3일 이내인 경우 산재보험이 적용되지 아니하므로, 이에 대해서는 근로기준법에 의하여 회사가 직접 재해보상을 실시하여야 한다.

업무 외 재해에 대해서는 회사가 보상 책임을 지지 않는 것이 원칙이다. 이를 확인하는 차원에서 이에 관한 사항을 취업규칙에 명시하는 것이 바람직하다.

제13장 복리후생

제98조(복리후생시설)

① 회사는 사원의 복리후생을 위하여 각종 후생시설을 설치, 운영할 수 있다

② 각종 후생시설을 운영하는 데 소요되는 제반 경비는 회사에서 부담하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 필요에 따라 그 일부는 사원이 부담할 수 있다.

[해설]

복리후생시설에 관한 사항은 취업규칙의 필요적 기재사항은 아니나, 사업

장 내 복리후생시설을 설치, 운영하는 경우에 대비하여 그 경비 부담 등에 관해 취업규칙에 명시하는 것이 바람직하다.

제99조(체육문예) 회사는 사원의 체력 및 교양을 증진하기 위하여 관련 시설을 설치 또는 임차하여 운용하고 필요한 행사를 실시할 수 있으며, 사원 상호 간의 친목활동을 지원하기 위하여 회사의 시설 및 차량의 편의를 제공할 수 있다.

[해설]

체육문예활동의 활성화를 통한 사원의 사기 진작을 위해 체육문예에 관한 원칙적 규정을 취업규칙에 명시하는 것이 바람직하다.

제100조(경조금 지급) 회사는 다음과 같이 사원의 경조사에 축의금 또는 조의금을 지급한다.

1. 결혼
   가. 본인 : (50)만원, (화환)
   나. 자녀 : (30)만원, (화환)
2. 사망
   가. 본인 · 배우자 : (50)만원, (화환)
   나. 자녀 : (30)만원, (화환)
   다. 부모 · 배우자 부모 : (30)만원, (화환)

[해설]

경조휴가와 함께 경조금을 지급하는 경우 사업장 실정에 따라 이를 취업규칙에 명시하는 것이 바람직하다.

제101조(식사 제공) 회사는 사원의 복리후생을 위하여 중식(연장근무 시 석식 포함)을 제공한다. 다만, 출장자의 경우 별도로 실비 정산한다.

[해설]

근로자의 식비 부담에 관한 사항은 취업규칙의 필요적 기재사항이므로, 사

업장에서 식사를 현물로 제공하거나 식권을 지급하는 경우 이를 취업규칙에 명시한다.

식사의 현물 제공 대신 식대보조비를 지급하는 경우 사업장 실정에 따라 그 지급기준 등을 취업규칙에 명시하도록 한다.

[적용 사례]

식대보조비를 지급하는 경우

> **제88조(식대보조비)** 회사는 사원의 복리후생을 위하여 근무일의 식사(연장근무 시 석식 포함)당 (5천)원의 식대보조비를 지급한다.

제102조(재해부조)

① 사원이 수재, 화재, 그 밖의 비상재해로 인하여 사원 소유 또는 거주 주택이 소실, 유실 또는 파괴된 경우에는 재해부조를 행할 수 있다.

② 제1항에서 주택이 소실, 유실 또는 파괴된 경우라 함은 주택건물의 1/3 이상이 소실, 유실 또는 파괴된 경우를 말한다.

[해설]

업무 외 재해부조에 관한 사항은 취업규칙의 필요적 기재사항이므로, 사업장 실정에 따라 이를 취업규칙에 명시한다.

보 칙

제1조(취업규칙의 비치) 회사는 본 규칙을 사업장 내의 사무실 · 휴게실 등에 비치하여 사원들이 자유롭게 열람할 수 있도록 한다.

[관련 규정]

근로기준법 제14조(법령 요지 등의 게시)

① 사용자는 이 법과 이 법에 따른 대통령령의 요지(要旨)와 취업규칙을 근로자가 자유롭게 열람할 수 있는 장소에 항상 게시하거나 갖추어 두어 근로자에게 널리 알려야 한다.

② 사용자는 제1항에 따른 대통령령 중 기숙사에 관한 규정과 제99조 제1항에 따른 기숙사규칙을 기숙사에 게시하거나 갖추어 두어 기숙(寄宿)하는 근로자에게 널리 알려야 한다.

[해 설]

사용자는 취업규칙을 근로자가 자유롭게 열람할 수 있는 장소에 항상 게시하여야 할 의무(위반 시 500만원 이하의 과태료)가 있으므로, 이를 확인하는 차원에서 취업규칙에 명시한다.

취업규칙은 사내게시판 또는 홈페이지에 공지하거나 사무실이나 휴게실 등 근로자가 자유롭게 출입하여 열람할 수 있는 곳에 비치하는 방법으로 게시할 수 있다.

제2조(취업규칙의 변경) 이 규칙을 변경할 때에는 사원 과반수로 조직된 노동조합이 있는 경우에는 그 노동조합, 사원 과반수로 조직된 노동조합이 없는 경우에는 사원 과반수의 의견을 청취하도록 한다. 다만, 불리하게 변경할 때에는 그 노동조합 또는 사원의 과반수의 동의를 얻어야 한다.

[관련 규정]

근로기준법 제94조(규칙의 작성, 변경 절차)

① 사용자는 취업규칙의 작성 또는 변경에 관하여 해당 사업 또는 사업장에 근로자의 과반수로 조직된 노동조합이 있는 경우에는 그 노동조합, 근로자의 과반수로 조직된 노동조합이 없는 경우에는 근로자의 과반수의 의견을 들어야 한다. 다만, 취업규칙을 근로자에게 불리하게 변경하는 경우에는 그 동의를 받아야 한다.

② 사용자는 제93조에 따라 취업규칙을 신고할 때에는 제1항의 의견을 적은 서면을 첨부하여야 한다.

[해 설]

상시 10인 이상의 근로자를 사용하는 사업장은 취업규칙을 작성하여 고용노동부장관에게 신고할 의무(위반 시 500만원 이하의 과태료)가 있으며, 이 경우 근로자의 과반수로 조직된 노동조합이 있는 경우에는 그 노동조합, 그러한 노동조합이 없는 경우에는 근로자 과반수의 의견을 들어야 하고, 특히, 불리하게 변경되는 경우에는 그 동의를 받아야(위반 시 500만원 이하의 벌금) 취업규칙 변경의 효력이 있다. 따라서 법의 취지를 확인하는 차원에서 이에 관한 규정을 취업규칙에 두도록 한다.

부 칙

제1조(시행일) 본 규칙은 20 년 월 일부터 시행한다. 다만, 제18조 및 제50조의 개정규정은 2019.10.1.부터, 제31조의 개정규정 및 제53조의 신설규정은 2020.1.1.부터, 제44조제5항은 (상시 300인 이상 : 2020.1.1., 상시 30~299인: 2021.1.1., 상시 5~29인 : 2022.1.1.)부터 시행하며, 제30조의 개정규정 중 배우자가 육아휴직 중인 경우에도 육아휴직을 허용하는 규정은 남녀고용평등과 일 · 가정 양립 지원에 관한 법률 시행령이 개정되어 시행되는 날부터 적용한다.

제2조(적용례) 제18조의 개정규정은 2019.10.1.이후 육아기 근로시간 단축을 사용하는 자부터, 제50조의 개정규정은 2019.10.1.이후 최초로 배우자 출산휴가를 사용하는 자부터 적용한다.

[해 설]

취업규칙을 작성 또는 변경하는 경우 그 시행일을 명시함으로써 적용 시기에 대한 논란을 최소화한다.

3. 취업규칙 Q & A

Q

대표자 1인과 직원 7명은 연간 상시 근무하고 있지만, 공연, 축제 등 프로젝트별로 3개월에서 1년까지 다양한 파트의 사람을 기간별로 사용하고 있습니다. 장기 프로젝트의 경우 출연료 등 인건비를 매월 지급하는 방식으로, 2~3개월의 단기 프로젝트일 경우 종료 후 일괄 지급하는 형식으로 계약을 맺고 있고, 기술 스태프들의 경우 음향 · 조명 · 무대 · 장비 대여, 설치, 운영을 포함하여 용역계약 형식으로 운영합니다. 이런 경우에도 취업규칙을 작성, 신고해야 하는 요건에 해당하는지 궁금합니다.

A

취업규칙의 작성 및 신고의무는 상시 10인 이상의 근로자를 사용하는 사업 또는 사업장에게 있습니다. 이 경우 '상시 사용하는 근로자 수'는 해당 사업 또는 사업장에서 법 적용 사유 발생일 전 1개월(사업이 성립한 날부터 1개월 미만인 경우에는 그 사업이 성립한 날 이후의 기간을 말함) 동안 사용한 근로자의 연인원을 같은 기간 중의 가동 일수로 나누어 산정합니다. 다만, 그 산정 결과가 10인 미만인 경우에도 산정 기간에 속하는 일별로 근로자 수를 파악하였을 때 10인 미만인 일수가 2분의 1 미만인 경우 상시 10인 이상의 근로자를 사용하는 사업 또는 사업장으로 보며, 10인 이상인 경우에도 산정 기간에 속하는 일별로 근로자 수를 파악하였을 때 10인 미만인 일수가 2분의 1 이상인 경우에는 상시 10인 이상의 근로자를 사용하는 사업 또는 사업장으로 보지 않습니다.

또한, 상시 근로자 수를 산정함에 있어 연인원에는 통상근로자, 기간제근로자, 단시간근로자 등 고용 형태를 불문하고 하나의 사업 또는 사업장에서 근로하는 모든 근로자를 포함하며, 동거하는 친족과 함께 근로자가 1명이라도 있으면 동거하는 친족인 근로자도 포함됩니다. 다만, 파견근로자 보호 등에 관한 법률 제2조제5호에 따른 파견근로자는 제외됩니다.

따라서, 통상근로자인 7인과 3개월 내지 1년의 기간별로 사용하는 근로자를 포함하여 산정한 근로자 수가 10인 이상인 경우 취업규칙을 작성하여 고용노동부에 신고하여야 합니다. 다만, 도급 또는 용역 형식으로 계약이 체결된 기술 스태프의 경우 음향 · 조명 · 무대 · 장비의 설치, 운영 등의 작업과정이 단순한 업무 협의에 그칠 뿐 사업장의 지휘 감독 없이 독자적으로 이루어지고 그 대가로서 임금이 아닌 도급 또는 용역비를 받는 것이라면 근로자 수 산정에서 제외되어야 합니다.

Q

공동 대표로 운영되는 동인 형식의 극단입니다. 선출에 의하여 일정 기간 동안 단원들이 극단 대표직을 겸임합니다. 그러나 대표를 포함해서 모든 단원들은 매월 같은 금액의 수당을 받습니다. 前 대표가 다시 일반 단원이 되었을 경우 각종 인사처리 등을 수시로 변경해야 하나요?

A

대표가 다시 일반 단원이 된 경우 이에 맞춰 4대 보험 사업장 변경사항 신고 등을 하여야 하며, 근로기준법상 근로자성을 인정받는다면 고용보험 자격취득 신고도 하여야 합니다.

다만, 동인 형식의 극단이고 단원들이 단원 중에서 대표를 선출하며, 단원들이 극단의 인사 등 중요한 사항 결정에 직접 참여하며, 출퇴근시간의 제한이나 업무수행 과정의 통제를 받지 않는다면 근로기준법상 근로자로 보기 어려우므로, 고용 및 산재보험 적용 대상으로 신고하여서는 아니 됩니다.

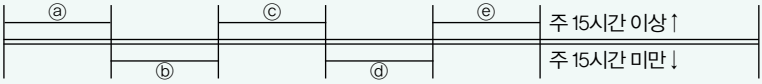
Q

소규모 공연 기획사이고, 필요할 때마다 계약에 의해 인력을 확충하고 있습니다. 기획사의 취업규칙에는 1년 이상 근무 시 퇴직금을 지급하도록 되어 있는데, 동일 인물과 1년 미만의 단기 계약을 연이어 몇 차례 연장하여 체결하였을 경우에도 취업규칙에 의한 퇴직금을 지급하여야 하나요?

A

근로자퇴직급여 보장법상 퇴직금은 일용직이든 계약직이든 상관없이 근로기간의 단절 없이 계속해서 1년 이상 근무하고 퇴직하는 근로자에게 지급되는 것이므로, 1년 미만의 단기 계약을 연이어 체결한 경우로서 그 총기간이 1년 이상인 경우에는 당연히 취업규칙에서 정한 바에 따라 퇴직금을 지급하여야 합니다.

다만, 취업규칙에 4주간을 평균하여 1주간의 소정근로시간이 15시간 미만인 기간에 대하여는 퇴직금을 지급하지 않는다고 명시한 경우에는 1주간의 소정근로시간이 15시간 미만인 기간을 제외한 나머지 기간의 합이 1년 이상인 경우에 한하여 퇴직금 지급 의무가 발생합니다.



ⓐ+ⓒ+ⓔ≥1 ⇒ 퇴직금 지급 대상

Q

전속단원일 경우 배우의 근무조건에 대한 것도 취업규칙에 명시하여야 하는가요? 또, 전속단원이 아닌 배우와 공연별로 계약을 통해 공연 수당을 지급하는 경우에도 취업규칙에 근무조건 등에 대하여 명시하여야 하는가요?

A

취업규칙이란 근로기준법상 근로자에게 공통적으로 적용되는 근로조건이나 복무규율을 정한 것으로서 상시 10인 이상의 근로자를 사용하는 사용자는 이를 작성하여 고용노동부에 신고하도록 의무화되어 있으므로, 전속단원 또는 전속단원이 아닌 배우 등이 근로기준법상 근로자에 해당하는지 여부를 따져서 이에 해당한다면 관련 근로조건을 취업규칙에 명시하여야 합니다.

일반적으로 전속단원인 경우 근로기준법상 근로자로 보고 비전속단원인 경우 근로기준법상 근로자로 보지 않으나, 전속단원이라도 사용종속관계가 인정되지 않는다면 근로자로 볼 수 없고 비전속단원이라도 사용종속관계가 인정된다면 근로자로 볼 수 있으며, 이를 판단함에 있어서는 업무 내용이 사용자에 의하여 정하여지고 취업규칙 등의 적용을 받으며 업무수행 과정에 있어서도 사용자로부터 구체적이고 직접적인 지휘감독을 받는지 여부, 사용자에 의하여 근무시간과 근무장소가 지정되고 이에 구속받는지 여부, 근로자 스스로가 제3자를 고용하여 업무를 대행케 하는 등 업무의 대체성 유무, 비품 · 원자재 · 작업도구 등의 소유관계, 보수가 근로 자체의 대상적 성격을 갖고 있는지 여부와 기본급이나 고정급이 정하여져 있는지 여부 및 근로소득세의 원천징수 여부 등 보수에 관한 사항, 근로 제공 관계의 계속성과 사용자에의 전속성 유무와 정도, 사회보장제도에 관한 법령 등 다른 법령에 의하여 근로자로서의 지위를 인정하여야 하는지 여부, 양 당사자의 경제사회적 조건 등을 종합적으로 고려합니다.

참고로 대법원은 비록 일정한 근무시간이 정하여져 있지 않고 출퇴근시간도 일정하지 아니하며, 방송사의 승인이 있으면 다른 출연 활동을 할 수 있다고 하더라도 방송사의 구체적인 출연 지시에 따라 방송 출연을 하고, 출퇴근 등의 복무 및 기타 행정적인 사항에 대하여 방송사의 직업적인 지휘감독을 받으며, 방송사가 필요 시 수시로 그리고 일방적으로 특정 프로그램 또는 사업에 악단원으로 출연하도록 지시할 수 있고, 그 경우 악단원으로서 그 지시에 따라야 할 의무가 있으며, 노무 제공의 대가로 매월 일정한 기준에 의한 기본급과 수당, 상여금 등을 지급받아왔고, 방송사도 악단원으로부터 갑종근로소득세를 원천징수하여 세무관서에 납부해온 경우 방송사 소속 관현악단원은 사용종속관계에 있는 근로자에 해당한다고 본 바가 있고(대법원 1997.12.26. 선고 97다17575판결), 서울행정법원은 시립교향악단과 교향악단단원 사이에 근로계약서가 작성

되었고, 시립교향악단은 공연 및 전체 연습 일정을 직접 정하였으며, 공연 및 연습 과정에서 악단의 예술감독 등을 통해 단원들에 대하여 상당한 지휘 · 감독을 하였고, 단원의 인사 및 복무에 관한 사항을 규정한 운영규정 등을 운영하면서 근로 자체의 대상적 성격으로 고정급인 기본연봉과 함께 공연수당, 연습수당 등을 보수로 지급한 바가 있고, 단원들에 관하여 건강보험, 고용보험 등 4대 보험에 가입함은 물론, 단원들의 근로소득세 등을 원천징수하여 납부하였으며, 단원에 대하여 직무 이외의 영리를 목적으로 하는 업무에 종사하지 못하도록 규정하고 있으며, 실제 단원들 중 단원으로 근무한 것 이외에 겸직을 하였다는 사정이 나타나지 아니한 경우 시립교향악단 소속 단원은 사용종속관계에 있는 근로자에 해당한다고 본 바가 있습니다. (서울행정법원 2015.11.12. 선고 2015구합57707판결)

Q

공연이 늦은 시간에(오후 10시경) 끝나기 때문에 작업 마무리까지 마치면 오후 11시 정도가 됩니다. 공연 특성상 불가피할 수밖에 없는 상황인데, 이럴 경우에도 의무적으로 야간근무수당을 지급해야 하나요. 취업규칙에 '야간근무수당 없음'으로 명시하여도 무방한가요?

A

작업 전 준비 시간 및 작업 후 마무리 시간도 근로시간에 포함되므로, 오후 10시경에 공연을 마치고 마무리 작업을 한 후 오후 11시에 퇴근하는 경우라면 근로기준법 제56조에 따라 오후 10시부터 11시간까지의 근로시간에 대하여 통상임금의 50%를 가산하여 야간수당을 지급하여야 합니다.

이와 관련하여 취업규칙에 공연 후 마무리 시간에 대하여는 야간근무수당을 지급하지 않는다고 명시한 경우라 하더라도 이는 강행 법규인 근로기준법 제56조에 반하는 것으로서 그 관련 규정은 무효가 되고, 무효가 된 부분은 근로기준법에서 정한 기준에 따라야 합니다.

또한, 근로기준법 제96조에서 취업규칙은 법령이나 단체협약과 어긋나서는 아니되며, 고용노동부장관은 법령이나 단체협약에 어긋나는 취업규칙의 변경을 명할 수 있도록 규정하고 있으므로, 공연 후 마무리 시간에 대하여는 야간근무수당을 지급하지 않는다고 한 취업규칙 규정은 법령에 맞게 변경되어야 할 것입니다.

Q

직원이 4명 정도 되는 공연기획사입니다. 공연이 흥행하지 못하면서 자금 회수가 원활히 되지 않아 계속된 재정 악화로 취업규칙에 명시된 기일에 임금이 지급되지 않고 있습니다. 이런 경우 근로자의 임금을 보전받을 수 있는 방법이 있는가요?

A

임금이 계속 체불되는 경우 공연기획사를 상대로 법원에 소송을 제기하거나 또는 고용노동부 · 검찰에 진정 · 고소 등을 제기하여 민 · 형사상 책임을 물어 임금을 보전받을 수 있습니다. 다만, 이 경우 공연기획사에 임금을 변제할 자산이 없어 강제집행을 할 수 없다면 임금을 실질적으로 보전받을 수 없습니다.

한편, 계속된 재정 악화로 공연기획사가 폐업하거나 근로자 전원이 퇴사하고 사업장이 폐쇄된 경우로서 임금을 변제할 자산이 없거나 자산이 있더라도 이를 3개월 이내 회수할 수 없는 경우 고용노동부로부터 도산등사실인정을 받아 체당금을 지급받을 수 있습니다. 다만, 퇴직일로부터 1년 이내에 고용노동부에 도산등사실인정 신청을 하여야만 합니다. (법원의 파산선고를 받은 경우에도 체당금을 지급받을 수 있음)

여기서 체당금이란 국가가 근로자의 생존권 보장을 위해 사업주의 체불임금 및퇴직금을 대체하여 지급하는 금품으로서 최우선 변제권이 있는 최종 3개월 임금 및 최종 3년분 퇴직금을 그 대상으로 하며, 연령별 한도금액(30세 미만 180만원, 30세 이상 40세 미만 260만원, 40세 이상 50세 미만 300만원, 50세 이상 60세 미만 280만원, 60세 이상 210만원)이 정해져 있습니다.

Q

회사와 근로계약을 맺지 않은 채 1년 6개월 정도 일하고 있습니다. 정기적인 월급을 받은 것은 아니고, 공연수당 명목으로 비정기적으로 실비 정도 받으며 일하였으며, 출근하지 않아도 별도의 제재는 없어요. 이런 경우도 회사 취업규칙에 따라 퇴직금을 지급하여야 하는지요?

A

취업규칙이란 근로계약 관계에 적용되는 근로조건이나 복무규율 등에 대하여 사용자가 일방적으로 작성하여 소속 근로자들에게 공통적으로 적용하는 규칙으로서 근로기준법상 근로자를 그 적용 대상으로 하는 것이 원칙입니다.

그런데, 근로계약을 맺지 않은 채 정기적인 임금 수령 없이 교통비 등 실비에 해당하는 정도의 공연수당을 받고 공연을 하며 출근하지 않아도 별도의 제재가 없는 경우라면 이는 근로기준법상 근로자로 보기 어려우므로, 근로자퇴직급여 보장법상 퇴직금을 지급할 의무가 없습니다.

그러나, 회사 임원처럼 근로기준법상 근로자가 아니더라도 취업규칙에서 근로기준법상 근로자와 마찬가지로 퇴직금을 지급하기로 하였다면 이들에 대해서도 동일하게 퇴직금을 지급하여야 합니다. 다만, 이는 근로자퇴직급여 보장법에 의한 것이 아니라 당사자 계약에 의해 발생한 권리와 의무이기 때문에 퇴직금을 지급하지 아니하였다고 하여 형사 고소, 고용노동부 진정 등의 민원을 제기할 수는 없습니다.

Q

회사의 고유 목적 사업 변경으로 일시적으로 사업장 휴업을 하게 되었습니다. 사업장 휴업 시 임금의 ○○%를 지급하도록 취업규칙에 명시되어 있는데, 회사가 이를 지키지 않을 경우에는 어떻게 되는지요?

A

근로기준법 제46조에 따라 회사의 귀책사유로 휴업하게 되는 경우 평균임금의 70% 이상을 휴업수당으로 지급하여야 합니다. 만일 이를 이행하지 아니하는 경우 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처해집니다.

다만, 근로기준법 제46조는 상시 5인 이상의 근로자를 사용하는 사업장에 대해서만 적용되므로, 취업규칙에 휴업수당을 지급하기로 명시되어 있는 경우라 하더라도 상시 5인 미만의 근로자를 사용하는 사업장의 경우 민사상 책임과는 별개로 형사처벌의 대상이 되지 않습니다.

Q

직원들에게 복지를 제공해주고 싶어도 회사 사정이 여유롭지 못하기 때문에 할 수가 없는 상황입니다. 취업규칙에 '지급할 수 없음'을 명시해놓고 근로자와 계약(합의)을 통해 지급하는 것은 문제가 되지 않는지 궁금합니다.

A

근로기준법 제97조에 의하여 취업규칙에서 정한 기준에 미달하는 근로조건을 정한 근로계약(합의)은 그 부분에 관하여는 무효로 하며, 이 경우 무효로 된 부분은 취업규칙에서 정한 기준에 따르도록 되어 있으나, 취업규칙에서 정한 기준에 상회하는 근로조건을 정한 근로계약(합의)은 당사자 자치주의에 의거하여 여전히 유효하므로, 취업규칙에 복지에 관한 규정을 별도로 두지 않거나 이를 제공할 수 없다는 취지의 규정을 둔 경우라 하더라도 복지 제공에 관한 별도의 근로계약을 하였다면 사용자는 근로계약에 따라 복지를 제공할 의무를 집니다.

참고로 복지에 관한 사항은 취업규칙의 필요적 기재사항은 아니므로, 취업규칙에 복지를 제공할 수 없다는 취지의 규정을 굳이 둠으로써 직원의 사기를 저하시킬 이유는 없다고 보며, 따라서 취업규칙에 관련 규정을 별도로 두지 않는 것이 일반적이라 할 수 있습니다.

Q

공연장의 경우 월요일 공연이 없기 때문에, 월요일 쉬는 경우가 많습니다. 취업규칙에 월요일을 주휴일로 한다는 것을 명시하여도 되나요?

A

근로기준법에 의하면 사용자는 근로자에 대하여 1주일에 평균 1회 이상의 주휴일을 주도록 되어 있고, 이에 관한 사항은 취업규칙에 반드시 명시하도록 되어 있습니다. 이에 따라 취업규칙에서 주휴일을 어느 요일로 할 것인지 그리고 어떻게 부여할 것인지를 정하고 있으며, 대개는 주 1회 일요일을 휴일로 부여하고 있습니다.

그러나, 주휴일은 반드시 공휴일인 일요일에 부여할 필요는 없으며, 사업장 상황에 따라 월요일 등 다른 요일에 부여할 수 있고, 1주일에 평균 1회 이상만 부여하면 되므로 미리 고지된다면 반드시 같은 요일에 부여할 필요 없이 매주 다른 요일에 부여할 수도 있습니다.

■ 근로기준법 시행규칙 [별지 제15호 서식] 〈개정 2018. 6. 29.〉

취업규칙 [ ]신고서 [ ]변경신고서

※ [ ]에는 해당되는 곳에 √ 표시를 합니다.

접수번호	접수일	처리기간 1일

신고내용	사업장명	사업의 종류
	대표자 성명	생년월일
	소재지 (전화번호 :)	
	근로자수 명 (남 명, 여 명)	노동조합원수 명
	의견 청취일 또는 동의일 년 월 일	

「근로기준법」 제93조와 같은 법 시행규칙 제15조에 따라 위와 같이 취업규칙을 [ ]신고, [ ]변경신고]합니다

년 월 일

신청인 (서명 또는 인)

대리인 (서명 또는 인)

○○지방고용노동청(지청)장 귀하

첨부서류	1. 취업규칙 (변경 신고하는 경우에는 변경 전과 변경 후의 내용을 비교한 서류를 포함한다) 2. 근로자의 과반수를 대표하는 노동조합 또는 근로자 과반수의 의견을 들었음을 증명하는 자료 3. 근로자의 과반수를 대표하는 노동조합 또는 근로자 과반수의 동의를 받았음을 증명하는 자료 (근로자에게 불리하게 변경하는 경우에만 첨부합니다.)	수수료 없음

처 리 절 차

신청서 제출	접 수	내용 검토	결 재	통 보
신청인	지방고용노동청 (지청)장 (민원실)	지방고용노동청 (지청)장 (근로개선지도과)	지방고용노동청 (지청)장 (청장 · 지청장)	변경명령 (법령 또는 단체협약에 저촉되는 경우)

210mm×297mm[일반용지 70g/㎡(재활용품)]

취업 규칙 제정(변경) 의견서

우리 회사(○○○주식회사)가 20 년 월 일부터 적용하고자 제시한 취업규칙 제정(개정)안을 검토해본 결과 이에 이의가 없음을 확인합니다.

(의견일자 : 20 . .)

연번	성 명	부서명	직 책	서명 또는 인
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

〈합계〉 전체 근로자 수 ____명

의견 제출자 수 ____명, 불참자 수 ____명

취업규칙 변경 동의서

우리 회사(○○○주식회사)는 20　년　월　일부터 새로이 개정된 취업규칙을 적용하기 위하여 아래와 같이 근로자 여러분의 동의 여부를 확인하고자 하오니, 동의 여부를 표시해주시기 바랍니다.

※ 첨부한 취업규칙 개정안을 참고하기 바람.

(의견일자 : 20　.　.　)

연번	성 명	부서명	직 책	동의 여부		서명 또는 인
				동의	부동의	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

〈합계〉 전체 근로자 수 ____명

동의자 수 ____명, 부동의자 수 ____명, 불참자 수 ____명

III

별첨1.
채용 필수사항 준비하기

서울시협동조합지원센터

별첨2.
개정 근로기준법 관련 참고자료

예술경영웹진

III

별첨1.
채용 필수사항 준비하기

1. 노동법 알기

노동법 상노동자는 '사용자와의 사용종속관계 하에서 임금을 목적으로 노동을제공하는 자'로 정의될 수 있습니다. 협동조합의 조합원이더라도 노동법상 근로자에 해당된다면 근로기준법을 비롯한 노동법이 적용됩니다.

- ☑ 당사자의 약정보다 노동법이 우선
- ☑ 근로자에게 노동법보다 불리한 약정 내용은 무효가 되고 무효로 된 부분만 노동법이 대신 적용
- ☑ 노동법 위반 시 시정조치, 징역, 벌금, 과태료 처분

Tip

노동 관련 무료상담

- **고용노동부** 1350 / www.moel.go.kr
  근로기준법, 고용보험료, 사업주 지원금, 근로자 지원금 등 상담
- **근로복지공단** 1588–0075 / www.kcomwel.or.kr
  산재보상, 고용보험 및 산재보험 관련 신고, 징수, 납부 등 상담
- **노동OK (한국노총 부설기관)** 032–653–7051~2 / www.nodong.or.kr
  임금체불, 부당해고 등 근로자가 노동현장에서 겪는 각종 노동문제 상담
- **서울노동권익센터** 02–6925–4349 I www.labors.or.kr
  임금체불, 부당해고 등 근로자가 노동현장에서 겪는 각종 노동문제 상담

(1) 필수 노동법 체크리스트

우리 조합이 노동법을 잘 지키고 있는지 점검할 수 있는 25가지 체크리스트입니다. 물론 업종이나 규모에 따라 법상 예외에 해당되는 경우도 있기 때문에 '아니요'에 체크했더라도 법 위반이 아닌 경우도 있습니다. 하지만 조합을 건전하게 운영하고 추후 일어날 수 있는 문제를 사전에 방지하기 위해서는 '아니요'라고 답한 문항에 대해서는 전문가와 상담하여 해결 방법을 찾아야 합니다.

점검사항	예	아니오
1. 임금대장을 작성하여 보관한다.		
2. 근로자명부를 작성하여 보관한다.		
3. 취업규칙을 관할 고용노동부 지청에 신고했다.		
4. 근로계약서를 서면으로 체결하여 교부한다.		
5. 근로계약서상 기본적인 노동시간은 1일 8시간, 1주 40시간 이내이다.		
6. 휴게시간은 4시간 일하는 경우 30분 이상, 8시간 일하는 경우 1시간 이상 부여한다.		
7. 연장근무에 앞서 당사자의 동의를 구한다.		
8. 연장근무는 1주 12시간 이내에서 실시한다.		
9. 임산부와 18세 미만자는 야간(밤 10시부터 아침 6시까지)과 휴일에 출근하지 않도록 한다.		
10. 임산부의 노동시간은 1일 8시간을 초과하지 않도록 한다.		
11. 연장근무, 야간근무, 휴일근무에 대해 통상임금 150%를 지급한다.		
12. 1주일을 개근하면 1일 이상의 유급휴일을 부여한다.		
13. 연차휴가를 부여한다.		
14. 미사용한 연차휴가일수에 대해 수당을 준다.		
15. 1년 미만 근속한 사람에게도 연차휴가를 부여한다.		

점검사항	예	아니오
16. 1년 이상 근무하고 퇴직하는 사람에게는 퇴직금을 지급한다.		
17. 임금은 매월 1회 이상 일정한 날짜를 정하여 지급한다.		
18. 시간당 임금을 8,350원 이상 지급한다. (2019년 기준)		
19. 성희롱 예방, 인권, 장애교육을 1년에 1회 이상 실시한다.		
20. 채용할 때 연령상의 제한이 없다.		
21. 채용할 때 성별 제한이 없다.		
22. 단시간 노동자에게도 유급주휴일과 연차휴가를 부여한다.		
23. 단시간 노동자에게도 1년 이상 일하면 퇴직금을 지급한다.		
24. 4대 보험에 가입하고 있다.		

(2) 상시근로자 계산

상시근로자란 일상적으로 근무한다는 사실이 객관적으로 인정될 수 있는 상태의 근로자를 말합니다. 상시근로자 수가 중요한 이유는 한 사업장에 상시근로자가 5인 이상이냐 미만이냐에 따라 근로기준법 등 노동법 적용 여부가 달라지기 때문입니다. 상시근로자 수가 5인인지 여부는 한 달 동안 사용한 인원, 가동 일수, 5인 미만 일수 등에 따라 달라질 수 있기 때문에 법에 근거해 정확히 계산해 봐야 합니다. 인터넷이나 책을 참고해 직접 계산해 보거나 전문가에게 문의하시기 바랍니다.

구분	5인 이상	5인 이하
표준 근로시간	주 40시간제 (1일 8시간, 1주 40시간, 초과근무 시 가산수당 지급)	1일 8시간, 1주 40시간 초과근무 시에도 가산수당 없음
해고	정당한 사유 없이 불가	정당한 사유 없어도 가능 (다만 근로계약기간을 정한 경우는 부득이한 사유가 있어야 가능하고 그 사유가 사용자 일방의 과실로 생긴 때에는 근로자에게 손해를 배상해야 함)

		• 30일 전 통보 의무 • 출산전후휴가 및 그 후 30일간 불가 • 육아휴직 기간 중 불가 • 산재요양기간 및 그 후 30일간 불가
휴가	연차휴가의무 (1년 근무 시 최소 15일)	연차휴가 부여 의무 없음
법정수당	연장, 야간, 휴일근로 시 50% 가산	가산수당 없음
연장근로 제한	1주 12시간 한도	제한 없음

2. 근로계약에 필요한 서식 챙기기

(1) 근로계약서

근로계약이란 근로자는 사용자에게 근로를 제공하고 사용자는 이에 대해 임금을 지급하는 것을 목적으로 근로자와 사용자가 체결한 계약입니다. 일반적으로 미리 작성되어 있는 취업규칙을 제시하고 중요 사항을 근로계약서에 명시하는 방법을 택합니다. 근로계약과 이에 관한 사용자 의무에 대해서는 고용노동부 홈페이지에 상세히 안내되어 있으므로 근로자를 고용하기 전에 반드시 살펴보시길 권합니다. (고용노동부 홈페이지 www.moel.go.kr)

취업규칙제시 ▶ **근로계약서 작성 및 확인** ▶ **사용자 · 근로자 서명날인(체결)** ▶ **근로자에게 근로계약서 교부**

근로계약서에는 임금의 구성항목 · 계산방법 · 지급방법, 소정근로시간, 휴일, 연차 유급휴가 등 근로기준법에서 서면으로 명시하도록 정한 사항이 포함되어야 합니다. (아래 표 참조) 근로자와 사용자가 근로계약서에 서명 또는 날인한 후, 사용자는 근로자에게 근로계약서 1부를 교부합니다. 그 이후에 근로기준법에서 정한 서면 명시 사항이 취업규칙 변경, 법률 개정 등으로 변경되는 경우, 근로자의 요구가 있으면 새로운 근로계약서를 근로자에게 교부해야 합니다.

〈근로계약 서면 명시 사항〉

구분	소득의종류
일반 근로자	임금의 구성항목, 계산방법, 지급방법, 소정근로시간, 휴일, 연차유급휴가
기간제 근로자	근로계약기간에 관한 사항, 근로시간 · 휴게에 관한 사항, 임금의 구성항목 · 계산방법 및 지불방법에 관한 사항, 휴일 · 휴가에 관한 사항, 취업의 장소와 종사하여야 할 업무에 관한 사항
단시간 근로자	기간제 근로자의 근로계약 내용 + 근로일, 근로일별 근로시간
파견근로자	파견근로자의 수, 파견근로자가 종사할 업무의 내용, 파견사유(제5조 제2항의 규정에 의하여 근로자파견을 행하는 경우에 한한다), 파견근로자가 파견되어 근로할 사업장의 명칭 및 소재지 기타 파견근로자의 근로장소, 파견근로 중인 파견근로자를 직접 지휘명령할 자에 관한 사항, 근로자파견기간 및 파견근로 개시일에 관한 사항, 시업 및 종업의 시각과 휴게시간에 관한 사항, 휴일 · 휴가에 관한 사항, 연장 · 야간 · 휴일 근로에 관한 사항, 안전 및 보건에 관한 사항, 근로자파견의 대가, 기타 고용노동부령이 정하는 사항

(2) 취업규칙

취업규칙이란 사업장에서 근로자가 지켜야 할 규율과 임금, 근로시간, 복리후생 등 근로자 처우에 대한 구체적인 내용을 명시한 문서입니다. 상시 10인 이상의 근로자를 사용하는 사용자는 필수기재사항이 포함된 취업규칙을 작성하여 고용노동부장관에게 신고해야 합니다.

취업규칙 필수기재사항

1. 업무의 시작과 종료 시각, 휴게시간, 휴일 휴가 및 교대 근로에 관한 사항
2. 임금의 결정 · 계산 · 지급 방법 임금의 산정기간 · 지급시기 및 승급(昇給)에 관한 사항
3. 가족수당의 계산 · 지급 방법에 관한 사항
4. 퇴직에 관한 사항
5. 「근로자퇴직급여 보장법」 제4조에 따라 설정된 퇴직급여, 상여 및 최저임금에 관한 사항
6. 근로자의 식비, 작업 용품 등의 부담에 관한 사항
7. 근로자를 위한 교육시설에 관한 사항
8. 출산전후휴가 · 육아휴직 등 근로자의 모성 보호 및 일 · 가정 양립 지원에 관한 사항

9–1. 안전과 보건에 관한 사항

9–2. 근로자의 성별 · 연령 또는 신체적 조건 등의 특성에 따른 사업장 환경의 개선에 관한 사항

10. 업무상과 업무 외의 재해부조(災害扶助)에 관한 사항
11. 표창과 제재에 관한 사항
12. 그 밖에 해당 사업 또는 사업장의 근로자 전체에 적용될 사항

Tip

고용노동부에서는 매년 제조업을 기준으로 하는 표준취업규칙을 배포하고 있습니다. 사업장의 조건에 따라 변경해서 사용하시기 바랍니다.

〈근로 관계 주요 서식〉

서식	의무 사항
근로계약서	**서면 작성 및 교부**
취업규칙	**작성, 게시 및 신고의무 (10인 이상 사업장)**
	작성 및 보존의무
연령을 증명하는 가족관계기록 사항에 관한 증명서, 친권자 또는 후견인 동의서	18세 미만 근로자 채용 시
임금대장	작성 및 보존의무
성희롱 예방 교육 관련 서류	작성 및 보존의무
노사협의회 운영규정	작성 및 보존의무 (30인 이상 사업장)

[출처]《아름다운협동조합 운영하기》 한국사회적기업진흥원, 2015

Tip

노동법에 의해 사용자가 작성하고 보존해야 할 서식은 위 표의 내용 외에도 많이 있습니다. 고용노동부 홈페이지(www.moel.go.kr)를 참고하시고 표준 서식을 검색하여 활용하세요.

3. 필수 노무지식 익히기

(1) 4대사회보험

4대사회보험 의무가입대상은 아래 표와 같습니다.

구분		국민연금	건강보험	고용보험	산재보험
가입대상	연령	근로계약기간에 관한 사항, 근로시간 · 휴게에 관한 사항, 임금의 구성항목 · 계산방법및 지불방법에 관한 사항, 휴일 · 휴가에 관한 사항, 취업의 장소와 종사하여야 할 업무에 관한 사항	상시 1인 이상으 근로자를 사용하는 사업장에 고용된 근로자(연령 제한×), 사용자, 공무원, 교직원, 시간제 근로자	근로기준법에 의한 모든 근로자 (근로를 제공하고 소득 받는 자)	
	제외	• 타공적연금가입자 • 노령연금수급권을 취득한 자 중 60세 미만의 특수직종근로자 • 조기노령연금 수급권을 취득하고 그 지급이 정지되지 아니한 자 • 퇴직연금 등 수급권자 • 국민기초 생활보장법에 의한 수급자 • 일용근로자 또는 1개월 이내의 신고기 한부로 사용되는 근로자(1개월 이상 계속 사용되는 경우는 제외) (일용근로자, 시간제 근로자인 경우. 근로계약 여부 또는 근로계약 내용과 관계없이 고용기간이 1개월 이상이고, 근로	• 의료급여법에 따라 의료급여를 받는 자 • 독립유공자 예우에 관한 법률 및 국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률에 의하여 의료보호를 받는 자 • 1월 미만의 기간 동안 고용되는 일용근로자 • 하사(단기복무자에 한함) · 병 및 무관후 보생 • 선거에 의하여 취임하는 공무원으로서 매월 보수 또는 이에 준하는 급료를 받지 아니하는 자 • 비상근 근로자 또는 1월간의 소정 근로시간이 60시간 미만인 단시간 근로자 (교직원 · 공무원 포함) • 소재지가 일정하지 아니한 사업장의 근로자 및 사용자	• 65세 이후에 고용된 자 (다만 고용안정, 직업능력개발사업은 적용) • 1월간 소정근로시간이 60시간 미만인 근로자(1주가 15시간 미만인 자 포함)다만, 생업을 목적으로 근로를 제공하는 자 중 3개월 이상 계속하여 근로를 제공하는 자와 1개월 미만 동안 고용 되는 일용근로자는 적용 대상임 • 공무원 (별정직 계약직 공무원은 2008년 9월 22일부터 임의 가입 가능) 다만, 임용된 날부터 3개월 이내에 신청 고용센터로 신청 (3개월 이내 신청하지 않을시 가입 불가) • 사립학교 교직원	「공무원연금법」, 「군인 연금법」, 「선원법」, 「어선원 및 어선재해 보상보험법」 또는 「사립학교교직원연금법」에 의하여 재해보상이 행하여지는 자

가입대상	제외	시간이 월 60시간 또는 주당평균 15시간 이상인 경우에는 가입 대상임) • 법인의 이사 중 근로소득이 없는 자	• 근로자가 없거나 비상근 근로자 또는 1월간의 소정근로 시간이 60시간 미만인 단시간 근로자만을 고용하는 사업장의 사업주	연금법 적용자 • 별정우체국 직원 • 외국인 근로자 다만 아래의 경우는 당연 적용 ※ 거주(F-2), 영주(F-5) 자격의 경우는 당연 적용하며 주재(D-7) · 기업투자 (D-8) 및 무역경영(D-9)의 경우는 상호주의에 따라 적용	
	사용자	가입대상	가입대상	의무 가입대상은 아니나 예외적으로 일정조건 충족 시 임의가입 가능	
보험료	신고	근로자를 고용한 날이 속하는 달의 다음날 15일까지			
	납부	해당 월의 다음날 10일까지			

※ 4대사회보험정보연계센터 홈페이지 www.4insure.or.kr | 국민연금 홈페이지 www.nps.or.kr
건강보험 홈페이지 www.nhis.or.kr | 고용보험 홈페이지 www.ei.go.kr
산재보험 홈페이지 total.kcomwel.co.kr

Tip

두루누리 사회보험

10명 미만 소규모 사업장에 고용보험과 국민연금 보험료 일부를 지원하는 사업입니다. 2016년 기준 월 평균보수 140만원 미만 근로자를 고용한 사업주와 근로자에게 보험료 최대 60%까지 지원하고 있습니다. (신규가입근로자 60%, 기존가입근로자 40%)

※ 자세히 보기: 두루누리 사회보험 공식 홈페이지 insurancesupport.or.kr

〈법정의무교육〉

직장 내 성희롱 예방교육 ▶ 산업안전 보건교육 ▶ 퇴직연금 교육 ▶ 개인정보 보호교육 ▶ 장애인인식 개선교육

사업장에서 의무적으로 진행해야 하는 주요 법정의무교육의 종류는 위 표와 같으며, 내부에서 직접 실시하거나 외부 전문기관에 위탁해 실시합니다. 일부 교육은 일정한 자격을 갖춘 자가 교육해야 하는 경우도 있으므로 미리 알아보셔야 합니다. 교육을 실시한 후에는 교육일지를 작성하여 교

육 관련 자료, 참석자 명단, 사진 등과 함께 보관하고 있어야 합니다.

직장 내 성희롱 예방교육

- 10인 미만 사업장과 동성으로 이루어진 사업장은 홍보물을 게시하거나 배포하는 방법으로 대체 가능
- 교육 교재 및 동영상, 교육기관 현황 자료 다운로드: 고용노동부 홈페이지 www.moel.go.kr

(2) 임금 개념

① 최저임금

근로자의 생활안정을 위해 국가가 지정한 최저수준의 임금으로 사용자는 근로자에게 최저임금 이상을 지급해야 합니다. 최저임금액은 직전 연도에 미리 고시되니 반드시 확인하시기 바랍니다.

2019년 최저임금액 = 8,350원

〈최저임금에 포함되지 않는 임금 및 수당〉

구분	임금의 범위
매월 1회 이상 정기적으로 지급하는 임금 외의 임금	1. 1 개월을 초과하는 기간의 출근성적에 따라 지급하는 정근수당 2. 1개월을 초과하는 일정기간의 계속근무에 대하여 지급하는 근속수당 3. 1개월을 초과하는 기간에 걸친 해당 사유에 따라 산정하는 장려가급(奬勵加給) · 능률수당 또는 상여금 4. 그 밖에 결혼수당 · 월동수당 · 김장수당 또는 체력단련비 등 임시 또는 돌발적인 사유에 따라 지급하는 임금 · 수당이나, 지급조건이 사전에 정해진 경우라도 그 사유의 발생일이 확정되지 않거나 불규칙적인 임금 · 수당
매월 1회 이상 정기적으로 지급하는 임금 외의 임금	1. 연차휴가 근로수당, 유급휴가 근로수당, 유급휴일 근로수당 2. 연장시간근로 · 휴일근로에 대한 임금 및 가산임금 3. 야간근로에 대한 가산임금 4. 일직 · 숙직 5. 그 밖에 명칭에 관계없이 소정근로에 대하여 지급하는 임금이라고 인정할 수 없는 것
그 밖에 최저임금액에 산입하는 것이 적당하지 않은 임금	가족수당 · 급식수당 · 주택수당 · 통근수당 등 근로자의 생활을 보조하는 수당 또는 식사, 기숙사 · 주택 제공, 통근차 운행 등 현물이나 이와 유사한 형태로 지급되는 급여 등 근로자의 복리후생을 위한 성질의 것

② 통상임금

근로자에 고정적으로 지급하는 임금을 말하는 것으로, 기본급, 직책수당, 면허수당, 자격수당, 기술수당, 업무수당 등 정기적 · 일률적 · 고정적으로 지급되는 임금이 포함됩니다. 통상임금은 시간외수당, 연차수당, 육아휴직급여금 등의 산출기초가 됩니다.

- ☑ 정기적 지급
- ☑ 모든 근로자에게 일률 지급
- ☑ 사전에 확정된 금액

③ 평균임금

근로자가 정상적인 근로를 하지 못하는 상태거나 퇴직을 하는 경우 근로자의 정상적인 생활을 보장하기 위해 지급되는 임금으로 퇴직금, 실업급여, 산재보상금 등의 기준이 됩니다. 산정사유 발생일 이전 3개월 동안 근로자가 받은 임금의 총액을 그 기간의 총일수로 나눈 금액이 평균임금액이 됩니다.

※ 평균임금 계산기 : 임금근로시간 정보시스템 홈페이지
www.wage.go.kr

출처. 서울시협동조합지원센터, 「협동조합 운영 가이드북 – 채용 필수사항 준비하기」, p60 – 72

III

별 첨 2 .
개정 근로기준법(18.7.1) 관련 참고자료

공연 기획부터 렌털까지, 근본적인 접근이 필요하다

(재) 세종문화회관 박임서 무대기술팀장

많은 이들이 문화예술 분야에서 주 52시간 노동제에 가장 많은 영향을 받는 곳으로 공연장을 꼽는다. 무대 설치와 리허설, 메인 공연, 공연 후 무대 철수와 장비 분류 등 공연 전후의 일정을 맞추기 위해 장시간 근무가 일반적이기 때문이다. 공연이 주로 주말에 열리다 보니 주말 근무도 피할 수 없다. 52시간 근무를 맞추기 위한 인력 보충 이슈는 공연장을 운영하는 사업장의 중요 협상 의제가 됐다. 『2018 공연예술실태조사』에 의하면, 2017년 말 기준 국내 공연장 수는 1,019개, 그 중 공공 공연장은 493개를 차지하고 있다. 공공 공연장은 종사자 수가 300인 미만이더라도 52시간 근무제가 바로 적용된다. 지방자치단체가 운영하는 대표적인 공공 공연장인 세종문화회관 무대기술팀의 박임서 팀장을 만나 세종문화회관의 주 52시간 근무제 대응 방안에 대해 들어 봤다.

주 52시간 근무제가 시행된 지 9개월이 지났다. 특히 공연장에서 어려움이 많았다고 들었다. 공연을 준비하고 무대를 정리하는 과정은 근무 시간을 몰아서 사용하게 되는 경우가 많은데, 어려움이 많았을 것으로 생각된다. 구체적으로 어떤 어려움이 있나?

공연을 준비하는 것은 변수가 많은 일이다. 정해진 타임스케줄이 정확히 진행되었을 때는 괜찮은데, 예상하지 않은 일이 발생하면 일일이 대응해야 한다. 당연하게도 예정보다 시간이 더 걸리는 경우가 많다. 무대 장치들의

메커니즘 문제가 발생하기도 하고, 리허설을 진행하며 출연자나 연출자가 원하는 그림이 나오지 않을 경우가 반드시라고 해도 좋을 만큼 꼭 발생한다. 무대 자체가 변수가 많고 계획대로 가기 힘든 공간이다. 여러 분야의 사람이 모여 공연이 만들어지고, 그 안에서 각자 잘해 보고 싶은 마음이 있으니까 어찌 보면 당연한 일이다. 공연장 스태프가 그걸 백 퍼센트 컨트롤하긴 어렵다.

일반적인 타임스케줄은 어떻게 구성되나?

스태프 회의 한 번으로 무대 스태프가 정확한 타임스케줄을 예상하기는 어렵다. 공연 내용과 스케줄을 대관사 측 기획자나 스탭이 설명하면 완성도 높은 공연이 될 수 있도록 무대기술 측에서 그에 상응하는 의견을 주게 된다. 예를 들어 오후 대관일 경우 오후에 준비하고 저녁에 공연하는 게 대부분이지만, 실제 주어진 시간에 진행하는 게 무리거나 연습 시간이 부족하다 싶으면 오전 대관을 추가하도록 기획사 측에 제안한다. 그들이 생각하기에 그것이 합당해 추가 대관을 신청하게 되면 우리 측에서는 그만큼 근무 시간이 늘어나는 것이다.

그런 상황은 52시간 근무제 시행 전에도 마찬가지였을 것 같은데?

기존 근로기준법에도 정해진 시간이 있긴 했지만 연장, 휴일 근무가 별개였다. 상대적으로 시간적 여유가 있었고 원하는 대로 대응이 됐는데 현재는 휴일, 연장 합쳐서 52시간만 근무할 수 있다보니, 그 변화를 그 충격을 받아들이기 힘들긴 한데 법은 법이라 그에 맞춰갈 수밖에 없다.

주로 주말에 공연이 많지 않나? 주말 근무에 대한 부담이 있을 것 같다.

세종문화회관의 공연장은 원칙적으로 휴일이 없었다. 1년에 365일 대관이 가능하도록 되어 있었는데, 주 52시간 근무제에 맞춰 올해부터는 월요일 공연이 없다. 다만 공연 준비 및 철수 작업은 가능하다. 그래서 일주일 중 개별적으로 유지보수 및 공연관련 근무 일정이 없는 날에 쉬는 방식을 선택하고 있다.

밤샘 작업에 대한 이야기도 심심치 않게 들린다. 실제로 많은 편인가?

예전엔 많았다. 공연이란 게 주어진 시간 안에 준비를 마무리해야 하니까. 기획사 쪽에서 시간을 잘못 계산해 예정된 대관 일정이 넘어가는 경우도

심심찮게 발생했다. 지금은 사전 설명과 설득을 통해 조정한다. 심야 근무에 발생하는 문제 등을 설명하고 미리 계획을 정확히 세우고 그에 맞춰 불필요한 것을 줄인다. 공연장 대관 일정을 염두해 둔 사전 조율이 가능해졌다고 볼 수 있겠다. 연간 대관은 정기 · 일반 대관으로 나누어 지는데, 정기 대관은 1년 전에 정해지고, 일반대관은 정기 대관 후 남아있는 일정에 대해 이루어진다. 미리 확정된 일정이 있기 때문에 앞뒤로 대관을 추가하는 것은 거의 불가능하다. 그런 이유로 밤샘작업을 하던 시절이 있었는데, 이제는 가능하지 않은 일이다.

시스템이 합리화되는 과정으로 보이기도 하지만, 모든 변수에 대응할 수 없다면 공연을 준비하는 쪽에서 퀄리티상의 아쉬움을 표할 수도 있겠다.

그건 원래 기획사 쪽에서 시간 스케줄에 안전 및 공연완성도를 고려한 준비, 리허설, 공연퀄리티까지 자체 계산해서 포함한 것으로 봐야 한다. 공연장 쪽에서는 원활한 진행이 될수 있도록 지원과 조언을 해주지만 그것도 받아들일 때 가능하고 당초에 잘못된 계획에 의한 것은 어떻게 해 줄 수 있는 게 없다. 이전에는 심야 대관이란 수단이 있었는데, 공연장 안전도 강화되고 있기 때문에 1년 전부터 크게 무리가 없다면 기본 시간 내에서 대응하고 있다.

그렇다면 주52시간 근무제를 도입하면서 적용하는 근무제도에는 무엇이 있나?

노사 간 지속적인 대화를 통해 올해부터 선택적 근로시간제(이하 선택 근로)를 운영하고 있다. 정산기간 평균 52시간 한도 내에서 소정근로시간과 연장근무 시간을 개인이 조정해 근무를 하는 것이다. 스태프로서 기본업무가 정해져 있고 그걸 본인이 스케줄에 맞춰 출퇴근하면 된다. 현재는 2주 단위로 운영하고 있다. 이번 주 업무량이 많으면 미리 몰아서 하고 나머지는 쉬는 식이다. 탄력 근무는 출근 시간이 정해져 있고 정산기간 평균 52시간을 초과하지 않는 범위에서 근로가 가능하고 1일 12시간을 초과할 수 없다. 다른 기관들도 유연근무제 등을 선택해 활용하는 것으로 알고 있다. 선택 근로는 다른 부서에 해당되지 않고 무대기술팀만 선택할 수 있다.

선택 근로가 자리 잡기까지 과정이 쉽진 않았을 것 같다.

주 5일 근무제 시행 이후 팀 내 토론과 노사 간 대화와 협상 등 오랜 시간을 들여 정리하는 과정이 있었다. 3월까지는 선택 근로 도입을 실험한 것으로

봐야 한다. 논의 과정에서 탄력근무와 시차근무도 나왔지만 최종적으로는 선택 근로를 채택했다.

휴식 시간이 충분히 보장되는지도 관건이었겠다. 이를테면 심야 근무를 하는 경우에는 어떻게 하나?

야간근로를 지양하니까 특수 사유가 없으면 심야 근무를 하지 않는다. 아주 큰 문제가 생겨 밤을 새워 해결해야 하는 경우는 판단에 의해 다음날 해결할지 심야에 해결할지를 결정한다. 대부분 서로 합리적으로 이야기를 통해 다음날 낮으로 조정된다. 스태프 회의에서 시간을 협의하는 것을 통해 휴게시간을 확보하고 있다.

도입 과정에서 의견의 충돌이나 흥미로운 사례가 있었다면?

그런 정도는 없고 인식의 차이라고 봐야 할 것 같다. 무대 스태프들은 일반 샐러리맨들과는 좀 다르다. 야간이나 주말에 계속 일을 하게 되는 특성상, 공연장 스태프로서 근무한다는 건 보통의 사회생활이나 친인척 가족 관계를 일부 포기한다는 것을 뜻한다. 직업에 대한 자부심, 소명 의식, 목표가 있으니 이 일을 하는 거다. 완성도 높은 공연을 만들고 관객과 출연진, 스태프 모두가 만족하는 결과물이 됐을 때 보람을 느낀다. 물론, 욕만 안 먹으면 다행이다 싶은 때도 있지만.

사실, 52시간 근무제로 인해 발생하는 문제를 해결하려면 인력 충원이 가장 현실적인 대안일 것이다. 노동 시간을 줄여 일자리를 확충한다는 취지도 있다. 세종은 인력 문제를 어떻게 해결하고 있나?

주 52시간 근무제로 인해 일부 인력을 충원했다. 총 16명 충원을 요구했고 1차로 6명 승인이 났다. 안전관리자를 포함하면 7명을 뽑았다. 현재 무대기술팀 인원은 50명 정도다. 지금도 충원을 진행 중이다.

정원이나 예산 문제로 인해 충원이 쉽진 않았을 텐데 생각보다 수월했던 것처럼 들린다.

사실 충원이 답일 텐데 이야기한 대로 예산이나 정원 상의 문제가 있어 수월하진 않다. 정원이 늘어나야 그에 맞춰 예산이 배정되고 충원한다. 백 퍼센트 원하는 만큼 할 수 없는 이유가 그것이다. 세종문화회관은 서울시의 출연을 받아 운영되는 기관이라 충원을 위해서는 서울시의 승인이 필요하

다. 경영진이 설득을 위해 노력하는 것으로 알고 있다. 지금의 결과는 무대기술팀의 물리적인 문제를 이해하고 가능한 범주 내에서 최선을 다해 충원한 것이다. 마침 S씨어터 오픈과 맞물려서 필요 인력을 산정하고 추진한 측면도 있다. 나머지는 우리 내부에서 해결할 수 없다 보니 서울시와 협의해야 한다. 조직에서 사람은 항상 부족하고 아쉽지 인력이 남아도는 경우는 거의 없지 않나. 52시간 근무제로 인해 가장 난감한 건 무대기술팀이라 조직에서 안배해 준 것으로 생각한다.

무대기술팀의 인력배분은 어떻게 이루어지나?

세종문화회관에는 대극장, M씨어터, 체임버홀, S씨어터 등 총 4개의 공연장이 있는데 각 공연장마다 분야별 인원수로 할당은 되어 있다. 그러나 공연 진행은 음향, 조명 등 각 파트에 따라 유동적으로 공연별 팀을 꾸린다. 공연장별로 작업할 경우, 공연장을 이동할 때 적응하는 시간이 필요하기 때문이다. 정해진 스케줄 내에서 팀을 구성하는 것은 어렵진 않다.

감독들 간의 협회가 운영되고 있는 것으로 안다. 협회에서는 52시간 근무제와 관련해 어떤 이야기들이 오가나?

무대음향협회 이사장을 3년 맡았었다. 각자 공간이 흩어져 있고 지자체 직영, 재단, 민간 등 운영 주체도 다양하다 보니 이슈는 조금씩 다르다. 논의 자체는 활발하다. 해결 방안을 찾으려 노력하는데 직장과 협의해야 하는 문제니까 하나로 이야기하기에 곤란한 부분이 있다. 이전에는 스태프들이 목소리를 내는 경우가 별로 없었는데 앞으로는 활발해질 것으로 본다. 정서적인 면과 사회적 분위기가 많이 달라졌다. 예전에는 협회 자체가 유대관계나 친목 정보 교류 선이었다면 지금은 직능단체로서의 힘을 모으기 위해 만들어지는 경우가 많다.

여러모로 세종문화회관은 공공 공연장들의 모델로 기능하는 측면이 있다. 다른 공연장들의 상황은 어떤가.

전국적으로 보면 공연이 많은 지역과 적은 지역으로 나눠진다. 유연근무제를 선택하지 않으면 9 to 6가 지켜지기 어려우니 대관을 시간에 맞춰 제공하는 방식으로 조정하고 있더라. 지역에서는 주로 주말에 공연이 몰리니 토,일 근무하고 주중 대휴를 쓰도록 하는 경우도 많다. 지금 시점에서 뭐가 좋은 방안인지 답을 내리기 어렵다. 다양한 방법을 적용해 보는 시간이 좀

지나야 할 것 같다. 그리고 한편으로는 근무 시간이 줄어 실질소득이 줄어들다 보니 근무 시간 자체를 지키려는 입장들도 있다. 직원들에게 대휴 사용을 권해도 실제로는 쓰지 않는 경우가 생긴다.

공연 시간을 앞당기거나 하는 방안을 적용하나? 예술의전당은 공연 시간을 7시 30분으로 조정한다는 언론 보도가 있었다.

아직까지는 제도적으로 그렇게 하고 있지는 않다. 세종문화회관 산하 9개 서울시예술단은 고정 관객층도 있고 공연장에 대한 이해도가 높아 7시 30분에 공연하지만, 대관 공연은 상황에 따라 운영하고 있다. 단지 공연 시간만의 문제는 아니다. 주 52시간 근무제에서는 앞서 이야기한 것처럼 기획 단계에서도 심각하게 받아들일 필요가 있고, 각종 장비와 인력수급 등 렌털 업체부터 시작해 모든 것이 맞물려 있기 때문에 근본적인 접근을 다시 생각해야 하는 측면이 있다.

[필자소개]

안태호는 예술과도시사회연구소, 한국문화정책연구소, 한국문화예술교육진흥원 이사. 민예총 활동가를 시작으로 웹진 ≪컬처뉴스≫ 편집장, 부천문화재단, 제주문화예술재단 팀장 등을 거쳤다. 함께 쓴 책으로 『나의 아름다운 철공소』, 『노년예술수업』 등이 있다. 스무 살 무렵 빼어난 재능들에 주눅 들어 창작에서 도망친 후, 예술 동네 근처에서 얼쩡거리며 문화 정책과 기획 관련 일을 해 왔다. 장르를 가리지 않는 왕성한 문화 소비자가 꿈이며, 여전히 만화를 보는 순간이 가장 행복하다.

노동시간 단축 관련 자세한 내용은 고용노동부 홈페이지를 참고해주세요.
(http://www.moel.go.kr/52-hour.do)

출처. 예술경영웹진 421호(2019.4.11)

근로계약 및 취업규칙 실무

2019 문화예술 사회적경제

원고 작성 김성중 노무법인 유앤 공인노무사, 고해리 노무법인 유앤 공인노무사

기획·구성 예술경영지원센터 예술경제지원본부 사회가치창출팀

발행일 2019년 11월 30일

발행인 김도일

발행처 (재)예술경영지원센터

서울 종로구 대학로 57 홍익대학교대학로캠퍼스 교육동 3층, 12층

전화 02)708-2237 / 팩스 02)708-2279

www.gokams.or.kr

디자인 P215

인쇄 스마트프린팅

* 이 책은 저작권법에 따라 보호를 받는 저작물이므로 무단 전재와 복제를 금합니다.
이 책의 전부 또는 일부 내용을 사용하려면 사전에 저작권자의 서면 동의를 받아야 합니다.

문화체육관광부 예술경영지원센터

서울특별시 종로구 대학로 57(연건동)
홍익대학교 대학로 캠퍼스 교육동 3층, 12층 (재)예술경영지원센터
02-708-2237 / www.gokams.or.kr

비매품/무료

13360

9 788998 604653

ISBN 978-89-98604-65-3